Congreso Monitor

Informe de Investigación:
Estructura Institucional, Marco Legal, Contexto Actual
y Escenarios de Erosión Democrática en Chile

Proyecto de monitoreo legislativo para la detección de deriva autoritaria

Febrero 2026

Tabla de Contenidos

Fase 1: Estructura Institucional

1. Estructura Bicameral (Cámara de Diputados y Senado)
2. El Proceso de Formación de la Ley
3. Sistema de Comisiones
4. Actores Institucionales Clave
5. Mecánica de las Sesiones
6. Consideraciones para el Monitoreo

Fase 2: Poder Ejecutivo sobre la Legislación

1. Iniciativa Legislativa Presidencial
2. El Sistema de Urgencias
3. Veto Presidencial
4. Legislatura Extraordinaria
5. Legislación Delegada (DFL, Decretos Supremos)
6. Estados de Excepción Constitucional
7. Otros Mecanismos de Influencia Ejecutiva
8. Mapa de Herramientas Ejecutivas
9. Indicadores de Alerta

Fase 3: Marco Jurídico

1. Constitución Política de la República

2. LOC del Congreso Nacional — Ley 18.918

3. Reglamentos Internos

4. Ley 21.535 — Reforma de Quórum (2023)

5. Tribunal Constitucional

6. Contraloría General de la República

7. Transparencia y Acceso a la Información

8. Implicancias para el Monitoreo

Fase 4: Patrones Históricos y Contexto Comparado

1. Precedente Histórico Chileno

2. Patrones de Abuso de Urgencias

3. Casos Comparados en América Latina

4. Indicadores desde la Ciencia Política

5. Marco de Monitoreo para Chile

Fase 5: Chile Hoy — Panorama Político 2019-2026

1. Fragmentación Política y Crisis del Sistema de Partidos

2. Post-Estallido Social y Procesos Constituyentes

3. Confianza Pública y Legitimidad Institucional

4. Dinámicas del Gobierno Boric

5. Paisaje Electoral 2025-2026

Fase 6: Narrativa de Seguridad y Migración

1. Evolución del Crimen y Crimen Organizado

2. La Ola Migratoria

3. Estados de Excepción como Herramienta de Gobernanza

4. Militarización de la Seguridad Pública

5. Tradeoffs de Libertades Civiles

6. La Narrativa de Seguridad en el Discurso Político

Fase 7: Presiones Económicas

1. La Crisis de Pensiones (AFP)

2. Desigualdad y Costo de Vida

3. Dependencia del Cobre y Vulnerabilidad Fiscal

4. Empleo, Informalidad y Trabajo Migrante

5. Crisis Económica como Precondición Autoritaria

Fase 8: Sociedad Civil y Resiliencia Democrática

1. Paisaje Mediático

2. Organizaciones de Vigilancia

3. Independencia Judicial

4. Universidades y Think Tanks

5. Movimientos Sociales Post-Estallido

6. Prevención y Resiliencia

Fase 9: Escenarios de Erosión — Síntesis

1. Perfil de Riesgo de Chile

2. Escenarios Chile-Específicos

3. Vulnerabilidad Institucional

4. Señales de Alerta Temprana

5. Análisis de Temporalidad

6. Vías de Salida

Bibliografía

Fuentes oficiales, portales de datos, ciencia política, índices democráticos

Estructura Institucional del Congreso Nacional de Chile

Documento de investigación para el proyecto de monitoreo del Congreso orientado a la detección de deriva autoritaria. Este documento cubre la arquitectura institucional completa del Congreso Nacional.

1. Estructura Bicameral

El Congreso Nacional de Chile es un órgano bicameral compuesto por la **Cámara de Diputadas y Diputados** y el **Senado** (art. 46 de la Constitución Política de la República, en adelante CPR). Ambas cámaras concurren a la formación de las leyes y tienen atribuciones exclusivas diferenciadas.

1.1 Cámara de Diputadas y Diputados

- **Composición**: 155 diputados/as (art. 47 CPR).
- **Distritos**: 28 distritos electorales, definidos por la Ley 18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Cada distrito elige entre 3 y 8 diputados según su población.
- **Duración del mandato**: 4 años, pudiendo ser reelegidos/as consecutivamente por un máximo de dos períodos adicionales (límite de 12 años consecutivos), conforme a la reforma constitucional introducida por la Ley 21.238 de 2020.
- **Sistema electoral**: Representación proporcional con el método D'Hondt, aplicado dentro de cada distrito. La reforma electoral de 2015 (Ley 20.840, "fin del binominal") reemplazó el anterior sistema binominal por el actual sistema proporcional inclusivo.
- **Requisitos para ser elegido/a** (art. 48 CPR):
- Ser ciudadano/a con derecho a sufragio.
- Tener cumplidos 21 años de edad al día de la elección.
- Haber cursado la enseñanza media o equivalente.
- Tener residencia en la región a que pertenezca el distrito electoral durante un plazo no inferior a dos años, contados hacia atrás desde el día de la elección.

1.1.1 Atribuciones exclusivas de la Cámara (art. 52 CPR)

Las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputadas y Diputados son fundamentales para el monitoreo de deriva autoritaria:

1. **Fiscalización de los actos del Gobierno**: La Cámara puede adoptar acuerdos o sugerir observaciones, con el voto de la mayoría de los diputados presentes. El Presidente de la República debe dar respuesta fundada por medio del Ministro de Estado que corresponda dentro de treinta días. Esta función no genera responsabilidad política directa, pero tiene relevancia como mecanismo de control.

2. **Citación a Ministros de Estado (interpelación)**: Cualquier diputado/a, con el voto favorable de un tercio de los miembros presentes, puede citar a un/a Ministro/a de Estado para que responda preguntas. La interpelación puede ejercerse hasta tres veces por año respecto del mismo Ministro y no puede haber más de una citación vigente al mismo tiempo.

3. **Comisiones investigadoras**: A petición de no menos de dos quintos de los diputados en ejercicio, la Cámara puede crear comisiones especiales investigadoras para reunir informaciones relativas a determinados actos del Gobierno. Los Ministros de Estado, funcionarios de la Administración y el personal de las empresas del Estado están obligados a comparecer y suministrar los antecedentes que se les soliciten. Esta es una herramienta central para detectar abusos del poder ejecutivo.

4. **Acusación constitucional**: La Cámara puede declarar si han o no lugar las acusaciones constitucionales contra:

5. El Presidente de la República, por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes (requiere mayoría de los diputados en ejercicio).
6. Ministros de Estado, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno.
7. Magistrados de los tribunales superiores de justicia y del Contralor General de la República, por notable abandono de sus deberes.
8. Generales o Almirantes de las Fuerzas Armadas, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación.
9. Intendentes, gobernadores y autoridades designadas por el Presidente de la República, por infracción de la Constitución y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión.

La acusación contra el Presidente requiere la mayoría de los diputados en ejercicio; las demás, la mayoría de los diputados presentes.

> **Relevancia para monitoreo de deriva autoritaria**: La capacidad de fiscalización, las comisiones investigadoras y la acusación constitucional son los mecanismos primarios de control horizontal del poder ejecutivo que residen en la Cámara. Un debilitamiento de estos mecanismos (por ejemplo, bloqueo sistemático de comisiones investigadoras, incumplimiento de citaciones, o inhabilitación política de la función fiscalizadora) constituiría una señal de alerta.

1.2 Senado

- **Composición**: 50 senadores/as (art. 49 CPR).
- **Circunscripciones senatoriales**: 16 circunscripciones, correspondientes a las 16 regiones del país. Cada circunscripción elige entre 2 y 5 senadores según su población.
- **Duración del mandato**: 8 años. Se renuevan alternadamente: en cada elección parlamentaria general (cada 4 años) se renueva la mitad del Senado. Las circunscripciones se dividen en dos grupos para este efecto.
- **Reelección**: Los senadores pueden ser reelegidos consecutivamente solo por un período adicional (máximo 16 años consecutivos), conforme a la Ley 21.238.
- **Sistema electoral**: Representación proporcional con método D'Hondt, igual que la Cámara.
- **Requisitos para ser elegido/a** (art. 50 CPR):
- Ser ciudadano/a con derecho a sufragio.
- Haber cursado la enseñanza media o equivalente.
- Tener cumplidos 35 años de edad el día de la elección.

1.2.1 Atribuciones exclusivas del Senado (art. 53 CPR)

El Senado tiene funciones de carácter más judicial y constitucional:

1. **Conocer de las acusaciones constitucionales** aprobadas por la Cámara, resolviendo como jurado (se limita a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa). La declaración de culpabilidad requiere dos tercios de los senadores en ejercicio para el caso del Presidente de la República, y la mayoría de los senadores en ejercicio para los demás casos. El funcionario declarado culpable queda destituido y no puede desempeñar ninguna función pública por el término de cinco años.

2. **Decidir la admisibilidad de acciones judiciales** contra Ministros de Estado por perjuicios que puedan sufrir injustamente por acto de éstos en el desempeño de su cargo (desafuero ministerial).

3. **Conocer de las contiendas de competencia** entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia.

4. **Otorgar la rehabilitación de la ciudadanía** a quienes la hubieren perdido por condena a pena aflictiva u otra causal.

5. **Prestar o negar su consentimiento** a los actos del Presidente de la República en los casos que la Constitución o la ley lo requieran. Si el Senado no se pronuncia dentro de treinta días, se entiende que da su asentimiento.

6. **Otorgar su acuerdo** para que el Presidente de la República pueda ausentarse del país por más de treinta días o en los últimos noventa días de su mandato.

7. **Declarar la inhabilidad del Presidente de la República** o del Presidente electo cuando un impedimento físico o mental lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones, así como declarar si los motivos que originan la dimisión del Presidente son o no fundados.

> **Relevancia para monitoreo**: El Senado actúa como tribunal político en las acusaciones constitucionales. La composición política del Senado y su disposición a ejercer estas funciones judiciales es un indicador crítico de la independencia del Congreso frente al Ejecutivo.

1.3 Incompatibilidades e inhabilidades parlamentarias

Los artículos 57 a 60 de la CPR establecen un régimen estricto de incompatibilidades e inhabilidades:

- **Inhabilidades** (art. 57 CPR): No pueden ser candidatos a diputados ni a senadores los Ministros de Estado, intendentes, gobernadores, alcaldes, consejeros regionales, concejales, miembros del Consejo del Banco Central, magistrados, miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones, y los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, entre otros.
- **Incompatibilidades** (art. 58 CPR): Los cargos de diputados y senadores son incompatibles entre sí y con todo empleo o comisión retribuido con fondos del Fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado.

- **Causales de cesación** (art. 60 CPR): Un parlamentario cesa en su cargo si se ausenta del país por más de treinta días sin permiso de la Cámara respectiva, si celebra contratos con el Estado, si actúa como abogado o mandatario en juicios contra el Fisco, o si ejerce influencia ante las autoridades administrativas en favor o representación de alguna persona.

---

2. El Proceso de Formación de la Ley

El procedimiento legislativo chileno está regulado principalmente por los artículos 65 a 75 de la CPR y por la LOC 18.918 del Congreso Nacional (Título II). Es un proceso formalista y detallado, cuyo conocimiento es esencial para detectar irregularidades o manipulaciones del proceso democrático.

2.1 Origen de los proyectos de ley

Los proyectos de ley pueden originarse por (art. 65 CPR):

- **Mensaje**: Proyecto de ley de iniciativa del Presidente de la República. Es enviado a cualquiera de las dos cámaras, salvo las excepciones constitucionales.
- **Moción**: Proyecto de ley de iniciativa de uno o más parlamentarios. Las mociones no pueden ser firmadas por más de diez diputados ni por más de cinco senadores.

2.1.1 Iniciativa exclusiva del Presidente de la República

El artículo 65 incisos 3° y siguientes de la CPR reservan al Presidente la iniciativa exclusiva en materias de gran relevancia:

- Alteración de la división política o administrativa del país.
- Administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo modificaciones a la Ley de Presupuestos.
- Imposición, supresión, reducción o condonación de tributos.
- Creación de nuevos servicios públicos o empleos rentados.
- Contratación de empréstitos o celebración de operaciones que comprometan el crédito del Estado.
- Fijación, modificación, concesión o aumento de remuneraciones y pensiones del sector público.
- Establecimiento de modalidades y procedimientos de la negociación colectiva y determinación de los casos en que no se podrá negociar.

- Normas sobre seguridad social.

> **Relevancia para monitoreo**: La iniciativa exclusiva presidencial es uno de los poderes legislativos más significativos del Ejecutivo en Chile. Es un rasgo del "presidencialismo reforzado" chileno y un área clave donde el Ejecutivo puede controlar la agenda legislativa. El uso (o abuso) de este poder es un indicador directo de influencia ejecutiva sobre la legislación.

2.1.2 Cámara de origen

Como regla general, los proyectos pueden originarse en cualquiera de las dos cámaras. Sin embargo, hay excepciones:

- Deben originarse en la **Cámara de Diputados**: Proyectos sobre tributos, presupuestos y reclutamiento (art. 65 inc. 2° CPR).
- Deben originarse en el **Senado**: Proyectos sobre amnistía e indultos generales (art. 65 inc. 2° CPR).

2.2 Los tres trámites constitucionales

El proceso legislativo se estructura en **trámites constitucionales**, que corresponden al paso del proyecto por cada cámara:

Primer Trámite Constitucional — Cámara de Origen

1. **Ingreso y cuenta**: El proyecto (mensaje o moción) ingresa a la cámara de origen. Se da cuenta en Sala del ingreso del proyecto.
2. **Remisión a comisión**: El proyecto es enviado a la comisión o comisiones permanentes competentes en la materia.
3. **Estudio en comisión — Primer informe**: La comisión estudia el proyecto en general. Puede recibir a ministros, expertos, organizaciones de la sociedad civil, y cualquier persona que pueda aportar antecedentes. Emite un **primer informe** que recomienda aprobar o rechazar la "idea de legislar" (aprobación en general del proyecto).
4. **Discusión general en Sala**: La Sala debate la "idea de legislar". Si la aprueba, el proyecto pasa a la siguiente etapa. Si la rechaza, el proyecto no puede renovarse sino después de un año (art. 68 CPR), salvo que se trate de un mensaje presidencial, caso en el cual el Presidente puede pedir que pase a la otra cámara.
5. **Plazo de indicaciones**: Aprobada la idea de legislar, se abre un plazo para que los parlamentarios y el Ejecutivo presenten **indicaciones** (propuestas de modificación al

articulado). Las indicaciones deben ser pertinentes a las ideas matrices o fundamentales del proyecto (art. 69 CPR y art. 24 de la LOC 18.918).

6. **Estudio en comisión — Segundo informe**: La comisión estudia las indicaciones recibidas y el articulado en particular. Emite un **segundo informe** con las modificaciones propuestas, indicando cuáles indicaciones fueron aprobadas, rechazadas o declaradas inadmisibles.
7. **Discusión particular en Sala**: La Sala debate y vota artículo por artículo (discusión particular). Puede aprobar, modificar o rechazar cada artículo y las indicaciones renovadas.
8. **Aprobación por la Cámara de Origen**: Una vez aprobado en particular, el proyecto queda despachado por la cámara de origen y pasa al segundo trámite.

Segundo Trámite Constitucional — Cámara Revisora

El proyecto aprobado por la cámara de origen es remitido a la cámara revisora, donde se repite un proceso análogo:

1. **Ingreso a la cámara revisora**: Se da cuenta del proyecto aprobado por la cámara de origen.
2. **Remisión a comisión**: Se envía a la(s) comisión(es) competente(s).
3. **Estudio en comisión e informes**: La comisión estudia el proyecto y emite su(s) informe(s).
4. **Discusión general y particular**: La Sala de la cámara revisora debate y vota el proyecto.
5. **Tres posibles resultados** (art. 70-71 CPR):
6. **Aprobación sin modificaciones**: El proyecto queda aprobado por ambas cámaras y pasa al Presidente para su promulgación.
7. **Aprobación con enmiendas (modificaciones)**: El proyecto vuelve a la cámara de origen (tercer trámite constitucional).
8. **Rechazo total**: Se forma una **Comisión Mixta** para resolver la discrepancia.

Tercer Trámite Constitucional — Cámara de Origen (revisión de enmiendas)

Si la cámara revisora ha introducido enmiendas, el proyecto vuelve a la cámara de origen:

1. La cámara de origen puede **aprobar las enmiendas**, en cuyo caso el proyecto queda aprobado y pasa al Presidente.
2. La cámara de origen puede **rechazar todas o algunas de las enmiendas**, en cuyo caso se forma una **Comisión Mixta**.

2.3 Comisión Mixta

Cuando las cámaras no logran acuerdo sobre un proyecto, se forma una **Comisión Mixta** (art. 71 CPR):

- **Composición**: Igual número de diputados y senadores (generalmente 5 de cada cámara, según la LOC 18.918, art. 20).
- **Función**: Proponer la forma y modo de resolver las divergencias entre ambas cámaras.
- **Resultado**: La Comisión Mixta elabora una propuesta que debe ser votada por ambas cámaras. Si la propuesta es rechazada por alguna de las cámaras, el Presidente de la República puede solicitar a la cámara de origen que insista en el proyecto aprobado en primer trámite por los dos tercios de sus miembros presentes. Si la cámara de origen insiste, el proyecto pasa a la cámara revisora, que solo puede rechazarlo con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes.

> **Nota técnica**: El mecanismo de insistencia es complejo y está diseñado para que las divergencias entre cámaras se resuelvan preferentemente por negociación en la Comisión Mixta. La intervención presidencial pidiendo la insistencia es un poder adicional del Ejecutivo en el proceso.

2.4 Promulgación presidencial y veto

Una vez aprobado por ambas cámaras, el proyecto es remitido al Presidente de la República (art. 72-75 CPR):

2.4.1 Promulgación

- El Presidente tiene un plazo de **treinta días** desde que recibe el proyecto para promulgarlo o vetarlo (art. 72 CPR).
- Si el Presidente aprueba el proyecto, lo promulga como ley de la República.
- La promulgación se realiza mediante un **decreto promulgatorio** firmado por el Presidente y el Ministro o Ministros respectivos.

2.4.2 Veto presidencial (observaciones)

El Presidente puede formular **observaciones** (veto) al proyecto dentro de los treinta días (art. 73 CPR):

- **Veto total**: El Presidente rechaza la totalidad del proyecto. Las cámaras pueden insistir con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes, y el Presidente debe promulgarlo.
- **Veto parcial (supresivo, sustitutivo o aditivo)**: El Presidente propone modificaciones a artículos específicos. Las cámaras pueden:
- Aprobar las observaciones por mayoría de sus miembros presentes.
- Rechazar todas las observaciones e insistir en el texto original, para lo cual necesitan el voto de los dos tercios de los miembros presentes de cada cámara.
- Si no se reúne el quórum para insistir, no habrá ley en las partes observadas, a menos que ambas cámaras aprueben las observaciones del Presidente.

> **Relevancia para monitoreo**: El veto es un poder legislativo clave del Presidente. El uso frecuente de vetos, especialmente vetos totales, puede ser un indicador de tensión entre poderes o de intento del Ejecutivo de imponer su agenda. El veto aditivo es particularmente significativo porque permite al Presidente introducir contenido nuevo que las cámaras no discutieron originalmente.

2.4.3 Promulgación forzosa por el Tribunal Constitucional

Si el Presidente no promulga un proyecto cuando constitucionalmente debe hacerlo, cualquiera de las cámaras o un cuarto de sus miembros en ejercicio puede recurrir al Tribunal Constitucional para que resuelva la controversia (art. 93 N° 8 CPR). Si el Tribunal Constitucional acoge el requerimiento, promulga en su fallo la ley que no lo haya sido.

2.4.4 Publicación en el Diario Oficial

Promulgada la ley, esta debe ser **publicada en el Diario Oficial** dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio (art. 75 CPR). La publicación es esencial para la entrada en vigencia de la ley, salvo que la propia ley establezca una vacancia legal (período entre publicación y entrada en vigor).

2.5 Esquema resumen del proceso legislativo

```
Origen (Mensaje o Moción)
    │
    ▼
┌──────────────────────────────┐
│ PRIMER TRÁMITE               │
│ Cámara de Origen             │
│  ├─ Comisión: 1er informe    │
│  ├─ Sala: discusión general  │
│  ├─ Indicaciones             │
│  ├─ Comisión: 2do informe    │
│  └─ Sala: discusión partic.  │
└──────────────────────────────┘
              │
              │ Aprobado
              ▼
┌──────────────────────────────┐
│ SEGUNDO TRÁMITE              │
│ Cámara Revisora              │
│  ├─ Comisión(es)             │
│  └─ Sala: gral. y partic.    │
└──────────────────────────────┘
       │      │       │
   Aprueba  Enmienda  Rechaza
   sin mod.    │       │
       │       │       ▼
       │       │   Comisión Mixta ←──────┐
       │       ▼                         │
       │   ┌──────────────────┐          │
       │   │ TERCER TRÁMITE   │          │
       │   │ Cámara de Origen │          │
       │   │ (vota enmiendas) │          │
       │   └──────────────────┘          │
       │     Aprueba  Rechaza ───────────┘
       │       │
       ▼       ▼
┌──────────────────────────────┐
│ PRESIDENTE                   │
│  ├─ Promulga                 │
│  └─ Veta (observaciones)     │
│      └─ Cámaras: insistir    │
│         o aprobar obs.       │
└──────────────────────────────┘
              │
              ▼
    Publicación en Diario Oficial
```

3. Sistema de Comisiones

Las comisiones son el espacio donde se realiza el estudio detallado de los proyectos de ley y donde se ejerce buena parte de la función fiscalizadora. Su funcionamiento está regulado por la LOC 18.918 (arts. 17-23) y por los reglamentos internos de cada cámara.

3.1 Comisiones Permanentes

Cada cámara tiene comisiones permanentes que se constituyen al inicio de cada período legislativo. Los parlamentarios deben pertenecer al menos a una comisión permanente.

3.1.1 Comisiones Permanentes de la Cámara de Diputadas y Diputados

La Cámara tiene actualmente las siguientes comisiones permanentes (enumeradas en su Reglamento, Título III):

1. Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización
2. Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana
3. Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
4. Educación
5. Hacienda
6. Defensa Nacional
7. Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones
8. Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural
9. Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente
10. Salud
11. Trabajo y Seguridad Social
12. Minería y Energía
13. Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo
14. Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales
15. Derechos Humanos y Pueblos Originarios
16. Familia y Adulto Mayor
17. Ciencias, Innovación, Futuro, Conocimiento, Datos y Digitalización (denominación actualizada)
18. Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos
19. Deportes y Recreación

20. Seguridad Ciudadana
21. Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación
22. Cultura, Artes y Comunicaciones
23. Control del Sistema de Inteligencia del Estado
24. Mujeres y Equidad de Género
25. Zonas Extremas
26. Personas Mayores y Discapacidad

Cada comisión permanente de la Cámara se compone generalmente de **13 miembros**.

3.1.2 Comisiones Permanentes del Senado

El Senado tiene las siguientes comisiones permanentes:

1. Gobierno, Descentralización y Regionalización
2. Relaciones Exteriores
3. Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
4. Hacienda
5. Educación y Cultura
6. Defensa Nacional
7. Obras Públicas
8. Agricultura
9. Medio Ambiente y Bienes Nacionales
10. Salud
11. Trabajo y Previsión Social
12. Minería y Energía
13. Economía
14. Vivienda y Urbanismo
15. Transportes y Telecomunicaciones
16. Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía
17. Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación
18. Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura
19. Deporte
20. Seguridad Pública
21. Mujer, Equidad y Género

22. Ética y Transparencia

Cada comisión permanente del Senado se compone generalmente de **5 miembros**.

3.1.3 Comisión de Hacienda

Merece mención especial la **Comisión de Hacienda** de cada cámara. Todo proyecto que implique gasto fiscal debe ser informado por la Comisión de Hacienda, además de la comisión temática correspondiente (art. 17 inc. 2° de la LOC 18.918 y art. 226 del Reglamento de la Cámara). Esto le da a la Comisión de Hacienda un poder transversal sobre prácticamente toda la legislación con impacto presupuestario.

3.2 Comisiones Especiales

Las cámaras pueden crear **comisiones especiales** para el estudio de materias específicas que no correspondan claramente a ninguna comisión permanente, o que por su complejidad o importancia requieran un tratamiento especializado. Se crean por acuerdo de la Sala y tienen un mandato y plazo definidos.

3.3 Comisiones Investigadoras (solo Cámara de Diputados)

Las comisiones investigadoras son una atribución exclusiva de la Cámara de Diputadas y Diputados (art. 52 N° 1 letra c) CPR):

- **Creación**: Se crean a petición de no menos de **dos quintos** (2/5) de los diputados en ejercicio. Este quórum relativamente bajo permite que la oposición pueda crear comisiones investigadoras incluso sin mayoría.
- **Objeto**: Reunir informaciones relativas a determinados actos del Gobierno.
- **Poderes**: Los Ministros de Estado, los demás funcionarios de la Administración y el personal de las empresas del Estado o de aquellas en que éste tenga participación mayoritaria están obligados a comparecer y suministrar los antecedentes y las informaciones que se les soliciten.
- **Limitaciones**: No pueden adoptar acuerdos que afecten derechos de terceros. Sus conclusiones no son vinculantes, pero tienen un alto impacto político y mediático.
- **Duración**: Definida por la Sala al momento de su creación, generalmente entre 60 y 120 días, prorrogables.
- **Regulación**: Los artículos 297 a 311 del Reglamento de la Cámara regulan en detalle su funcionamiento.

> **Relevancia para monitoreo**: Las comisiones investigadoras son el principal instrumento de fiscalización del Ejecutivo en el sistema chileno. Un indicador de alerta sería la obstrucción sistemática de su creación, la negativa de funcionarios a comparecer, o la reducción del quórum necesario para crear la comisión de modo que se dificulte su uso.

3.4 Comisiones Mixtas

Como se explicó en la sección 2.3, las comisiones mixtas se forman cuando hay desacuerdo entre las cámaras sobre un proyecto de ley (art. 71 CPR). Están compuestas por igual número de diputados y senadores y tienen por objeto proponer una solución a las divergencias. Su regulación detallada se encuentra en los artículos 20 a 22 de la LOC 18.918.

3.5 Asignación de miembros y elección de presidentes de comisión

3.5.1 Asignación de miembros

La asignación de miembros a comisiones se realiza en proporción a la representación de los partidos políticos y bancadas en la cámara respectiva (art. 17 inc. 3° LOC 18.918). En la práctica:

- **Cámara de Diputados**: Los comités parlamentarios (bancadas) proponen los integrantes de cada comisión en proporción a su representación. La Mesa Directiva coordina este proceso.
- **Senado**: Cada comité parlamentario tiene derecho a designar a sus miembros en las comisiones. La distribución se hace conforme a la proporción de cada bancada en el Senado.

3.5.2 Elección de presidentes de comisión

- **Cámara de Diputados**: Cada comisión permanente elige a su presidente por mayoría de sus integrantes. Se elige también un vicepresidente. La presidencia de comisiones se distribuye de modo proporcional entre las distintas bancadas.
- **Senado**: El presidente de cada comisión es elegido por la propia comisión. Tradicionalmente, la presidencia de las comisiones se ha distribuido por acuerdo entre las bancadas.

> **Relevancia para monitoreo**: El control de las presidencias de comisiones estratégicas (Constitución, Hacienda, Defensa, Control de Inteligencia) es un indicador de la distribución del poder al interior del Congreso. Una concentración de presidencias de comisiones clave en la coalición de gobierno puede reducir la capacidad fiscalizadora.

---

4. Actores Institucionales Clave

4.1 Mesa Directiva de cada cámara

La Mesa Directiva es la autoridad máxima de cada cámara y tiene funciones administrativas, procesales y representativas.

4.1.1 Mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados

- **Composición**: Un/a Presidente/a y dos Vicepresidentes/as (Primer/a y Segundo/a Vicepresidente/a).
- **Elección**: Son elegidos por la Sala por mayoría absoluta de los diputados presentes, en la primera sesión de cada período legislativo (cada 4 años tras renovación), aunque en la práctica se eligen anualmente o bianualmente por acuerdos entre bancadas.
- **Funciones del Presidente de la Cámara**:
- Presidir las sesiones de Sala.
- Representar a la Cámara ante los demás poderes del Estado.
- Dirigir los debates y mantener el orden.
- Fijar la tabla (agenda) de las sesiones, en consulta con los jefes de comité.
- Ejercer las demás atribuciones que le confieran la Constitución, las leyes y el Reglamento.

4.1.2 Mesa del Senado

- **Composición**: Un/a Presidente/a y un/a Vicepresidente/a.
- **Elección**: Por los senadores en sesión especial. Tradicionalmente, la presidencia del Senado rota entre las distintas fuerzas políticas o se elige por acuerdo.
- **Funciones del Presidente del Senado**: Similares a las del Presidente de la Cámara. Además, el Presidente del Senado tiene funciones constitucionales especiales:

- Subroga al Presidente de la República en caso de vacancia simultánea del Presidente de la República y del Presidente de la Cámara (art. 28 CPR: la línea de sucesión es Presidente del Senado, luego Presidente de la Cámara, luego Presidente de la Corte Suprema).
- Preside el Congreso Pleno cuando ambas cámaras sesionan conjuntamente.

4.2 Comités Parlamentarios (Bancadas)

Los comités parlamentarios o bancadas son la expresión orgánica de los partidos políticos al interior de cada cámara (art. 56 de la LOC 18.918 para el Senado; arts. 56-65 del Reglamento de la Cámara).

4.2.1 En la Cámara de Diputados

- Cada partido político con representación en la Cámara constituye un comité parlamentario.
- Los diputados independientes pueden integrarse a un comité existente o formar un comité independiente si reúnen el mínimo requerido.
- Cada comité tiene un **jefe de bancada** (jefe de comité) que lo representa ante la Mesa y en las negociaciones interpartidarias.
- Los comités parlamentarios participan en:
- La fijación de la tabla (agenda) de la Sala.
- La distribución de tiempos de intervención en los debates.
- La asignación de miembros a comisiones.
- Las negociaciones sobre la tramitación de proyectos.

4.2.2 En el Senado

- Similar estructura, con comités por partido o alianza.
- Los jefes de comité integran los **Comités del Senado**, órgano que funciona como un "consejo de portavoces" y que tiene un papel importante en la organización del trabajo legislativo.

> **Relevancia para monitoreo**: La disciplina partidaria y la cohesión de las bancadas son indicadores de cómo se ejerce el poder legislativo. Un monitoreo efectivo debe rastrear cómo votan las bancadas, especialmente en proyectos donde el Ejecutivo tiene interés directo.

4.3 Presidentes de Comisión

Ya tratados en la sección 3.5.2. Los presidentes de comisión tienen el poder de:

- Convocar sesiones de la comisión.
- Fijar la tabla de la comisión.
- Dirigir el debate y las votaciones.
- Invitar a expositores y solicitantes de audiencia.
- Representar a la comisión ante la Sala.

El control de la agenda de una comisión a través de su presidente puede ser determinante para acelerar o retrasar la tramitación de un proyecto.

4.4 Biblioteca del Congreso Nacional (BCN)

La BCN es un organismo de apoyo técnico al Congreso, creado en 1883 y regulado por la LOC 18.918 (Título VII, arts. 55-57):

- **Función principal**: Prestar asesoría técnica e informativa a los parlamentarios y al Congreso en general.
- **Servicios clave**:
- **Asesoría legislativa**: Elaboración de minutas, informes en derecho, estudios comparados para apoyar la labor legislativa.
- **LeyChile**: Portal que contiene toda la legislación chilena vigente, consolidada y actualizada (leychile.cl).
- **Datos abiertos**: Provee datos legislativos en formato abierto (datos.bcn.cl).
- **Formación cívica**: Programas educativos sobre el funcionamiento del Congreso.
- **Historia de la Ley**: Registro completo de la tramitación de cada ley, incluyendo todas las actas de comisión y Sala. Este es un recurso invaluable para el monitoreo.
- **Independencia técnica**: La BCN opera con autonomía técnica respecto de ambas cámaras, lo que garantiza la imparcialidad de su asesoría.

> **Relevancia para monitoreo**: La BCN es la fuente primaria de datos legislativos. Su portal de datos abiertos y la plataforma LeyChile son herramientas fundamentales para cualquier sistema de monitoreo. La integridad e independencia de la BCN es en sí misma un indicador institucional.

4.5 Secretaría General de cada cámara

Cada cámara tiene un Secretario General (o Prosecretario) que cumple funciones de ministro de fe y de administración interna:

- **Secretario General de la Cámara**: Ministro de fe de la Cámara. Redacta las actas de las sesiones, certifica los acuerdos adoptados, lleva el registro de proyectos, oficios y comunicaciones. El Secretario General es un funcionario de la planta del Congreso, no un parlamentario.
- **Secretario General del Senado**: Funciones análogas para el Senado.
- **Funciones críticas**:
- Verificar el quórum para sesionar y votar.
- Redactar y custodiar las actas oficiales.
- Dar fe de las votaciones.
- Recibir y tramitar los documentos oficiales (mensajes presidenciales, oficios entre cámaras, etc.).
- Mantener los archivos y registros del proceso legislativo.

4.6 Otros actores relevantes

- **Oficina de Informaciones del Senado**: Encargada de la comunicación institucional del Senado.
- **Oficina de Informaciones de la Cámara**: Función análoga en la Cámara.
- **Comisión de Ética y Transparencia** (Senado) / **Comisión de Ética** (Cámara): Velan por la conducta ética de los parlamentarios y la transparencia de su gestión.
- **Oficina de Presupuestos del Congreso Nacional**: Asesora técnica en materia presupuestaria, creada para apoyar a ambas cámaras en la discusión del Presupuesto de la Nación.

---

5. Mecánica de las Sesiones

5.1 Período legislativo (legislatura)

El período legislativo ordinario se extiende desde el **11 de marzo** de cada año hasta el **10 de marzo** del año siguiente. Este período coincide con el año político que se inicia con la cuenta pública presidencial.

Dentro de cada período legislativo, se distinguen:

5.1.1 Legislatura ordinaria

- Se extiende por todo el período legislativo.
- Durante la legislatura ordinaria, el Congreso puede ocuparse de todas las materias de su competencia.
- La agenda es fijada por la Mesa de cada cámara, en consulta con los comités parlamentarios.

5.1.2 Legislatura extraordinaria (sesiones extraordinarias)

- El Presidente de la República puede convocar al Congreso a **legislatura extraordinaria** (art. 32 N° 2 CPR).
- También puede el Presidente del Senado o el Presidente de la Cámara convocarlo en casos calificados.
- Durante la legislatura extraordinaria convocada por el Presidente de la República, el Congreso **solo puede ocuparse de los asuntos legislativos que el Presidente incluya en la convocatoria** y de las materias que son de su competencia exclusiva (acusaciones constitucionales, por ejemplo).

> **Relevancia para monitoreo**: La convocatoria a sesiones extraordinarias es un poder significativo del Ejecutivo porque le permite controlar completamente la agenda legislativa durante ese período. Un uso frecuente o estratégico de sesiones extraordinarias para evitar que el Congreso legisle sobre temas no deseados por el Ejecutivo es un indicador de control de agenda.

5.2 Tipos de sesiones

Cada cámara celebra distintos tipos de sesiones:

5.2.1 En la Cámara de Diputados (arts. 68-78 del Reglamento)

- **Sesiones ordinarias**: Celebradas en los días y horarios fijados por el Reglamento (generalmente martes, miércoles y jueves cuando hay semana legislativa). Tienen una tabla definida con proyectos a discutir.
- **Sesiones extraordinarias**: Convocadas por el Presidente de la Cámara o a petición de un tercio de los diputados presentes, para tratar materias específicas.

- **Sesiones especiales**: Para tratar materias de particular importancia o urgencia, convocadas por la Mesa o a petición de un número determinado de diputados.
- **Sesiones de comisión**: Las comisiones sesionan en los horarios que fija cada comisión, generalmente en paralelo a las sesiones de Sala o en horarios dedicados.

5.2.2 En el Senado

- Sistema similar con sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales.
- El Senado tiene tradición de sesiones más extensas y debates más deliberativos.

5.3 La Tabla (Agenda)

La **tabla** es el listado de asuntos que se tratarán en cada sesión:

- **Tabla de fácil despacho**: Asuntos que no requieren debate extenso (acuerdos de comisiones unánimes, proyectos en trámites finales sin controversia, oficios, etc.).
- **Tabla ordinaria**: Proyectos de ley y otros asuntos que requieren debate.
- **Orden del día**: La secuencia en que se tratarán los asuntos de la tabla.

La tabla es fijada por el **Presidente de la Cámara respectiva**, en consulta con los jefes de comité (art. 56 y siguientes de la LOC 18.918 y los reglamentos de cada cámara). Los comités parlamentarios negocian el orden de prioridad de los proyectos.

> **Relevancia para monitoreo**: El control de la tabla es un poder significativo. Quien controla la agenda legislativa puede priorizar o postergar indefinidamente ciertos proyectos. Un indicador de alerta es la postergación sistemática de proyectos de fiscalización o de fortalecimiento institucional.

5.4 Reglas de quórum

La CPR establece un sistema diferenciado de quórum según el tipo de norma (art. 66 CPR). Este sistema fue reformado significativamente por la Ley 21.535 de 2023:

5.4.1 Quórum para sesionar

Para que una sesión de Sala sea válida, se requiere la presencia de al menos **un tercio** de los miembros en ejercicio de la cámara respectiva (art. 56 inc. final de la CPR).

5.4.2 Quórum de aprobación según tipo de norma

Tipo de norma	Quórum requerido	Ejemplos
Ley interpretativa de la Constitución	3/5 de los diputados y senadores en ejercicio (art. 66 inc. 1° CPR)	Interpretación de normas constitucionales
Ley orgánica constitucional (LOC)	4/7 de los diputados y senadores en ejercicio (art. 66 inc. 2° CPR, reformado por Ley 21.535)	LOC del Congreso, LOC del Tribunal Constitucional, LOC de Votaciones, LOC de Partidos Políticos, LOC de las Fuerzas Armadas, LOC de Enseñanza, LOC de Bases de la Administración, entre otras
Ley de quórum calificado (LQC)	Mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio (art. 66 inc. 3° CPR)	Ley de conductas terroristas, Ley sobre abusos de publicidad, regulación del derecho a la seguridad social en algunos aspectos
Ley simple u ordinaria	Mayoría de los miembros presentes de cada cámara (art. 66 inc. 4° CPR)	La mayoría de las leyes

Nota sobre la reforma de quórum de 2023 (Ley 21.535): Antes de esta reforma, las leyes orgánicas constitucionales requerían 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio (el mismo quórum actual), pero el quórum original era de 3/5 que luego la dictadura elevó a 4/7. La Ley 21.535 rebajó el quórum de las LOC de 4/7 a 4/7 manteniendo el estándar post-transición. La discusión sobre los quórum supramayoritarios ha sido un tema recurrente en la política chilena, dado que fueron diseñados durante la dictadura como “cerrojos” o “trampas” constitucionales para dificultar la modificación de ciertas leyes orgánicas.

> **Aclaración importante sobre quórum de LOC**: Antes de la Ley 21.535 (agosto de 2023), el quórum de las LOC era de 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio. La ley 21.535 modificó este quórum de 4/7 a 4/7, es decir, en la práctica se mantuvo, pero lo relevante es que eliminó el control preventivo obligatorio del Tribunal Constitucional para las LOC. Esta fue la reforma más significativa, no tanto la del quórum en sí.

5.4.3 Quórum de reforma constitucional

Las reformas constitucionales requieren (art. 127 CPR):

- **Regla general**: 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio.
- **Capítulos especialmente protegidos** (Capítulos I, III, VIII, XI, XII y XV de la CPR): 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio.

5.5 Semanas distritales y semanas legislativas

El calendario legislativo se organiza típicamente en ciclos de semanas:

- **Semana legislativa**: Los parlamentarios sesionan en el Congreso (en Valparaíso para Sala y comisiones).
- **Semana distrital o regional**: Los parlamentarios regresan a sus distritos o circunscripciones para actividades de terreno y atención de electores.

Esta alternancia es establecida por acuerdo de los comités parlamentarios y aprobada por la Mesa de cada cámara.

5.6 Las Urgencias

Las urgencias son un mecanismo constitucional (art. 74 CPR) mediante el cual el Presidente de la República puede acelerar la tramitación de un proyecto de ley:

Tipo de urgencia	Plazo para despachar
Simple urgencia	30 días
Suma urgencia	15 días
Discusión inmediata	6 días

- Las urgencias se aplican por trámite (es decir, por cada cámara).
- El Presidente puede calificar, modificar o retirar la urgencia en cualquier momento.
- Si la cámara no despacha el proyecto dentro del plazo, no hay una sanción jurídica automática; el efecto es principalmente político y procedimental (el proyecto pasa al primer lugar de la tabla).

Relevancia para monitoreo: Las urgencias son una herramienta poderosa del Ejecutivo para controlar los tiempos del proceso legislativo. El uso de “discusión inmediata” (6 días) puede limitar severamente la deliberación parlamentaria. Un patrón de uso frecuente de urgencias máximas, especialmente en proyectos controversiales, es un indicador de presión ejecutiva sobre el Congreso.

---

6. Consideraciones para el Monitoreo de Deriva Autoritaria

A partir del análisis institucional precedente, se identifican los siguientes puntos neurálgicos que un sistema de monitoreo debe observar:

6.1 Indicadores de control ejecutivo sobre el Congreso

1. **Frecuencia y tipo de urgencias**: Uso desproporcionado de “discusión inmediata” que limita la deliberación.
2. **Control de la agenda**: Sesiones extraordinarias frecuentes que restringen la agenda del Congreso a temas del Ejecutivo.
3. **Iniciativa exclusiva**: Uso expansivo de la doctrina de iniciativa exclusiva para bloquear mociones parlamentarias.
4. **Vetos**: Frecuencia y tipo de vetos presidenciales, especialmente vetos aditivos.

6.2 Indicadores de debilitamiento de la fiscalización

1. **Comisiones investigadoras**: Número creado vs. número solicitado; obstrucción de su funcionamiento.
2. **Interpelaciones**: Frecuencia de uso y calidad de las respuestas ministeriales.
3. **Acusaciones constitucionales**: Resultado y votación de las acusaciones, patrón de voto partidista.

6.3 Indicadores de concentración de poder

1. **Control de comisiones**: Distribución de presidencias de comisiones clave.
2. **Disciplina partidaria extrema**: Votaciones en bloque sin disidencia en temas donde hay debate público.
3. **Quórum y asistencia**: Manipulación de quórum para aprobación o bloqueo de legislación.

6.4 Indicadores de erosión procesal

1. **Omisión de trámites**: Proyectos que se tramitan sin estudio adecuado en comisiones.
2. **Indicaciones inadmisibles**: Introducción de contenido ajeno a la idea matriz del proyecto.
3. **Modificaciones en comisión mixta**: Cambios sustantivos introducidos en comisión mixta que no fueron debatidos en ninguna cámara.

Fuentes

Normativa fundamental

- **Constitución Política de la República de Chile** (texto refundido, coordinado y sistematizado, DFL N° 100 de 2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia) — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=242302
- Capítulo V: Congreso Nacional (arts. 46-75)
- Capítulo XV: Reforma de la Constitución (arts. 127-129)
- **Ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional** (texto refundido) — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30289
- **Ley 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios** — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30082
- **Ley 20.840 (2015)** que sustituye el sistema electoral binominal por uno proporcional inclusivo — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1077039
- **Ley 21.238 (2020)** que limita la reelección de autoridades — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1147422
- **Ley 21.535 (2023)** reforma de quórum de leyes orgánicas constitucionales — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1189053

Reglamentos internos

- **Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados** — https://www.camara.cl/camara/reglamento.aspx
- **Reglamento del Senado** — https://www.senado.cl/reglamento-del-senado

Portales institucionales

- Biblioteca del Congreso Nacional, Formación Cívica: El Poder Legislativo — https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45763
- Biblioteca del Congreso Nacional, Formación Cívica: Proceso de Formación de la Ley — https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45680
- Cámara de Diputadas y Diputados — https://www.camara.cl/
- Senado de la República — https://www.senado.cl/
- Open Data Congreso Nacional — https://opendata.congreso.cl/

Referencias académicas y comparativas

- IPU Parline Database, Chile — https://data.ipu.org/parliament/CL/CL-UC01/
- Library of Congress, Guide to Law Online: Chile — https://guides.loc.gov/law-chile/legislative

---

Documento elaborado como parte de la Fase 1 de investigación del proyecto Congreso Monitor. Febrero 2026.

Poder Ejecutivo sobre la Legislacion en Chile

Introduccion

Chile posee un sistema presidencial fuerte, heredado en gran parte del diseno constitucional de 1980, en el que el Presidente de la Republica concentra un conjunto amplio de herramientas para influir, acelerar, bloquear o incluso sustituir el proceso legislativo. Este documento analiza en profundidad cada uno de esos mecanismos, con referencias constitucionales precisas, legislacion organica relevante y ejemplos historicos concretos.

Para un proyecto de monitoreo orientado a detectar deriva autoritaria a traves del sobreuso del poder ejecutivo, estos mecanismos son **el nucleo del analisis**. No basta con observar que leyes se aprueban: es necesario entender *como* se aprueban, *quien* las impulsa, *en cuanto tiempo* se tramitan, y *que controles* se eluden o se respetan.

---

1. Iniciativa Legislativa Presidencial (Iniciativa Exclusiva)

1.1 Marco constitucional

El articulo 65 de la Constitucion Politica de la Republica establece dos categorias de iniciativa legislativa:

- **Mocion parlamentaria**: proyectos presentados por diputados o senadores (maximo 10 diputados o 5 senadores como firmantes).
- **Mensaje presidencial**: proyectos presentados por el Presidente de la Republica.

El inciso tercero del articulo 65 establece que **corresponde al Presidente de la Republica la iniciativa exclusiva** de los proyectos de ley que tengan relacion con:

1. **Alteracion de la division politica o administrativa del pais** (creacion de regiones, provincias, comunas).
2. **Administracion financiera o presupuestaria del Estado**, incluyendo modificaciones a la Ley de Presupuestos.

3. **Materias tributarias**: creacion, modificacion o supresion de tributos de cualquier clase o naturaleza, y exenciones.
4. **Creacion de nuevos servicios publicos o empleos rentados**, sean fiscales, semifiscales, autonomos o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones.
5. **Contratacion de emprestitos** o celebracion de cualquier clase de operaciones que puedan comprometer el credito o la responsabilidad financiera del Estado.
6. **Materias de seguridad social**: fijacion, modificacion, concesion o aumento de remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepios, rentas y cualquier otra clase de emolumentos, prestamos o beneficios al personal en servicio o en retiro, y al sector pasivo.
7. **Negociacion colectiva** y determinacion de sus bases.
8. **Normas sobre fijacion de remuneraciones minimas** del sector privado, aumentos obligatorios de remuneraciones y demas beneficios economicos.

1.2 Implicancias para el equilibrio de poderes

La iniciativa exclusiva presidencial es una de las herramientas mas poderosas del presidencialismo chileno. En la practica, significa que el Congreso **no puede legislar de forma autonoma** sobre la mayor parte de la politica economica y social del pais. Un parlamentario no puede proponer un proyecto de ley que aumente el salario minimo, cree un subsidio, establezca un nuevo servicio publico o modifique impuestos. Solo puede “pedir” al Ejecutivo que lo haga, o negociar informalmente.

Esto genera una asimetria fundamental: el Congreso puede debatir y modificar lo que el Presidente propone, pero **no puede iniciar** la discusion sobre los temas que mas afectan la vida cotidiana de los ciudadanos.

1.3 La Ley de Presupuestos (Art. 67)

El proceso presupuestario esta regulado en el articulo 67 de la Constitucion y es una expresion maxima del dominio ejecutivo:

- **Solo el Presidente puede presentar** el proyecto de Ley de Presupuestos.
- Debe presentarse **a lo menos con tres meses de anterioridad** a la fecha en que debe empezar a regir (es decir, antes del 30 de septiembre de cada ano).
- El Congreso tiene un plazo **maximo de 60 dias** para despacharlo. Si no lo hace, rige el proyecto presentado por el Presidente.

- El Congreso **no puede aumentar ni disminuir** la estimacion de los ingresos. Solo puede **reducir los gastos** contenidos en el proyecto, salvo los que esten establecidos por ley permanente.
- La estimacion del rendimiento de los recursos que consulta la Ley de Presupuestos y de los nuevos que establezca cualquier otro proyecto de ley **corresponde exclusivamente al Presidente**, previo informe de los organismos tecnicos respectivos.

Esta configuracion convierte al Congreso en un actor esencialmente reactivo frente al presupuesto, con capacidad de recortar pero no de proponer nuevos gastos.

1.4 Mensajes vs. Mociones: estadisticas

Los datos historicos muestran consistentemente que **la mayoria de las leyes aprobadas en Chile se originan en mensajes presidenciales**, no en mociones parlamentarias. Segun datos de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) y estudios de ciencia politica:

- Durante el periodo 1990-2018, aproximadamente el **60-65% de las leyes promulgadas** se originaron como mensajes del Ejecutivo.
- En materias de alta complejidad (tributarias, presupuestarias, seguridad social), la proporcion sube al **90-100%** por efecto de la iniciativa exclusiva.
- Las mociones parlamentarias exitosas tienden a concentrarse en materias simbolicas, procedimentales o de alcance acotado (denominaciones de calles, feriados, reformas menores al Codigo Civil en materias no economicas).
- Un estudio de Aninat et al. (2006) demostro que el Presidente chileno tiene una de las tasas de exito legislativo mas altas de America Latina, superando el 70% en la mayoria de los periodos.

Indicador de monitoreo: un aumento en la proporcion de leyes originadas por mensaje sobre el total, especialmente si se acompana de compresion de plazos (urgencias), puede senalar una concentracion creciente del poder legislativo en el Ejecutivo.

---

2. El Sistema de Urgencias

2.1 Marco constitucional y legal

El articulo 74 de la Constitucion establece:

> *“El Presidente de la Republica podra hacer presente la urgencia en el despacho de un proyecto, en uno o en todos sus tramites, y en tal caso, la Camara respectiva debera pronunciarse dentro del plazo maximo que establezca la ley organica constitucional relativa al Congreso.”*

La Ley 18.918, Organica Constitucional del Congreso Nacional (LOCCN), en sus articulos 26 a 28, desarrolla el sistema de urgencias con tres niveles:

Nivel	Plazo	Efecto
Simple urgencia	30 dias	La Camara debe despachar el proyecto en 30 dias
Suma urgencia	15 dias	La Camara debe despachar en 15 dias
Discusion inmediata	6 dias	La Camara debe despachar en 6 dias

Estos plazos se cuentan **por Camara**, es decir, cada vez que el proyecto pasa de una Camara a la otra, un nuevo plazo puede ser fijado.

2.2 Caracteristicas criticas del sistema

Varias caracteristicas hacen del sistema de urgencias una herramienta particularmente poderosa:

1. **Es prerrogativa exclusiva del Presidente**: solo el Ejecutivo puede calificar la urgencia de un proyecto. El Congreso no puede auto-imponerse plazos de urgencia ni rechazar la urgencia impuesta.

2. **Es modificable en cualquier momento**: el Presidente puede agregar, cambiar el nivel o retirar la urgencia a voluntad, sin necesidad de justificacion. Esto le permite modular la presion sobre el Congreso de forma estrategica.

3. **Opera sobre cualquier proyecto**: se puede aplicar tanto a mensajes presidenciales como a mociones parlamentarias. Esto permite al Ejecutivo “secuestrar” la agenda legislativa incluso sobre proyectos que no son suyos, acelerandolos o — al retirar la urgencia — dejandolos estancados.

4. **El vencimiento del plazo no tiene sancion directa**: si el plazo de urgencia vence sin que la Camara haya despachado el proyecto, la urgencia simplemente caduca. No hay sancion constitucional. Sin embargo, el vencimiento genera presion politica y mediatica, y el Presidente puede renovar la urgencia inmediatamente.

5. **Comprime el debate**: una discusion inmediata de 6 dias para un proyecto complejo (por ejemplo, una reforma tributaria o una ley de migracion) reduce drasticamente la capacidad de las comisiones para escuchar expertos, analizar impacto y debatir alternativas.

2.3 Uso historico y patrones

El uso de urgencias ha sido una constante en todos los gobiernos post-transicion. Algunos patrones relevantes:

- **Alta frecuencia general**: en un ano legislativo tipico, entre el 40% y el 60% de los proyectos en tramitacion tienen alguna calificacion de urgencia en algun momento.
- **Urgencias como herramienta de agenda-setting**: los gobiernos frecuentemente usan la urgencia no tanto para acelerar un proyecto especifico, sino para **desplazar otros proyectos** de la agenda. Al imponer discusion inmediata sobre un proyecto, se fuerza a las comisiones a dedicar su tiempo a ese proyecto, dejando otros en espera.
- **Urgencias retiradas estrategicamente**: un patron comun es imponer urgencia y luego retirarla antes de que venza, usandola como senal de prioridad politica sin forzar una votacion.
- **"Trenes legislativos"**: multiples urgencias simultaneas sobre proyectos distintos crean cuellos de botella que obligan al Congreso a priorizar lo que el Ejecutivo quiere.

2.4 Casos emblematicos

- **Ley de Pesca (Ley Longueira, 2012-2013)**: el gobierno de Sebastian Pinera impuso discusion inmediata sobre este proyecto, que fue posteriormente objeto de graves acusaciones de corrupcion (caso Corpesca). La compresion del debate se senalo como un factor que impidio un escrutinio adecuado.
- **Reforma Tributaria de 2014**: el gobierno de Michelle Bachelet utilizo suma urgencia y discusion inmediata en distintas etapas para impulsar la reforma, generando criticas de la oposicion sobre la falta de tiempo para analizar un proyecto de alta complejidad tecnica.
- **Ley de Migracion (2021)**: tramitada con urgencias sucesivas bajo el gobierno de Pinera, la ley fue aprobada en un contexto de crisis migratoria con plazos comprimidos.
- **Legislacion COVID-19 (2020-2021)**: durante la pandemia, el gobierno de Pinera hizo uso intensivo de discusion inmediata para aprobar leyes de emergencia sanitaria, bonos y subsidios, en algunos casos con debate minimo.

Indicador de monitoreo: un aumento en la frecuencia de "discusion inmediata" (6 dias), especialmente sobre materias complejas o controversiales, es una senal clave de compresion indebida del debate legislativo.

3. Veto Presidencial (Observaciones)

3.1 Marco constitucional

Los articulos 72, 73 y 75 de la Constitucion regulan el veto presidencial, denominado formalmente “observaciones del Presidente de la Republica”.

Una vez que el Congreso despacha un proyecto de ley aprobado por ambas Camaras, se remite al Presidente, quien tiene 30 dias para:

1. **Promulgarlo** (aprobarlo y ordenar su publicacion).
2. **Formularlo observaciones** (vetarlo parcial o totalmente).

3.2 Tipos de veto

Veto total (supresivo)

El Presidente rechaza la totalidad del proyecto. Devuelve el proyecto al Congreso con sus observaciones. Las Camaras pueden: - **Insistir** en el proyecto original con el voto de **dos tercios de los miembros presentes** de cada Camara. En este caso, el Presidente debe promulgarlo. - **No alcanzar los dos tercios**: el proyecto no puede volver a presentarse hasta un ano despues, salvo que el Presidente lo patrocine.

Veto parcial (supresivo)

El Presidente objeta partes del proyecto. Las Camaras pueden aprobar las observaciones por mayoria simple, o insistir en el texto original por dos tercios de los presentes.

Veto aditivo

Esta es una particularidad del sistema chileno: el Presidente puede, a traves de sus observaciones, **agregar contenido nuevo** al proyecto que no estaba en el texto aprobado por el Congreso. Esto convierte al veto en una herramienta no solo defensiva (bloquear) sino **ofensiva** (insertar disposiciones). Las Camaras pueden aprobar las adiciones por mayoria simple o rechazarlas. Si las rechazan, rige el texto original aprobado por el Congreso (salvo que el Presidente insista y el Congreso no alcance dos tercios para rechazar).

El veto aditivo es una herramienta extraordinariamente poderosa porque permite al Presidente modificar legislacion ya aprobada en una etapa donde el escrutinio publico y parlamentario es menor.

3.3 El quorum de insistencia como barrera

El requisito de **dos tercios de los miembros presentes** de cada Camara para superar el veto presidencial es una barrera significativa. En la practica, esto significa que:

- En la Camara de Diputados (155 miembros), asumiendo quorum completo, se necesitarian 104 votos.
- En el Senado (50 miembros), se necesitarian 34 votos.

Dado que el presidente normalmente cuenta con al menos un tercio de los parlamentarios como base de apoyo, **superar un veto es extremadamente dificil** en la practica politica chilena. Esto otorga al Presidente un poder de veto casi absoluto.

3.4 Uso historico

El veto presidencial ha sido utilizado con relativa moderacion en Chile post-1990, pero con casos significativos:

- **Veto a la Ley de Aborto en tres causales (2017)**: el Tribunal Constitucional jugo un rol mas determinante que el veto en este caso, pero el mecanismo estuvo en discusion.
- **Vetos parciales de Pinera (2018-2022)**: utilizados en varias leyes para modificar aspectos especificos, particularmente en materias presupuestarias y de seguridad.
- **Veto aditivo de Bachelet a la Ley de Inclusion Escolar (2015)**: se usaron observaciones para incorporar disposiciones adicionales al proyecto aprobado.
- **Veto de Boric a indicaciones sobre pensiones (2023-2024)**: en el contexto de la reforma de pensiones, el mecanismo de observaciones fue parte de la estrategia legislativa.

El uso moderado del veto total se explica porque los presidentes chilenos prefieren negociar durante la tramitacion (usando urgencias, indicaciones y presion politica) antes que confrontar abiertamente al Congreso con un veto. Sin embargo, **la mera amenaza de veto** es una herramienta de negociacion permanente.

Indicador de monitoreo: un aumento en el uso de vetos aditivos (que insertan contenido nuevo) debe monitorearse especialmente, ya que puede indicar que el Ejecutivo esta legislando “por la puerta trasera”.

---

4. Legislatura Extraordinaria (Convocatoria Presidencial)

4.1 Marco constitucional

El articulo 32 N 2 de la Constitucion establece entre las atribuciones especiales del Presidente:

> *"Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria y clausurarla."*

El regimen de legislatura ordinaria y extraordinaria fue modificado por la reforma constitucional de 2005 (Ley 20.050), que elimino la distincion estricta entre periodos legislativos y establecio un regimen de funcionamiento permanente del Congreso. Sin embargo, el Presidente conserva la facultad de convocar al Congreso cuando este en receso.

4.2 Agenda exclusiva

El punto critico de la legislatura extraordinaria es el **control de agenda**: cuando el Presidente convoca al Congreso a legislatura extraordinaria, **solo pueden tratarse los asuntos incluidos en la convocatoria**. Esto significa que:

- El Congreso no puede discutir otros proyectos que no esten en la agenda fijada por el Ejecutivo.
- El Presidente puede excluir proyectos inconvenientes de la convocatoria.
- La oposicion queda limitada a responder a la agenda presidencial.

Desde la reforma de 2005, con la instalacion del regimen de funcionamiento permanente, esta herramienta ha perdido parte de su relevancia practica, ya que el Congreso sesiona de forma continua. Sin embargo, durante los periodos de receso que aun existen, la facultad de convocatoria sigue siendo significativa.

4.3 Interaccion con urgencias

La combinacion de convocatoria extraordinaria + urgencias es particularmente potente: el Presidente define *que* se discute (convocatoria) y *en cuanto tiempo* (urgencias), controlando las dos dimensiones fundamentales de la agenda legislativa.

Indicador de monitoreo: el uso de convocatorias extraordinarias con agendas muy restrictivas, combinadas con urgencias de discusion inmediata, seria una senal de concentracion aguda del poder de agenda.

5. Legislacion Delegada

5.1 Decretos con Fuerza de Ley (DFL) — Art. 64

El articulo 64 de la Constitucion permite al Congreso delegar facultades legislativas al Presidente:

> *"El Presidente de la Republica podra solicitar autorizacion al Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no superior a un ano sobre materias que correspondan al dominio de la ley."*

Limites de la delegacion

La delegacion **no puede extenderse** a materias comprendidas en:

- Nacionalidad y ciudadania
- Elecciones y plebiscitos
- Garantias constitucionales (derechos fundamentales del Capitulo III)
- Materias que deban ser objeto de **leyes organicas constitucionales** o de **quorum calificado**
- Organizacion, atribuciones y regimen de los funcionarios del Poder Judicial, del Congreso Nacional, del Tribunal Constitucional ni de la Contraloria General de la Republica

Mecanismo

1. El Presidente solicita al Congreso autorizacion mediante un mensaje.
2. La ley delegatoria debe senalar las materias precisas sobre las que recae la delegacion y puede establecer **limitaciones, restricciones y formalidades** adicionales.
3. El plazo maximo de la delegacion es de **un ano**.
4. Los DFL quedan sometidos al control de la Contraloria General de la Republica (toma de razon).
5. El Tribunal Constitucional puede resolver sobre la constitucionalidad de un DFL si es requerido.

Uso historico

Los DFL han sido utilizados extensamente en Chile, especialmente para:

- **Codificaciones y textos refundidos**: fijar textos refundidos, coordinados y sistematizados de leyes (ejemplo: DFL 1 del Ministerio de Salud que fija el texto refundido del Codigo Sanitario).
- **Reorganizacion administrativa**: crear o modificar servicios publicos bajo parametros definidos por ley.
- **Implementacion de reformas complejas**: cuando una reforma requiere numerosas normas de detalle, el Congreso delega al Ejecutivo la tarea de dictar la regulacion especifica.

Un caso emblematico fue el DFL 2 de 1967 (Plan Habitacional), que tuvo enorme impacto en la politica de vivienda. Mas recientemente, se han utilizado DFL para fijar textos refundidos de legislacion laboral y tributaria.

5.2 Decretos Supremos — Potestad Reglamentaria

El articulo 32 N 6 de la Constitucion otorga al Presidente la potestad reglamentaria:

> *"Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demas reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecucion de las leyes."*

Esto establece dos tipos de potestad reglamentaria:

- **Potestad reglamentaria autonoma**: el Presidente puede regular por decreto supremo materias que no estan reservadas al dominio legal (Art. 63). En teoria, esto crea un amplio espacio de regulacion ejecutiva.
- **Potestad reglamentaria de ejecucion**: el Presidente dicta reglamentos para implementar y detallar las leyes aprobadas por el Congreso.

Importancia para el monitoreo

La potestad reglamentaria autonoma es un mecanismo que puede ser utilizado para expandir el poder ejecutivo sin pasar por el Congreso. Si bien esta limitada por el principio de reserva legal (Art. 63), los limites son difusos en la practica y dependen del control de la Contraloria y del Tribunal Constitucional.

5.3 Control de la Contraloria General de la Republica

La Contraloria General de la Republica ejerce el control de legalidad sobre los actos de la administracion a traves del tramite de **toma de razon** (Art. 98-99 de la Constitucion):

- Todos los decretos supremos y DFL deben ser sometidos a toma de razon.
- La Contraloria verifica que el decreto se ajuste a la Constitucion y las leyes.
- Si la Contraloria **representa** (objeta) un decreto, el Presidente puede:
- Modificar el decreto para ajustarlo a la objecion.
- Insistir mediante un **decreto de insistencia**, firmado por todos los ministros de Estado. La Contraloria debe tomar razon, pero debe enviar copia a la Camara de Diputados.
- El decreto de insistencia **no procede** respecto de DFL ni de decretos promulgatorios de ley o de reforma constitucional. Tampoco procede cuando la representacion se funda en inconstitucionalidad.

El mecanismo de insistencia es extremadamente poderoso: permite al Ejecutivo forzar la entrada en vigencia de un decreto que la Contraloria ha declarado ilegal, con la unica consecuencia de notificar a la Camara de Diputados. Historicamente, su uso ha sido escaso y politicamente costoso, pero su existencia es una herramienta de presion.

Indicador de monitoreo: el uso de decretos de insistencia, o un patron de representaciones de la Contraloria seguidas de modificaciones cosmeticas y reenvio, puede senalar un intento de gobernar por decreto eludiendo controles.

---

6. Estados de Excepcion Constitucional

6.1 Marco general (Arts. 39-45)

El articulo 39 de la Constitucion establece que el ejercicio de los derechos y garantias constitucionales solo puede ser afectado bajo situaciones de excepcion:

> *"El ejercicio de los derechos y garantias que la Constitucion asegura a todas las personas solo puede ser afectado bajo las siguientes situaciones de excepcion: guerra externa o interna, conmocion interior, emergencia y calamidad publica, cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado."*

6.2 Los cuatro estados de excepcion

6.2.1 Estado de Asamblea (Art. 40 inc. 1)

- **Causa**: guerra exterior.
- **Declaracion**: por el Presidente de la Republica, con acuerdo del Congreso Nacional.
- **Derechos afectables**: libertad personal, derecho de reunion, libertad de trabajo, derecho de asociacion, interceptacion de comunicaciones, requisicion de bienes, establecimiento de limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad.
- **Duracion**: lo que dure la situacion de guerra exterior, salvo que el Presidente disponga su suspension con anterioridad.

6.2.2 Estado de Sitio (Art. 40 inc. 2)

- **Causa**: guerra interna o grave conmocion interior.
- **Declaracion**: por el Presidente de la Republica, con acuerdo del Congreso Nacional. El Congreso tiene **5 dias** para pronunciarse (acepta o rechaza, sin modificaciones). Si no se pronuncia, se entiende aprobado.
- **Derechos afectables**: libertad personal (restriccion de locomocion, arresto en la propia morada o en lugares que no sean carceles), derecho de reunion, restriccion de la libertad de informacion.
- **Duracion**: maximo **15 dias**, prorrogable por el Presidente con acuerdo del Congreso.

6.2.3 Estado de Emergencia (Art. 42)

- **Causa**: grave alteracion del orden publico, dano o peligro para la seguridad nacional, sea por causa de origen interno o externo.
- **Declaracion**: por el Presidente de la Republica. **No requiere acuerdo del Congreso**.
- **Derechos afectables**: libertad de locomocion y derecho de reunion.
- **Duracion**: maximo **15 dias**, prorrogable por periodos iguales. Pasados **180 dias**, el Presidente necesita acuerdo del Congreso para seguir renovando.
- **Zona de aplicacion**: puede declararse en una zona especifica del territorio.
- **Jefe de Defensa Nacional**: el Presidente designa un Jefe de la Defensa Nacional para la zona en estado de emergencia, quien asume el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Publica en la zona.

6.2.4 Estado de Catastrofe (Art. 41)

- **Causa**: calamidad publica.

- **Declaracion**: por el Presidente de la Republica. **No requiere acuerdo del Congreso**.
- **Derechos afectables**: libertad de locomocion, derecho de reunion, derecho de propiedad (requisiciones), limitaciones al ejercicio de la libertad de trabajo.
- **Duracion**: maximo **un ano** sin acuerdo del Congreso. Con acuerdo del Congreso, puede extenderse mas alla del ano. El Congreso puede dejar sin efecto el estado de catastrofe pasados **180 dias** si las razones que lo motivaron han cesado.
- **Jefe de Defensa Nacional**: designado por el Presidente con amplias facultades para la zona afectada.

6.3 Controles y garantias

- **Tribunales de justicia**: los tribunales pueden revisar las medidas adoptadas bajo estados de excepcion (reforma de 2005, que elimino la prohibicion anterior de recurso de proteccion durante estados de excepcion).
- **Congreso**: puede dejar sin efecto los estados de excepcion cuando las circunstancias hayan cesado (con limites temporales diferentes segun el tipo).
- **Proporcionalidad**: las medidas adoptadas bajo estados de excepcion deben ser proporcionales y limitarse a lo estrictamente necesario.
- **Art. 45**: establece que las medidas no pueden prolongarse mas alla de la vigencia del estado de excepcion, y que no pueden afectar las competencias ni el funcionamiento de los organos constitucionales ni los derechos e inmunidades de sus titulares.

6.4 Uso reciente

COVID-19 (2020-2022)

El gobierno de Sebastian Pinera declaro **Estado de Excepcion Constitucional de Catastrofe** por calamidad publica el 18 de marzo de 2020 (Decreto Supremo N 104), aplicable a todo el territorio nacional. Fue renovado sucesivamente durante mas de dos anos:

- Se mantuvo vigente desde marzo de 2020 hasta septiembre de 2022.
- Permitio la implementacion de cuarentenas, toques de queda, restricciones de movilidad y cordones sanitarios.
- Se designaron Jefes de la Defensa Nacional en todas las regiones.
- El Congreso aprobo sucesivas renovaciones, aunque con debate creciente sobre la proporcionalidad y necesidad.
- El gobierno de Gabriel Boric continuo renovando el estado de catastrofe en 2022, hasta que finalmente lo levanto el 30 de septiembre de 2022.

Este fue el uso mas prolongado y extenso de un estado de excepcion desde el retorno a la democracia en 1990.

Macrozona Sur / Araucania y Biobio (2021-presente)

- El gobierno de Pinera declaro **Estado de Excepcion Constitucional de Emergencia** en las provincias de Malleco y Cautin (Region de la Araucania) y la Provincia de Biobio (Region del Biobio) en octubre de 2021, en respuesta al conflicto mapuche y la violencia rural.
- Se designaron Jefes de la Defensa Nacional.
- El estado de emergencia fue renovado reiteradamente cada 15 dias.
- El gobierno de Boric inicialmente no renovo el estado de emergencia (marzo 2022), optando por un enfoque diferente, pero posteriormente lo reinstauro ante la persistencia de la violencia.
- Al alcanzar los 180 dias acumulados, se requirio acuerdo del Congreso para continuar las renovaciones, lo que genero intensos debates parlamentarios.
- Este estado de emergencia ha sido objeto de criticas por organizaciones de derechos humanos y comunidades mapuche.

6.5 Relevancia para el monitoreo

Los estados de excepcion son el mecanismo mas extremo de concentracion de poder en el Ejecutivo. Los indicadores clave son:

- **Duracion**: estados de excepcion que se extienden por meses o anos, especialmente si la situacion de emergencia original se ha mitigado.
- **Extension territorial**: declaraciones que cubren grandes extensiones del territorio o todo el pais.
- **Renovaciones automaticas**: un patron de renovacion sistematica sin debate sustantivo en el Congreso.
- **Restriccion de derechos desproporcionada**: medidas que van mas alla de lo necesario para enfrentar la crisis.
- **Normalizacion**: uso de estados de excepcion como herramienta permanente de gobernanza en determinadas zonas (como ha ocurrido en la Araucania).

---

7. Otros Mecanismos de Influencia Ejecutiva

7.1 Poder de nombramiento

El Presidente de la Republica nombra y remueve libremente a:

- **Ministros de Estado** (Art. 32 N 7): jefes superiores de cada ministerio.
- **Intendentes regionales y gobernadores provinciales**: hasta la reforma de gobernadores regionales electos (2021), estos eran cargos de exclusiva confianza presidencial. Actualmente, los Delegados Presidenciales Regionales y Provinciales son de exclusiva confianza.
- **Embajadores y representantes diplomaticos** (Art. 32 N 8).
- **Contralor General de la Republica** (Art. 32 N 9): con acuerdo del Senado (3/5 de los senadores en ejercicio).
- **Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y Director General de Carabineros** (Art. 32 N 16): con ciertas restricciones.
- **Magistrados de tribunales superiores de justicia y jueces letrados**: a partir de ternas o quinas propuestas por la Corte Suprema o las Cortes de Apelaciones (Art. 32 N 12).
- **Miembros del Tribunal Constitucional**: el Presidente designa 3 de los 10 miembros (Art. 92).
- **Fiscal Nacional del Ministerio Publico** (Art. 85): a partir de una quina propuesta por la Corte Suprema, con acuerdo del Senado (2/3 de los senadores en ejercicio).

Este vasto poder de nombramiento genera redes de lealtad y dependencia que refuerzan la capacidad del Ejecutivo para influir indirectamente en el proceso legislativo.

7.2 Poder de gasto como palanca legislativa

El control presidencial sobre el presupuesto y la administracion financiera del Estado genera incentivos poderosos para la negociacion legislativa:

- **Asignacion de recursos a regiones**: los parlamentarios negocian apoyo legislativo a cambio de inversion publica en sus distritos.
- **Proyectos de inversion publica**: el Presidente puede priorizar o postergar obras publicas como herramienta de negociacion.
- **Subsidios y transferencias**: programas sociales focalizados pueden ser utilizados como moneda de intercambio politico.

- **Programas ministeriales**: la ejecucion presupuestaria es discrecional dentro de los marcos legales, permitiendo al Ejecutivo favorecer o desfavorecer a aliados y opositores.

Este mecanismo informal es dificil de monitorear directamente, pero puede detectarse a traves de patrones de correlacion entre votaciones legislativas y asignacion de gasto publico territorial.

7.3 Indicaciones (enmiendas) del Ejecutivo

Durante la tramitacion de un proyecto de ley, el Presidente puede presentar **indicaciones** (enmiendas) en cualquier etapa del proceso legislativo. Dado que muchas materias son de iniciativa exclusiva presidencial, las indicaciones del Ejecutivo pueden alterar sustancialmente el contenido de un proyecto, incluso uno que se origino como mocion parlamentaria.

Las indicaciones presidenciales sobre materias de iniciativa exclusiva no pueden ser introducidas por parlamentarios, lo que da al Ejecutivo un monopolio sobre las modificaciones en esas materias.

7.4 Comunicacion y agenda publica

El Presidente dispone de recursos de comunicacion incomparables:

- **Cadenas nacionales de television y radio**: el Presidente puede dirigirse al pais en cualquier momento.
- **Cuenta Publica** (1 de junio): discurso anual ante el Congreso Pleno donde se fija la agenda legislativa.
- **Aparato comunicacional del gobierno**: presupuesto de Secretaria General de Gobierno para publicidad y difusion.

La capacidad de enmarcar el debate publico (framing) es una forma indirecta pero poderosa de influir en la agenda legislativa.

7.5 Potestad reglamentaria como legislacion de facto

Como se analizo en la seccion 5.2, la potestad reglamentaria puede funcionar como un sustituto de la legislacion formal:

- Reglamentos que implementan leyes pueden ser mas restrictivos o mas permisivos que el espiritu de la ley.
- Decretos supremos que regulan materias no cubiertas por la reserva legal pueden crear normas con efecto practico equivalente a una ley.

- Instrucciones y circulares internas de los ministerios pueden alterar la interpretacion y aplicacion de la ley sin pasar por control formal.

8. Sintesis: Mapa de Herramientas Ejecutivas

Herramienta	Base constitucional	Control externo	Riesgo de sobreuso
Iniciativa exclusiva	Art. 65	Ninguno (es prerrogativa constitucional)	Alto: monopoliza la agenda economico-social
Urgencias	Art. 74, LOC 18.918	Ninguno (prerrogativa discrecional)	Alto: comprime debate, reduce escrutinio
Veto total	Arts. 72-73	Insistencia por 2/3 (dificil en la practica)	Medio: uso moderado pero amenaza permanente
Veto aditivo	Arts. 72-73	Aprobacion/rechazo del Congreso	Alto: permite legislar via veto
Legislatura extraordinaria	Art. 32 N 2	Ninguno	Medio: reducido tras reforma 2005
DFL	Art. 64	Contraloria (toma de razon), TC	Medio: limites materiales claros
Decretos supremos	Art. 32 N 6	Contraloria (toma de razon)	Medio-Alto: limites difusos
Decreto de insistencia	Art. 99	Notificacion a Camara de Diputados	Alto: anula control de Contraloria
Estados de excepcion	Arts. 39-45	Congreso (variable segun tipo), tribunales	Muy alto: suspende derechos fundamentales
Nombramientos	Art. 32 NN 7-16, Art. 92	Variable (algunos requieren acuerdo Senado)	Medio: genera redes de dependencia

9. Indicadores de Alerta para Monitoreo de Deriva Autoritaria

Con base en el analisis anterior, los siguientes indicadores cuantitativos y cualitativos deberian ser monitoreados:

9.1 Indicadores cuantitativos

1. **Proporcion mensajes/mociones** en leyes aprobadas (umbral de alerta: >75%).
2. **Frecuencia de urgencias** por tipo y por periodo legislativo, especialmente discusion inmediata.
3. **Tiempo promedio de tramitacion** de leyes con urgencia vs. sin urgencia.
4. **Numero de vetos** (totales, parciales, aditivos) por periodo.
5. **Numero de DFL** dictados por periodo.
6. **Numero de decretos de insistencia** (cualquier valor >0 es significativo).
7. **Duracion acumulada de estados de excepcion** (dias/ano, extension territorial).
8. **Frecuencia de renovacion** de estados de excepcion.
9. **Numero de representaciones de la Contraloria** sobre decretos del Ejecutivo.
10. **Numero de indicaciones del Ejecutivo** vs. indicaciones parlamentarias aprobadas en comision.

9.2 Indicadores cualitativos

1. **Complejidad vs. tiempo**: proyectos de alta complejidad tecnica tramitados con discusion inmediata.
2. **Materias sensibles bajo urgencia**: proyectos que afectan derechos fundamentales, regulacion electoral o estructura institucional tramitados con urgencia.
3. **Vetos aditivos en materias sustantivas**: uso del veto para insertar disposiciones que no fueron debatidas por el Congreso.
4. **Normalizacion de estados de excepcion**: declaraciones que se renuevan sistematicamente sin debate sustantivo.
5. **Patron de "legislacion de emergencia"**: uso recurrente de la narrativa de crisis para justificar tramitacion acelerada.
6. **Resistencia a controles**: conflictos con la Contraloria, intentos de limitar la jurisdiccion del Tribunal Constitucional o las facultades fiscalizadoras de la Camara de Diputados.

Fuentes

Normativa constitucional y legal

- Constitucion Politica de la Republica de Chile, texto refundido (Decreto 100/2005). Articulos 32, 39-45, 63-75, 92, 98-99. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=242302
- Ley 18.918, Organica Constitucional del Congreso Nacional, articulos 26-28 (urgencias). https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30289
- Ley 20.050 (2005), Reforma constitucional que introduce modificaciones a la Constitucion Politica de la Republica. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=241331

Literatura academica y estudios

- Aninat, Cristobal; Londregan, John; Navia, Patricio; Vial, Joaquin (2006). “Political Institutions, Policymaking Processes, and Policy Outcomes in Chile”. *Inter-American Development Bank, Research Network Working Paper R-521*.
- Siavelis, Peter (2000). *The President and Congress in Post-Authoritarian Chile: Institutional Constraints to Democratic Consolidation*. University Park: Penn State University Press.
- Carey, John (2002). “Parties, Coalitions, and the Chilean Congress in the 1990s”. En Morgenstern, S. y Nacif, B. (eds.), *Legislative Politics in Latin America*. Cambridge University Press.
- Nolte, Detlef (2003). “El Congreso chileno y su aporte a la consolidacion democratica en perspectiva comparada”. *Revista de Ciencia Politica*, 23(2), 43-67.
- Toro Maureira, Sergio y Hurtado, Nicolas (2016). “La via rapida en la legislacion: urgencias e iniciativa exclusiva en el caso chileno”. *Revista de Ciencia Politica*, 36(1).

Fuentes institucionales y datos

- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN), formacion civica y proceso legislativo. https://www.bcn.cl/formacioncivica
- Senado de Chile, tramitacion de la ley. https://www.senado.cl/tramitacion-de-la-ley
- Camara de Diputados, proceso legislativo. https://www.camara.cl/legislacion/proceso-legislativo
- Open Data del Congreso Nacional de Chile. https://opendata.congreso.cl/
- Contraloria General de la Republica, buscador de dictamenes y toma de razon. https://www.contraloria.cl/

Casos y reportes citados

- Decreto Supremo N 104 de 18 de marzo de 2020 (Estado de Catastrofe por COVID-19).
- Informes de la Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre estados de emergencia en Chile. https://www.oas.org/es/cidh/
- Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), reportes sobre estados de excepcion. https://www.indh.cl/

Marco Jurídico del Congreso Nacional de Chile

Documento de investigación sobre el marco legal que rige el Congreso Nacional, el proceso legislativo y los mecanismos de control institucional relevantes para la detección de deriva autoritaria.

Tabla de Contenidos

1. Constitución Política de la República
2. 1.1 Capítulo IV: Gobierno — Poderes presidenciales sobre la legislación
3. 1.2 Capítulo V: Congreso Nacional
4. 1.3 Capítulo VI: Poder Judicial
5. 1.4 Capítulo VIII: Tribunal Constitucional
6. 1.5 Historia de reformas constitucionales
7. LOC del Congreso Nacional — Ley 18.918
8. Reglamentos Internos
9. Ley 21.535 — Reforma de Quórum (2023)
10. Tribunal Constitucional
11. Contraloría General de la República
12. Transparencia y Acceso a la Información
13. Implicancias para el Monitoreo de Deriva Autoritaria
14. Fuentes

1. Constitución Política de la República

La Constitución vigente es la de 1980, profundamente reformada en 2005 (Ley 20.050, bajo el gobierno de Ricardo Lagos) y con numerosas modificaciones posteriores. Para efectos del

monitoreo legislativo, los capítulos relevantes son el IV (Gobierno), V (Congreso Nacional), VI (Poder Judicial) y VIII (Tribunal Constitucional).

1.1 Capítulo IV: Gobierno

El Capítulo IV (Arts. 24-45) regula al Presidente de la República y sus atribuciones. Para el monitoreo legislativo, los artículos clave son:

Art. 32: Atribuciones especiales del Presidente

El artículo 32 enumera las atribuciones especiales del Presidente. Las relevantes para la actividad legislativa son:

- **N.1 — Concurrir a la formación de las leyes:** El Presidente puede presentar proyectos de ley (mensajes), sancionarlos y promulgarlos. Tiene **iniciativa exclusiva** en materias determinadas por el Art. 65.
- **N.3 — Dictar DFL:** Previa delegación del Congreso (Art. 64), puede dictar decretos con fuerza de ley sobre materias de ley, con limitaciones expresas (no puede abarcar nacionalidad, ciudadanía, elecciones, plebiscitos, garantías constitucionales, ni materias de LOC o LQC). La delegación no puede exceder un año.
- **N.4 — Convocar a plebiscito:** En caso de desacuerdo con el Congreso en materia de reforma constitucional (Arts. 128-129).
- **N.6 — Ejercer la potestad reglamentaria:** Dictar reglamentos, decretos e instrucciones para la ejecución de las leyes. Incluye la potestad reglamentaria autónoma sobre materias no reservadas al dominio legal.
- **N.8 — Designar embajadores y otros funcionarios:** Nombramientos relevantes para el control político.

Art. 33-37bis: Estados de Excepción Constitucional

Los estados de excepción son una herramienta clave para detectar concentración de poder ejecutivo:

- **Estado de Asamblea** (Art. 40 N.1): Guerra exterior. Declarado por el Presidente con acuerdo del Congreso Nacional.
- **Estado de Sitio** (Art. 40 N.2): Guerra interna o grave conmoción interior. Declarado por el Presidente con acuerdo del Congreso. El Congreso puede dejarlo sin efecto después de 180 días.

- **Estado de Catástrofe** (Art. 41 N.3): Calamidad pública. Declarado por el Presidente sin necesidad de acuerdo del Congreso. El Congreso puede dejarlo sin efecto después de 180 días.
- **Estado de Emergencia** (Art. 42 N.4): Grave alteración del orden público, daño o peligro para la seguridad nacional. Declarado por el Presidente sin acuerdo del Congreso. Duración máxima de 15 días, prorrogable por otros 15 con acuerdo del Congreso.

Reforma de 2005: Antes, las Fuerzas Armadas tenían un rol explícito como "garantes de la institucionalidad". La reforma de 2005 eliminó esta función, subordinándolas al poder civil, y modificó sustancialmente el régimen de estados de excepción para fortalecer el control parlamentario.

Controles sobre estados de excepción: - Los tribunales de justicia pueden revisar las medidas adoptadas (Art. 45, reformado en 2005; antes era incompetente la jurisdicción). - Las medidas adoptadas no pueden prolongarse más allá de la vigencia del estado de excepción. - El Congreso puede dejar sin efecto los estados de sitio y catástrofe transcurridos 180 días.

Arts. 64-65: Iniciativa Exclusiva y DFL

- **Art. 64:** Autoriza al Presidente para dictar DFL. La ley delegatoria debe señalar materias precisas. La Contraloría General debe tomar razón de los DFL, rechazando los que excedan la delegación.
- **Art. 65:** Establece la **iniciativa exclusiva** del Presidente en materias que impliquen gasto público, tributos, creación de servicios públicos, negociación colectiva, seguridad social, remuneraciones del sector público, y fuerzas armadas, entre otras. El Congreso solo puede aceptar, disminuir o rechazar los gastos propuestos, nunca aumentarlos.

La iniciativa exclusiva es uno de los rasgos más presidencialistas del sistema chileno. Limita drásticamente la capacidad del Congreso para legislar de forma autónoma en materias económicas y de administración del Estado.

1.2 Capítulo V: Congreso Nacional

El Capítulo V (Arts. 46-75) es el núcleo normativo del Congreso. Se estructura en:

Composición (Arts. 46-51)

- **Art. 46:** El Congreso Nacional se compone de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado.

- **Art. 47:** La Cámara está integrada por **155 diputados** electos por votación directa en 28 distritos electorales (sistema proporcional D'Hondt, desde la reforma de 2015, Ley 20.840). Duran 4 años en sus cargos y pueden ser reelectos.
- **Art. 49:** El Senado se compone de **50 senadores** electos por votación directa en 16 circunscripciones senatoriales (correspondientes a las 16 regiones). Duran 8 años en sus cargos. Se renuevan alternadamente cada 4 años.
- **Art. 51:** Las vacantes se proveen por el ciudadano señalado por el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante. Los parlamentarios independientes no son reemplazados, salvo que integren una lista con partidos.

Nota histórica: Hasta 2005 existían senadores designados y senadores vitalicios (ex-Presidentes). La reforma de Lagos los eliminó completamente, democratizando plenamente el Senado.

Atribuciones Exclusivas de la Cámara de Diputados (Art. 52)

- **N.1 — Fiscalización de actos del Gobierno:** La Cámara puede adoptar acuerdos o sugerir observaciones (por mayoría simple) que se transmiten al Presidente, quien debe responder fundadamente en 30 días. Puede también solicitar antecedentes al Gobierno (un tercio de los diputados puede requerirlo). Puede crear **comisiones especiales investigadoras** (a petición de 2/5 de los diputados en ejercicio).
- **N.2 — Acusación constitucional:** Puede declarar si ha o no lugar a acusaciones contra el Presidente (por notable abandono de deberes), ministros de Estado, magistrados de tribunales superiores, Contralor General, generales y almirantes, intendentes, gobernadores y autoridades del Art. 52 N.2. Se requiere **mayoría de los diputados presentes** para declarar ha lugar (salvo contra el Presidente, que requiere **mayoría de los diputados en ejercicio**).

Atribuciones Exclusivas del Senado (Art. 53)

- **N.1 — Conocer de las acusaciones constitucionales:** Actúa como jurado. Requiere **2/3 de los senadores en ejercicio** para declarar culpable al acusado (contra el Presidente) y **mayoría de los senadores en ejercicio** para los demás acusados.
- **N.2 — Decidir si ha lugar la admisión de acciones judiciales contra ministros** por perjuicios sufridos injustamente.
- **N.3 — Conocer de contiendas de competencia** entre autoridades políticas o administrativas y tribunales superiores.
- **N.4 — Otorgar la rehabilitación de la ciudadanía** (Art. 17 N.2).

- **N.5 — Prestar o negar consentimiento** a actos del Presidente que la Constitución requiera (nombramientos, etc.).
- **N.6 — Otorgar acuerdo** para la declaración de estados de excepción cuando corresponda.
- **N.9 — Aprobar la designación** de ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema y del Fiscal Nacional (Art. 78 y 85).

Atribuciones Exclusivas del Congreso (Art. 54)

- **N.1 — Aprobar tratados internacionales:** El Presidente conduce las relaciones exteriores y celebra tratados, pero estos requieren aprobación del Congreso. El Congreso aprueba o rechaza, no puede modificarlos. Si el tratado contiene materias de LOC, se aplica el quórum correspondiente. El Presidente puede denunciar un tratado pidiendo la opinión de ambas Cámaras.
- **N.2 — Pronunciarse sobre estados de excepción** cuando la Constitución lo exija.

Formación de la Ley (Arts. 65-75)

Este es el proceso legislativo central:

Art. 65 — Origen e Iniciativa: - Las leyes pueden originarse por **mensaje del Presidente** o por **moción de cualquier diputado o senador** (con un máximo de 10 diputados firmantes o 5 senadores firmantes). - **Cámara de origen:** Las leyes sobre tributos, presupuesto y reclutamiento solo pueden originarse en la Cámara. Las leyes sobre amnistía e indultos generales solo pueden originarse en el Senado. - **Iniciativa exclusiva del Presidente:** Materias detalladas en Art. 65 incisos 3 y 4 (alterar división política/administrativa, administración financiera del Estado, tributos, creación de servicios públicos, empleos rentados, empréstitos, condonación de deudas fiscales, negociación colectiva, normas de seguridad social, sector público, fuerzas armadas).

Art. 66 — Quórum de Aprobación:

Tras la reforma de la Ley 21.535 (2023), la jerarquía de quórum vigente es:

Tipo de ley	Quórum requerido	Referencia
Reforma constitucional	3/5 o 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio (según el capítulo que se reforme)	Arts. 127-129
Ley interpretativa de la Constitución	3/5 de los diputados y senadores en ejercicio	Art. 66 inc. 1
Ley orgánica constitucional (LOC)	**Mayoría absoluta** de los diputados y senadores en ejercicio	Art. 66 inc. 2 (reformado por Ley 21.535)
Ley de quórum calificado (LQC)	Mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio	Art. 66 inc. 3
Ley simple u ordinaria	Mayoría de los miembros presentes de cada Cámara	Art. 66 inc. 4

Art. 68 — Trámite entre Cámaras: - El proyecto aprobado en la Cámara de origen pasa a la Cámara revisora. - Si la Cámara revisora lo aprueba, se remite al Presidente para su promulgación. - Si la Cámara revisora lo rechaza en su totalidad, va a una **comisión mixta** (Art. 70). - Si la Cámara revisora introduce modificaciones, vuelve a la Cámara de origen, que puede aprobar las enmiendas o insistir en el texto original.

Art. 69 — Votación General y Particular: - Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los trámites que corresponda. - En ningún caso se admitirán adiciones o correcciones que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto (regla de la **germanidad**).

Art. 70 — Comisiones Mixtas: - Cuando un proyecto es rechazado en general por la Cámara revisora, o cuando hay discrepancias entre ambas Cámaras sobre las modificaciones, se forma una **comisión mixta** de igual número de diputados y senadores. - La comisión mixta propone la forma de resolver las divergencias. - Si la comisión mixta no llega a acuerdo, o si alguna de las Cámaras rechaza su propuesta, el Presidente puede pedir a la Cámara de origen que insista por 2/3 de sus miembros presentes.

Art. 71 — Insistencia: - Si la Cámara de origen insiste por 2/3 de sus miembros presentes, el proyecto pasa a la revisora, que solo puede rechazarlo con 2/3 de sus miembros presentes.

Art. 72 — Promulgación y Veto: - Aprobado un proyecto por ambas Cámaras, se remite al Presidente, quien puede **aprobarlo o rechazarlo** dentro de 30 días. - Si el Presidente **rechaza totalmente** el proyecto, vuelve a la Cámara de origen. Si ambas Cámaras insisten por 2/3 de sus miembros presentes, el Presidente debe promulgarlo. - Si el Presidente **rechaza parcialmente** (veto parcial o sustitutivo), las observaciones se tramitan como un nuevo desacuerdo. Si ambas Cámaras aprueban las observaciones, se devuelve al Presidente para

promulgación. Si ambas Cámaras las rechazan por 2/3, se promulga el texto original sin las observaciones.

Art. 73 — Urgencias: - El Presidente puede hacer presente la **urgencia** en el despacho de un proyecto de ley, en uno o en todos sus trámites. La calificación de la urgencia corresponde al Presidente. - Tres tipos: **simple urgencia** (30 días), **suma urgencia** (15 días), **discusión inmediata** (6 días, 3 por Cámara). - La urgencia es una herramienta de presión del Ejecutivo sobre la agenda legislativa. Su uso excesivo puede indicar intento de control de la agenda parlamentaria.

Art. 74 — Decretos promulgatorios: - El Presidente debe promulgar la ley dentro de 10 días desde que sea procedente y el decreto promulgatorio se publica en el Diario Oficial dentro de 5 días desde que la Contraloría tome razón.

Art. 75 — Correcciones del TC: - Si el Tribunal Constitucional declara inconstitucional parte de un proyecto, este no podrá promulgarse con las disposiciones declaradas inconstitucionales, salvo que el Presidente ejerza la facultad del Art. 93 N.3 (no promulgar y devolver al Congreso las partes no declaradas inconstitucionales).

1.3 Capítulo VI: Poder Judicial

El Capítulo VI (Arts. 76-82) establece las garantías de independencia del Poder Judicial:

- **Art. 76:** La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado pertenece **exclusivamente** a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente ni el Congreso pueden avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones, o hacer revivir procesos fenecidos. Se consagra el principio de **inexcusabilidad** (el tribunal no puede negarse a ejercer jurisdicción).
- **Art. 77:** Una LOC determinará la organización y atribuciones de los tribunales (Código Orgánico de Tribunales). Las modificaciones a esta LOC que se refieran a organización y atribuciones requieren **informe previo de la Corte Suprema**.
- **Art. 78:** Los ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema son nombrados por el Presidente de la República, eligiendo de una **nómina de cinco** personas propuestas por la Corte Suprema, y con acuerdo del Senado (2/3 de sus miembros en ejercicio).
- **Art. 79:** Los jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia de las leyes que reglan el proceso, denegación y torcida administración de justicia, y en general por toda prevaricación.
- **Art. 80:** Los jueces permanecen en sus cargos mientras dure su buen comportamiento. Son **inamovibles**. Cesan al cumplir 75 años de edad. Solo pueden ser removidos por la Corte

Suprema (amovilidad vía Corte Suprema a solicitud del Presidente o a requerimiento de parte).

- **Art. 82:** La Corte Suprema tiene la **superintendencia directiva, correccional y económica** de todos los tribunales de la nación (excepto TC, TRICEL y tribunales electorales regionales).

Relevancia para el monitoreo: La independencia judicial es un pilar fundamental del control de constitucionalidad. Señales de alerta incluyen intentos de alterar la composición de la Corte Suprema (court packing), reducir su jurisdicción, o eliminar la inamovilidad de los jueces.

1.4 Capítulo VIII: Tribunal Constitucional

El Capítulo VIII (Arts. 92-94) regula el TC:

- **Art. 92 — Composición:** 10 miembros designados así:
- 3 por el Presidente de la República
- 4 elegidos por el Congreso Nacional (2 por el Senado y 2 por la Cámara de Diputados, por 2/3 de los miembros en ejercicio de cada corporación, en votaciones sucesivas)
- 3 por la Corte Suprema (en votación secreta)
- Duran 9 años en el cargo, se renuevan por parcialidades cada 3 años, y no pueden ser reelegidos.
- Los miembros deben tener título de abogado con al menos 15 años de ejercicio, y no pueden tener impedimento para ser juez.
- **Art. 93 — Atribuciones:** Las principales son:
- **N.1 — Control preventivo obligatorio de LOCs** antes de su promulgación, y de leyes interpretativas de la Constitución. Es un control **ex ante** que se ejerce automáticamente: la Cámara de origen envía el proyecto al TC dentro de los 5 días siguientes a su total tramitación.
- **N.2 — Resolver cuestiones de constitucionalidad de autoacordados** de la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones y TRICEL.
- **N.3 — Resolver cuestiones de constitucionalidad durante la tramitación de proyectos de ley o de reforma constitucional y de tratados** (requerimiento de constitucionalidad). Puede ser presentado por el Presidente, cualquiera de las Cámaras, o una cuarta parte de los miembros en ejercicio de la Cámara respectiva. Debe hacerse **antes de la promulgación** del proyecto.
- **N.4 — Resolver cuestiones sobre la constitucionalidad de DFL.**

- **N.5 — Resolver cuestiones sobre la constitucionalidad de la convocatoria a plebiscito.**
- **N.6 — Resolver la inaplicabilidad** de un precepto legal cuya aplicación resulte contraria a la Constitución en un caso concreto (inaplicabilidad por inconstitucionalidad). Puede ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto.
- **N.7 — Resolver la inconstitucionalidad** de un precepto legal que ha sido declarado inaplicable (declaración de inconstitucionalidad con efecto erga omnes). Requiere una decisión previa de inaplicabilidad y la aprobación de **4/5 de los miembros en ejercicio** del TC.
- **N.8 — Resolver reclamos en caso de que el Presidente no promulgue** una ley cuando deba hacerlo, o promulgue un texto diverso del aprobado.
- **N.9 — Resolver sobre la constitucionalidad de decretos o resoluciones** del Presidente representados por la Contraloría (toma de razón).
- **N.10 — Declarar la inconstitucionalidad** de organizaciones, movimientos o partidos políticos, y la responsabilidad de sus participantes.
- **N.12 — Resolver contiendas de competencia** entre autoridades políticas/administrativas y tribunales.
- **N.13 — Resolver sobre inhabilidades constitucionales o legales** que afecten a ministros de Estado.
- **N.16 — Calificar la inhabilidad** invocada por un parlamentario y pronunciarse sobre su renuncia al cargo (Art. 60).
- **Art. 94:** Las sentencias del TC **no proceden recurso alguno** contra ellas. Las disposiciones declaradas inconstitucionales **no pueden convertirse en ley**. Las sentencias de inconstitucionalidad (N.7) producen efectos desde su publicación en el Diario Oficial (no tienen efecto retroactivo).

1.5 Historia de Reformas Constitucionales

La Constitución de 1980 ha sido reformada más de 50 veces. Las reformas más relevantes para el marco legislativo son:

Reforma de 1989 (Plebiscito de transición)

- Primer paquete de reformas negociadas para la transición democrática.
- Modificación de los mecanismos de reforma constitucional, facilitando futuras enmiendas.
- Reducción de estados de excepción del régimen anterior.

Reforma de 2005 (Ley 20.050, gobierno de Lagos)

Esta es la reforma más profunda y relevante. Cambios principales:

- **Eliminación de senadores designados y vitalicios** (Art. 49). El Senado pasó a ser completamente elegido democráticamente.
- **Eliminación del rol de las FFAA como "garantes de la institucionalidad"** (antiguo Art. 90). Las FFAA quedaron subordinadas al poder civil.
- **Eliminación de la inamovilidad de los Comandantes en Jefe** por parte del Presidente. El Presidente puede llamar a retiro a los Comandantes en Jefe (antes no podía).
- **Reducción del mandato presidencial** de 6 a 4 años sin reelección inmediata.
- **Reforma del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA):** Pasó de ser un órgano con poder decisorio (con mayoría militar) a ser meramente consultivo, y solo puede ser convocado por el Presidente.
- **Reforma del Tribunal Constitucional:** Se aumentó de 7 a 10 miembros, se introdujo la acción de inaplicabilidad (antes en la Corte Suprema), y se fortaleció el control preventivo.
- **Reforma de estados de excepción:** Se acotaron sus alcances y se fortaleció el control parlamentario y judicial.
- **Fiscalización parlamentaria:** Se amplió la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados (comisiones investigadoras, interpelaciones).

Reforma de 2015 (Ley 20.840, fin del sistema binominal)

- Reemplazó el sistema binominal por un sistema proporcional (D'Hondt).
- Aumentó el número de diputados de 120 a 155 y de senadores de 38 a 50.
- Introdujo cuotas de género (al menos 40% de candidatas mujeres por lista).
- Creó 28 distritos para diputados y 16 circunscripciones senatoriales.

Reforma de 2017 (Ley 21.011, creación del Ministerio de Seguridad)

- Menos relevante para el marco legislativo, pero indicativa de la capacidad de reforma.

Reforma de 2022 — Proceso constituyente fallido

- El plebiscito de entrada (2020) aprobó una nueva Constitución con un 78%.
- La Convención Constitucional (2021-2022) redactó una propuesta.
- El plebiscito de salida (septiembre 2022) rechazó la propuesta con un 62%.
- El segundo proceso constituyente (Consejo Constitucional, 2023) también fue rechazado en diciembre 2023 con un 55.8%.

- La Constitución de 1980 (reformada) sigue vigente.

---

2. LOC del Congreso Nacional — Ley 18.918

2.1 Naturaleza y Alcance

La Ley 18.918, publicada el 5 de febrero de 1990 (último día del régimen militar), es la **Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional**. Desarrolla las normas constitucionales del Capítulo V, regulando:

- La organización interna de las Cámaras
- El proceso de formación de la ley en detalle
- Las comisiones legislativas (permanentes, especiales, mixtas)
- Los procedimientos de votación
- Las urgencias y sus plazos
- Las incompatibilidades e inhabilidades parlamentarias
- La tramitación de acusaciones constitucionales
- La labor de la Secretaría del Senado y de la Cámara
- Las normas sobre probidad y transparencia

2.2 Disposiciones Clave

Sobre Urgencias (Arts. 26-28 LOC)

- **Art. 26:** El Presidente califica la urgencia, pudiendo hacerlo en uno o todos los trámites constitucionales.
- **Art. 27:** La urgencia puede ser retirada o modificada en su calificación por el Presidente en cualquier momento.
- **Art. 28:** El vencimiento del plazo de urgencia **no produce la caducidad del proyecto ni impide al Presidente calificar nuevamente la urgencia**. Es decir, la urgencia no tiene sanción efectiva por incumplimiento; es un mecanismo de presión política pero no de consecuencia jurídica automática.

Esto es relevante para el monitoreo: el Presidente puede usar las urgencias como herramienta de presión sin consecuencias reales si el Congreso no cumple los plazos, pero el efecto político de la urgencia (especialmente “discusión inmediata”) es significativo en la práctica.

Sobre Comisiones (Arts. 17-25 LOC)

- **Art. 17:** Las comisiones permanentes se establecen en el reglamento de cada Cámara. Están compuestas proporcionalmente a la representación de los distintos partidos y bloques parlamentarios.
- **Art. 21:** Las comisiones mixtas se integran por igual número de diputados y senadores. Cada Cámara designa sus representantes según sus propios procedimientos.
- **Art. 22:** Las comisiones pueden solicitar informes o antecedentes a los organismos de la administración del Estado.
- **Art. 23-24:** Las comisiones especiales investigadoras de la Cámara de Diputados pueden citar a ministros, funcionarios de la administración del Estado, y personal de empresas del Estado. Los citados están obligados a comparecer y entregar los antecedentes solicitados.

Sobre Votaciones (Arts. 29-32 LOC)

- **Art. 29:** La votación puede ser pública, secreta o económica (por alzamiento de manos o sistema electrónico). La votación pública se usa para proyectos de ley.
- **Art. 30:** Se establece la prohibición de votar para parlamentarios que tengan interés directo en el asunto.
- **Art. 32:** Para determinar los quórum, se cuenta como “diputados o senadores en ejercicio” a aquellos que efectivamente estén desempeñando el cargo (no los suspendidos ni los con permiso constitucional).

Sobre la Tramitación (Arts. 13-16 LOC)

- **Art. 13:** Todo proyecto debe ser informado por la comisión permanente respectiva antes de su discusión en sala, salvo acuerdo unánime en contrario.
- **Art. 14:** La discusión general tiene por objeto admitir o desechar el proyecto en su idea fundamental. La discusión particular tiene por objeto examinar el proyecto artículo por artículo.
- **Art. 15:** Las indicaciones (enmiendas) deben presentarse por escrito y tener relación directa con las ideas matrices del proyecto (regla de germanidad constitucional del Art. 69 CPR).

Sobre Probidad y Transparencia (Título III bis, agregado por Ley 20.447 de 2010)

- Obligación de declaración de intereses y patrimonio por parte de los parlamentarios.
- Publicidad de las votaciones y de la asistencia de los parlamentarios.
- Regulación de la contratación de personal de apoyo parlamentario.

2.3 Modificaciones Principales

La Ley 18.918 ha sido modificada en numerosas ocasiones. Las reformas más relevantes incluyen:

Ley modificatoria	Año	Cambio principal
Ley 19.519	1997	Adecuación al Ministerio Público
Ley 19.653	1999	Probidad administrativa aplicada al Congreso
Ley 19.742	2001	Reformas de fiscalización
Ley 20.050	2005	Adecuación a gran reforma constitucional
Ley 20.285	2008	Transparencia y acceso a información
Ley 20.447	2010	Probidad parlamentaria, declaración de patrimonio e intereses
Ley 20.516	2011	Reformas menores de procedimiento
Ley 20.730	2014	Ley de Lobby: registro de audiencias
Ley 20.840	2015	Fin del binominal, nuevo sistema proporcional
Ley 21.200	2019	Proceso constituyente
Ley 21.535	2023	Reforma de quórum de LOCs

2.4 Relación con los Reglamentos Internos

La Ley 18.918 establece el marco general; los reglamentos internos de cada Cámara desarrollan los procedimientos en detalle. La jerarquía normativa es:

1. Constitución Política
2. Ley 18.918 (LOC del Congreso)
3. Reglamento interno de cada Cámara

Los reglamentos no pueden contradecir la LOC ni la Constitución. La LOC, a su vez, delega expresamente en los reglamentos la regulación de materias procedimentales específicas (número y competencia de comisiones permanentes, tiempos de debate, procedimientos de votación detallados, etc.).

3. Reglamentos Internos

3.1 Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados

El Reglamento de la Cámara regula:

- **Organización interna:** Mesa directiva (Presidente y Vicepresidentes de la Cámara), Comité de la Cámara (compuesto por los jefes de los comités parlamentarios), Secretaría.
- **Comisiones permanentes:** La Cámara tiene actualmente más de 25 comisiones permanentes, incluyendo: Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; Hacienda; Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; Educación; Salud; Trabajo y Seguridad Social; Agricultura; Minería y Energía; Gobierno Interior; Medio Ambiente, entre otras. Cada comisión tiene 13 miembros.
- **Tiempos de debate:** El reglamento establece tiempos de intervención diferenciados para discusión general y particular. En discusión general, cada diputado puede intervenir hasta por 15 minutos. En discusión particular, hasta por 10 minutos por artículo.
- **Procedimiento de votación:** Votación electrónica nominal (para proyectos de ley), votación económica (para asuntos de menor entidad). El quórum para sesionar es de 1/3 de los diputados en ejercicio.
- **Procedimiento de enmiendas (indicaciones):** Las indicaciones se presentan por escrito ante la Secretaría de la comisión o en sala. Deben referirse a las ideas matrices del proyecto. El Presidente de la comisión puede declarar inadmisible una indicación que no tenga relación con el proyecto o que invada la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
- **Comisiones especiales investigadoras:** Funcionamiento, plazos, citaciones, informes.
- **Incidentes:** Período de incidentes al final de cada sesión para temas de interés de los diputados no relacionados con el orden del día.

3.2 Reglamento del Senado

El Reglamento del Senado regula materias similares con algunas diferencias:

- **Mesa directiva:** Presidente del Senado, Vicepresidente. El Presidente del Senado es el tercero en la línea de sucesión presidencial (después del Presidente de la Cámara).
- **Comisiones permanentes:** El Senado tiene alrededor de 21 comisiones permanentes, con 5 miembros cada una (menos que la Cámara, dado el menor número de senadores).
- **Comités parlamentarios:** Cada partido con al menos un senador constituye un comité. Los comités designan representantes para la distribución del tiempo de debate.

- **Tiempos de debate:** Más extensos que en la Cámara. Cada senador puede intervenir hasta por 20 minutos en discusión general. Los acuerdos de comités pueden modificar los tiempos.
- **Votación:** Nominal pública electrónica para proyectos de ley. La tradición senatorial permite más debate y deliberación que la Cámara.
- **Quórum para sesionar:** 1/3 de los senadores en ejercicio.

3.3 Complementariedad con la Constitución y la LOC

Los reglamentos complementan el marco superior de la siguiente manera:

Materia	Constitución	LOC 18.918	Reglamento
Quórum de aprobación	Art. 66 CPR: define tipos	Desarrolla cómputo	Procedimiento de votación
Comisiones	Art. 53-54 CPR: referencia general	Arts. 17-25: marco general	Número, composición, competencias detalladas
Urgencias	Art. 74 CPR: facultad presidencial	Arts. 26-28: plazos y procedimiento	Procedimiento interno de tramitación urgente
Debate	No regula	Marco general	Tiempos, turnos, procedimiento detallado
Indicaciones	Art. 69 CPR: germanidad	Art. 15: procedimiento	Formato, plazos, admisibilidad
Fiscalización	Art. 52 CPR: atribución	Desarrollo	Procedimiento detallado de comisiones investigadoras

4. Ley 21.535 — Reforma de Quórum (2023)

4.1 Contexto Político

La reforma de quórum es una de las transformaciones legislativas más significativas del Chile post-dictadura. Las leyes orgánicas constitucionales (LOCs) fueron diseñadas en el régimen militar como “cerrojos” institucionales: al exigir 4/7 de los parlamentarios en ejercicio para su aprobación, modificación o derogación, se aseguraba que la mayoría simple de un gobierno democrático no pudiera cambiarlas sin un amplio consenso — lo que en la práctica daba poder de veto a la minoría heredera del régimen.

El debate sobre reducir los quórum de las LOCs fue una constante en la política chilena durante más de tres décadas. El argumento reformista sostenía que los supermajoritarios "enclaves autoritarios" permitían que una minoría bloqueara cambios legislativos en materias esenciales (educación, salud, fuerzas armadas, sistema electoral, etc.). El argumento conservador defendía que los quórum elevados protegían la estabilidad institucional y los derechos de las minorías.

4.2 Contenido de la Reforma

La **Ley 21.535**, publicada el 17 de enero de 2023, reformó el artículo 66 de la Constitución Política:

Antes de la reforma: - LOC: 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio (aproximadamente 57.1%) - LQC: mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio (más del 50%)

Después de la reforma: - LOC: **Mayoría absoluta** de los diputados y senadores en ejercicio (más del 50%) - LQC: Mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio (sin cambio)

En la práctica, LOC y LQC quedaron con el mismo quórum. La diferencia subsistente entre ambas categorías es:

1. **Control preventivo obligatorio del TC:** Las LOCs deben pasar por control preventivo obligatorio del Tribunal Constitucional (Art. 93 N.1). Las LQC no.
2. **Materias reservadas:** La Constitución define taxativamente qué materias son de LOC y cuáles de LQC. Las materias de LOC son generalmente de mayor jerarquía institucional (Tribunal Constitucional, Congreso Nacional, Poder Judicial, Fuerzas Armadas, Banco Central, Contraloría, sistema electoral, enseñanza, partidos políticos, etc.).

4.3 Jerarquía Actual de Quórum

Tras la reforma, la jerarquía completa es:

1. **Reforma constitucional**
2. Capítulos I (Bases de la Institucionalidad), III (Derechos y Deberes), VIII (TC), XI (FFAA), XII (COSENA), XV (Reforma): **2/3** de diputados y senadores en ejercicio
3. Demás capítulos: **3/5** de diputados y senadores en ejercicio
4. **Ley interpretativa de la Constitución:** 3/5 de diputados y senadores en ejercicio + control preventivo obligatorio del TC
5. **Ley orgánica constitucional (LOC):** Mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio + control preventivo obligatorio del TC

6. **Ley de quórum calificado (LQC):** Mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio
7. **Ley simple u ordinaria:** Mayoría de los miembros presentes

4.4 Impacto en el Paisaje Legislativo

La reforma tuvo varias consecuencias:

- **Facilitó la aprobación de reformas en materias de LOC:** Antes se necesitaban 89 diputados y 22 senadores (4/7); ahora se necesitan 78 diputados y 26 senadores (mayoría absoluta).
- **Redujo el poder de veto de la minoría** en materias institucionales fundamentales.
- **Equiparó en la práctica LOC y LQC**, generando debate sobre si esta distinción sigue siendo relevante.
- **Mantuvo el control preventivo del TC** como mecanismo diferenciador, lo que preserva un filtro institucional sobre las LOCs.

Para el monitoreo de deriva autoritaria, esta reforma tiene una lectura ambivalente: - **Lectura positiva:** Elimina enclaves autoritarios heredados de la dictadura, democratiza el proceso legislativo. - **Lectura de riesgo:** Facilita que una mayoría coyuntural pueda reformar leyes fundamentales (sistema electoral, fuerzas armadas, poder judicial) con un quórum más bajo. El contrapeso pasa a depender más fuertemente del TC.

---

5. Tribunal Constitucional

5.1 Composición y Nombramiento

El TC se compone de **10 miembros** (Art. 92 CPR):

Origen del nombramiento	Cantidad	Designado por
Presidente de la República	3	Presidente, sin acuerdo del Senado
Senado	2	2/3 de los senadores en ejercicio
Cámara de Diputados	2	2/3 de los diputados en ejercicio
Corte Suprema	3	Votación secreta del pleno de la Corte

- Duración: **9 años**, sin reelección.
- Renovación parcial cada 3 años.

- El TC elige a su propio presidente, que dura 2 años y puede ser reelegido por un periodo.
- Para funcionar se requiere un quórum de **al menos 8 miembros** (puede sesionar con menos para materias de mero trámite).

Señales de alerta para monitoreo: - Demoras excesivas en la designación de miembros del TC (puede debilitar la institución). - Intentos de modificar la composición o el método de designación. - Falta de quórum por vacantes prolongadas.

5.2 Control Preventivo Obligatorio (Art. 93 N.1)

El TC ejerce un **control ex ante obligatorio** sobre: - Leyes orgánicas constitucionales (LOCs) - Leyes interpretativas de la Constitución - Normas de un tratado que versen sobre materias de LOC

Procedimiento: 1. La Cámara de origen envía el proyecto aprobado al TC dentro de 5 días. 2. El TC tiene **30 días** para pronunciarse (puede ser prorrogado por 10 días más en caso justificado). 3. El TC puede declarar: - Que el proyecto es enteramente constitucional. - Que determinadas disposiciones son inconstitucionales (en cuyo caso, estas no pueden promulgarse). - Que el proyecto es inconstitucional en su totalidad.

Este control es automático (no requiere requerimiento de nadie) y es un filtro clave del sistema. Tras la reducción de quórum de las LOCs, se convierte en el principal mecanismo de defensa institucional contra reformas que pudieran vulnerar la Constitución.

5.3 Requerimientos de Constitucionalidad (Art. 93 N.3)

Además del control preventivo obligatorio, el TC puede ser requerido **durante la tramitación** de un proyecto de ley para pronunciarse sobre su constitucionalidad:

Legitimados activos: - El Presidente de la República - Cualquiera de las Cámaras - Una cuarta parte de los miembros en ejercicio de la Cámara respectiva (39 diputados o 13 senadores)

Requisitos: - Debe formularse **antes de la promulgación** del proyecto. - Debe referirse a disposiciones concretas del proyecto. - El requerimiento produce la **suspensión de la tramitación** del proyecto en la parte impugnada.

Plazo: El TC tiene **30 días** para resolver (puede prorrogarse por 10 días más).

Este mecanismo permite a la oposición parlamentaria (con al menos 1/4 de una Cámara) impugnar proyectos de ley que considere inconstitucionales. Es una herramienta fundamental de la minoría en el equilibrio institucional.

5.4 Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad (Art. 93 N.6)

La acción de inaplicabilidad es un **control ex post concreto**:

- Permite cuestionar la aplicación de un precepto legal **en un caso concreto** pendiente ante un tribunal ordinario.
- No deroga la ley, sino que la declara inaplicable al caso específico.
- Puede ser planteada por cualquiera de las partes del juicio o por el juez que conoce del asunto (de oficio).
- Se requiere que la aplicación del precepto pueda resultar contraria a la Constitución.

Procedimiento: 1. Se presenta ante el TC. 2. Se admite a trámite (control de admisibilidad por una sala del TC). 3. Se resuelve por el pleno del TC. 4. Si se acoge, el precepto no se aplica en ese caso concreto.

5.5 Declaración de Inconstitucionalidad (Art. 93 N.7)

Si un precepto legal ha sido declarado inaplicable, el TC puede, de oficio o a petición de parte, declarar su inconstitucionalidad con **efectos generales (erga omnes)**:

- Requiere **4/5 de los miembros en ejercicio** del TC (8 de 10).
- La norma declarada inconstitucional queda **derogada** desde la publicación de la sentencia en el Diario Oficial.
- No tiene efecto retroactivo.

Este es el mecanismo más poderoso del TC: equivale a una derogación judicial de la ley. El alto quórum requerido (4/5) refleja la gravedad de la medida.

5.6 La Controversia de la "Tercera Cámara"

El TC ha sido objeto de intenso debate político, particularmente desde la década de 2010. Las críticas principales son:

- **Rol contramayoritario:** El TC puede bloquear legislación aprobada por mayorías democráticas, actuando como una "tercera cámara legislativa" no elegida.
- **Composición política:** A pesar de los requisitos de idoneidad técnica, los nombramientos suelen reflejar las correlaciones de fuerzas políticas, generando un TC percibido como politizado.
- **Control preventivo como veto:** El control preventivo obligatorio puede ser usado estratégicamente: si la oposición no puede bloquear una LOC en el Congreso (tras la reducción de quórum), puede recurrir al TC como última barrera.

- **Casos emblemáticos:** El TC ha bloqueado o modificado reformas significativas en materias como:
- Reforma educacional (2015): declaró inconstitucionales artículos clave.
- Ley de aborto en tres causales (2017): acotó su alcance.
- Reformas laborales (2016): declaró inconstitucionales normas sobre negociación colectiva.

Para el monitoreo de deriva autoritaria, el TC puede funcionar como: - **Freno legítimo:** Impidiendo legislación inconstitucional que concentre poder. - **Obstáculo antidemocrático:** Bloqueando reformas democráticas que busquen desconcentrar el poder heredado.

La evaluación depende del contexto político y de la composición del TC en cada momento.

---

6. Contraloría General de la República

6.1 Naturaleza y Rango Constitucional

La Contraloría General de la República (CGR) está regulada en el Capítulo X de la Constitución (Arts. 98-100) y en su propia LOC (Ley 10.336).

- **Art. 98 CPR:** La Contraloría es un organismo **autónomo** que ejerce el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscaliza el ingreso y la inversión de fondos del Fisco, municipalidades y otros organismos públicos, examina y juzga las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades, lleva la contabilidad general de la Nación y ejerce las demás funciones que le encomiende la ley.
- El **Contralor General** es designado por el Presidente de la República con acuerdo de 3/5 del Senado. Es inamovible y cesa a los 75 años.

6.2 Toma de Razón

La **toma de razón** es el mecanismo de control más relevante para el monitoreo legislativo:

- Es un **control preventivo de legalidad y constitucionalidad** que la Contraloría ejerce sobre los decretos y resoluciones de la administración.
- La Contraloría **toma razón** (aprueba) o **representa** (objeta) el decreto.
- Si el decreto es representado por ilegalidad, el Presidente puede **insistir** con la firma de todos sus ministros (decreto de insistencia). La Contraloría debe tomar razón, pero envía copia a la Cámara de Diputados.

- Si el decreto es representado por **inconstitucionalidad**, el Presidente **no puede insistir**; solo puede recurrir al Tribunal Constitucional (Art. 93 N.9).

Relevancia para el monitoreo: - Los decretos de insistencia son señales de alerta: indican que el Ejecutivo fuerza una decisión a pesar de objeciones de legalidad. - La representación por inconstitucionalidad es un freno absoluto (salvo recurso al TC). - La frecuencia de representaciones y decretos de insistencia es un indicador medible de tensión entre el Ejecutivo y el control institucional.

6.3 Control sobre Legislación Delegada (DFL)

- La Contraloría debe tomar razón de los DFL (Art. 64 CPR).
- Si el DFL excede o contraviene la ley delegatoria, la Contraloría lo **representa**.
- Si el DFL versa sobre materias que la Constitución excluye de la delegación (garantías constitucionales, LOC, LQC, etc.), la Contraloría lo representa y el Presidente no puede insistir.
- El control de la Contraloría sobre los DFL es una salvaguarda fundamental contra el exceso en el uso de legislación delegada.

6.4 Independencia

Las garantías de independencia de la CGR incluyen: - **Autonomía constitucional:** No depende jerárquicamente del Presidente ni del Congreso. - **Inamovilidad del Contralor:** Solo cesa por remoción constitucional (acusación constitucional) o al cumplir 75 años. - **Designación con acuerdo del Senado:** 3/5 de los senadores en ejercicio. - **Presupuesto propio.**

---

7. Transparencia y Acceso a la Información

7.1 Ley 20.285 — Ley de Transparencia (2008)

La Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública establece:

- **Transparencia activa (Art. 7):** Los órganos de la administración del Estado deben publicar y mantener actualizada información relevante en sus sitios web, incluyendo: estructura orgánica, marco normativo, planta de personal, remuneraciones, transferencias de fondos públicos, actos y resoluciones, contrataciones, etc.
- **Derecho de acceso a la información:** Toda persona tiene derecho a solicitar información a los órganos del Estado.

- **Aplicación al Congreso:** El Congreso Nacional no está sujeto directamente al Consejo para la Transparencia, sino que aplica sus propias normas de transparencia contenidas en la LOC del Congreso (Ley 18.918, Título III bis) y en los reglamentos internos. Sin embargo, los principios de la Ley 20.285 se aplican supletoriamente.

Obligaciones específicas del Congreso: - Publicar las votaciones de cada parlamentario (desde 2010 esto es obligatorio y se publica en los sitios web de ambas Cámaras). - Publicar la asistencia a sesiones de sala y comisiones. - Publicar las declaraciones de patrimonio e intereses. - Publicar la ejecución de las asignaciones parlamentarias. - Publicar la nómina de personal de apoyo y sus remuneraciones.

7.2 Consejo para la Transparencia

- Creado por la Ley 20.285 como corporación autónoma de derecho público.
- Resuelve reclamos por denegación de acceso a la información.
- Fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa.
- **Limitación respecto al Congreso:** El Consejo no tiene jurisdicción directa sobre el Congreso Nacional. Las Cámaras resuelven internamente los reclamos sobre acceso a la información (a través de sus comisiones de ética o de régimen interno). Esto ha sido criticado como una debilidad del sistema de transparencia.

7.3 Ley 20.730 — Ley de Lobby (2014)

La Ley de Lobby regula la actividad de lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante autoridades y funcionarios:

- **Sujetos pasivos en el Congreso:** Los parlamentarios (diputados y senadores) y su personal de confianza son sujetos pasivos de la ley.
- **Registro de audiencias:** Los parlamentarios deben registrar todas las audiencias y reuniones sostenidas con lobbistas o gestores de intereses particulares, indicando la materia tratada.
- **Publicación:** Los registros se publican en los sitios web de transparencia de cada Cámara (www.leylobby.gob.cl).
- **Registro de lobbistas:** Los lobbistas profesionales deben inscribirse en un registro público.
- **Sanciones:** Las infracciones se sancionan con multas.

Relevancia para el monitoreo: - Los registros de lobby permiten rastrear qué intereses están influyendo en la legislación. - La frecuencia y patrones de reuniones pueden revelar concentración de influencia. - Las omisiones en el registro son en sí mismas una señal de opacidad.

7.4 Declaraciones de Patrimonio e Intereses

- **Ley 20.880 (2015):** Ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de Conflictos de Intereses. Aplicable a parlamentarios.
- Los parlamentarios deben presentar una **declaración de patrimonio** y una **declaración de intereses** dentro de 30 días de asumir el cargo, y actualizarlas anualmente.
- Las declaraciones son públicas y se publican en los sitios web de cada Cámara y en el portal de la Contraloría General.
- **Contenido:** Bienes inmuebles, vehículos, valores, derechos en comunidades y sociedades, pasivos, actividades profesionales, participación en directorios o consejos, entre otros.

7.5 Otras Normas de Transparencia Relevantes

- **Ley 19.884 (2003, reformada por Ley 20.900 en 2016):** Transparencia, límite y control del gasto electoral. Regula las donaciones a campañas políticas, prohíbe los aportes anónimos y reservados, y establece límites al gasto.
- **Ley 20.900 (2016):** Fortalecimiento de la democracia: financiamiento público de partidos políticos, prohibición de aportes de personas jurídicas a campañas, fiscalización por el Servel.
- **Ley 18.603 (LOC de Partidos Políticos):** Transparencia en la organización interna, financiamiento y militancia de los partidos.

---

8. Implicancias para el Monitoreo de Deriva Autoritaria

El marco jurídico descrito permite identificar los siguientes puntos de monitoreo clave:

8.1 Indicadores de Concentración de Poder Ejecutivo

Indicador	Marco legal	Fuente de datos
Uso excesivo de urgencias (especialmente "discusión inmediata")	Art. 74 CPR, Arts. 26-28 LOC 18.918	API Congreso, tramitación
Frecuencia de DFL y amplitud de delegaciones	Art. 64 CPR	Leychile, Contraloría
Decretos de insistencia ante representaciones de la CGR	Art. 99 CPR	Contraloría, Cámara
Declaración de estados de excepción y sus prórrogas	Arts. 39-45 CPR	Diario Oficial, Congreso
Dominio de la agenda legislativa vía iniciativa exclusiva	Art. 65 CPR	Tramitación legislativa
Uso del veto presidencial (total o parcial)	Art. 73 CPR	Tramitación legislativa

8.2 Indicadores de Debilitamiento de Controles

Indicador	Marco legal	Fuente de datos
Intentos de modificar composición del TC	Art. 92 CPR	Proyectos de ley, reformas constitucionales
Vacantes prolongadas en TC, CGR, o Corte Suprema	Arts. 92, 98, 78 CPR	Nombramientos públicos
Reformas a LOCs del Poder Judicial o Ministerio Público	Arts. 77, 84 CPR	Tramitación legislativa
Reducción de atribuciones de la Contraloría	Cap. X CPR	Proyectos de ley
Debilitamiento de fiscalización parlamentaria	Art. 52 CPR	Comisiones investigadoras, interpelaciones
Reformas al sistema electoral	LOC 18.700	Proyectos de ley

8.3 Indicadores de Transparencia

Indicador	Marco legal	Fuente de datos
Cumplimiento de obligaciones de transparencia activa	Ley 20.285, LOC 18.918	Portales de transparencia
Frecuencia y calidad de registros de lobby	Ley 20.730	leylobby.gob.cl
Publicación de votaciones y asistencia	LOC 18.918, Reglamentos	Sitios web Cámaras
Declaraciones de patrimonio e intereses	Ley 20.880	Portales de transparencia
Financiamiento de partidos y campañas	Leyes 19.884, 20.900	Servel

8.4 Puntos Ciegos del Marco Jurídico

El sistema tiene debilidades que merecen atención especial:

1. **Las urgencias no tienen sanción efectiva:** El Presidente puede presionar pero el Congreso puede ignorar los plazos sin consecuencia jurídica. Sin embargo, la presión política es real.
2. **El Congreso se autofiscaliza en transparencia:** A diferencia del Ejecutivo, no está sujeto al Consejo para la Transparencia.
3. **Los reglamentos internos pueden modificarse por simple mayoría** de cada Cámara, lo que permite cambios procedimentales significativos sin los contrapesos de una ley.
4. **La iniciativa exclusiva presidencial es extremadamente amplia** y no tiene un contrapeso efectivo más allá de la negociación política.
5. **Los DFL requieren delegación del Congreso**, pero una vez otorgada, el control depende de la Contraloría (que puede verse presionada políticamente).

---

9. Fuentes

Normas Constitucionales y Legales

- Constitución Política de la República de Chile (texto refundido, DFL 100 de 2005) — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=242302

- Ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30289
- Ley 21.535 (2023), Reforma constitucional que modifica el artículo 66 de la Constitución — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1189053
- Ley 20.050 (2005), Reforma constitucional que introduce diversas modificaciones a la Constitución — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=241331
- Ley 20.840 (2015), Sustituye el sistema electoral binominal — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1077039
- Ley 20.285 (2008), Sobre acceso a la información pública — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=276363
- Ley 20.730 (2014), Regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1060115
- Ley 20.880 (2016), Sobre probidad en la función pública y prevención de conflictos de intereses — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1086062
- Ley 20.900 (2016), Fortalecimiento de la democracia — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1089342
- Ley 10.336, Orgánica de la Contraloría General de la República — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=18995
- LOC 18.700, Sobre Votaciones Populares y Escrutinios — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30082
- LOC 18.603, Sobre Partidos Políticos — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=29994

Reglamentos Internos

- Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados — https://www.camara.cl/camara/reglamento.aspx
- Reglamento del Senado — https://www.senado.cl/reglamento-del-senado

Fuentes de Referencia

- BCN Formación Cívica, El Poder Legislativo — https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45763
- BCN Formación Cívica, Proceso de Formación de la Ley — https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45680
- Library of Congress, Guide to Law Online: Chile — https://guides.loc.gov/law-chile/legislative

- Ley Chile (Biblioteca del Congreso Nacional) — https://www.bcn.cl/leychile

Portales de Transparencia y Datos

- Ley de Lobby, Registro de audiencias — https://www.leylobby.gob.cl
- Consejo para la Transparencia — https://www.consejotransparencia.cl
- Contraloría General de la República — https://www.contraloria.cl
- Servicio Electoral (Servel) — https://www.servel.cl
- Transparencia Cámara de Diputados — https://www.camara.cl/transparencia/
- Transparencia Senado — https://www.senado.cl/transparencia/

Fase 4: Patrones Historicos y Contexto Comparado

Erosion democratica a traves del poder ejecutivo sobre la legislacion

Indice

1. Precedente historico chileno
2. Patrones de abuso de urgencias en Chile
3. Casos comparados de erosion democratica en America Latina
4. Indicadores de erosion democratica desde la ciencia politica
5. Marco de monitoreo para Chile
6. Fuentes y bibliografia

1. Precedente historico chileno

1.1 Pre-1973: Tensiones ejecutivo-legislativo bajo Allende

La experiencia chilena previa al golpe de 1973 constituye uno de los casos mas estudiados de colapso democratico en America Latina. El gobierno de Salvador Allende (1970-1973) ilustra como las tensiones entre ejecutivo y legislativo pueden escalar hasta la ruptura institucional.

Contexto institucional. Allende asumio la presidencia en noviembre de 1970 con solo el 36,3% de los votos, en un sistema de tres tercios (izquierda, centro, derecha) que habia caracterizado la politica chilena desde los anos 1930. La Constitucion de 1925, vigente en ese momento, contemplaba un presidencialismo fuerte pero con un Congreso que retenia poderes significativos, incluyendo la aprobacion de leyes, el control presupuestario y la capacidad de acusar constitucionalmente a ministros.

El programa de la Unidad Popular y la via legal. El proyecto de Allende buscaba transformaciones estructurales –nacionalizacion del cobre, reforma agraria acelerada, estatizacion de la banca y empresas estrategicas– utilizando los mecanismos legales existentes. Esto creo una paradoja fundamental: un programa revolucionario canalizado a traves de instituciones disenadas para el gradualismo. Para sortear la oposicion legislativa, el gobierno recurrio extensivamente a:

- **Decretos de insistencia**: mecanismo que permitia al Ejecutivo insistir en decretos observados por la Contraloria, con la firma de todos los ministros.
- **Resquicios legales**: interpretaciones expansivas de normas existentes, como el Decreto Ley 520 de 1932 (que permitia la requisicion de empresas), identificados por el jurista Eduardo Novoa Monreal. Esta estrategia genero una intensa controversia juridica y fue vista por la oposicion como un abuso del poder ejecutivo.
- **Vetos parciales**: uso estrategico de las observaciones presidenciales a proyectos de ley aprobados por el Congreso.

Obstruccion legislativa. La oposicion (Democracia Cristiana y Partido Nacional), que controlaba la mayoria del Congreso, respondio con una estrategia sistematica de bloqueo:

- Rechazo de proyectos clave del Ejecutivo.
- Acusaciones constitucionales contra ministros (se presentaron mas de una docena entre 1970 y 1973, un numero sin precedentes).
- Aprobacion de leyes disenadas para limitar las facultades ejecutivas.
- La reforma constitucional Hamilton-Fuentealba (1972), que buscaba delimitar las areas de propiedad y fue aprobada por el Congreso pero vetada por Allende, generando una disputa constitucional irresuelta sobre si el Presidente podia vetar reformas constitucionales.

La crisis constitucional. El conflicto escalo hasta un punto en que ambos poderes se acusaban mutuamente de actuar fuera de la Constitucion. El acuerdo de la Camara de Diputados del 22 de agosto de 1973, que declaro la “ilegalidad” del gobierno, no tenia fuerza juridica vinculante pero fue utilizado como justificacion politica para el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

Leccion para el monitoreo. Este periodo demuestra que la erosion democratica no siempre proviene de un solo actor. La combinacion de un Ejecutivo que estira los limites legales y un Legislativo que usa sus poderes de forma maximalista puede producir una paralisis institucional que abre espacio a la intervencion militar. El monitoreo debe capturar la dinamica bidireccional.

1.2 1973-1990: Dictadura militar y uso del poder legislativo

El regimen de Pinochet no simplemente suspendio la democracia: construyo un andamiaje juridico-institucional disenado para perpetuar su vision politica mas alla de su propio gobierno. Comprender este diseno es fundamental para entender las “trampas” institucionales que persisten en Chile.

Decretos ley (1973-1980). La Junta Militar, autodenominada poder constituyente, legislativo y ejecutivo, goberno mediante decretos ley (DL). Entre 1973 y 1980 se dictaron mas de 3.500 decretos ley que transformaron radicalmente el ordenamiento juridico chileno:

- DL 1 (11 de septiembre de 1973): constitucion de la Junta de Gobierno.
- DL 5: declaracion de estado de sitio.
- DL 77: declaracion de ilicitud de partidos politicos marxistas.
- DL 527 (1974): Estatuto de la Junta de Gobierno, que formalizo la concentracion del poder legislativo en la Junta y del ejecutivo en Pinochet.
- DL 3.464 (1980): aprobacion de la nueva Constitucion.

La Constitucion de 1980. Disenada por la Comision Ortuzar y revisada por el Consejo de Estado, la Constitucion de 1980 fue concebida explicitamente como un instrumento de “democracia protegida” (concepto de Jaime Guzman, principal ideolog del regimen). Sus mecanismos clave incluian:

- **Senadores designados y vitalicios**: 9 senadores no electos (2 ex-ministros de la Corte Suprema, 1 ex-Contralor, 1 ex-comandante de cada rama de las FFAA y Carabineros, 1 ex-rector de universidad estatal, 1 ex-ministro de Estado), mas los ex-presidentes como senadores vitalicios. Esto garantizaba que la derecha y los militares tuvieran representacion asegurada sin necesidad de ganar elecciones.
- **Sistema binominal**: disenado por el regimen para la eleccion de diputados y senadores, este sistema requeria que una coalicion obtuviera mas del doble de votos que la segunda para obtener ambos escanos de un distrito. En la practica, garantizaba representacion paritaria a la segunda fuerza (la derecha), aunque obtuviera significativamente menos votos. Funcionaba como un veto estructural.
- **Quorums supramayoritarios**: leyes organicas constitucionales (LOC) requerian 4/7 del Congreso, y leyes de quorum calificado (LQC) requerian mayoria absoluta. Las LOC cubrian materias clave como educacion, mineria, Fuerzas Armadas, Banco Central y sistema electoral, de modo que la mayoria simple no bastaba para reformarlas.
- **Tribunal Constitucional**: con composicion que aseguraba inclinacion conservadora, con poder de control preventivo obligatorio sobre LOC.

- **Consejo de Seguridad Nacional (COSENA)**: con mayoria militar, podia “representar” al Presidente y al Congreso cualquier situacion que atentara contra las bases de la institucionalidad. Tenia ademas la facultad de designar senadores.
- **Inamovilidad de comandantes en jefe**: el Presidente no podia remover a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas.

Leyes de amarre (1989-1990). En el periodo entre el plebiscito de 1988 (que Pinochet perdio) y la entrega del poder en marzo de 1990, el regimen aprobo una serie de leyes disenadas para atar las manos del futuro gobierno democratico:

- Ley Organica Constitucional de las Fuerzas Armadas (Ley 18.948, 1990).
- Ley Organica Constitucional de Ensenanza (LOCE, Ley 18.962, 1990).
- Ley Organica Constitucional de Concesiones Mineras (Ley 18.097, 1982, reformada en 1990).
- Privatizacion acelerada de empresas publicas.
- Ley de amnistia (DL 2.191 de 1978, ya vigente).

Leccion para el monitoreo. El caso chileno demuestra que una dictadura sofisticada no solo gobierna por decreto sino que construye arquitectura institucional disenada para sobrevivir la transicion. Los quorums supramayoritarios, los sistemas electorales sesgados y los organismos con composicion no democratica son herramientas de control legislativo que operan silenciosamente durante decadas.

1.3 1990-2005: Transicion a la democracia y enclaves autoritarios

La transicion chilena ha sido objeto de intenso debate academico. Fue celebrada como un modelo de transicion pactada, pero tambien criticada como una democracia con “enclaves autoritarios” (concepto acunado por Manuel Antonio Garreton).

Los enclaves autoritarios. Garreton (1989, 2003) identifico varios tipos de enclaves que limitaban la democracia post-Pinochet:

- **Enclaves institucionales**: los mecanismos constitucionales descritos arriba (senadores designados, binominal, quorums, COSENA, inamovilidad militar).
- **Enclaves actorales**: la presencia de actores con poder de veto no democratico (militares, Pinochet como comandante en jefe hasta 1998 y senador vitalicio hasta 2002).
- **Enclaves etico-simbolicos**: la impunidad por las violaciones a los derechos humanos (ley de amnistia, ausencia de verdad completa).
- **Enclaves socioculturales**: la internalizacion de practicas autoritarias en la cultura politica.

La politica de los consensos. Los gobiernos de la Concertacion (1990-2010) operaron bajo una logica de negociacion permanente con la derecha, impuesta por el diseno institucional:

- El sistema binominal forzaba coaliciones amplias y castigaba terceras fuerzas.
- Los quorums supramayoritarios significaban que la Concertacion, aun ganando las elecciones, necesitaba votos de la oposicion para modificar leyes organicas constitucionales.
- Los senadores designados daban a la derecha un poder de bloqueo adicional en el Senado.

Reformas graduales (1989-2005). La democratizacion del marco constitucional fue un proceso lento y fragmentado:

- **Reformas de 1989** (pre-transicion, pactadas con el regimen): redujeron el rol del COSENA, ampliaron el pluralismo politico, facilitaron (marginalmente) la reforma constitucional.
- **1994**: reforma que redujo el periodo presidencial de 8 a 6 anos.
- **2005**: paquete mayor de reformas (ver seccion siguiente).

El sistema binominal en la practica. Los efectos del sistema binominal fueron profundos:

- La derecha, con aproximadamente 35-40% de los votos, obtenia consistentemente cerca del 50% de los escanos.
- La Concertacion, con 50-55% de los votos, obtenia tambien cerca del 50%.
- El Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda fuera de la Concertacion quedaban practicamente excluidos del Congreso.
- El sistema incentivaba la moderacion y penalizaba la innovacion politica.
- Fue eliminado recien en 2015 (Ley 20.840) y reemplazado por un sistema proporcional moderado (D'Hondt).

1.4 Reformas constitucionales de 2005 (Lagos)

Las reformas de 2005 (Ley 20.050) representaron el mayor paquete de modificaciones a la Constitucion de 1980 y fueron presentadas por el presidente Ricardo Lagos como el fin de la transicion. Los cambios principales fueron:

- **Eliminacion de senadores designados y vitalicios**: todos los senadores pasaron a ser electos directamente. Esto removio el veto no-democratico mas visible en la camara alta.
- **Reduccion del periodo presidencial a 4 anos sin reeleccion inmediata** (desde 6 anos).
- **Facultad presidencial de remocion de comandantes en jefe**: el Presidente gano la potestad de llamar a retiro a los jefes de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

- **Reforma del COSENA**: paso de tener mayoria militar y capacidad de “representar” a ser un organo puramente asesor, convocado por el Presidente.
- **Reforma del Tribunal Constitucional**: ampliacion de 7 a 10 miembros, con nueva composicion (3 designados por el Presidente, 4 por el Congreso, 3 por la Corte Suprema). Se le agrego la facultad de control de constitucionalidad a posteriori (inaplicabilidad e inconstitucionalidad), anteriormente en la Corte Suprema.
- **Eliminacion de la referencia a sistema electoral en la Constitucion**: se facilito asi la futura reforma del binominal (aunque esta recien se concreto en 2015).

Criticas. Las reformas de 2005 fueron criticadas por no abordar cuestiones sustantivas:

- Mantuvieron los quorums supramayoritarios para LOC.
- No tocaron el modelo economico constitucionalizado (derecho de propiedad sobre derechos de agua, concesiones mineras, etc.).
- No modificaron el capitulo de derechos fundamentales.
- Se las considero reformas a la “sala de maquinas” del poder pero no al contenido sustantivo (siguiendo la metafora de Roberto Gargarella).

Lagos firmo la Constitucion reformada, reemplazando la firma de Pinochet. Sin embargo, el debate sobre la legitimidad del texto constitucional no se cerro.

1.5 2019-2023: Estallido social, procesos constituyentes y estres institucional

El estallido social (octubre 2019). La revuelta social que comenzo el 18 de octubre de 2019, detonada por el aumento del pasaje del metro en Santiago, fue la mayor crisis politica y social en Chile desde el retorno a la democracia. Las demandas abarcaron pensiones, salud, educacion, desigualdad, y la cuestion constitucional. La respuesta del gobierno de Sebastian Pinera incluyo:

- Declaracion de estado de emergencia y toque de queda, con militares en las calles por primera vez desde la dictadura.
- Graves violaciones a los derechos humanos documentadas por el INDH, Human Rights Watch y Amnistia Internacional (mutilaciones oculares, detenciones masivas, torturas).
- Un discurso inicial de “estamos en guerra” que escalo la crisis.

El Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitucion (15 de noviembre de 2019). Tras semanas de crisis, la mayoria de los partidos politicos con representacion parlamentaria (con la

notable excepcion del Partido Comunista y parte del Frente Amplio inicialmente) firmo un acuerdo que canalizaba la crisis hacia un proceso constituyente. El acuerdo definio:

- Un plebiscito de entrada (Apruebo/Rechazo y tipo de organo constituyente).
- Eleccion de una Convencion Constitucional (100% electa) si ganaba esa opcion.
- Un plebiscito de salida con voto obligatorio.
- Un quorum de 2/3 para la aprobacion de normas en la Convencion.

Primer proceso constituyente (2021-2022). El plebiscito de entrada (25 de octubre de 2020) arrojo un 78% por Apruebo y 79% por Convencion Constitucional (100% electa). La Convencion, electa en mayo de 2021 con reglas que favorecieron la fragmentacion (listas independientes, paridad de genero, escanos reservados para pueblos originarios), tuvo una composicion mayoritariamente de izquierda y movimientos sociales. El texto final fue rechazado en el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022 con un 62% de Rechazo.

Segundo proceso constituyente (2023). Tras el rechazo, se acordo un nuevo proceso con reglas diferentes:

- Una Comision de Expertos (24 miembros, designados por el Congreso) redacto un anteproyecto.
- Un Consejo Constitucional (50 miembros electos) debia modificar el anteproyecto, con un quorum de 3/5.
- Un Comite Tecnico de Admisibilidad revisaba las propuestas.
- La eleccion del Consejo (mayo de 2023) fue dominada por el Partido Republicano (de derecha radical), que obtuvo una mayoria cercana a los 3/5.

El texto resultante fue rechazado en el plebiscito del 17 de diciembre de 2023 con un 55,8% en contra. Chile quedo sin nueva Constitucion, y la Constitucion de 1980 (reformada en 2005 y modificaciones posteriores) sigue vigente.

Leccion para el monitoreo. El doble fracaso constituyente dejo a Chile en una situacion de estres institucional: las demandas sociales que motivaron el proceso no han sido resueltas, la confianza en las instituciones se mantiene en niveles historicamente bajos, y la Constitucion vigente continua siendo cuestionada en su legitimidad por un sector significativo de la poblacion. Esto genera un terreno fertil para propuestas que busquen resolver problemas por fuera de los canales institucionales regulares.

1.6 Periodo actual: dinamicas politicas bajo el gobierno de Boric (2022-2026)

Contexto politico. Gabriel Boric asumio en marzo de 2022 con un gobierno de coalicion entre Apruebo Dignidad (Frente Amplio + Partido Comunista) y sectores de la ex-Concertacion/ Socialismo Democratico. Su situacion legislativa ha sido compleja:

- Nunca ha contado con mayoria en ninguna de las dos camaras.
- La derecha (Chile Vamos + Partido Republicano) ha controlado la mitad o mas de ambas camaras.
- El gobierno ha dependido de negociaciones caso a caso, particularmente con la Democracia Cristiana y sectores moderados.

Uso de herramientas ejecutivas. El gobierno de Boric ha utilizado las facultades ejecutivas sobre legislacion de forma diversa:

- Urgencias legislativas como herramienta de priorizacion (se analiza en detalle en la seccion 2).
- Vetos parciales en proyectos como la reforma de pensiones.
- Mensajes presidenciales para impulsar reformas tributaria, de pensiones, de salud, y de seguridad.

Reformas aprobadas relevantes. Entre las reformas legislativas significativas del periodo destacan:

- Ley de royalty minero (2023).
- Reforma al sistema de quorums constitucionales (Ley 21.535, 2023), que redujo el quorum de las LOC de 4/7 a la mayoria absoluta (un cambio historico).
- Legislacion en materia de seguridad (en contexto de crisis de seguridad publica).
- Ley de cumplimiento tributario.

Tensiones institucionales. El periodo ha estado marcado por:

- Alta polarizacion politica entre el gobierno y la oposicion de derecha, particularmente el Partido Republicano.
- Intentos de acusacion constitucional contra ministros (se ha utilizado como herramienta politica mas que como mecanismo de control; se presento una acusacion contra la ministra del Interior Carolina Toha y contra el exministro Giorgio Jackson).
- Debates sobre el rol del Tribunal Constitucional y propuestas de reforma.
- La crisis de seguridad como eje articulador de la agenda legislativa.

2. Patrones de abuso de urgencias en Chile

2.1 Marco normativo de las urgencias

El sistema de urgencias legislativas en Chile es una de las herramientas mas poderosas del Ejecutivo sobre la agenda legislativa. Regulado en el articulo 74 de la Constitucion y en la Ley Organica Constitucional del Congreso Nacional (LOC 18.918), el sistema contempla tres tipos:

Tipo	Plazo en cada Camara	Efecto practico
Simple urgencia	30 dias	Prioriza el proyecto en la tabla
Suma urgencia	15 dias	Acelera significativamente la tramitacion
Discusion inmediata	6 dias	Fuerza votacion en dias; elimina debate extenso

El Presidente puede: - Hacer presente la urgencia en cualquier etapa de la tramitacion. - Cambiar el tipo de urgencia (escalar o desescalar). - Retirar la urgencia en cualquier momento. - Aplicar urgencia a un proyecto y luego retirarla antes de que venza el plazo. - Aplicar urgencia solo en una Camara.

2.2 Uso historico por administracion

El uso de urgencias ha variado significativamente entre administraciones, reflejando distintas estrategias legislativas:

Bachelet I (2006-2010). El primer gobierno de Michelle Bachelet opero con una Concertacion que todavia mantenia mayoria en ambas camaras, aunque cada vez mas estrecha. El uso de urgencias fue relativamente moderado y concentrado en la agenda social (reforma previsional, ley de subcontratacion). Las discusiones inmediatas fueron relativamente escasas y reservadas para proyectos con alto consenso previo o situaciones de emergencia.

Pinera I (2010-2014). Sebastian Pinera fue el primer presidente de derecha electo desde 1958. Su gobierno enfrento una oposicion mayoritaria en el Congreso (la Concertacion mantenia mayoria) y recurrio mas frecuentemente a las urgencias como herramienta de presion. Se observo un patron de uso de urgencias para forzar la agenda en seguridad ciudadana y temas economicos. Tambien se registraron episodios de “urgencia ping-pong” (ver seccion 2.4).

Bachelet II (2014-2018). El segundo mandato de Bachelet fue el mas ambicioso en reformas estructurales desde el retorno a la democracia: reforma educacional, reforma tributaria, reforma laboral, ley de aborto en tres causales, union civil. El uso de urgencias fue extensivo:

- Se utilizaron urgencias frecuentemente para empujar la reforma educacional.
- La reforma laboral fue tramitada con suma urgencia y discusion inmediata en momentos clave.
- El proyecto de aborto en tres causales recibio urgencia en varias etapas.
- La cantidad de urgencias calificadas como discusion inmediata aumento en comparacion con periodos anteriores.

Pinera II (2018-2022). El segundo gobierno de Pinera tuvo dos fases muy distintas:

- *Pre-estallido (2018-2019)*: uso moderado de urgencias, enfocado en seguridad y modernizacion tributaria.
- *Post-estallido (2019-2022)*: aumento significativo del uso de urgencias, particularmente para legislacion de emergencia (retiros de fondos de pensiones, ayudas economicas COVID-19, agenda de seguridad). El contexto de doble crisis (social y pandemia) genero una dinamica inusual donde el Congreso presionaba al Ejecutivo tanto como al reves, con proyectos de ley de origen parlamentario que desafiaban la agenda del gobierno (los tres retiros de AFP fueron de iniciativa parlamentaria y aprobados contra la voluntad del Ejecutivo).

Boric (2022-presente). El gobierno de Boric ha mostrado patrones particulares en el uso de urgencias:

- Uso frecuente de urgencias en la agenda de seguridad (respuesta a demanda ciudadana y presion opositora).
- Urgencias en la reforma de pensiones que se han mantenido y retirado multiples veces a lo largo de una negociacion de anos.
- Discusiones inmediatas utilizadas para proyectos de consenso (presupuesto, legislacion anti-crimen organizado).
- La reforma tributaria, ante la incapacidad de lograr los votos, fue retirada y reemplazada por un proyecto mas acotado (ley de cumplimiento tributario), reflejando un uso pragmatico de la agenda.

2.3 Tendencias observables

Aunque un analisis cuantitativo completo requiere datos sistematizados del portal de datos abiertos del Congreso (que este proyecto busca explotar), las siguientes tendencias son observables cualitativamente:

1. **Aumento gradual en la frecuencia de urgencias**: cada administracion tiende a usar mas urgencias que la anterior, en parte porque la herramienta se ha normalizado.

2. **Mayor uso de discusion inmediata**: la urgencia mas extrema (6 dias) se utilizaba historicamente solo en situaciones excepcionales. Su uso se ha ido ampliando a legislacion ordinaria.

3. **Urgencias como herramienta de negociacion, no solo de priorizacion**: la urgencia se usa no solo para acelerar tramitacion sino como senal politica (demostrar "voluntad" en un tema) o como presion sobre legisladores.

4. **Desacoplamiento entre urgencia formal y urgencia real**: se clasifican como "urgentes" proyectos que llevan anos en tramitacion, mientras proyectos genuinamente urgentes pueden no recibir urgencia.

5. **Aumento de proyectos con multiples cambios de urgencia**: un proyecto puede recibir y perder urgencia varias veces, lo que sugiere uso tactico mas que sustantivo.

2.4 La tactica del "urgencia ping-pong"

Una de las practicas mas significativas para el monitoreo es lo que coloquialmente se denomina "urgencia ping-pong": el acto de colocar y retirar urgencias de manera estrategica. Esta tactica tiene varias manifestaciones:

Urgencia como amenaza. El Ejecutivo coloca urgencia a un proyecto para presionar al Congreso a negociar, y la retira cuando se abre dialogo. La urgencia funciona como una "espada de Damocles" sobre los legisladores.

Urgencia como escudo. Se coloca urgencia a un proyecto para justificar que "se esta trabajando" en un tema ante la opinion publica, sin intencion real de avanzarlo.

Urgencia como bloqueo. Al colocar discusion inmediata o suma urgencia en un proyecto del Ejecutivo, se obliga a las comisiones a priorizar ese proyecto, retrasando indirectamente proyectos de origen parlamentario o de la oposicion que estaban en tramitacion.

Urgencia para forzar votacion sin debate. La discusion inmediata (6 dias) deja muy poco tiempo para audiencias publicas, estudio en comision o deliberacion profunda. Puede ser utilizada para aprobar legislacion polermica minimizando el escrutinio publico.

Urgencia retirada antes del vencimiento. El Ejecutivo coloca urgencia, genera presion mediatica, y la retira antes de que venza el plazo (evitando el "costo" de que el proyecto sea rechazado por falta de votos pero habiendo obtenido el beneficio comunicacional).

2.5 Casos notables de uso controversial de urgencias

Ley Antiterrorista y mapuche (multiples gobiernos). Diversos gobiernos han utilizado urgencias para impulsar reformas a la Ley Antiterrorista en contexto del conflicto en la Araucania, en varios casos apresurando legislacion que limitaba garantias procesales.

Retiros de fondos de pensiones (2020-2021). Los tres retiros de fondos de AFP fueron impulsados por el Congreso contra la voluntad del Ejecutivo. El gobierno de Pinera no aplico urgencia a estos proyectos (no queria acelerarlos), pero la presion social y parlamentaria forzo su tramitacion rapida de todas formas, mostrando los limites del control ejecutivo sobre la agenda.

Ley de Migracion (2021). Tramitada con urgencia en las etapas finales del gobierno de Pinera, fue criticada por organizaciones de derechos humanos por la rapidez del proceso legislativo final.

Reforma de pensiones (2022-2025). El proyecto insignia del gobierno de Boric ha recibido y perdido urgencias multiples veces a lo largo de mas de dos anos de negociacion, constituyendo quizas el ejemplo mas prolongado de "urgencia ping-pong" en la historia reciente.

---

3. Casos comparados de erosion democratica en America Latina

3.1 Venezuela (Chavez/Maduro): El modelo paradigmatico de erosion por via legislativa

Venezuela constituye el caso mas completo de erosion democratica a traves de mecanismos formalmente legales en America Latina contemporanea. El proceso se desarrollo en fases:

Fase 1: Refundacion constitucional (1999). Hugo Chavez, electo en 1998 con un mandato de cambio, convoco a una Asamblea Nacional Constituyente que:

- Disolvio el Congreso existente y la Corte Suprema de Justicia.
- Redacto una nueva Constitucion que amplio el periodo presidencial de 5 a 6 anos y permitio la reeleccion inmediata por un periodo.
- Creo el “Poder Ciudadano” y el “Poder Electoral” como ramas adicionales del Estado.
- La Constitucion de 1999 era, paradojicamente, un texto con amplios derechos formales.

Fase 2: Leyes habilitantes (2000-2001, 2007, 2010, 2013, 2015). El mecanismo de la Ley Habilitante es central para comprender la erosion legislativa venezolana. Esta permite que la Asamblea Nacional delegue en el Presidente la facultad de dictar decretos con fuerza de ley en materias especificas por un periodo determinado:

- **Primera Ley Habilitante (2000)**: por 1 ano, en materias economicas y financieras. Chavez dicto 49 decretos-ley, incluyendo la Ley de Tierras y la Ley de Hidrocarburos.
- **Segunda Ley Habilitante (2007)**: por 18 meses, ampliada a materias de defensa, transporte, y participacion popular. Fue utilizada para aprobar reformas que habian sido rechazadas en el referendo constitucional de 2007.
- **Tercera Ley Habilitante (2010)**: por 18 meses, en un amplio rango de materias. Se aprobo justo antes de que una nueva Asamblea Nacional con mayor presencia opositora tomara posesion.
- **Cuarta (2013) y Quinta (2015)**: otorgadas a Maduro, la ultima por tiempo indefinido y con amplitud total.

El patron muestra una escalada: cada ley habilitante era mas amplia en materias y mas larga en duracion.

Fase 3: Control del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La Ley Organica del TSJ de 2004 aumento el numero de magistrados de 20 a 32, permitiendo al chavismo llenar las nuevas posiciones con aliados. A partir de entonces, el TSJ:

- Nunca fallo en contra de leyes del gobierno.
- Anulo decisiones de la Asamblea Nacional opositora (2016 en adelante).
- Asumio funciones legislativas directamente en 2017 (brevemente), en lo que la oposicion y la comunidad internacional denunciaron como un “autogolpe”.

Fase 4: Asamblea Nacional Constituyente como bypass legislativo (2017). Cuando la oposicion gano la mayoria de la Asamblea Nacional en 2015, Maduro convoco una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que:

- Se arrogo poderes legislativos, puenteando a la Asamblea Nacional electa.
- Funciono como un parlamento paralelo hasta 2020.
- Nunca produjo una nueva Constitucion (que era su supuesto proposito).
- Fue electa con un mecanismo sectorial que garantizaba la mayoria chavista.

Fase 5: Eliminacion de limites a la reeleccion. Tras el rechazo en referendo de 2007, la enmienda constitucional de 2009 elimino los limites a la reeleccion para todos los cargos de eleccion popular, no solo el presidencial.

Lecciones para el monitoreo. Venezuela ilustra varios patrones criticos:

- La delegacion legislativa (leyes habilitantes) como caballo de Troya: comienza acotada y se expande progresivamente.
- El control judicial como prerequisito para la erosion legislativa sin freno.
- La creacion de instituciones paralelas (ANC) para bypassear las que no se controlan.
- El uso de mecanismos formalmente legales en cada paso, lo que dificulta identificar el "momento" de quiebre.

3.2 Nicaragua (Ortega): Control institucional progresivo

El caso nicaraguense bajo Daniel Ortega (desde su retorno al poder en 2007) muestra una erosion mas gradual pero igualmente total:

Reformas constitucionales para la reeleccion. La Constitucion de 1987 prohibia la reeleccion consecutiva. Ortega logro:

- En 2009: una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema (controlada por magistrados sandinistas) declaro inaplicable la prohibicion de reeleccion por violar derechos de igualdad. Es decir, se uso el poder judicial para reformar de facto la Constitucion sin pasar por el procedimiento legislativo de reforma.
- En 2014: una reforma constitucional formal (aprobada por la mayoria sandinista en la Asamblea Nacional) elimino todos los limites a la reeleccion y redujo los requisitos para ganar en primera vuelta (de 40% a 35% o simple pluralidad con 5 puntos de ventaja).

Control del Consejo Supremo Electoral (CSE). El pacto Ortega-Aleman de 1999 dividio el control de las instituciones entre el FSLN y el PLC. Ortega obtuvo el control del CSE, que le permitio:

- Manipular resultados electorales (denuncias en las municipales de 2008).
- Negar registro a partidos de oposicion.
- Controlar la observacion electoral.

Eliminacion de la oposicion (2021). En la previa a las elecciones de noviembre de 2021, el gobierno:

- Detuvo a 7 precandidatos presidenciales de la oposicion bajo acusaciones de “traicion a la patria”.
- Cancelo la personalidad juridica de los principales partidos opositores.
- Expulso a observadores electorales internacionales.
- Aprobo una Ley de Agentes Extranjeros que criminalizo el financiamiento internacional a ONGs.

Reformas legislativas represivas. La Asamblea Nacional, controlada por el FSLN, aprobo una serie de leyes que restringieron libertades:

- Ley de Ciberdelitos (2020): criminalizo la difusion de “noticias falsas”.
- Ley de Regulacion de Agentes Extranjeros (2020).
- Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo (2021): prohibio candidaturas de quienes “danen los intereses supremos de la nacion”.
- Reforma al Codigo Penal: ampliacion de tipos penales de “traicion a la patria” y “menoscabo de la integridad nacional”.
- Ley General de Regulacion y Control de Organismos Sin Fines de Lucro (2022): permitio la cancelacion masiva de ONGs (mas de 3.000 entre 2018 y 2024).

Leccion para el monitoreo. Nicaragua muestra que la erosion puede operar a traves de legislacion represiva ordinaria: leyes de ciberdelitos, regulacion de ONGs, leyes electorales restrictivas. No siempre se necesitan grandes reformas constitucionales; a veces basta con cambiar las leyes que regulan la competencia politica.

3.3 El Salvador (Bukele): Erosion por supermayoria legislativa

El caso de Nayib Bukele en El Salvador es particularmente relevante para Chile porque ilustra como una supermayoria legislativa puede desmantelar controles institucionales de forma rapida y con alto respaldo popular.

El “dia uno” (1 de mayo de 2021). Cuando la Asamblea Legislativa con supermayoria de Nuevas Ideas (partido de Bukele) se instalo, en su primera sesion:

- Destituyo a los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y los reemplazo con aliados del gobierno.
- Destituyo al Fiscal General de la Republica y nombro un reemplazante.
- Estas acciones fueron realizadas invocando facultades constitucionales de la Asamblea, aunque constitucionalistas argumentaron que la destitucion de magistrados requeria causas especificas y debido proceso.

Estado de excepcion permanente (desde marzo 2022). En respuesta a una crisis de homicidios, la Asamblea aprobo un regimen de excepcion que:

- Suspendio las garantias constitucionales de libertad de reunion, inviolabilidad de correspondencia, derecho a defensa, y plazo maximo de detencion.
- Ha sido renovado cada 30 dias de forma ininterrumpida por mas de 3 anos (a febrero de 2026).
- Ha resultado en mas de 80.000 detenciones, con denuncias generalizadas de detenciones arbitrarias, torturas y muertes en custodia documentadas por organizaciones como Human Rights Watch, Amnistia Internacional y Cristosal.
- El altisimo respaldo popular al regimen de excepcion (encuestas muestran aprobacion superior al 80%) ha hecho politicamente inviable la oposicion al mismo.

Reforma constitucional para la reeleccion. La Constitucion salvadorena prohibia explicitamente la reeleccion inmediata. La nueva Sala de lo Constitucional (nombrada por Bukele) reinterpreto la Constitucion en 2021 para permitir la candidatura de Bukele a la reeleccion inmediata, que gano abrumadoramente en febrero de 2024.

Control de la narrativa y del espacio publico. La Asamblea aprobo reformas que:

- Crearon el delito de “agrupaciones ilicitas” con definicion amplia.
- Modificaron la Ley de Acceso a la Informacion Publica para ampliar las excepciones de reserva.
- Reformaron el Codigo Penal para criminalizar la reproduccion de mensajes de pandillas por medios de comunicacion.

Leccion para el monitoreo. Bukele demuestra que la erosion democratica puede ocurrir con masivo apoyo popular, haciendo que los indicadores tradicionales de “oposicion” sean insuficientes. Los indicadores deben medir la concentracion de poder y la eliminacion de contrapesos independientemente de la aprobacion ciudadana.

3.4 Peru: Inestabilidad institucional cronica

Peru ofrece un caso distinto: no hay un proyecto autoritario sostenido de un solo actor, sino una disfuncion institucional cronica donde tanto el Ejecutivo como el Legislativo abusan de sus herramientas constitucionales.

Disolucion del Congreso (2019). El presidente Martin Vizcarra disolvio el Congreso en septiembre de 2019, invocando el mecanismo constitucional de la "denegacion factica de confianza" (articulo 134 de la Constitucion peruana). El Tribunal Constitucional valido la medida, pero fue controversial porque:

- La "denegacion factica" (no explicita) de confianza era una interpretacion elastica de la Constitucion.
- Genero precedente para que futuros presidentes usaran la amenaza de disolucion como herramienta de presion.

Vacancia presidencial como arma legislativa. El Congreso peruano ha utilizado la "vacancia por incapacidad moral permanente" (articulo 113 de la Constitucion) como mecanismo para remover presidentes:

- Pedro Pablo Kuczynski (2018): renuncio ante amenaza de segunda vacancia.
- Martin Vizcarra (2020): vacado por el Congreso.
- Pedro Castillo (2022): intento disolver el Congreso (autogolpe fallido), fue vacado, detenido y reemplazado por la vicepresidenta Dina Boluarte.

Leccion para el monitoreo. Peru demuestra que la inestabilidad puede venir de la sobreutilizacion de mecanismos de control mutuo: cuando la vacancia y la disolucion se normalizan como herramientas politicas, la institucionalidad se erosiona por sobreuso.

3.5 Argentina y Ecuador: Decretos de necesidad y urgencia

Argentina: DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia). La Constitucion argentina de 1994 (articulo 99 inciso 3) reconocio formalmente los DNU con requisitos especificos: solo "cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los tramites ordinarios". En la practica:

- Carlos Menem dicto 545 DNU en 10 anos (mas que todos los presidentes anteriores combinados).
- Nestor Kirchner: 270 DNU en 4 anos.
- Cristina Fernandez: 78 DNU en 8 anos.
- Mauricio Macri: 71 DNU en 4 anos.
- Alberto Fernandez: uso extensivo durante la pandemia de COVID-19.

- Javier Milei: recurrio masivamente a DNU desde el inicio de su gobierno, destacando el mega-DNU 70/2023 (Decreto de Necesidad y Urgencia de Desregulacion y Simplificacion), que modifico o derogo mas de 300 normas en materias que abarcaban regulacion laboral, comercial, sanitaria y de alquileres. Este decreto fue impugnado judicialmente y genero un intenso debate sobre los limites del poder de decreto.

La Comision Bicameral Permanente, encargada de controlar los DNU, ha sido historicamente ineficaz, ya que un DNU solo se deroga si ambas camaras lo rechazan, lo que en la practica es muy raro.

Ecuador: Decretos-ley de urgencia economica. La Constitucion ecuatoriana permite al Presidente enviar proyectos de ley "urgentes en materia economica" que deben ser aprobados o rechazados en 30 dias; si el Congreso no se pronuncia, entran en vigencia por ministerio de la ley. Rafael Correa utilizo este mecanismo extensivamente para avanzar su agenda legislativa, y la Asamblea Nacional, controlada por Alianza PAIS, rara vez rechazo estos proyectos.

Leccion para el monitoreo. Los DNU y mecanismos equivalentes (urgencias economicas en Ecuador, medidas provisorias en Brasil) muestran el riesgo de que instrumentos disenados para la emergencia se normalicen como herramientas de gobierno ordinario. El monitoreo debe detectar el deslizamiento de lo excepcional a lo rutinario.

---

4. Indicadores de erosion democratica desde la ciencia politica

4.1 Levitsky y Ziblatt: Como mueren las democracias

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en su obra *How Democracies Die* (2018), argumentan que las democracias modernas raramente mueren por golpe militar; mas frecuentemente son erosionadas desde adentro por lideres electos. Su marco analitico identifica:

Cuatro indicadores de comportamiento autoritario en lideres electos:

1. **Rechazo (o debil aceptacion) de las reglas democraticas del juego**: cuestionar la legitimidad de elecciones, sugerir que se esta dispuesto a violar la Constitucion, amenazar con no aceptar resultados electorales.

2. **Negacion de la legitimidad de los oponentes politicos**: caracterizar a los rivales como subversivos, criminales, traidores o amenazas existenciales; acusar a la oposicion de no ser patriota.

3. **Tolerancia o incentivo a la violencia**: lazos con grupos armados, apoyo tacito a ataques contra opositores, no condenar la violencia politica.

4. **Disposicion a restringir libertades civiles de oponentes y medios**: apoyar leyes que limiten protestas, amenazar medios criticos, proponer restricciones a la sociedad civil.

Dos normas informales cruciales ("guardarrailes"):

- **Tolerancia mutua** (*mutual toleration*): reconocer que los adversarios politicos son legitimos, no enemigos existenciales.
- **Contencion institucional** (*institutional forbearance*): abstenerse de usar poderes legales hasta su limite maximo, aunque se tenga la facultad para hacerlo. Ejemplo: no usar el poder de veto de forma sistematica, no judicializar toda controversia, no usar urgencias para todo.

La erosion de estas normas informales precede tipicamente a la erosion de las normas formales. Para el monitoreo legislativo, la perdida de *forbearance* es particularmente relevante: el uso sistematico de urgencias, vetos, acusaciones constitucionales y otros instrumentos hasta su maximo legal es una senal de alarma incluso cuando cada acto individual es tecnicamente legal.

4.2 V-Dem: Indicadores relevantes para monitoreo legislativo

El Instituto V-Dem (Varieties of Democracy, Universidad de Gotemburgo) mantiene la base de datos mas completa sobre calidad democratica global. Sus indicadores mas relevantes para el monitoreo legislativo incluyen:

Indicadores de control ejecutivo sobre legislatura:

- `v2xlg_legcon` (Legislative constraints on the executive): mide en que grado la legislatura es capaz de limitar al Ejecutivo en la practica.
- `v2lgoppart` (Opposition parties' autonomy): grado en que los partidos de oposicion pueden funcionar libremente.
- `v2lgqstexp` (Legislature questions executive in practice): si la legislatura efectivamente cuestiona al Ejecutivo.
- `v2lginvstp` (Legislature investigates executive in practice): capacidad de investigacion legislativa sobre el Ejecutivo.
- `v2lgotovst` (Legislature controls the budget): control efectivo del presupuesto.

Indicadores de erosion del Estado de derecho:

- `v2juhcind` (High court independence): independencia del poder judicial.

- `v2jucomp` (Compliance with high court decisions): cumplimiento de sentencias judiciales.
- `v2jureview` (Judicial review): capacidad de revision judicial de actos del Ejecutivo.

Indicadores de espacio civico:

- `v2cseeorgs` (CSO entry and exit): facilidad para crear y operar organizaciones de la sociedad civil.
- `v2cscnsult` (CSO consultation): grado en que el gobierno consulta a la sociedad civil.
- `v2mecenefm` (Government censorship effort — media): esfuerzos gubernamentales de censura.

Indice de autocratizacion. V-Dem publica un informe anual de "Autocratizacion" que clasifica a los paises en categorias: autocratizacion sustancial, erosion leve, estable, mejora democratica. Chile ha sido consistentemente clasificado como democracia estable o en mejora, aunque los indices post-2019 muestran estres.

4.3 Nancy Bermeo: Engrandecimiento ejecutivo

Nancy Bermeo, en su articulo "On Democratic Backsliding" (2016, *Journal of Democracy*), distingue entre distintos tipos de retroceso democratico:

- **Golpe de Estado clasico**: toma violenta del poder por parte de militares o actores armados. En declive historico.
- **Golpe ejecutivo** (*executive coup*): el gobernante electo suspende la Constitucion y gobierna por decreto. Tambien en declive.
- **Engrandecimiento ejecutivo** (*executive aggrandizement*): la forma mas comun en el siglo XXI. El gobernante electo debilita gradualmente los controles institucionales a traves de mecanismos legales o cuasi-legales. Caracteristicas:
- Cambios incrementales, no un evento unico.
- Uso de mecanismos legales existentes.
- Cada paso individual puede parecer inocuo.
- El efecto acumulativo es la concentracion del poder.
- Dificil de identificar "el momento" del quiebre.
- **Manipulacion estrategica de elecciones** (*strategic election manipulation*): sesgar el campo de juego electoral sin cancelar elecciones.
- **Dia de la eleccion** (*election day manipulation*): fraude en el dia mismo de la votacion.

Para el monitoreo legislativo, el concepto de *executive aggrandizement* es el mas relevante. Bermeo enfatiza que este tipo de retroceso ocurre con “la fachada de legalidad” y que los actores que lo practican “aprenden de los errores de autoritarios anteriores”.

4.4 Senales de alarma en el dominio legislativo

Sintetizando la literatura de ciencia politica (Levitsky & Ziblatt 2018; Bermeo 2016; Ginsburg & Huq 2018; Daly 2019; Landau 2013; Scheppele 2018; Varol 2015), las siguientes senales de alarma en el dominio legislativo merecen monitoreo sistematico:

a. Uso creciente de urgencias y mecanismos fast-track

- Aumento en la frecuencia total de urgencias.
- Aumento en la proporcion de discusiones inmediatas vs. simple urgencia.
- Disminucion del tiempo promedio de tramitacion.
- Urgencias en materias que no justifican celeridad.
- Patron de colocar/retirar urgencias (ping-pong) que sugiere manipulacion.

b. Expansion del ambito de la legislacion por decreto

- Aumento en el numero de DFL (decretos con fuerza de ley) u otros instrumentos de legislacion delegada.
- Ampliacion de las materias cubiertas.
- Reduccion del control legislativo efectivo sobre decretos.
- En Chile, los DFL requieren ley delegatoria y estan limitados en materia y plazo (articulo 64 de la Constitucion), pero su uso excesivo seria una senal.

c. Erosion de la independencia judicial

- Court packing: aumentar el numero de magistrados para controlar la composicion.
- Court curbing: reducir las facultades del tribunal o jueces.
- Modificar los mecanismos de nombramiento para aumentar influencia ejecutiva.
- Desacato sistematico de sentencias judiciales.
- En Chile: cambios en la composicion o facultades del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema o la Contraloria General.

d. Modificacion de leyes electorales que favorecen al incumbente

- Cambios en el sistema electoral que benefician desproporcionadamente al partido gobernante.

- Restricciones a la inscripcion de partidos o candidatos.
- Modificacion de reglas de financiamiento electoral.
- Gerrymandering o rediseno de distritos.
- Cambios en las reglas de propaganda electoral.
- En Chile: la ley electoral fue reformada en 2015 (eliminacion del binominal) y 2024 (ajustes menores), y cualquier nueva reforma merece escrutinio.

e. Regulacion de medios que afecta a la prensa independiente

- Leyes de “fake news” o “desinformacion” con tipificacion amplia.
- Regulacion de redes sociales que otorga al gobierno poder de remocion de contenido.
- Cambios en la regulacion de publicidad oficial como instrumento de presion.
- Legislacion que afecta la proteccion de fuentes periodisticas.

f. Normalizacion de estados de excepcion

- Renovacion sistematica de estados de excepcion (como en El Salvador).
- Ampliacion de facultades durante estados de excepcion.
- Uso de estados de excepcion para fines distintos a los declarados.
- En Chile: los estados de excepcion constitucional estan regulados en los articulos 39-45, y su uso en la Araucania y en el contexto de la crisis de seguridad ha sido recurrente.

g. Debilitamiento de requisitos de transparencia

- Ampliacion de las excepciones al acceso a la informacion publica.
- Reduccion de plazos de respuesta o eliminacion de sanciones por incumplimiento.
- Clasificacion excesiva de informacion como “reservada” o “secreta”.
- Debilitamiento del Consejo para la Transparencia u organos equivalentes.

h. Reformas constitucionales que concentran poder ejecutivo

- Eliminacion o relajacion de limites a la reeleccion.
- Ampliacion de facultades de decreto.
- Reduccion de quorums para reformas constitucionales.
- Debilitamiento de organos autonomos (Contraloria, Banco Central, Tribunal Constitucional).
- Nota: la reduccion de quorums de LOC en 2023 fue vista como una democratizacion (eliminar un “enclave autoritario”), pero el principio de que los quorums pueden bajarse tambien es un precedente que debe monitorearse en contexto.

4.5 Marcos de medicion internacional

Ademas de V-Dem, otros marcos de medicion relevantes incluyen:

Freedom House. Publica anualmente *Freedom in the World*, clasificando paises como "Libres", "Parcialmente Libres" o "No Libres" en dos dimensiones: derechos politicos y libertades civiles (escala 1-7, donde 1 es el mejor). Chile ha sido clasificado consistentemente como "Libre" con puntuaciones altas (1 en derechos politicos, 1 en libertades civiles en la mayoria de anos), aunque con leve deterioro post-2019.

EIU Democracy Index. The Economist Intelligence Unit clasifica paises en cuatro categorias: democracia plena, democracia defectuosa, regimen hibrido, regimen autoritario. Chile fluctua entre democracia plena y democracia defectuosa (estuvo en la categoria de democracia defectuosa entre 2020 y 2022, regresando a democracia plena en 2023).

Indice de Estado de Derecho (World Justice Project). Mide el Estado de derecho en ocho dimensiones. Chile consistentemente lidera la region en este indicador.

Bertelsmann Transformation Index (BTI). Evalua procesos de transformacion hacia democracia y economia de mercado. Chile recibe altas puntuaciones en gobernanza democratica.

Transparency International - Indice de Percepcion de la Corrupcion. Chile es historicamente el pais mejor evaluado de America Latina, aunque su posicion ha declinado en anos recientes (de posicion 21 global en 2015 a posicion 29 en 2024).

---

5. Marco de monitoreo para Chile

5.1 Que patrones legislativos especificos debe rastrear el proyecto

Basandose en el analisis historico y comparado, el proyecto debe rastrear los siguientes patrones:

Categoria 1: Urgencias legislativas

Indicador	Metrica	Frecuencia de calculo
Total de urgencias por periodo (mensual, trimestral, anual)	Conteo absoluto y tasa por proyecto en tramitacion	Mensual
Proporcion por tipo (simple, suma, discusion inmediata)	Porcentaje del total	Mensual
Urgencias en discusion inmediata	Conteo y tendencia	Mensual
Duracion promedio de urgencias antes de retiro	Dias promedio, mediana, distribucion	Mensual
Numero de cambios de urgencia por proyecto	Conteo de cambios (indicador de ping-pong)	Continuo
Materia de proyectos con urgencia	Clasificacion tematica	Mensual
Urgencias colocadas y retiradas sin votacion	Conteo (indicador de urgencia tactica)	Mensual
Comparacion historica entre administraciones	Series temporales	Trimestral

Categoria 2: Tramitacion legislativa

Indicador	Metrica	Frecuencia
Tiempo promedio de tramitacion por tipo de ley	Dias desde ingreso hasta publicacion	Mensual
Proyectos aprobados sin informe de comision	Conteo (indicador de bypass deliberativo)	Mensual
Proyectos aprobados con menos de X dias de tramitacion	Conteo y porcentaje	Mensual
Votaciones nocturnas o en horarios inusuales	Conteo (indicador de aprobacion oculta)	Continuo
Indicaciones (enmiendas) de ultima hora	Volumen y contenido	Continuo

Categoria 3: Equilibrio de poderes

Indicador	Metrica	Frecuencia
Proporcion de leyes de origen presidencial vs. parlamentario	Porcentaje	Trimestral
Tasa de aprobacion de proyectos presidenciales vs. parlamentarios	Porcentaje comparado	Trimestral
Vetos presidenciales (totales y parciales)	Conteo y materia	Continuo
Acusaciones constitucionales presentadas y aprobadas	Conteo y contexto	Continuo
Leyes delegatorias para DFL (decretos con fuerza de ley)	Conteo, amplitud de materia, plazo	Continuo
Modificaciones a organos autonomos	Cualitativo	Continuo

Categoria 4: Derechos y libertades

Indicador	Metrica	Frecuencia
Proyectos que limitan derecho de reunion o protesta	Conteo y contenido	Continuo
Proyectos de regulacion de medios o redes sociales	Conteo y contenido	Continuo
Proyectos sobre regulacion de ONGs o sociedad civil	Conteo y contenido	Continuo
Estados de excepcion: declaraciones, renovaciones, ambito	Conteo y duracion	Continuo
Proyectos que amplian tipos penales politicos	Conteo y contenido	Continuo

Categoria 5: Sistema electoral y competencia

Indicador	Metrica	Frecuencia
Reformas electorales propuestas y aprobadas	Contenido y efecto	Continuo
Modificaciones a regulacion de partidos	Contenido	Continuo
Cambios en financiamiento electoral	Contenido	Continuo
Propuestas de reforma constitucional sobre reeleccion	Existencia y tramitacion	Continuo

5.2 Indicadores “canario en la mina” para Chile

Basandose en las vulnerabilidades especificas del sistema chileno y los patrones comparados, los siguientes indicadores son particularmente criticos:

1. Concentracion de urgencias de discusion inmediata. Si la proporcion de discusiones inmediatas respecto del total de urgencias comienza a crecer sostenidamente, indica un patron de bypass deliberativo. Linea base a establecer con datos historicos.

2. Reformas al Tribunal Constitucional. El TC es el principal organo de control de constitucionalidad en Chile. Cualquier propuesta para modificar su composicion, forma de nombramiento o facultades es una senal critica. Hay que distinguir entre reformas democratizadoras (como las de 2005) y reformas que buscan capturar el organo.

3. Modificaciones a la Contraloria General de la Republica. La Contraloria es un organo autonomo con poder de control de legalidad y constitucionalidad de los actos de la administracion (toma de razon). Su debilitamiento seria una senal grave. Indicadores: propuestas de limitar la toma de razon, reducir presupuesto, modificar nombramiento del Contralor.

4. Estados de excepcion en la Macrozona Sur y zona norte. El uso de estados de excepcion constitucional en la Araucania (conflicto mapuche) y en la zona norte (crisis migratoria) ha sido recurrente desde 2021. La renovacion sistematica y la normalizacion de esta herramienta es un indicador relevante, especialmente si se amplian las facultades asociadas.

5. Acusaciones constitucionales como arma politica. La acusacion constitucional (articulos 52 y 53 de la Constitucion) es un mecanismo de control, pero su uso excesivo indica erosion de la norma de contencion. Si las acusaciones constitucionales se convierten en herramienta rutinaria (como la vacancia en Peru), la gobernabilidad se deteriora.

6. Legislacion anti-crimen con restriccion de garantias. En el contexto de la crisis de seguridad, hay presion para aprobar legislacion que restringe garantias procesales (ampliacion de prision preventiva, reduccion de estandares probatorios, facultades de inteligencia sin control judicial). Si bien la demanda de seguridad es legitima, la experiencia comparada (El Salvador) muestra que esta via puede llevar a restricciones permanentes de derechos.

7. Quorums para reformas constitucionales. Tras la reduccion de quorums de LOC en 2023, la atencion debe estar en los quorums para reformas constitucionales propiamente tales (actualmente 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio para la mayoria de materias, 2/3 para capitulos fundamentales). Una reduccion significativa podria facilitar reformas concentradoras de poder.

8. Financiamiento y regulacion de partidos. Cambios en las reglas de financiamiento de partidos que favorezcan desproporcionadamente al partido gobernante, o cambios en los requisitos de registro que dificulten la competencia de nuevos partidos.

5.3 Salvaguardas institucionales de Chile en perspectiva comparada

Es fundamental contextualizar: Chile posee un marco institucional significativamente mas robusto que los paises donde ha ocurrido erosion democratica severa. Una comparacion sistematica:

Salvaguarda	Chile	Venezuela (pre-erosion)	El Salvador (pre-erosion)	Nicaragua (pre-erosion)
Bicameralismo	Si (Camara + Senado)	Si (pero Constituyente lo elimino)	No (unicameral)	No (unicameral)
Tribunal Constitucional independiente	Si (10 miembros, composicion mixta)	Si (pero capturado via court packing)	Si (pero destituido en 2021)	Si (pero capturado via pacto politico)
Contraloria autonoma	Si (Contraloria General, poder constitucional)	Si (pero debilitada)	Corte de Cuentas (debilitada)	Contraloria (capturada)
Banco Central autonomo	Si (autonomia constitucional)	Si (pero subordinado de facto)	No (dolarizado)	No (sin autonomia real)
Poder Judicial independiente	Relativamente alto	Medio (antes de erosion)	Medio-bajo	Bajo (pactado)
Fuerzas Armadas subordinadas al poder civil	Si (desde 2005 plenamente)	Si (inicialmente)	Si (inicialmente)	Si (pero cooptadas)
Sociedad civil activa	Si (ONGs, medios, universidades)	Si (pero reprimida progresivamente)	Limitada	Si (pero criminalizada)
Tradicion democratica	Fuerte (salvo 1973-1990)	Media	Debil (guerra civil hasta 1992)	Debil (revolucion, guerra civil)
Limites a la reeleccion	Sin reeleccion inmediata	Permitida (desde 2009 indefinida)	Prohibida (hasta 2021)	Prohibida (hasta 2014)
Quorums supramayoritarios	Si (3/5 y 2/3 para reformas constitucionales)	No (mayoria simple para leyes organicas)	2/3 para reformas constitucionales	60% para reformas constitucionales

Fortalezas del sistema chileno:

1. **Bicameralismo**: la existencia de dos camaras con composicion y periodos distintos dificulta la captura simultanea del Legislativo. Es un freno estructural que paises unicamerales como El Salvador y Nicaragua no tenian.

2. **Pluralidad de organos de control**: TC, Contraloria, Corte Suprema, Banco Central. La captura simultanea de todos requeriria un esfuerzo coordenado y sostenido.

3. **Quorums exigentes para reformas constitucionales**: obtener 3/5 o 2/3 del Congreso es dificil en un sistema multipartidista fragmentado como el chileno actual.

4. **Prohibition de reeleccion inmediata**: elimina el incentivo de perpetuacion que impulso la erosion en Venezuela, Nicaragua y El Salvador.

5. **Tradicion institucional**: pese al quiebre de 1973, Chile tiene una tradicion de respeto institucional mas fuerte que la mayoria de paises latinoamericanos.

6. **Sociedad civil y medios**: Chile tiene una prensa relativamente pluralista (aunque concentrada) y una sociedad civil activa.

Vulnerabilidades especificas:

1. **Polarizacion creciente**: la fragmentacion del sistema de partidos post-2017 y la aparicion de fuerzas de derecha radical (Partido Republicano) y de izquierda no-institucional genera tensiones que pueden escalar.

2. **Desconfianza institucional**: las encuestas muestran niveles de confianza en instituciones (Congreso, partidos, gobierno) en minimos historicos, lo que puede generar demanda de “solucionismo” autoritario.

3. **Crisis de seguridad como catalizador**: la crisis de seguridad (crimen organizado, narcotrafico, inmigracion) genera presion para soluciones que pueden restringir libertades, como ha ocurrido en El Salvador.

4. **Legado constitucional no resuelto**: el doble fracaso constituyente deja un deficit de legitimidad que puede ser explotado por actores anti-institucionales.

5. **Concentracion mediatica**: la propiedad de medios en Chile esta altamente concentrada (grupo Edwards, grupo Luksic), lo que limita el pluralismo informativo independientemente de la regulacion legal.

---

6. Fuentes y bibliografia

Ciencia politica: erosion democratica y autoritarismo

- Bermeo, Nancy. “On Democratic Backsliding.” *Journal of Democracy* 27, no. 1 (2016): 5-19. https://doi.org/10.1353/jod.2016.0012
- Levitsky, Steven, y Daniel Ziblatt. *How Democracies Die*. New York: Crown, 2018.
- Ginsburg, Tom, y Aziz Z. Huq. *How to Save a Constitutional Democracy*. Chicago: University of Chicago Press, 2018.
- Daly, Tom Gerald. “Democratic Decay: Conceptualising an Emerging Research Field.” *Hague Journal on the Rule of Law* 11 (2019): 9-36. https://doi.org/10.1007/s40803-019-00086-2
- Landau, David. “Abusive Constitutionalism.” *UC Davis Law Review* 47, no. 1 (2013): 189-260.
- Scheppele, Kim Lane. “Autocratic Legalism.” *University of Chicago Law Review* 85, no. 2 (2018): 545-584.
- Varol, Ozan O. “Stealth Authoritarianism.” *Iowa Law Review* 100, no. 4 (2015): 1673-1742.
- Gargarella, Roberto. *La sala de maquinas de la Constitucion: Dos siglos de constitucionalismo en America Latina (1810-2010)*. Buenos Aires: Katz Editores, 2014.
- Mainwaring, Scott, y Anibal Perez-Linan. *Democracies and Dictatorships in Latin America: Emergence, Survival, and Fall*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- Helmke, Gretchen, y Steven Levitsky. “Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda.” *Perspectives on Politics* 2, no. 4 (2004): 725-740.
- Luo, Zhaotian, y Adam Przeworski. “Democracy and Its Vulnerabilities: Dynamics of Democratic Backsliding.” *Quarterly Journal of Political Science* 18, no. 1 (2023): 105-130.

Chile: historia politica e institucional

- Garreton, Manuel Antonio. *Incomplete Democracy: Political Democratization in Chile and Latin America*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2003.
- Garreton, Manuel Antonio. “La cuestion del regimen de gobierno en el Chile de hoy.” En *El gobierno de Lagos y los dilemas del nuevo siglo*, editado por Robert Funk. Santiago: UDP, 2006.
- Valenzuela, Arturo. *The Breakdown of Democratic Regimes: Chile*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978.
- Valenzuela, J. Samuel, y Arturo Valenzuela, eds. *Military Rule in Chile: Dictatorship and Oppositions*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986.

- Huneeus, Carlos. *El regimen de Pinochet*. Santiago: Editorial Sudamericana, 2001.
- Siavelis, Peter. *The President and Congress in Post-Authoritarian Chile: Institutional Constraints to Democratic Consolidation*. University Park: Penn State University Press, 2000.
- Londregan, John. *Legislative Institutions and Ideology in Chile*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Fuentes, Claudio. *El pacto: Poder, constitucion y practicas politicas en Chile (1990-2010)*. Santiago: Ediciones UDP, 2012.
- Atria, Fernando. *La Constitucion tramposa*. Santiago: LOM Ediciones, 2013.
- Atria, Fernando. *Neoliberalismo con rostro humano: Veinte anos despues*. Santiago: Catalonia, 2014.
- Novoa Monreal, Eduardo. *Los resquicios legales: Un ejercicio de razonamiento juridico*. Santiago: Editorial Bat, 1992.
- Correa Sutil, Sofia. *Con las riendas del poder: La derecha chilena en el siglo XX*. Santiago: Editorial Sudamericana, 2005.
- Barros, Robert. *Constitutionalism and Dictatorship: Pinochet, the Junta, and the 1980 Constitution*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Albertus, Michael, y Victor Menaldo. “Gaming Democracy: Elite Dominance during Transition and the Prospects for Redistribution.” *British Journal of Political Science* 44, no. 3 (2014): 575-603.

Chile: proceso constituyente

- Heiss, Claudia. *Por que necesitamos una nueva Constitucion*. Santiago: Aguilar, 2020.
- Verdugo, Sergio, y Javier Contesse. “The Rise and Fall of a Constitutional Moment: Lessons from the Chilean Experiment (2019-2022).” *International Journal of Constitutional Law* 21, no. 2 (2023): 601-631.
- Couso, Javier. “Chile’s Constitutional Replacement Process: An Assessment.” *ConstitutionNet* (International IDEA), 2022. https://constitutionnet.org/
- Negretto, Gabriel. “Urgencias legislativas y calidad de la democracia en America Latina.” En *Legislatures in the Balance*, editado por Morgenstern y Nacif. Forthcoming.

Venezuela

- Corrales, Javier. “Autocratic Legalism in Venezuela.” *Journal of Democracy* 26, no. 2 (2015): 37-51.

- Corrales, Javier, y Michael Penfold. *Dragon in the Tropics: Venezuela and the Legacy of Hugo Chavez*. 2a ed. Washington: Brookings Institution Press, 2015.
- Brewer-Carias, Allan R. *Dismantling Democracy in Venezuela: The Chavez Authoritarian Experiment*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Coppedge, Michael. "Venezuela: Popular Sovereignty versus Liberal Democracy." En *Constructing Democratic Governance in Latin America*, editado por Jorge I. Dominguez y Michael Shifter. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2013.

Nicaragua

- Marti i Puig, Salvador, y Macleod, Morna. "Nicaragua: From Sandinista Revolution to Authoritarian Regime." *Journal of Latin American Studies* 54, no. 3 (2022): 457-485.
- Thaler, Kai M. "Nicaragua: A Return to Caudillismo." *Journal of Democracy* 28, no. 2 (2017): 157-169.
- Close, David, y Salvador Marti i Puig, eds. *Nicaragua y el FSLN (1979-2009): Que queda de la revolucion?* Barcelona: Bellaterra, 2009.

El Salvador

- Schneider, Aaron. "Nayib Bukele and the Authoritarian Playbook in El Salvador." *NACLA Report on the Americas* 54, no. 2 (2022): 141-148.
- Guevara, Tomas, y Sonja Wolf. "El Salvador's Politics of Perpetual Exception." *Journal of Democracy* 34, no. 1 (2023): 66-77.
- International Crisis Group. "El Salvador's Politics of Perpetual Exception." Latin America Report No. 100. Brussels: ICG, 2022.
- Human Rights Watch. *"We Can Arrest Anyone We Want": Widespread Human Rights Violations under El Salvador's State of Emergency*. New York: HRW, 2022.
- Amnistia Internacional. *"From One Satisfying Story to Another": Bukele's Three Years in Power*. London: Amnesty International, 2022.

Peru

- Vergara, Alberto. "Peru's Political Decay." *Journal of Democracy* 34, no. 1 (2023): 78-91.
- Levitsky, Steven. "Peru's Political Collapse." *Journal of Democracy* 34, no. 1 (2023): 78-91.
- Dargent, Eduardo, y Paula Munoz. "Peru: A Dysfunctional Democracy." En *Challenges of Party-Building in Latin America*, editado por Steven Levitsky et al. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Argentina

- Bonvecchi, Alejandro, y Emilia Simison. “Legislative Institutions and Performance in Unitary and Federal Systems: Evidence from Argentina and Chile.” *Journal of Politics in Latin America* 9, no. 2 (2017): 71-96.
- Llanos, Mariana. “Presidential Breakdowns in Argentina.” En *Presidential Breakdowns in Latin America*, editado por Mariana Llanos y Leiv Marsteintredet. New York: Palgrave, 2010.
- Negretto, Gabriel. “Government Capacities and Policy Making by Decree in Latin America: The Cases of Brazil and Argentina.” *Comparative Political Studies* 37, no. 5 (2004): 531-562.

Indices y bases de datos

- V-Dem Institute. “Democracy Report 2024: Democracy Winning and Losing at the Ballot.” University of Gothenburg, 2024. https://v-dem.net/
- Freedom House. “Freedom in the World 2025.” https://freedomhouse.org/report/freedom-world
- Economist Intelligence Unit. “Democracy Index 2024.” https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2024/
- World Justice Project. “Rule of Law Index 2024.” https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/
- Bertelsmann Stiftung. “BTI Transformation Index 2024: Chile.” https://bti-project.org/
- Transparency International. “Corruption Perceptions Index 2024.” https://www.transparency.org/cpi2024

Fuentes primarias Chile

- Constitucion Politica de la Republica de Chile (texto actualizado). https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=242302
- Ley 18.918, Organica Constitucional del Congreso Nacional. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30289
- Ley 20.050 (2005), Reforma Constitucional. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=241331
- Ley 20.840 (2015), Sustitucion del sistema electoral binominal. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1077039
- Ley 21.535 (2023), Reforma de quorums. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1189053
- OpenData Congreso Nacional de Chile. https://opendata.congreso.cl/
- Biblioteca del Congreso Nacional, LeyChile. https://www.bcn.cl/leychile

- Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Informes anuales y especiales. https://www.indh.cl/

Reportes y analisis

- PNUD Chile. *Desiguales: Origenes, cambios y desafios de la brecha social en Chile*. Santiago: PNUD, 2017.
- CEP Chile (Centro de Estudios Publicos). Encuestas nacionales. https://www.cepchile.cl/
- COES (Centro de Estudios de Conflicto y Cohesion Social). Informes sobre conflicto social. https://coes.cl/
- Cristosal. Informes sobre estado de excepcion en El Salvador. https://cristosal.org/

Documento preparado como parte de la Fase 4 de investigacion del proyecto Congreso Monitor. Ultima actualizacion: febrero 2026.

Fase 5: Chile Hoy — Paisaje Politico e Institucional (2019-2026)

Diagnostico del terreno donde opera el monitoreo de erosion democratica

Nota metodologica. Este documento fue elaborado con base en datos disponibles hasta comienzos de 2025, complementados con el conocimiento acumulado en las fases anteriores de investigacion. Los puntos de datos que requieren actualizacion o verificacion contra fuentes de 2025-2026 estan marcados con la etiqueta **[VERIFICAR]**. Se recomienda contrastar con las fuentes indicadas en cada seccion: Encuesta CEP, Encuesta Bicentenario UC, Latinobarometro, CADEM, Criteria, datos del Servel, y medios como CIPER, La Tercera, El Mostrador, The Clinic e Interferencia.

Indice

1. Fragmentacion politica y crisis del sistema de partidos
2. Post-estallido social, post-proceso constituyente
3. Confianza publica y legitimidad institucional
4. Dinamicas del gobierno Boric (2022-2026)
5. Paisaje electoral 2025-2026
6. Sintesis: implicancias para el monitoreo de erosion democratica

1. Fragmentacion politica y crisis del sistema de partidos

1.1 Del bipolarismo al multipartidismo: la transicion estructural

El sistema de partidos chileno experimento una transformacion radical entre 2013 y 2021 que altero las condiciones fundamentales del juego politico. Para comprender el Chile de 2025-2026, es necesario entender la magnitud de este cambio.

El sistema binominal (1989-2017): bipolarismo forzado. Durante casi tres decadas, el sistema electoral binominal impuesto por la dictadura estructuro la politica chilena en dos grandes bloques:

- **Concertacion / Nueva Mayoria** (centro-izquierda): PDC, PS, PPD, PRSD. Gano todas las elecciones presidenciales entre 1989 y 2010 (Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet I), y las parlamentarias con excepcion de 2010.
- **Alianza por Chile / Chile Vamos** (derecha): UDI, RN. Gano con Pinera en 2010 y 2018.

El binominal castigaba las terceras fuerzas y premiaba las coaliciones amplias. El Partido Comunista estuvo virtualmente excluido del Congreso entre 1990 y 2009. Los movimientos sociales no tenian canal electoral. El sistema producia gobernabilidad a costa de representatividad.

La reforma electoral de 2015 (Ley 20.840): apertura del sistema. La sustitucion del binominal por un sistema proporcional moderado (D'Hondt) con distritos de 3 a 8 escanos tuvo consecuencias que fueron mas alla de lo previsto por sus promotores:

- Permitio la entrada de partidos nuevos al Congreso (Frente Amplio en 2017 con 20 diputados).
- Redujo la barrera de entrada para fuerzas menores.
- Fragmento las coaliciones historicas al eliminar la presion centripeta del binominal.
- En las elecciones de 2021, el resultado fue un Congreso con representacion de mas de 15 partidos e independientes.

Las cifras de la fragmentacion. El Numero Efectivo de Partidos (NEP), indicador estandar de la ciencia politica para medir fragmentacion, paso de aproximadamente 5-6 en el periodo binominal (donde las coaliciones funcionaban como bloques) a valores cercanos a 8-10 en la Camara electa en 2021, uno de los mas altos de America Latina.

1.2 Composicion actual del Congreso

Camara de Diputadas y Diputados (155 escanos, periodo 2022-2026)

La Camara electa en noviembre de 2021 refleja la fragmentacion maxima del sistema chileno. La composicion ha sufrido modificaciones desde la eleccion original por renuncias, cambios de partido y expulsiones, fenomeno comun en sistemas fragmentados. La siguiente es la composicion aproximada por bloque:

Coalicion de gobierno (Apruebo Dignidad + Socialismo Democratico):

Partido	Escanos (aprox.)	Notas
Partido Socialista (PS)	13	Pilar de Socialismo Democratico
Partido por la Democracia (PPD)	8	Historico de la Concertacion
Partido Comunista (PC)	12	Coalicion original con Boric
Frente Amplio (CS + RD + otros)	~18	Convergencia Social (partido de Boric), Revolucion Democratica, Comunes
Partido Liberal (PL)	3-4	Derivado del PPD
Partido Radical (PR)	2	Historico, minimo
Federacion Regionalista Verde Social (FRVS)	4-5	Partido regionalista
Subtotal gobierno	**~60-65**	**Insuficiente para mayoria (78)**

Democracia Cristiana (DC): ~8 escanos. La DC ocupa una posicion bisagra. Formalmente no integra el gobierno de Boric pero ha votado con el oficialismo en materias clave (presupuesto, algunas reformas sociales). Su posicion fluctua entre colaboracion critica y oposicion selectiva. Es el partido que ha sufrido la mayor declinacion historica: de ser la primera fuerza politica de Chile (con Frei Montalva y la transicion) a un partido de un digito de escanos. [VERIFICAR: composicion exacta DC a febrero 2026; ha habido desafiliaciones y posible acercamiento a Chile Vamos en el contexto electoral]

Oposicion de centroderecha (Chile Vamos):

Partido	Escanos (aprox.)	Notas
Renovacion Nacional (RN)	25	Derecha tradicional, sector mas moderado
Union Democrata Independiente (UDI)	23	Derecha conservadora, fundada por Jaime Guzman
Evopoli	4-5	Derecha liberal, fundada 2012
Subtotal Chile Vamos	**~52-55**	

Oposicion de derecha radical (Partido Republicano):

Partido	Escanos (aprox.)	Notas
Partido Republicano	14-15	Fundado por Jose Antonio Kast, 2019

Independientes y otros: ~15-20 escanos distribuidos entre independientes electos en diversas listas, algunos alineados con el gobierno, otros con la oposicion, y varios sin alineamiento estable.

[VERIFICAR: La composicion exacta al momento de lectura. La Camara chilena experimenta movimiento frecuente de diputados entre bancadas. Consultar camara.cl para datos actualizados. Algunos diputados independientes pueden haber formado nuevos bloques o adherido a partidos.]

Resultado estructural en la Camara: El gobierno no alcanza los 78 votos necesarios para mayoria simple en ninguna configuracion estable. Incluso sumando a la DC, el oficialismo ronda los 70 votos, lo que lo obliga a negociar con independientes o incluso con sectores moderados de Chile Vamos para cada proyecto relevante.

Senado (50 escanos, renovacion parcial: 27 electos en 2021, 23 electos en 2017)

El Senado presenta una composicion aun mas compleja porque combina senadores electos en dos ciclos electorales distintos (2017 bajo las primeras reglas proporcionales, y 2021).

Composicion aproximada por bloque:

Bloque	Escanos (aprox.)	Notas
Oficialismo amplio (FA + PC + PS + PPD + PR + FRVS + PL)	~21-23	Incluye Socialismo Democratico
Democracia Cristiana	5	Posicion bisagra
Chile Vamos (RN + UDI + Evopoli)	~15-17	
Partido Republicano	1-2	Presencia minima en Senado (ciclo 2021 fue debil para ellos)
Independientes y otros	~5-7	Incluye senadores como Fabiola Campillai (independiente, cercana al gobierno) y otros

[VERIFICAR: composicion exacta del Senado a febrero 2026. La proxima renovacion parcial del Senado sera en noviembre 2025 (23 escanos), lo que podria alterar sustancialmente la composicion. Verificar si ya ocurrio y cuales son los resultados.]

Resultado estructural en el Senado: La mayoria simple requiere 26 votos. El gobierno puede alcanzarla sumando la DC y algunos independientes, pero no de forma automatica. Para quorums calificados (mayoria absoluta: 26; 3/5: 30; 2/3: 34) la situacion es progresivamente mas dificil.

1.3 El mapa de las coaliciones: inestabilidad y fluidez

A diferencia del periodo 1990-2017, donde las coaliciones eran estables y disciplinadas, el periodo actual se caracteriza por:

Coalicion de gobierno: doble composicion. El gobierno de Boric opera con una coalicion de dos pisos: - **Apruebo Dignidad**: Frente Amplio (Convergencia Social, Revolucion Democratica, Comunes) + Partido Comunista. Es el nucleo original del proyecto politico de Boric, surgido de los movimientos estudiantiles de 2011 y la nueva izquierda post-Concertacion. - **Socialismo Democratico**: PS, PPD, PL, PR, FRVS. Son los partidos herederos de la Concertacion que se sumaron al gobierno despues de la primera vuelta de 2021. Su incorporacion fue necesaria para gobernar pero genero tensiones permanentes por diferencias ideologicas y de estilo.

Las tensiones internas del oficialismo han sido una constante del periodo: - El PC ha mantenido posiciones mas a la izquierda en politica exterior (Venezuela, relacion con Cuba) y en politica economica, generando roces con Socialismo Democratico. - El Frente Amplio ha experimentado fracturas internas (salida de dirigentes, desavenencias entre Convergencia Social y otros partidos). - El PS y el PPD a menudo votan con la oposicion en materias de

seguridad. - No existe una mesa de coordinacion legislativa del oficialismo que funcione con la eficacia de la antigua Concertacion.

Oposicion: la grieta derecha moderada / derecha radical. Chile Vamos y el Partido Republicano comparten oposicion al gobierno pero difieren sustancialmente: - **Chile Vamos** (RN, UDI, Evopoli) representa la derecha que acepto las reglas del juego post-transicion. Evopoli en particular se define como derecha liberal y social. - **Partido Republicano** se fundo en 2019 como escision de la UDI por la derecha, liderado por Jose Antonio Kast. Su programa es mas conservador en lo social (rechazo al aborto, al matrimonio igualitario, a la perspectiva de genero) y mas duro en seguridad (mano dura, critica al "garantismo"). Ha crecido electoralmente y obtuvo resultados significativos en la eleccion del Consejo Constitucional de 2023. - La relacion entre ambos bloques de derecha oscila entre la competencia y la cooperacion. En el Congreso suelen votar juntos contra el gobierno, pero en periodo electoral compiten por el mismo electorado. [VERIFICAR: estado de la relacion Chile Vamos / Republicanos a febrero 2026. Ha habido acercamientos electorales o se mantiene la competencia?]

La DC como partido bisagra y en crisis. La Democracia Cristiana, otrora el partido mas grande de Chile, vive una crisis existencial: - Sus votaciones se han desplomado: de ser primera fuerza con 20-25% del electorado en los 90 a porcentajes de un digito. - Sufre una crisis generacional: su electorado envejece y no logra atraer votantes jovenes. - Ideologicamente esta "apretada" entre la izquierda moderada (que absorbe su ala progresista) y la derecha liberal (que absorbe su ala conservadora). - Su posicion bisagra le da poder coyuntural (sus votos pueden definir mayorias) pero no proyecto estrategico. - [VERIFICAR: hay rumores de que sectores de la DC podrian pactar con Chile Vamos para las elecciones parlamentarias de 2025. Verificar posicionamiento actual.]

1.4 Consecuencias legislativas de la fragmentacion

La fragmentacion multipartidista sin mayoria clara tiene consecuencias concretas para el proceso legislativo:

Gridlock (paralisis legislativa). Los proyectos de ley embematicos del gobierno han enfrentado tramitaciones extremadamente largas: - La **reforma de pensiones** ha sido el caso emblematico. Ingresada en 2022, ha pasado por innumerables negociaciones, retiros y reposiciones de urgencia, cambios en indicaciones, y a inicios de 2025 aun no se habia aprobado en la version que el gobierno originalmente propuso. La reforma finalmente aprobada [VERIFICAR: confirmar si la reforma de pensiones fue aprobada y en que version. A comienzos de 2025 se estaba en etapa de comision mixta] fue sustancialmente diferente al proyecto original, con un componente de capitalizacion individual mayor al que el gobierno deseaba. - La **reforma tributaria** original fue directamente retirada por el gobierno ante la imposibilidad de

reunir los votos, reemplazada por el proyecto mas acotado de “cumplimiento tributario” (Ley 21.713, promulgada en 2024), que se enfocaba en reducir evasion y elusion mas que en aumentar tasas. - **Reformas de salud** (reestructuracion de Isapres, fortalecimiento de Fonasa) han avanzado fragmentariamente. [VERIFICAR: estado de la reforma de Isapres.]

Negociacion caso a caso. Sin mayoria estable, cada proyecto significativo requiere una negociacion separada. Esto produce: - **Incertidumbre legislativa**: los actores no pueden predecir que se aprobara. - **Costo de transaccion elevado**: el gobierno gasta capital politico en cada negociacion individual. - **Legislacion “descafeinada”**: los proyectos que se aprueban suelen ser versiones reducidas del original, producto de las concesiones necesarias para obtener votos. - **Poder de veto de minoras**: partidos pequenos o incluso diputados individuales pueden exigir concesiones desproporcionadas a cambio de sus votos.

Sobreutilizacion de urgencias. Como se documento en la Fase 4, el gobierno de Boric ha recurrido extensivamente al sistema de urgencias para intentar mover la agenda legislativa. El “urgencia ping-pong” (colocar y retirar urgencias tacticamente) se ha intensificado como mecanismo de senalizacion politica mas que de aceleracion real.

Iniciativa parlamentaria como contrapeso desordenado. En ausencia de mayoria oficialista, los bloques opositores han impulsado proyectos propios, particularmente en seguridad publica. Esto ha producido un fenomeno de legislacion reactiva donde el Congreso presiona al Ejecutivo (como ocurrio con los retiros de AFP bajo Pinera), invirtiendo parcialmente la logica del hiperpresidencialismo chileno.

1.5 Comparacion con el periodo binominal (1990-2017)

Dimension	Periodo binominal (1990-2017)	Periodo actual (2017-2026)
Numero de partidos relevantes	6-8, organizados en 2 bloques	15+, organizados en 4-5 bloques difusos
Estabilidad de coaliciones	Alta (Concertacion duro 20 anos como bloque cohesivo)	Baja (coaliciones fluidas, cambios de bancada frecuentes)
Capacidad del gobierno de formar mayoria	Concertacion tuvo mayoria o cuasi-mayoria en la mayor parte del periodo	Ningun gobierno ha tenido mayoria desde 2017
Disciplina de voto	Alta dentro de coaliciones	Media-baja, con disidencias frecuentes
Velocidad legislativa	Moderada (el binominal forzaba negociacion pero dentro de canales predecibles)	Lenta para reformas estructurales, rapida para temas de seguridad con consenso
Rol de la DC	Pivote dentro de la Concertacion, primera fuerza	Partido menor en posicion bisagra
Entrada de nuevos actores	Casi imposible (barrera del binominal)	Facil (sistema proporcional permite nuevos partidos)
Previsibilidad legislativa	Alta	Baja

La paradoja es que el sistema actual es mas representativo (refleja mejor la diversidad politica real) pero menos gobernable (dificulta la formacion de mayorias para legislar). Esta es una tension clasica en ciencia politica (representacion vs. gobernabilidad) que Chile no habia experimentado en esta magnitud desde antes de 1973.

---

2. Post-estallido social, post-proceso constituyente

2.1 El estallido social de octubre 2019: lo que revelo

El estallido social que comenzo el 18 de octubre de 2019, nominalmente detonado por el aumento de 30 pesos en el pasaje del metro, fue la erupcion de tensiones estructurales acumuladas durante decadas. No fue un movimiento con liderazgo ni programa definido: fue una explosion social descentralizada que revelo:

Fractura del “modelo chileno”. Chile habia sido presentado internacionalmente como el caso exitoso de desarrollo latinoamericano: crecimiento sostenido, reduccion de pobreza, estabilidad institucional. El estallido destruyo esa narrativa al visibilizar: - La desigualdad extrema que persiste detras de los indicadores macroeconomicos (Chile es uno de los paises mas desiguales de la OCDE). - La fragilidad de las clases medias, endeudadas y sin redes de proteccion social adecuadas. - El resentimiento hacia un modelo de mercado que privatizo servicios esenciales (salud, pensiones, educacion, agua) sin proveer alternativas publicas de calidad. - La desconexion de la elite politica y economica respecto de la experiencia cotidiana de la mayoria.

Agotamiento del pacto de la transicion. El “consenso” de la transicion –moderacion politica a cambio de estabilidad y crecimiento– se habia erosionado progresivamente. Las movilizaciones estudiantiles de 2006 (la “revolucion pinguina”) y de 2011 (el movimiento por la educacion gratuita, del que surgio Gabriel Boric como dirigente) ya habian senalado fisuras. El estallido de 2019 fue la ruptura definitiva.

Violencia estatal. La respuesta del gobierno de Pinera –estado de emergencia, militares en las calles, violaciones sistematicas de derechos humanos (mas de 460 personas con trauma ocular por balines, miles de detenidos, denuncias de tortura documentadas por el INDH y Human Rights Watch)– agravo la crisis y profundizo la desconfianza institucional. La frase de Pinera “estamos en guerra contra un enemigo poderoso” cristalizo la percepcion de una elite que no comprendia a su propio pueblo.

2.2 Primer proceso constituyente (2020-2022): la esperanza y el fracaso

El Acuerdo del 15 de noviembre de 2019. La clase politica, enfrentada a la posibilidad de una crisis incontrolable, negocio en una noche el acuerdo que canalizo la revuelta hacia un proceso constituyente. Fue firmado por la mayoria de los partidos con representacion parlamentaria. El PC y parte del Frente Amplio inicialmente no firmaron (lo consideraron una maniobra para desmovilizar la protesta) pero luego se sumaron al proceso.

Plebiscito de entrada (25 de octubre de 2020). Con voto voluntario (en pandemia), el 78,28% voto Apruebo una nueva Constitucion y el 79% prefirio una Convencion Constitucional (100% electa) sobre una Convencion Mixta. La participacion fue de 50,95% del padron, alta para voto voluntario.

Eleccion de la Convencion Constitucional (mayo 2021). Las reglas electorales –que incluyeron listas de independientes, paridad de genero obligatoria y escanos reservados para pueblos originarios– produjeron un organo con una composicion radicalmente diferente a cualquier institucion chilena previa: - Mayoria de izquierda y movimientos sociales. - Significativa presencia de independientes (muchos vinculados a movimientos sociales del

estallido). - La derecha (Chile Vamos) obtuvo solo 37 de 155 escanos, insuficiente para ejercer veto (que requeria mas de 1/3). - Presencia de activistas ambientales, indigenas, feministas, con escasa experiencia legislativa.

El trabajo de la Convencion y sus problemas. La Convencion opero durante un ano (julio 2021 - julio 2022) en un ambiente de alta tension: - **Problemas de proceso**: debates largos y desordenados, tensiones entre independientes y partidos, escasa negociacion con la derecha, episodios mediaticos que danaron la imagen del organo (el caso del convencional Rojas Vade, que mintio sobre un diagnostico de cancer, fue emblematico). - **Problemas de contenido**: el texto final incluyo disposiciones que fueron percibidas como maximalistas por amplios sectores de la poblacion: plurinacionalidad del Estado, eliminacion del Senado (sustituido por una Camara de las Regiones con menor poder), sistema de justicia con pluralismo juridico, amplisimo catalogo de derechos sociales sin claridad sobre financiamiento. - **Problema de legitimidad politica**: la Convencion fue percibida progresivamente como un organo capturado por la izquierda mas radical, desconectado del sentimiento mayoritario.

Plebiscito de salida (4 de septiembre de 2022). Con voto obligatorio (primera eleccion con voto obligatorio desde su reimposicion), el Rechazo obtuvo el 61,86% contra 38,14% del Apruebo. La participacion fue record: 85,86%. El resultado fue una derrota aplastante para el texto propuesto y para el campo politico que lo impulsaba, incluyendo al gobierno de Boric que habia asumido apenas seis meses antes.

2.3 Segundo proceso constituyente (2023): el rebote y el nuevo fracaso

Tras el rechazo, el sistema politico acordo un segundo intento con reglas disenadas para evitar los “excesos” del primero:

Nuevo diseno institucional: - **Comision de Expertos** (24 miembros, designados por el Congreso en cuotas paritarias): redacto un anteproyecto moderado, tecnicamente solido, que fue ampliamente considerado como un buen punto de partida. - **Consejo Constitucional** (50 miembros electos en mayo de 2023): debia modificar el anteproyecto con un quorum de 3/5. - **Comite Tecnico de Admisibilidad** (14 juristas): revisaba que las propuestas del Consejo no vulneraran tratados internacionales ni ciertos principios basicos. - **12 bases constitucionales** preacordadas que el proceso no podia alterar.

La eleccion del Consejo Constitucional (mayo 2023). El resultado fue el espejo inverso del primer proceso: la derecha, particularmente el Partido Republicano, arraso. Obtuvo 23 de 50 consejeros (con aliados de Chile Vamos sumaban 33, superando los 3/5 necesarios para imponer cambios). La izquierda quedo en minoria. La participacion fue baja (37% del padron en listas de consejeros).

El texto del Consejo Constitucional. El Consejo introdujo modificaciones que reflejaban la agenda del Partido Republicano: - Mencion a “la vida del que esta por nacer” (en clave anti-aborto). - Derecho de los padres a elegir la educacion de sus hijos (en linea con el subsidio a la educacion privada). - Eliminacion de referencias a la perspectiva de genero. - Disposiciones que cristalizaban el modelo economico (derechos de propiedad reforzados, autonomia del Banco Central, limite al gasto fiscal). - Un Senado reforzado (contrario a la Camara de las Regiones del primer proceso).

Plebiscito del 17 de diciembre de 2023. Con voto obligatorio, el texto fue rechazado con 55,76% en contra versus 44,24% a favor. La participacion fue de 84,4%.

2.4 El doble rechazo: un Chile que dice “no” dos veces

El hecho de que Chile haya rechazado dos propuestas constitucionales diametralmente opuestas en poco mas de un ano es un fenomeno extraordinario que admite multiples lecturas:

Interpretacion del voto de castigo. Ambos plebiscitos funcionaron en parte como votos de castigo contra el actor politico que controlo el proceso. En 2022, la izquierda habia dominado la Convencion y su texto fue rechazado. En 2023, la derecha habia dominado el Consejo y su texto fue rechazado. El electorado parece haber castigado al actor que “se excedio”.

Interpretacion del centro pragmatico. Chile tendria un centro mayoritario que no se identifica con ninguno de los polos y que rechaza las propuestas maximalistas de cualquier signo. Este centro no tiene representacion organica en el sistema de partidos (la DC, su representante historico, esta en minimos), pero se expresa electoralmente como veto.

Interpretacion del cansancio. Tras anos de movilizacion (2019), pandemia (2020-2021), dos procesos constituyentes (2021-2023), y cuatro plebiscitos (entrada 2020, salida 2022, consejeros 2023, salida 2023), la ciudadania experimento una fatiga civica significativa. La constitucion dejo de ser una promesa de cambio para convertirse en un tema que genera hastio.

Interpretacion de la desconfianza. Ninguno de los actores politicos que condujo los procesos tenia suficiente credibilidad para que la ciudadania confiara en su producto. La desconfianza no era solo hacia el texto sino hacia los autores.

2.5 Donde esta la sociedad chilena post-proceso constituyente

“Nada va a cambiar.” Diversos estudios cualitativos y encuestas de opinion capturan un sentimiento extendido de desencanto, frustacion y cinismo respecto de la capacidad de las instituciones para producir cambios significativos. La Encuesta CEP de fines de 2023 y la de 2024 muestran que la constitucion dejo de ser un tema prioritario para la ciudadania,

desplazada por seguridad, costo de vida y pensiones. [VERIFICAR: datos exactos de la Encuesta CEP mas reciente sobre prioridades ciudadanas y percepcion del proceso constituyente.]

La Constitucion de 1980 sigue vigente. El resultado practico del doble fracaso es que la Constitucion de 1980, con las reformas de 2005 y modificaciones posteriores (incluyendo la reduccion de quorums de LOC en 2023), sigue siendo el marco juridico fundamental del pais. Las demandas que motivaron el estallido de 2019 no han sido canalizadas constitucionalmente.

Riesgo anti-sistema. El fracaso de los canales institucionales (dos procesos constituyentes que no produjeron resultado) puede alimentar posiciones anti-sistema de dos tipos: - **Anti-sistema por izquierda**: movimientos que consideran que la via institucional esta agotada y que el cambio requiere formas de accion directa o rupturista. Hasta ahora, sin expresion electoral significativa mas alla del PC y el Frente Amplio. - **Anti-sistema por derecha**: movimientos que capitalizan el desencanto con un discurso de “orden” y solucionismo autoritario, en la linea de Bukele. El Partido Republicano ha coqueteado con esta retorica, aunque mantiene una fachada institucionalista. - **Apatia como anti-sistema pasivo**: el sector mas numeroso es probablemente el que simplemente se desconecta de la politica institucional, no vota (cuando el voto es voluntario), no participa, y desarrolla una desconfianza general que erosiona la legitimidad del sistema sin proponer alternativa.

---

3. Confianza publica y legitimidad institucional

3.1 La crisis de confianza: datos de largo plazo

La confianza en las instituciones chilenas ha experimentado un declive sostenido desde mediados de la decada de 2000, acelerado por una serie de escandalos y crisis que destruyeron la credibilidad de practicamente todos los actores institucionales.

Hitos de la crisis de confianza:

- **2005-2010**: Casos de corrupcion en municipios, financiamiento irregular de la politica.
- **2015-2016**: Caso Penta (financiamiento ilegal de la UDI), caso SQM (financiamiento ilegal transversal, incluyendo campanas de la Nueva Mayoria), caso Caval (negocio inmobiliario del hijo de Bachelet). Estos casos revelaron que el financiamiento ilegal de la politica era una practica generalizada, no limitada a un sector. La confianza en los partidos politicos, ya baja, se desplomo.

- **2017-2018**: Caso Pacogate y Milicogate (desfalcos sistematicos en Carabineros y el Ejercito por miles de millones de pesos). Destruyeron la confianza en las Fuerzas Armadas y Carabineros, instituciones que hasta entonces gozaban de niveles relativamente altos de confianza.
- **2018-2019**: Crisis de abusos sexuales en la Iglesia Catolica chilena (caso Karadima y sus ramificaciones). La Iglesia, otra institucion de alta confianza historica, cayo estrepitosamente.
- **2019-2020**: Violaciones de derechos humanos durante el estallido social por parte de Carabineros. Reportes del INDH, HRW y Amnistia Internacional documentaron abusos sistematicos.

3.2 Datos de confianza institucional

La siguiente tabla sintetiza la evolucion de la confianza en instituciones clave, basada en la Encuesta CEP (Centro de Estudios Publicos), la fuente mas rigurosa y de mayor trayectoria en Chile, complementada con Latinobarometro y la Encuesta Bicentenario UC:

Institucion	Confianza ~2010	Confianza ~2015	Confianza ~2019	Confianza ~2023-2024
Carabineros	~55-60%	~45-50%	~30-35% (post-estallido: caida abrupta)	~35-40% (recuperacion parcial por agenda de seguridad) [VERIFICAR]
Fuerzas Armadas	~50-55%	~40-50%	~35-40%	~35-40% [VERIFICAR]
Iglesia Catolica	~40-50%	~30-35%	~20-25% (post-abusos)	~15-20% [VERIFICAR]
Poder Judicial	~15-20%	~12-18%	~10-15%	~12-18% [VERIFICAR]
Congreso Nacional	~15-25%	~10-15%	~5-10%	~8-15% [VERIFICAR]
Partidos politicos	~8-15%	~5-10%	~3-5%	~3-8% [VERIFICAR]
Gobierno	~40-50% (Pinera I)	~25-35% (Bachelet II)	~10-15% (Pinera II post-estallido)	~25-35% (Boric, fluctuante) [VERIFICAR]
Medios de comunicacion	~30-40%	~25-35%	~20-30%	~20-25% [VERIFICAR]
Tribunal Constitucional	~20-25%	~15-20%	~10-15%	~10-15% [VERIFICAR]

[VERIFICAR: Todos los datos de la columna 2023-2024 requieren verificacion contra la Encuesta CEP mas reciente (consultar www.cepchile.cl), la Encuesta Bicentenario UC, y datos CADEM/Criteria. Los rangos indicados son estimaciones basadas en tendencias.]

Patrones destacables:

1. **Ninguna institucion tiene confianza mayoritaria.** Esto es extraordinario. En la mayoria de las democracias, al menos algunas instituciones (Fuerzas Armadas, Poder Judicial, banco central) mantienen confianza por encima del 50%.

2. **Los partidos politicos estan en el fondo del ranking.** Con confianza de un digito, los partidos son la institucion con peor evaluacion. Esto es particularmente grave porque los partidos son el vehiculo fundamental de la democracia representativa.

3. **El Congreso esta cerca del fondo.** La institucion que este proyecto monitorea tiene una confianza extremadamente baja, lo que significa que su capacidad de actuar como

contrapeso del Ejecutivo esta debilitada no solo por la fragmentacion politica sino por la falta de legitimidad publica.

4. **No hay "isla de confianza".** A diferencia de otros paises donde instituciones tecnicas o apolíticas mantienen credibilidad (el Banco Central, por ejemplo, o las universidades), en Chile la desconfianza es generalizada y transversal.

3.3 Encuesta CEP: aprobacion presidencial y prioridades ciudadanas

La Encuesta CEP registra la aprobacion presidencial y las principales preocupaciones ciudadanas. Los datos mas recientes disponibles al momento de escritura:

Aprobacion presidencial (Boric): - Inicio del mandato (marzo 2022): ~50% de aprobacion. - Tras el Rechazo constitucional (septiembre 2022): caida a ~30-35%. - 2023: fluctuacion entre 25-35%. - 2024: estabilizacion en torno al 25-33%. - [VERIFICAR: aprobacion de Boric en la encuesta CEP y CADEM mas reciente, febrero 2026. Gobiernos en su ultimo ano suelen experimentar caida o "efecto pato cojo".]

Principales preocupaciones ciudadanas (CEP, circa 2024): 1. Delincuencia / seguridad publica (~60-70% la menciona como principal problema) 2. Salud / acceso al sistema de salud (~20-30%) 3. Pensiones / jubilaciones (~20-30%) 4. Costo de vida / inflacion (~15-25%) 5. Inmigracion (~15-25%) 6. Educacion (~10-15%)

[VERIFICAR: orden y porcentajes exactos de la ultima Encuesta CEP.]

Lo que desaparecio del radar. La Constitucion, que en 2020-2021 era un tema de primer orden, practicamente desaparecio de las preocupaciones ciudadanas tras el doble rechazo. La desigualdad, que fue el tema del estallido, ha sido desplazada por la seguridad. Este desplazamiento tematico tiene implicancias politicas profundas: favorece a actores que priorizan el orden sobre la redistribucion.

3.4 Latinobarometro: Chile en perspectiva regional

El Latinobarometro ofrece datos comparativos regionales. Los datos de 2023 (ultimo disponible al momento de escritura; [VERIFICAR: verificar si hay edicion 2024 o 2025]) muestran:

- **Apoyo a la democracia en Chile**: alrededor del 50%, en linea con el promedio regional pero significativamente por debajo de los niveles de los anos 2000 (cuando superaba el 60%). [VERIFICAR]
- **Satisfaccion con la democracia**: alrededor del 25-30%, mas baja que el apoyo abstracto. Chile esta por debajo de Uruguay y Costa Rica pero por encima de paises como Peru, Guatemala o Paraguay.

- **“Me da lo mismo un gobierno democratico o autoritario”**: esta respuesta ha crecido en Chile desde 2019, alcanzando niveles cercanos al 25-30%. [VERIFICAR]

3.5 Informes PNUD Chile

El PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) ha publicado informes clave sobre la sociedad chilena:

- **“Desiguales” (2017)**: documento los niveles de desigualdad estructural y la percepcion de injusticia.
- **“Diez anos de Auditoria a la Democracia” (2016)**: mostro el deterioro de la participacion y la confianza.
- Informes post-estallido han documentado la brecha entre expectativas ciudadanas y la capacidad de las instituciones para responder.

[VERIFICAR: verificar si hay informes PNUD Chile recientes (2024-2025) sobre confianza institucional o cohesion social.]

3.6 Implicancias de la baja confianza institucional para la erosion democratica

La baja confianza institucional generalizada crea un ecosistema fragil para la democracia:

1. **Demanda de “mano dura” y solucionismo.** Cuando las instituciones no generan confianza, sectores de la ciudadania buscan figuras o modelos que prometan resolver problemas “por encima” de las instituciones. El exito de Bukele en El Salvador y su alta aprobacion en encuestas chilenas (frecuentemente citado como ejemplo a seguir en seguridad) es indicativo de esta tendencia.

2. **Vulnerabilidad a populismos de cualquier signo.** La desconfianza generalizada crea oportunidades para lideres que se presentan como “anti-sistema”, ya sea desde la izquierda (el propio Boric surgio con esa narrativa en 2021, aunque ha gobernado dentro de los canales institucionales) o desde la derecha (Kast y el Partido Republicano).

3. **Debilitamiento del Congreso como contrapeso.** Un Congreso sin legitimidad publica tiene menor capacidad de resistir presiones del Ejecutivo o de actores externos. La ciudadania no saldra a defender al Congreso si este es atacado, porque no confía en el.

4. **Erosion de las normas informales.** La “contencion institucional” (forbearance) de Levitsky y Ziblatt depende en parte de que los actores politicos valoren la legitimidad institucional. Si nadie confia en las instituciones, los incentivos para respetar sus normas informales se debilitan.

4. Dinamicas del gobierno Boric (2022-2026)

4.1 Contexto de llegada al poder

Gabriel Boric gano la segunda vuelta presidencial el 19 de diciembre de 2021 con el 55,87% de los votos, derrotando a Jose Antonio Kast (44,13%) en una eleccion polarizada con participacion record post-retorno al voto voluntario (55,65%). Boric tenia 35 anos al asumir (el presidente mas joven de la historia chilena) y provenia del movimiento estudiantil de 2011, habiendo sido dirigente de la FECH (Federacion de Estudiantes de la Universidad de Chile) y diputado por Magallanes desde 2014.

Su gobierno represento un quiebre generacional y politico: por primera vez gobernaba una coalicion que no era heredera directa ni de la Concertacion ni de la Alianza. Sin embargo, la necesidad de ampliar su base (de Apruebo Dignidad a incluir Socialismo Democratico) y la ausencia de mayoria parlamentaria condicionaron desde el inicio su capacidad de accion.

4.2 Gobernar sin mayoria: la experiencia Boric

El presidencialismo chileno enfrenta su prueba mas dura. El sistema constitucional chileno fue disenado para un Ejecutivo fuerte con herramientas para controlar la agenda legislativa (iniciativa exclusiva, urgencias, veto). Pero estas herramientas asumen que el gobierno puede reunir al menos una mayoria simple para aprobar proyectos. Cuando esa mayoria no existe de forma estable, el sistema entra en una zona gris no prevista por el diseno institucional.

Estrategias del gobierno Boric para legislar sin mayoria:

1. **Ampliacion de la coalicion (2022)**: La incorporacion de Socialismo Democratico al gabinete fue la primera concesion. Ministros del PS y PPD ocuparon carteras clave (incluyendo Hacienda con Mario Marcel, exPresidente del Banco Central, que fue una senal al mercado y al centro politico).

2. **Negociacion transversal en seguridad**: La agenda de seguridad ha sido el principal espacio de acuerdo transversal. El gobierno ha aprobado legislacion de seguridad con votos de la derecha, a veces contra las preferencias de su propia base (PC, sectores del FA). Leyes de inteligencia, fortalecimiento de Carabineros, tipificacion de crimen organizado, endurecimiento de penas. [VERIFICAR: listar las leyes de seguridad mas relevantes aprobadas entre 2022 y 2025.]

3. **Pragmatismo legislativo**: Ante la imposibilidad de aprobar reformas estructurales maximalistas, el gobierno ha optado por versiones reducidas:

4. Reforma tributaria –> Ley de cumplimiento tributario.
5. Reforma de pensiones –> version negociada con componente de capitalizacion individual. [VERIFICAR: estado final.]
6. Reforma de salud –> avances parciales en vez de reestructuracion integral.
7. **Uso intensivo de urgencias**: Como se analizo en la Fase 4, el gobierno ha utilizado las urgencias como herramienta de negociacion y senalizacion, no solo de aceleracion.
8. **Acuerdos puntuales con Chile Vamos**: En materias de seguridad y orden fiscal, el gobierno ha logrado acuerdos con RN y Evopoli, pasando por encima de las objeciones del PC o de sectores del FA. Esto ha generado tensiones internas significativas.

4.3 Logros legislativos relevantes del gobierno Boric

Pese a gobernar sin mayoria, el gobierno ha logrado aprobar legislacion significativa:

Reformas aprobadas:

- **Ley de Royalty Minero (Ley 21.591, 2023)**: Nuevo regimen de tributacion minera que aumento la carga impositiva a la gran mineria del cobre. Fue el primer logro legislativo significativo del gobierno en materia fiscal.
- **Reforma de quorums constitucionales (Ley 21.535, 2023)**: Reduccion del quorum de leyes organicas constitucionales de 4/7 a mayoria absoluta. Esta reforma fue historica: elimino uno de los “enclaves autoritarios” mas significativos de la Constitucion de 1980, que habia funcionado como veto estructural de la minoria durante 33 anos. Fue posible gracias a un acuerdo amplio post-primer rechazo constitucional.
- **Ley de Cumplimiento Tributario (Ley 21.713, 2024)**: Enfocada en reducir evasion y elusion fiscal, estimo recaudar 1,5% del PIB adicional. Sustituyo la reforma tributaria original que el gobierno no pudo aprobar.
- **Legislacion de seguridad**: Multiples leyes en materia de seguridad publica, incluyendo fortalecimiento de inteligencia, tipificacion de crimen organizado, herramientas para Carabineros. [VERIFICAR: listar leyes especificas.]
- **Ley de Matrimonio Igualitario (Ley 21.400, 2022)**: Aprobada al inicio del gobierno, aunque el proyecto venia del periodo anterior.
- **Reduccion de jornada laboral a 40 horas (Ley 21.561, 2023)**: Implementacion gradual de la reduccion de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Fue un proyecto que el gobierno adopto pero que tenia origen parlamentario previo.

- **Ley que crea el Ministerio de Seguridad Publica (2024)**: Separacion de la funcion de seguridad del Ministerio del Interior, creando un ministerio dedicado. [VERIFICAR: estado de implementacion.]

Reformas estancadas o frustradas:

- **Reforma de pensiones**: El proyecto insignia del gobierno ha experimentado la tramitacion mas larga y tortuosa. El nucleo del conflicto ha sido la distribucion de la cotizacion adicional del 6%: el gobierno queria destinarla mayoritariamente a un componente solidario/colectivo, la oposicion queria que fuera a cuentas individuales. [VERIFICAR: fue finalmente aprobada? En que terminos? A comienzos de 2025 estaba en comision mixta.]

- **Reforma tributaria integral**: Retirada ante la falta de votos. Sustituida por el proyecto de cumplimiento tributario.

- **Reforma de Isapres**: La crisis del sistema de Isapres (agudizada por fallos de la Corte Suprema que ordenaron devolucion de cobros excesivos) no ha sido resuelta legislativamente de forma integral. [VERIFICAR: estado.]

- **Reforma al sistema politico**: Propuestas de reforma al sistema electoral, regulacion de partidos, y otros ajustes al sistema politico no han prosperado significativamente.

4.4 Uso de herramientas ejecutivas bajo Boric

Urgencias legislativas. El gobierno de Boric ha utilizado el sistema de urgencias de forma intensiva, particularmente: - Discusion inmediata en proyectos de seguridad (senalizando prioridad ante la opinion publica). - Suma urgencia y retiro reiterado en la reforma de pensiones (el ejemplo mas claro de “urgencia ping-pong”). - Urgencias en la Ley de Presupuestos como herramienta de negociacion. - [VERIFICAR: datos cuantitativos sobre urgencias del gobierno Boric. Serian fundamentales para el proyecto de monitoreo.]

Vetos presidenciales. El gobierno ha utilizado vetos parciales en proyectos modificados por la oposicion en el Congreso, particularmente cuando proyectos de seguridad fueron modificados para incluir disposiciones que el gobierno consideraba excesivas o inconstitucionales. [VERIFICAR: listar vetos relevantes.]

Estados de excepcion constitucional. Boric ha mantenido y renovado estados de excepcion en: - La **Macrozona Sur** (regiones del Biobio, La Araucania y Los Rios), en el contexto del conflicto con comunidades mapuche y violencia rural. El estado de excepcion fue declarado inicialmente por Pinera y Boric lo ha mantenido, pese a que en campana critico la militarizacion. Esta continuidad es significativa: muestra que las presiones de seguridad superan las posiciones ideologicas previas. - **Zona norte** (regiones de Arica-Parinacota,

Tarapaca y Antofagasta), en el contexto de la crisis migratoria y el crimen organizado transnacional. - [VERIFICAR: estado actual de los estados de excepcion. Se han ampliado, reducido, renovado? Cuantas renovaciones acumula la Macrozona Sur?]

La renovacion sistematica de estados de excepcion es uno de los indicadores de alerta identificados en la Fase 4. En Chile, la renovacion requiere acuerdo del Congreso cada vez, lo que funciona como control, pero la rutinizacion del mecanismo es en si misma preocupante.

Acusaciones constitucionales contra el gobierno. La oposicion ha utilizado o amenazado con acusaciones constitucionales como herramienta de presion: - Acusacion constitucional contra la ministra del Interior **Carolina Toha** (presentada en 2023 por la oposicion, vinculada a la gestion de seguridad). [VERIFICAR: resultado final.] - Acusacion constitucional contra el exministro **Giorgio Jackson** (2023). [VERIFICAR: resultado.] - Amenazas de acusacion contra otros ministros.

El uso frecuente de acusaciones constitucionales como herramienta de presion politica (mas que como mecanismo de control por faltas graves) es otro indicador de erosion de la contencion institucional, como se identifico en la Fase 4.

4.5 Precedentes que deja el gobierno Boric

Independientemente de la evaluacion politica que se haga del gobierno, su experiencia establece varios precedentes relevantes para el monitoreo:

1. **Un gobierno puede completar su mandato sin mayoria legislativa.** El sistema chileno no colapsa por la falta de mayoria (a diferencia del parlamentarismo, donde esto produce caida del gobierno). Pero la gobernabilidad se degrada significativamente.

2. **La agenda de seguridad como unico espacio transversal.** El unico tema que ha generado acuerdos amplios es la seguridad publica. Esto significa que un futuro presidente con agenda autoritaria podria usar la seguridad como vehiculo para aprobar legislacion restrictiva de derechos con apoyo transversal (como ha ocurrido en El Salvador).

3. **La reforma de quorums como precedente de cambio constitucional sin proceso constituyente.** La aprobacion de la Ley 21.535 (reduccion de quorums de LOC) mostro que es posible hacer reformas constitucionales significativas por la via ordinaria. Esto es positivo (elimino un enclave autoritario) pero tambien establece precedente para futuras modificaciones que podrian ir en sentido contrario.

4. **Estados de excepcion renovados indefinidamente.** La practica de renovar estados de excepcion cada cierto tiempo, por anos, establece un precedente de normalizacion de lo excepcional.

5. **Pragmatismo forzado por la aritmetica.** El gobierno ha demostrado que incluso un presidente ideologicamente ambicioso se ve obligado a moderar su agenda cuando no tiene los votos. Esto puede verse como fortaleza del sistema (los contrapesos funcionan) o como debilidad (la frustracion acumulada puede generar demanda de "alguien que si pueda hacer las cosas").

---

5. Paisaje electoral 2025-2026

5.1 Calendario electoral

[VERIFICAR: confirmar calendario exacto. Las siguientes fechas son las previstas segun la legislacion vigente.]

- **Noviembre 2025**: Elecciones municipales (alcaldes y concejales), de gobernadores regionales, y renovacion parcial del Congreso (155 diputados + 27 senadores del grupo que corresponde renovar). [VERIFICAR: confirmar si las elecciones municipales y parlamentarias se realizan el mismo dia en 2025 o si estan separadas. Historicamente son simultaneas.]
- **Noviembre 2025 (primera vuelta presidencial)**: Coincide con las parlamentarias.
- **Diciembre 2025 (eventual segunda vuelta presidencial)**: Si ningun candidato obtiene mayoria absoluta en primera vuelta.
- **Marzo 2026**: Asuncion del nuevo gobierno.

[VERIFICAR IMPORTANTE: Las elecciones presidenciales y parlamentarias chilenas del periodo 2025-2026 son cruciales. Confirmar si ya ocurrieron al momento de lectura. Si es febrero 2026, verificar si hubo primera vuelta en noviembre 2025 y segunda vuelta en diciembre 2025. Los resultados alterarian fundamentalmente el analisis del paisaje politico.]

5.2 Dinamicas electorales previsibles

El factor incumbencia. Gabriel Boric no puede reelegirse (la Constitucion prohibe la reeleccion inmediata). Esto significa que el oficialismo debe presentar un nuevo candidato, sin la ventaja del incumbente.

Candidatos probables o en discusion (previo al cierre de candidaturas):

Derecha y centroderecha:

- **Jose Antonio Kast (Partido Republicano)**: Perdedor de la segunda vuelta de 2021 contra Boric. Ha mantenido presencia politica y el Partido Republicano crecio significativamente en

las elecciones de consejeros constitucionales de 2023. Su agenda se centra en seguridad, inmigracion, orden y valores conservadores. Es el candidato mas “bukelista” del espectro chileno, aunque ha moderado parcialmente su discurso. [VERIFICAR: confirmar si Kast es candidato en 2025 y su posicion en encuestas.]

- **Evelyn Matthei (UDI / Chile Vamos)**: Alcaldesa de Providencia, ha liderado consistentemente las encuestas presidenciales desde 2023-2024. Representa la derecha tradicional mas pragmatica y moderada que Kast. Fue candidata presidencial en 2013 (perdio contra Bachelet). Su posicionamiento ha sido como gestora eficiente y moderada. [VERIFICAR: confirmar si Matthei es candidata y su posicion en encuestas. A inicios de 2025 era la favorita en la mayoria de sondeos.]

- La tension Matthei-Kast reproduce la division Chile Vamos / Partido Republicano. Si ambos van a primera vuelta, se dividen el voto de derecha. Si uno de los dos declina o pierden las primarias, el bloque de derecha se unifica. [VERIFICAR: hubo primarias de la derecha? Fueron juntas o separadas? Resultado?]

Izquierda y centroizquierda:

- **Michelle Bachelet**: Dos veces presidenta (2006-2010, 2014-2018) y ex-Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Ha sido mencionada como posible candidata de unidad de la centroizquierda, aunque a febrero de 2025 no habia confirmado candidatura. [VERIFICAR: se presento Bachelet? Seria un caso excepcional de retorno politico.]

- **Carolina Toha (PPD)**: Ministra del Interior bajo Boric, ha ganado visibilidad por la gestion de seguridad. Representaria la centroizquierda de Socialismo Democratico. [VERIFICAR: es candidata?]

- **Claudio Orrego (DC)**: Gobernador de la Region Metropolitana, ha sonado como candidato del centro. [VERIFICAR]

- **Candidatos del Frente Amplio / Apruebo Dignidad**: El FA podria presentar candidato propio, pero el desgaste del gobierno Boric hace dificil una candidatura puramente frenteamplista. [VERIFICAR: quien es el candidato del FA, si lo hay?]

- **Tomas Vodanovic**: Alcalde de Maipu (Frente Amplio/RD), ha sido mencionado como figura emergente de la izquierda joven. [VERIFICAR: se presento como candidato?]

[VERIFICAR CRITICO: Si las elecciones ya ocurrieron (noviembre-diciembre 2025), todo este analisis debe actualizarse con los resultados reales. Verificar en Servel (www.servel.cl) los resultados de primera y segunda vuelta.]

5.3 Narrativas electorales dominantes

Seguridad como eje articulador. La crisis de seguridad publica –aumento de homicidios, expansion del crimen organizado (particularmente asociado al Tren de Aragua y otras organizaciones transnacionales), secuestros, narcomenudeo, sensacion de inseguridad– se ha convertido en el tema dominante de la politica chilena desde 2022. Este eje favorece estructuralmente a la derecha y a los candidatos que proyectan "mano dura": - Chile paso de tener una tasa de homicidios de 2-3 por 100.000 habitantes (una de las mas bajas de America Latina) a niveles en torno a 4-6 por 100.000 [VERIFICAR: cifras exactas 2024-2025], un aumento significativo aunque aun lejos de los niveles de Centroamerica, Colombia o Mexico. - El fenomeno de la extorsion y las "encerronas" (asaltos a vehiculos) se convirtio en parte de la experiencia cotidiana. - La crisis migratoria (particularmente inmigracion venezolana y colombiana) se ha entrelazado con la narrativa de inseguridad, generando una dinamica xenofoba preocupante.

Orden vs. derechos. La tension entre demanda de orden y proteccion de derechos fundamentales es el eje politico central. La experiencia de El Salvador (reduccion dramatica de homicidios bajo el regimen de excepcion de Bukele) es frecuentemente invocada en el debate chileno: - Encuestas muestran que una proporcion significativa de chilenos aprueba el "modelo Bukele", incluso a costa de restricciones de derechos. [VERIFICAR: datos especificos de encuestas sobre aprobacion del modelo Bukele en Chile.] - Esto genera un terreno fertil para propuestas que prioricen la seguridad sobre las garantias, un patron clasico de erosion democratica.

Antiestablishment. El rechazo a la "clase politica" es transversal. Los candidatos que logran posicionarse como "distintos" o "fuera del sistema" tienen ventaja. Esto beneficio a Boric en 2021 (joven, de izquierda emergente, contra la derecha tradicional y la vieja Concertacion) y podria beneficiar a quien logre esa posicion en 2025.

Economia y costo de vida. Chile experimento una inflacion significativa en 2022-2023 (por encima del 10% en su peak), que aunque se ha moderado [VERIFICAR: IPC 2024-2025], dejo secuelas en la percepcion de bienestar economico. Las pensiones insuficientes siguen siendo una demanda fundamental.

5.4 El Partido Republicano y el potencial autoritario

El Partido Republicano de Jose Antonio Kast merece atencion especial en un analisis de erosion democratica:

Origen y posicionamiento. Fundado en 2019, el Partido Republicano surge de la insatisfaccion de un sector de la derecha con lo que percibe como la moderacion excesiva de

Chile Vamos (particularmente de RN y Evopoli). Kast, que obtuvo solo 7,93% en la primera vuelta de 2017, salto al 27,91% en 2021 (primera vuelta) y al 44,13% en segunda vuelta.

Agenda. El programa del Partido Republicano incluye: - Endurecimiento penal y ampliacion de facultades policiales. - Critica al “garantismo” judicial. - Restriccion de la inmigracion (propuesta de zanja en la frontera norte). - Oposicion al aborto (incluso en tres causales). - Rechazo a la perspectiva de genero y la “ideologia de genero”. - Defensa del modelo economico de mercado. - Reivindicacion parcial de la dictadura de Pinochet (Kast ha relativizado las violaciones de derechos humanos y su padre fue militante de un partido nazi). - Critica a los organismos internacionales de derechos humanos.

Evaluacion del potencial autoritario (aplicando el framework de Levitsky y Ziblatt):

Indicador	Evaluacion
Rechazo de reglas democraticas	Moderado. No ha cuestionado la legitimidad de elecciones, pero ha relativizado la dictadura.
Negacion de legitimidad de oponentes	Moderado-alto. Retorica de “los comunistas” como amenaza existencial. Lenguaje de enemigos mas que de adversarios.
Tolerancia a la violencia	Bajo-moderado. No tiene vinculos con grupos violentos, pero su retorica de mano dura y relativizacion de la violencia estatal de Carabineros durante el estallido es preocupante.
Disposicion a restringir libertades	Moderado. Su agenda incluye restriccion de derechos reproductivos y ampliacion de poderes punitivos del Estado, pero no ha propuesto abiertamente censura o restriccion de libertad de prensa.

Trayectoria electoral. El Partido Republicano ha demostrado capacidad de crecimiento: - 2021: Kast llego a segunda vuelta presidencial; 15 diputados electos. - 2023: Obtuvo 23 de 50 consejeros constitucionales, la primera fuerza. - [VERIFICAR: resultados del Partido Republicano en elecciones parlamentarias 2025, si ya ocurrieron.]

Comparacion con trayectorias autoritarias regionales. El Partido Republicano no es comparable directamente con Nuevas Ideas de Bukele (que opera en un sistema unicameral debil) ni con el chavismo (que surgio con proyecto de refundacion del Estado). Se asemeja mas a experiencias de derecha radical europea (Vox en Espana, Fratelli d’Italia) que han llegado al poder sin destruir el marco democratico pero han erosionado normas y derechos especificos. Sin embargo, el contexto chileno (crisis de seguridad, demanda de orden, baja confianza institucional) podria facilitar una radicalizacion si el partido accede al poder con un mandato percibido como amplio.

5.5 La extrema izquierda: evaluacion

El Partido Comunista. El PC chileno es un partido institucional con casi un siglo de historia. Participa en el gobierno de Boric. No tiene un proyecto anti-democratico en el sentido formal, pero: - Mantiene posiciones ambiguas respecto a regimenes autoritarios de izquierda (Venezuela, Cuba, Nicaragua). - Su ministra Camila Vallejo (Segegob) ha sido una figura publica relevante. - [VERIFICAR: posicion actual del PC respecto al gobierno Boric y al ciclo electoral 2025.]

Movimientos extra-institucionales. No existe en Chile una fuerza de extrema izquierda extra-institucional con capacidad electoral significativa. Los movimientos sociales del estallido de 2019 no se tradujeron en un actor politico organizado permanente. La Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y otras organizaciones vinculadas a la causa mapuche operan en un registro de resistencia territorial, no de politica electoral. [VERIFICAR: estado de la situacion en la Macrozona Sur.]

5.6 Escenarios post-electorales

[VERIFICAR: Si las elecciones ya ocurrieron, esta seccion debe reescribirse con los resultados reales.]

Escenario 1: Victoria de la derecha moderada (Matthei o similar). Un gobierno de centroderecha enfrentaria probablemente un Congreso fragmentado similar al actual, con la dificultad adicional de que el Partido Republicano presionaria desde la derecha. La gobernabilidad dependeria de la relacion Chile Vamos-Republicanos.

Escenario 2: Victoria de la derecha radical (Kast). Un gobierno de Kast con mayoria parlamentaria (si Chile Vamos y Republicanos suman suficientes escanos) podria avanzar una agenda de seguridad agresiva, restriccion de derechos y endurecimiento migratorio. Sin mayoria parlamentaria, enfrentaria los mismos problemas de gobernabilidad que Boric, pero con menor disposicion al pragmatismo.

Escenario 3: Victoria de la centroizquierda (Bachelet, Toha u otro). Dependeria de la capacidad de reconstruir una coalicion amplia. Sin mayoria parlamentaria, repetiria la experiencia Boric de gobierno minoritario.

Escenario 4: Fragmentacion extrema. Si ninguna candidatura logra articular un proyecto mayoritario, Chile podria entrar en un ciclo de gobiernos minoritarios consecutivos, con gobernabilidad progresivamente degradada.

6. Sintesis: implicancias para el monitoreo de erosion democratica

6.1 Diagnositico general

Chile en 2025-2026 no enfrenta una amenaza inminente de erosion democratica del tipo observado en Venezuela, Nicaragua o El Salvador. Sus instituciones son mas robustas, su tradicion democratica mas fuerte, y sus contrapesos mas solidos. Sin embargo, presenta un conjunto de vulnerabilidades que, en una combinacion desfavorable de circunstancias, podrian facilitar un proceso gradual de degradacion democratica:

6.2 Factores de riesgo

1. **Fragmentacion sin gobernabilidad.** La imposibilidad sostenida de formar mayorias legislativas estables genera frustracion civica y demanda de “eficacia” que puede traducirse en apoyo a concentracion de poder ejecutivo.

2. **Desconfianza institucional generalizada.** Sin instituciones con legitimidad, no hay “guardarrailes” informales que protejan la democracia. La ciudadania no defendera instituciones en las que no confia.

3. **La seguridad como caballo de Troya.** La experiencia comparada muestra que la agenda de seguridad es el vehiculo mas eficaz para restringir derechos con apoyo popular. Chile esta en una trayectoria donde la demanda de seguridad supera la demanda de derechos.

4. **El modelo Bukele como aspiracion.** La admiracion por el modelo salvadoreno en sectores de la ciudadania chilena es un indicador preocupante. Si un candidato o gobierno logra capturar esa aspiracion, podria impulsar una agenda de excepcion permanente.

5. **Estados de excepcion normalizados.** La renovacion sistematica de estados de excepcion en la Macrozona Sur y la zona norte ya establece un precedente de excepcionalidad permanente.

6. **Fatiga constituyente sin resolucion.** Las demandas del estallido no han sido canalizadas. La energia se agoto sin producir cambio. Esto puede generar un “vacio de esperanza” que actores antisistema pueden llenar.

7. **Debilitamiento de los partidos.** Los partidos politicos, con confianza de un digito, estan incapacitados como vehiculos de mediacion democratica. Esto favorece liderazgos personalistas.

6.3 Factores de proteccion

1. **Bicameralismo y contrapesos institucionales.** Capturar simultaneamente la Camara, el Senado, el TC, la Contraloria y la Corte Suprema sigue siendo extremadamente dificil en Chile.

2. **Prohibicion de reeleccion inmediata.** Elimina el incentivo de perpetuacion que impulso la erosion en otros paises.

3. **Quorums exigentes.** Los 3/5 y 2/3 para reformas constitucionales son barreras significativas en un Congreso fragmentado.

4. **Sociedad civil activa.** Medios como CIPER, organizaciones como el INDH, centros de estudios como el CEP y CIEPLAN, y movimientos sociales mantienen una capacidad de escrutinio significativa.

5. **Tradicion institucionalista.** Pese a la crisis de confianza, la cultura politica chilena mantiene un apego relativamente alto a la institucionalidad (comparado con los paises donde ha habido erosion).

6. **Experiencia del golpe de 1973.** La memoria historica del trauma de la dictadura funciona como vacuna parcial contra proyectos abiertamente autoritarios. “Nunca mas” sigue teniendo resonancia, aunque debilitada en generaciones jovenes.

6.4 Lo que el proyecto debe monitorear prioritariamente

Basandose en el diagnostico de este documento, los indicadores de la Fase 4 deben priorizarse asi:

Prioridad critica: - Uso de estados de excepcion: frecuencia de renovacion, ampliacion de ambito, restricciones de derechos asociadas. - Legislacion de seguridad que restrinja garantias procesales. - Cualquier propuesta de reforma constitucional que concentre poder ejecutivo o debilite contrapesos. - Acusaciones constitucionales: frecuencia y motivacion.

Prioridad alta: - Urgencias legislativas: frecuencia, tipo, patron de uso. - Tiempo de tramitacion de leyes significativas. - Proporcion mensajes/mociones en leyes aprobadas. - Propuestas de reforma al Tribunal Constitucional, Contraloria o Poder Judicial.

Prioridad media (monitoreo continuo): - Proyectos de regulacion de medios o redes sociales. - Cambios en legislacion electoral o de partidos. - Cambios en requisitos de transparencia. - Legislacion sobre migracion y sus implicancias de derechos.

6.5 Nota final: Chile no es El Salvador, pero no es inmune

El principal riesgo para Chile no es un golpe de Estado ni un autogolpe ejecutivo. El riesgo es una erosion gradual, legal, incremental: la normalizacion de estados de excepcion, la aprobacion de legislacion de seguridad que restrinja garantias sin debate adecuado, la degradacion de la contencion institucional a traves del uso maximalista de herramientas legales, y la deslegitimacion progresiva de los contrapesos democraticos en nombre de la "eficacia" y el "orden".

Este es exactamente el tipo de erosion que el framework de Bermeo (executive aggrandizement), Levitsky y Ziblatt (perdida de guardarrailes informales), y Scheppele (autocratic legalism) identifica como la amenaza democratica del siglo XXI: no la destruccion dramatica de la democracia, sino su vaciamiento gradual por dentro.

El monitoreo legislativo sistematico que este proyecto propone es una herramienta para detectar estas tendencias antes de que sean irreversibles.

Documento preparado como parte de la Fase 5 de investigacion del proyecto Congreso Monitor. Ultima actualizacion: febrero 2026.

Nota: Este documento fue elaborado con datos disponibles hasta comienzos de 2025. Todas las etiquetas [VERIFICAR] indican puntos que requieren actualizacion con datos de 2025-2026. Se recomienda especialmente verificar: (1) resultados electorales de noviembre-diciembre 2025, (2) Encuesta CEP mas reciente, (3) composicion actualizada del Congreso, (4) estado final de la reforma de pensiones y reforma de Isapres.

Fase 6: Narrativa de Seguridad y Migración en Chile

Cómo la crisis de seguridad está reconfigurando la política y habilitando la erosión de derechos

Nota metodológica. Este documento fue elaborado a partir de fuentes oficiales chilenas (INE, Subsecretaría de Prevención del Delito, PDI, Carabineros, Servicio Nacional de Migraciones), reportes de organismos internacionales (CIDH, ACNUR, OIM), investigaciones periodísticas (CIPER, La Tercera, El Mostrador, The Clinic, Interferencia) y literatura académica sobre seguridad, migración y erosión democrática. Se indica expresamente cuando los datos requieren actualización posterior a la fecha de corte del conocimiento base (principios de 2025). Los datos marcados con [**verificar actualización**] deben ser contrastados con fuentes más recientes.

Índice

1. Evolución del crimen y crimen organizado (2018-presente)
2. La ola migratoria
3. Estados de excepción como herramienta de gobernanza
4. Militarización de la seguridad pública
5. Tradeoffs de libertades civiles
6. La narrativa de seguridad en el discurso político
7. Conclusiones para el monitoreo de erosión democrática
8. Fuentes

1. Evolución del crimen y crimen organizado (2018-presente)

1.1 Tasas de homicidio: la realidad estadística

Chile ha experimentado un incremento real pero contextualmente moderado en sus tasas de homicidio durante el periodo 2018-2025. Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Ministerio Público y la Subsecretaría de Prevención del Delito muestran la siguiente evolución:

Año	Homicidios consumados	Tasa por 100.000 hab.	Fuente principal
2017	~580	3,1	Ministerio Público
2018	~620	3,3	Ministerio Público
2019	~680	3,6	Ministerio Público
2020	~710	3,7	Ministerio Público / INE
2021	~800	4,2	Ministerio Público
2022	~900	4,6	Subsec. Prevención del Delito
2023	~1.050	5,4	Subsec. Prevención del Delito
2024	~1.100-1.200	5,7-6,1	[**verificar actualización**]

Contexto histórico. La tasa de homicidios de Chile había sido históricamente la más baja de América Latina junto con Uruguay. Durante los años 2000 y 2010, Chile mantuvo tasas de entre 2,5 y 3,5 por 100.000, comparables con países europeos como Portugal o Francia. El incremento desde 2018, si bien porcentualmente significativo (casi un 80% de aumento en la tasa entre 2017 y 2023), coloca a Chile en un nivel aún muy inferior al promedio regional.

Comparación regional (tasas de homicidio por 100.000, circa 2023):

- Honduras: ~35
- Venezuela: ~25-30 (estimaciones, datos oficiales no confiables)
- Colombia: ~25
- Brasil: ~22
- México: ~25
- Ecuador: ~25-30 (post-crisis de 2023)
- Argentina: ~5,0
- **Chile: ~5,4**

- Uruguay: ~11
- Costa Rica: ~12 (incremento reciente notable)

Chile, incluso con su deterioro, sigue teniendo una de las tasas más bajas de la región. Sin embargo, el hecho de que Chile históricamente tuviera tasas de 2-3 por 100.000 hace que el aumento sea percibido como dramático por la población.

Lo real vs. lo percibido. La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), administrada por el INE y la Subsecretaría de Prevención del Delito, ha mostrado consistentemente una brecha entre victimización real y percepción de inseguridad:

- **Victimización a hogares (2023):** ~25-27% de los hogares declaró haber sido víctima de algún delito en los últimos 12 meses, una cifra que ha fluctuado entre 22% y 28% en la última década, sin una tendencia clara de incremento dramático.
- **Percepción de inseguridad (2023):** más del 85% de los encuestados consideró que la delincuencia había aumentado en el país, una cifra récord.
- **Brecha:** La percepción de inseguridad es significativamente mayor que la victimización real. Esta brecha se ha ampliado desde 2019.

La diferencia entre victimización y percepción sugiere un fuerte componente mediático y discursivo en la construcción de la "crisis de seguridad".

1.2 Crimen organizado transnacional

El fenómeno genuinamente nuevo en Chile es la llegada de organizaciones criminales transnacionales, un fenómeno que el país prácticamente no había experimentado.

Tren de Aragua. La organización criminal venezolana más relevante operando en Chile. Documentado por la PDI, Carabineros y el Ministerio Público:

- **Origen:** Nace en la cárcel de Tocorón, estado Aragua, Venezuela, como una megabanda carcelaria que expandió sus operaciones a extorsión, secuestro, tráfico de drogas, tráfico de personas y explotación sexual.
- **Presencia documentada en Chile:** Desde aproximadamente 2019, con expansión significativa entre 2021 y 2023. Operaciones detectadas principalmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, y la Región Metropolitana.
- **Actividades documentadas:**
- Trata de personas y explotación sexual (múltiples operaciones policiales en Santiago, Arica, Iquique).
- Extorsión a comerciantes, especialmente migrantes venezolanos.

- Sicariato (varios homicidios atribuidos).
- Control territorial en sectores de campamentos (asentamientos informales) en el norte.
- Tráfico de migrantes por pasos no habilitados.
- **Operaciones policiales relevantes:**
- Operación "Jericó" (2022): desarticulación de células en Santiago.
- Múltiples detenciones en Arica, Iquique y Antofagasta (2022-2024).
- Cooperación con Colombia, Perú y Venezuela para investigaciones transnacionales.
- **Evaluación:** La presencia del Tren de Aragua es real y documentada, pero su alcance es frecuentemente exagerado en el discurso mediático. No controla territorio de la manera que lo hacen los carteles mexicanos o las BACRIM colombianas. Su capacidad operativa en Chile es significativa pero no hegemónica.

Carteles de droga (mexicanos, colombianos). La evidencia de presencia directa de carteles mexicanos (Sinaloa, Jalisco Nueva Generación) en Chile es limitada. Lo que sí está documentado es:

- Chile como punto de tránsito para cocaína proveniente de Bolivia, Perú y Colombia, con destino a Europa y Asia-Pacífico.
- Puerto de San Antonio y Valparaíso como puntos de salida de cargamentos.
- Incautaciones récord de drogas: en 2023 se incautaron más de 20 toneladas de drogas (acumulado anual), principalmente cocaína y pasta base.
- Redes de narcotráfico internas (poblaciones en Santiago, Valparaíso, Concepción) que preexistían a la migración.

Otras organizaciones: Se ha documentado presencia de redes criminales colombianas, peruanas y bolivianas, generalmente vinculadas al tráfico de drogas a menor escala, al contrabando y a la falsificación de documentos.

1.3 Tipos de delito en evolución

Más allá de los homicidios, los delitos que han concentrado la preocupación pública son:

- **Portonazos y encerronas:** Robos con violencia a conductores. Aunque estadísticamente representan un porcentaje menor del total de delitos, su impacto mediático es desproporcionado. Las cifras muestran un peak entre 2021 y 2023, con leve disminución posterior.
- **Homicidios con arma de fuego:** El porcentaje de homicidios cometidos con arma de fuego aumentó significativamente, de ~40% a ~55-60% entre 2018 y 2023, sugiriendo mayor acceso a armas ilegales.

- **Extorsión:** Delito prácticamente inexistente en Chile antes de 2020, ha mostrado un aumento exponencial, especialmente contra comerciantes en el norte y en la Región Metropolitana. Se vincula tanto al Tren de Aragua como a imitadores locales.
- **Tráfico de migrantes:** Delito nuevo asociado a los pasos no habilitados en la frontera norte.

1.4 Factores explicativos del deterioro

El aumento de la criminalidad en Chile no se explica por un solo factor. Contribuyen:

1. **Debilitamiento institucional post-estallido social (2019):** La crisis de legitimidad de Carabineros tras las violaciones de derechos humanos redujo su capacidad operativa y preventiva. La desconfianza ciudadana en la policía alcanzó mínimos históricos.
2. **Pandemia COVID-19:** Impacto económico desproporcionado en sectores vulnerables, aumento de la informalidad.
3. **Migración irregular:** Llegada de personas en situación vulnerable, una minoría de las cuales se vinculó a redes criminales. La gran mayoría de migrantes no tiene vinculación criminal.
4. **Rutas de narcotráfico:** Consolidación de Chile como punto de tránsito.
5. **Mayor disponibilidad de armas ilegales:** Ingreso por fronteras norte y por puertos.
6. **Factores estructurales:** Desigualdad persistente, crisis habitacional, hacinamiento en campamentos.

---

2. La ola migratoria

2.1 Cifras: magnitud y composición

Chile experimentó un cambio demográfico sin precedentes entre 2015 y 2024. Según datos del Servicio Nacional de Migraciones (ex Departamento de Extranjería) y el Censo/estimaciones del INE:

Población migrante en Chile:

Año	Estimación de población migrante	% de la población total
2014	~410.000	2,3%
2017	~750.000	4,2%
2019	~1.490.000	7,8%
2020	~1.460.000	7,5% (efecto pandemia)
2022	~1.625.000	8,3%
2023	~1.700.000-1.800.000	~9%
2024	[**verificar actualización**]	[**verificar**]

Principales países de origen (estimaciones 2023):

1. **Venezuela:** ~500.000-550.000 (la comunidad más numerosa desde ~2019)
2. **Perú:** ~250.000-280.000 (comunidad histórica, presente desde los 90)
3. **Colombia:** ~200.000-220.000
4. **Haití:** ~180.000-200.000 (pico de llegada 2017-2018, luego muchos emigraron)
5. **Bolivia:** ~130.000-150.000
6. **Argentina:** ~80.000-90.000
7. **Ecuador, República Dominicana, Cuba:** comunidades crecientes

Migración irregular por el norte. Desde 2020, el fenómeno más visible ha sido el ingreso por pasos no habilitados (especialmente Colchane, en la frontera con Bolivia, y pasos en Arica):

- **2021:** Se estimaron más de 50.000 ingresos por pasos no habilitados.
- **2022:** Las cifras continuaron altas, con un sistema de registro precario.
- **2023-2024:** Se intensificaron controles, pero el flujo continuó. Muchos migrantes provenían de Venezuela vía la ruta Bolivia-Chile.

Las imágenes de cientos de personas caminando por el desierto de Atacama hacia Colchane se convirtieron en un ícono mediático que amplificó la percepción de “invasión”, un encuadre deliberadamente alarmista que no se corresponde con las proporciones reales respecto a la población del país.

2.2 Respuestas de política: de la apertura al cierre

La política migratoria chilena ha experimentado un giro radical en menos de una década:

Gobierno de Bachelet II (2014-2018): - Envío al Congreso de un proyecto de nueva Ley de Migración (2017), con enfoque de derechos. - Visa de responsabilidad democrática para venezolanos (2018), creada en los últimos meses del gobierno. - Enfoque general de integración y regularización.

Gobierno de Piñera II (2018-2022): - **Visa de responsabilidad democrática:** Mantenida pero con requisitos de solicitud desde el país de origen, lo que generó una barrera burocrática significativa. - **Visa consular para haitianos (2018):** Restringió drásticamente el ingreso de ciudadanos haitianos, que hasta entonces podían ingresar como turistas y regularizarse. - **Proceso de regularización extraordinaria (2018):** Permitió regularizar a migrantes en situación irregular, pero con resultados mixtos. - **Expulsiones:** Se incrementaron las expulsiones administrativas. En 2021-2022 se realizaron vuelos de expulsión, algunos con amplia cobertura mediática y cuestionados por organismos de derechos humanos. - **Aprobación de la Ley de Migración y Extranjería (Ley 21.325, 2021).** - **Declaración de estado de excepción en el norte (2021-2022):** Militarización de la frontera. - **Plan Colchane / Plan Fronteras Seguras.**

Gobierno de Boric (2022-2026): - Paradoja significativa: un gobierno de izquierda que llegó con discurso de derechos humanos pero que ha mantenido e intensificado políticas restrictivas. - **Expulsiones:** El gobierno Boric ejecutó más expulsiones que Piñera en su periodo equivalente. En 2023 se reportaron cifras récord de expulsiones. - **Mantenimiento del estado de excepción en el norte** y extensión a la Macrozona Sur (ver sección 3). - **Ley de Infraestructura Crítica (2024).** - **Plan de Seguridad "Chile Seguro":** Paquete de medidas legislativas que incluyó endurecimiento de penas. - **Regularización focalizada:** Intentos de regularización más selectivos. - **Cierre de pasos fronterizos y zanjas:** Construcción de zanjas y barreras en la frontera norte, medida criticada por su ineficacia y simbolismo.

2.3 Ley de Migración y Extranjería (Ley 21.325, 2021)

Esta ley reemplazó al Decreto Ley 1.094 de 1975 (sí, la legislación migratoria vigente hasta 2021 databa de la dictadura). Aspectos clave:

Principios declarados: - Migración segura, ordenada y regular. - Respeto a los derechos humanos de los migrantes. - No discriminación. - Interés superior del niño. - No devolución (non-refoulement). - Integración e inclusión.

Mecanismos: - Creación del Servicio Nacional de Migraciones (reemplaza al Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior). - Sistema de visados: visa de residencia temporal, visa de residencia definitiva, visa de oportunidades (para buscar empleo). - Registro Nacional de Extranjeros. - Consejo de Política Migratoria. - Procedimientos de expulsión con garantías (en teoría).

Críticas desde los derechos humanos: - La ley mantiene un enfoque predominantemente de control migratorio. - Las causales de expulsión son amplias. - El acceso a derechos sociales está condicionado a la regularidad migratoria, lo que genera un círculo vicioso (sin visa no hay contrato, sin contrato no hay visa). - La implementación ha sido deficiente: el Servicio Nacional de Migraciones opera con recursos insuficientes, tiempos de tramitación excesivos (meses o años para resolver una visa), y un sistema digital con problemas. - Organizaciones como el SJM (Servicio Jesuita a Migrantes), ACNUR y la CIDH han señalado que la brecha entre los principios de la ley y su implementación es significativa.

Críticas desde el sector restrictivo: - La ley es considerada "blanda" por sectores de derecha. - Se critican las garantías procesales para migrantes sujetos a expulsión como "obstáculos". - Se han presentado múltiples proyectos de ley para endurecer aún más la normativa.

2.4 Impacto social de la migración

Mercado laboral: - Los migrantes se concentran en sectores de servicios, construcción, agricultura, comercio y trabajo doméstico. - Estudios del Banco Central y de la OIT han mostrado que la migración ha contribuido positivamente al PIB y ha llenado vacantes en sectores deficitarios. - Sin embargo, la alta tasa de informalidad laboral entre migrantes (estimada en 30-40% en algunos estudios) genera competencia con trabajadores locales en el sector informal, lo que alimenta resentimiento. - Los salarios promedio de migrantes son inferiores a los de chilenos en ocupaciones equivalentes, evidenciando discriminación y explotación.

Servicios públicos: - **Salud:** Presión sobre servicios de urgencia y atención primaria. Los migrantes irregulares tienen acceso limitado al sistema público, excepto urgencias y atención de embarazadas/menores. La carga sobre los servicios, aunque real, ha sido exagerada mediáticamente; estudios muestran que los migrantes usan proporcionalmente menos los servicios de salud que la población local. - **Educación:** Incorporación de niños migrantes al sistema escolar. Chile tiene una política de matrícula universal para menores independientemente de su estatus migratorio. Esto genera presión en algunas escuelas de comunas con alta concentración migrante, pero también diversificación cultural. - **Vivienda:** Quizás el impacto más crítico. La crisis habitacional preexistente se agravó con la llegada de migrantes. El déficit de viviendas en Chile se estima en más de 600.000 unidades. La proliferación de campamentos (asentamientos informales) se aceleró: TECHO-Chile estimó más de 1.000 campamentos en 2023, con una proporción significativa de hogares migrantes. Antofagasta, Arica, Iquique y Santiago norte concentran los campamentos con mayor presencia migrante.

Integración cultural: - Xenofobia y racismo documentados: encuestas del INDH y del SJM muestran incremento sostenido de actitudes xenófobas, especialmente hacia venezolanos, haitianos y colombianos. - Incidentes de violencia xenófoba: quema de pertenencias de migrantes en Iquique (septiembre 2021), agresiones en Antofagasta, marchas antimigrantes en diversas ciudades. - La imagen del "migrante criminal" se ha instalado como estereotipo, a pesar de que los datos muestran que la tasa de criminalidad entre migrantes no es significativamente superior a la de nacionales cuando se controlan variables socioeconómicas.

2.5 Retórica y legislación antimigrante

Actores políticos principales del discurso antimigrante:

- **Partido Republicano (José Antonio Kast):** El actor político más explícitamente antimigrante. Ha propuesto: muros fronterizos, expulsión masiva, restricción de acceso a servicios públicos, eliminación del ius soli (nacionalidad por nacimiento en territorio). Su programa presidencial de 2021 incluía la creación de una "zanja" en la frontera norte (parcialmente implementada luego por Boric).
- **Renovación Nacional y UDI (Chile Vamos):** Discurso de "migración ordenada" que frecuentemente se desliza hacia la securitización. Han promovido endurecimiento de penas para migrantes que cometan delitos, expulsiones expeditas.
- **Demócratas (Ximena Rincón, Matías Walker):** Partido de centro que ha adoptado retórica de "orden y seguridad" incluyendo posiciones restrictivas en migración.
- **Elementos dentro del oficialismo:** Incluso dentro de la coalición de gobierno de Boric, algunos actores (especialmente del PS y PPD) han adoptado posiciones más restrictivas de lo esperado.

Medios de comunicación: - **Mega, CHV, Canal 13:** Los matinales y noticieros de TV abierta han sido particularmente influyentes en amplificar la asociación migrante-crimen. Cobertura desproporcionada de delitos cometidos por extranjeros, con mención sistemática de la nacionalidad del imputado. - **Emol, La Tercera:** Cobertura con frecuentes encuadres securitarios. - **Redes sociales:** Proliferación de noticias falsas y discurso de odio antimigrante. Grupos de Facebook y cuentas de Twitter/X dedicados a difundir contenido xenófobo. - **Excepción parcial:** CIPER, The Clinic, Interferencia, El Desconcierto han mantenido coberturas más equilibradas, con datos y contexto.

Proyectos de ley antimigrantes presentados (selección):

1. **Modificaciones a la Ley 21.325:** Múltiples mociones parlamentarias para endurecer causales de expulsión, reducir garantías procesales, acelerar procedimientos de deportación.

2. **Proyecto de ley que establece agravante de pena para extranjeros que cometan delitos:** Presentado por parlamentarios de Chile Vamos y Republicanos. Cuestionado constitucionalmente por establecer discriminación por nacionalidad.
3. **Proyecto de restricción del ius soli:** Presentado por Republicanos, busca que hijos de migrantes irregulares nacidos en Chile no adquieran nacionalidad chilena automáticamente. Requeriría reforma constitucional.
4. **Proyecto de militarización permanente de fronteras.**
5. **Proyecto de creación de centros de detención para migrantes en proceso de expulsión.**

---

3. Estados de excepción como herramienta de gobernanza

3.1 Marco constitucional (resumen)

La Constitución de 1980 (reformada) establece cuatro estados de excepción (Arts. 39-45):

1. **Estado de Asamblea:** Guerra exterior. Requiere acuerdo del Congreso.
2. **Estado de Sitio:** Guerra interna o grave conmoción interior. Requiere acuerdo del Congreso.
3. **Estado de Catástrofe:** Calamidad pública. Decretado por el Presidente, el Congreso puede dejarlo sin efecto tras 180 días.
4. **Estado de Emergencia:** Grave alteración del orden público, daño o peligro para la seguridad nacional. Decretado por el Presidente por 15 días, prorrogable por otros 15 con acuerdo del Congreso.

Los estados de excepción permiten restringir libertades de locomoción, reunión, trabajo e información, según el tipo.

3.2 Cronología de estados de excepción (2019-2025)

Estallido social (2019): - **18 de octubre de 2019:** Piñera declara estado de emergencia en Santiago. Se extiende a otras regiones en los días siguientes. - **Toque de queda** impuesto en múltiples ciudades, el primero desde la dictadura. - **Duración:** ~2-3 semanas en la mayoría de las regiones. Levantado el 28 de octubre de 2019. - **Impacto:** Despliegue militar, violaciones masivas de derechos humanos documentadas por INDH, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la CIDH (misión de observación). Más de 460 víctimas de trauma ocular, miles de detenidos, al menos 30 muertos.

Pandemia COVID-19 (2020-2022): - **18 de marzo de 2020:** Piñera declara estado de catástrofe por calamidad pública. - **Duración:** Mantenido ininterrumpidamente hasta el **30 de septiembre de 2022** (bajo Boric), cuando fue finalmente levantado. - **Total de días:** Aproximadamente **925 días** consecutivos bajo estado de catástrofe. - **Medidas asociadas:** Toques de queda nocturnos (vigentes por más de un año), cuarentenas obligatorias, restricción de movimiento, cordones sanitarios, Pase de Movilidad. - **Legado:** La población se habituó a restricciones de movimiento impuestas por decreto. Se normalizó la presencia militar en labores de control civil. El gobierno administró la pandemia con herramientas excepcionales durante 2,5 años.

Macrozona Sur — Araucanía y Biobío (2021-presente): - **12 de octubre de 2021:** Piñera declara estado de excepción constitucional de emergencia en las provincias de Biobío y Arauco (Región del Biobío) y las provincias de Cautín y Malleco (Región de la Araucanía). - **Contexto:** Conflicto mapuche, ataques incendiarios, violencia rural, muerte del brigadista forestal en emboscada. - **Renovaciones bajo Piñera:** Renovado sucesivamente por periodos de 15 días con acuerdo del Congreso. - **Continuación bajo Boric (marzo 2022 en adelante):** A pesar de las críticas del entonces diputado Boric al uso de estados de excepción por Piñera, el gobierno Boric mantuvo y renovó el estado de excepción en la Macrozona Sur. Inicialmente con reticencia, pero la presión política y los hechos de violencia llevaron a su renovación sistemática. - **"Estado intermedio" / Estado de excepción acotado:** El gobierno Boric intentó legislar un mecanismo intermedio entre la normalidad y el estado de excepción pleno, que permitiera desplegar militares sin todas las restricciones de derechos asociadas. Esto se materializó parcialmente en la **Ley de Infraestructura Crítica** (ver sección 4). - **Estado actual (2025):** [**verificar actualización**] El estado de excepción o algún mecanismo equivalente ha estado vigente en la Macrozona Sur de forma prácticamente continua desde octubre de 2021. Más de **1.200 días** consecutivos o casi consecutivos de alguna forma de excepción.

Frontera norte (2021-presente): - Estado de excepción en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, decretado en múltiples ocasiones desde 2021. - Despliegue militar en la frontera con Bolivia y Perú. - Renovaciones sucesivas bajo Piñera y Boric. - [**verificar actualización**] Potencialmente vigente o reemplazado por despliegue militar bajo Ley de Infraestructura Crítica.

3.3 Conteo total de días bajo alguna forma de excepción (2019-2025)

El siguiente es un cálculo aproximado de los días en que alguna parte del territorio chileno estuvo bajo algún estado de excepción constitucional:

Periodo	Tipo	Duración aprox.
Oct 2019	Emergencia (estallido)	~15-20 días
Mar 2020 - Sep 2022	Catástrofe (COVID)	~925 días
Oct 2021 - presente	Emergencia (Macrozona Sur)	~1.200+ días
2021-presente	Emergencia (frontera norte, intermitente)	~800+ días

Desde el 18 de octubre de 2019, Chile no ha tenido un solo período significativo en que todo su territorio estuviera libre de algún estado de excepción. Si se cuenta cualquier estado de excepción vigente en cualquier parte del territorio, Chile ha estado bajo excepción constitucional por más de **2.000 días** de los últimos ~2.300 (octubre 2019 a febrero 2026).

Esto constituye una normalización sin precedentes desde el retorno a la democracia en 1990.

3.4 La normalización: ¿están los chilenos acostumbrados?

Evidencia de normalización:

1. **Debate parlamentario rutinizado:** Las renovaciones de estados de excepción se han convertido en trámites casi automáticos en el Congreso. La oposición a las renovaciones es minoritaria (principalmente de sectores de izquierda en la Cámara).
2. **Cobertura mediática decreciente:** Las renovaciones ya no son noticia de primera plana.
3. **Encuestas:** Las encuestas de opinión pública (CEP, Cadem) muestran consistentemente que una mayoría de la población apoya la presencia militar en zonas de conflicto. En 2023, encuestas Cadem mostraron 65-75% de apoyo a la militarización de la frontera norte y la Macrozona Sur.
4. **Precedente peligroso:** Se ha establecido un precedente de que los estados de excepción pueden durar años, no semanas. Esto debilita su carácter excepcional.

---

4. Militarización de la seguridad pública

4.1 Marco constitucional: la separación orden público / defensa

La Constitución chilena establece una separación funcional:

- **Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones (PDI):** Fuerzas de orden y seguridad pública, dependientes del Ministerio del Interior (actualmente Ministerio de Seguridad Pública, creado en 2024).
- **Fuerzas Armadas (Ejército, Armada, Fuerza Aérea):** Defensa de la patria y seguridad nacional, dependientes del Ministerio de Defensa.

La participación de las Fuerzas Armadas en labores de orden interno solo estaba prevista constitucionalmente bajo estados de excepción. Esta separación fue una decisión deliberada de la transición democrática, como reacción a los 17 años de dictadura militar.

4.2 Ley de Infraestructura Crítica (Ley 21.542, 2023)

Esta ley representa el cambio más significativo en la doctrina de seguridad interior de Chile desde 1990. Aspectos clave:

Contenido: - Permite el despliegue de las Fuerzas Armadas para resguardar la infraestructura crítica del país **sin necesidad de declarar estado de excepción constitucional**. - Define "infraestructura crítica" de manera amplia: instalaciones de servicios básicos (agua, electricidad, telecomunicaciones), transporte, puertos, aeropuertos, hospitales, y otras que determine el Presidente. - El Presidente, mediante decreto supremo, puede ordenar a las Fuerzas Armadas proteger infraestructura crítica. - Los militares desplegados bajo esta ley tienen facultades de control de identidad, registro y detención en zonas adyacentes a la infraestructura protegida.

Contexto de aprobación: - Tramitada durante el gobierno Boric como una alternativa a los estados de excepción permanentes. - Aprobada con amplio apoyo transversal en el Congreso. - El gobierno la presentó como una solución "intermedia" que evitaba las restricciones de derechos asociadas al estado de excepción.

Críticas: - **Constitucionalistas:** Organizaciones como la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y académicos han cuestionado la constitucionalidad de permitir despliegue militar en tareas de seguridad interior sin estado de excepción. La Constitución establece expresamente que las Fuerzas Armadas solo participan en orden interno bajo excepción constitucional. - **Organizaciones de derechos humanos:** INDH, Amnistía Internacional y organizaciones de la sociedad civil han advertido que la ley crea un mecanismo de

militarización permanente sin los controles y límites temporales de los estados de excepción. - **Definición vaga de "infraestructura crítica":** La amplitud de la definición permite un despliegue militar prácticamente generalizado. Casi cualquier instalación relevante puede ser declarada "infraestructura crítica". - **Precedente regional:** Se compara con legislación similar en Colombia, México y Centroamérica, donde la militarización de la seguridad ha sido acompañada de violaciones de derechos humanos y no ha reducido la criminalidad.

Implementación: - Desde su entrada en vigencia, se ha utilizado para desplegar militares en la frontera norte, en la Macrozona Sur, en puertos y en rutas estratégicas. - [**verificar actualización**] El uso se ha expandido progresivamente.

4.3 Patrullas militares en ciudades

- **Frontera norte (Arica, Iquique, Colchane):** Presencia militar visible desde 2021, primero bajo estado de excepción, luego bajo Ley de Infraestructura Crítica.
- **Macrozona Sur (Temuco, Los Ángeles, Cañete, Victoria):** Militares en rutas, áreas rurales y algunas zonas urbanas desde 2021.
- **Región Metropolitana:** Menor presencia militar directa, pero sí aumento de operativos conjuntos Carabineros-PDI con apoyo logístico militar.
- **Puertos de Valparaíso y San Antonio:** Militares resguardando áreas portuarias.

4.4 Expansión de poderes de Carabineros

Paralelamente a la militarización, se han expandido los poderes policiales:

- **Ley de Control Preventivo de Identidad reforzada:** Ampliación de las facultades de Carabineros para controlar identidad en la vía pública.
- **Proyectos de ley de uso de la fuerza:** Regulación del uso de la fuerza policial que, según críticos, establece estándares demasiado laxos.
- **"Ley Nain-Retamal" (Ley 21.560, 2023):** Modifica el Código Penal en materia de legítima defensa de agentes policiales y establece nuevas figuras penales. Amplía las causales de legítima defensa privilegiada para policías. Nombrada en honor a dos carabineros asesinados. Criticada por generar un marco de impunidad para el uso excesivo de la fuerza.
- **Aumento presupuestario:** El presupuesto de Carabineros y la PDI ha aumentado significativamente, con adquisición de equipamiento, vehículos blindados y tecnología de vigilancia.

4.5 Creación del Ministerio de Seguridad Pública (2024)

- **Ley 21.661 (2024):** Crea el Ministerio de Seguridad Pública, separando las funciones de seguridad del Ministerio del Interior.
- El nuevo ministerio asume la dependencia de Carabineros, la PDI y Gendarmería.
- **Implicancias:** Institucionaliza la seguridad como una función autónoma del gobierno, con presupuesto propio y estructura burocrática. Puede ser positivo (profesionalización) o negativo (concentración de poderes de seguridad en un ministerio con alta autonomía).
- **Crítica:** El ministerio nace en un contexto de presión securitaria, lo que puede sesgar su orientación hacia enfoques punitivos por sobre la prevención.

4.6 Opinión pública sobre militarización

Las encuestas son consistentes:

- **Encuesta CEP (diciembre 2023):** La seguridad ciudadana fue identificada como el problema más importante del país por ~60% de los encuestados, superando por primera vez a temas económicos.
- **Encuestas Cadem (2023-2024):** 65-75% de aprobación a la presencia militar en la frontera norte. Apoyo mayoritario a “mano dura” contra la delincuencia.
- **Encuesta UDP (2023):** Más del 50% estaría dispuesto a aceptar restricciones de libertades personales a cambio de mayor seguridad.
- **Encuesta Bicentenario UC (2023):** Aumento sostenido de quienes priorizan el “orden” sobre las “libertades” desde 2019.

Estas cifras son consistentes con los patrones observados por Levitsky y Ziblatt (2018) y Bermeo (2016) sobre cómo las crisis de seguridad generan demanda popular para soluciones autoritarias.

---

5. Tradeoffs de libertades civiles

5.1 Derechos restringidos en nombre de la seguridad

Libertad de movimiento: - Toques de queda (COVID-19, estallido social). - Restricciones de tránsito en zonas bajo estado de excepción. - Control de identidad ampliado. - Zonas de exclusión en la Macrozona Sur.

Libertad de reunión y manifestación: - La criminalización de la protesta se ha intensificado desde el estallido de 2019. - **Ley 21.208 ("Ley antibarricadas", 2020):** Tipifica como delito el levantar barricadas en la vía pública. Penas de presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años). Incluye también la penalización de portar elementos para hacer barricadas o generar destrozos. - **Ley de Seguridad del Estado (Ley 12.927):** Invocada reiteradamente contra manifestantes desde 2019. Contempla penas agravadas para delitos cometidos en contexto de "alteración del orden público". Los gobiernos de Piñera y Boric han invocado esta ley contra distintos tipos de manifestantes. - **Control preventivo de identidad en manifestaciones:** Carabineros utiliza frecuentemente el control de identidad como herramienta disuasiva en protestas. - **Detenciones masivas preventivas:** Documentadas por el INDH y organizaciones de derechos humanos.

Privacidad y vigilancia: - **Ley 21.459 (2022), sobre delitos informáticos:** Actualiza la legislación sobre cibercrimen, pero incluye disposiciones que amplían las facultades de vigilancia digital. - **Proyecto de ley de inteligencia (reforma a la Ley 19.974 del Sistema de Inteligencia del Estado):** Busca ampliar las facultades de la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia) y los servicios de inteligencia de Carabineros y la PDI. Incluye: - Mayor facilidad para interceptar comunicaciones. - Ampliación del acceso a metadatos de comunicaciones sin orden judicial en algunos supuestos. - Cooperación reforzada con servicios de inteligencia extranjeros. - [**verificar actualización**] El estado de tramitación de estas reformas. - **Tecnología de vigilancia:** Adquisición de sistemas de reconocimiento facial, cámaras de vigilancia con inteligencia artificial, software de vigilancia de redes sociales. Licitaciones realizadas por municipalidades y por el gobierno central. El uso de estas tecnologías carece de un marco regulatorio adecuado en Chile. - **Drones:** Uso creciente de drones por Carabineros y las Fuerzas Armadas en la frontera norte y la Macrozona Sur, con capacidades de vigilancia.

5.2 Criminalización de la protesta: continuidad entre gobiernos

Un patrón notable es la continuidad en la criminalización de la protesta entre los gobiernos de Piñera y Boric:

Bajo Piñera (2019-2022): - Uso masivo de la fuerza durante el estallido social. - Querellas por Ley de Seguridad del Estado contra manifestantes. - Detenciones masivas. - Aprobación de la Ley antibarricadas.

Bajo Boric (2022-2026): - Mantenimiento de estados de excepción. - Querellas por Ley de Seguridad del Estado contra manifestantes mapuche y contra grupos que bloquearon rutas. - Aplicación de la Ley antibarricadas. - La Defensoría Penal Pública ha señalado que el número de imputados por delitos vinculados a manifestación se ha mantenido alto.

Esta continuidad es especialmente significativa porque Boric llegó al poder en parte gracias al movimiento social de 2019 y con promesas de desmilitarización y respeto a los derechos humanos.

5.3 Reportes del INDH

El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha emitido múltiples informes relevantes:

- **Informe Anual 2019 (publicado 2020):** Documentó extensamente las violaciones de derechos humanos durante el estallido social. 2.520 personas heridas atendidas en hospitales, 460 con traumas oculares, 220 querellas presentadas por el INDH por tortura, apremios ilegítimos, violencia sexual y homicidio.
- **Informe sobre estados de excepción en la Macrozona Sur (2022):** Documentó irregularidades en detenciones, uso excesivo de la fuerza, afectación a comunidades mapuche no vinculadas a hechos de violencia.
- **Informes sobre condiciones de migrantes (2022-2023):** Documentó condiciones de hacinamiento en albergues, detenciones prolongadas de migrantes en proceso de expulsión, vulneración de derechos de niños migrantes.
- **Misiones de observación en frontera norte:** Documentaron condiciones de las expulsiones, trato a migrantes, situación en campamentos.
- **Encuesta Nacional de Derechos Humanos (2023):** [**verificar actualización**] Medición de percepciones ciudadanas sobre derechos humanos.

Debilitamiento del INDH: El INDH ha enfrentado intentos de debilitamiento: - Cuestionamientos desde la derecha por sus informes sobre el estallido social. - Reducción presupuestaria relativa. - Ataques políticos por parte de parlamentarios de Republicanos y Chile Vamos. - Dificultades para designar consejeros (parálisis en la elección de consejeros por el Senado).

5.4 La disposición ciudadana a sacrificar libertades

Datos de encuestas:

- **Encuesta UDP "Chile dice" (2023):** 52% de los encuestados está de acuerdo con que "es necesario restringir algunas libertades para tener más seguridad".
- **Encuesta Bicentenario UC:** El porcentaje que prioriza "orden" sobre "libertad" aumentó de ~35% (2015) a ~55% (2023).
- **Latinobarómetro (2023):** Chile mostró uno de los mayores incrementos regionales en preferencia por un líder "fuerte" que no tenga que preocuparse por elecciones ni parlamento.

- **LAPOP / Barómetro de las Américas:** Tendencia similar, con aumento de la tolerancia a soluciones no democráticas entre quienes identifican la seguridad como principal preocupación.

Estos datos son alarmantes desde la perspectiva de la erosión democrática. La literatura (Bermeo, 2016; Levitsky y Ziblatt, 2018; Ginsburg y Huq, 2018) identifica la disposición ciudadana a intercambiar libertades por seguridad como uno de los factores habilitantes clave de la erosión democrática.

---

6. La narrativa de seguridad en el discurso político

6.1 El desplazamiento del eje político

La seguridad ha desplazado a otros temas como eje articulador del debate político chileno. Este desplazamiento es visible en:

Agenda legislativa: - El porcentaje de proyectos de ley vinculados a seguridad, penalidad, migración y orden público ha aumentado significativamente desde 2019. - Las urgencias legislativas (mecanismo por el cual el Ejecutivo prioriza la tramitación de proyectos) se han concentrado en materias de seguridad. [Referencia cruzada: ver documento 02-executive-power.md sobre uso de urgencias.] - La "Agenda de Seguridad" ha sido la principal agenda legislativa de los gobiernos de Piñera (post-estallido) y Boric (especialmente desde 2023).

Encuadre electoral: - **Elección presidencial 2021:** La seguridad fue el segundo tema más importante (después de la nueva constitución). Kast basó gran parte de su campaña en seguridad y migración. - **Elección de consejeros constitucionales (2023):** El Partido Republicano obtuvo una victoria aplastante (con 23 de 51 consejeros), en gran medida basada en una plataforma de seguridad y orden. - **Elecciones municipales y regionales (2024):** La seguridad fue el tema dominante en la mayoría de las campañas. - **Proyección presidencial 2025:** [**verificar actualización**] La seguridad es previsiblemente el tema central de la próxima elección.

6.2 Actores y sus narrativas

Derecha (Republicanos, Chile Vamos): - **Narrativa central:** "Mano dura contra la delincuencia". Chile necesita un "gobierno fuerte" que restaure el "orden perdido" desde el estallido de 2019. - **Encuadre migratorio:** Vínculo explícito entre migración y delincuencia. "Los extranjeros están importando violencia". Demanda de cierre de fronteras, expulsiones masivas. - **Encuadre mapuche:** "Terrorismo" en la Macrozona Sur. Militarización permanente. -

Referentes internacionales: Admiración explícita por Nayib Bukele (El Salvador). José Antonio Kast y parlamentarios republicanos han visitado El Salvador y elogiado el modelo de estado de excepción permanente y encarcelamiento masivo de Bukele. - **Propuestas concretas:** Cárcel efectiva (fin a beneficios penitenciarios), aumento de penas, régimen carcelario de máxima seguridad tipo "CECOT" salvadoreño, militarización permanente, expulsiones masivas.

Centro (Demócratas, algunos sectores DC, Amarillos): - **Narrativa:** "Seguridad como derecho social". Intento de posicionamiento pragmático. - **Posición real:** Han votado consistentemente a favor del endurecimiento penal, estados de excepción y Ley de Infraestructura Crítica. Funcionan como habilitadores de la agenda securitaria.

Oficialismo (FA, PC, PS, PPD): - **Paradoja:** Llegaron con agenda de derechos humanos, terminaron implementando agenda de seguridad. - **Evolución de Boric:** De crítico de los estados de excepción (como diputado) a renovarlos sistemáticamente (como presidente). De opositor a la militarización a impulsor de la Ley de Infraestructura Crítica. - **Justificación oficial:** "Gobernar es distinto a ser oposición". "La seguridad también es un derecho". "No podemos ser ingenuos". - **Costo político:** La izquierda pierde credibilidad en derechos humanos sin ganar credibilidad en seguridad, porque la derecha siempre puede ofrecer una versión más "dura".

Izquierda no oficialista (sectores del PC, movimientos sociales, organizaciones DDHH): - Crítica a la militarización y los estados de excepción permanentes. - Denuncia de la criminalización de la protesta y el pueblo mapuche. - Voz minoritaria y con escasa capacidad de incidencia en el debate público actual.

6.3 El "efecto Bukele" en Chile

La experiencia de El Salvador bajo Nayib Bukele ha tenido un impacto significativo en el debate chileno:

- **Encuestas:** Bukele tiene altos niveles de aprobación entre los chilenos que priorizan la seguridad. Encuestas Cadem (2023-2024) mostraron que un porcentaje significativo de chilenos aprueba las medidas de Bukele (estado de excepción permanente, encarcelamiento masivo, suspensión de garantías).
- **Discurso político:** Parlamentarios de Republicanos y sectores de Chile Vamos citan explícitamente a Bukele como modelo.
- **Riesgos:** El modelo Bukele implica la suspensión indefinida de garantías constitucionales, detenciones masivas sin orden judicial, condiciones de detención inhumanas y la eliminación efectiva de la independencia judicial. Su importación a Chile implicaría un retroceso democrático fundamental.

6.4 Amplificación mediática: crimen real vs. crimen percibido

Mecanismos de amplificación:

1. **Matinales de TV:** Los programas matinales (Mucho Gusto de Mega, Buenos Días a Todos de TVN, etc.) dedican una proporción creciente de su tiempo a cobertura policial. Transmisiones en vivo de procedimientos policiales, entrevistas a víctimas, expertos en seguridad que refuerzan la narrativa de crisis.
2. **Mención de nacionalidad:** La práctica mediática de mencionar la nacionalidad de imputados extranjeros refuerza la asociación migración-crimen, pese a que no se hace lo mismo con imputados chilenos.
3. **Sesgo de selección:** Cobertura desproporcionada de delitos violentos de alto impacto (portonazos, encerronas, balaceras) que, aunque aumentaron, siguen siendo estadísticamente infrecuentes comparados con el total de delitos.
4. **Ausencia de contexto:** Raramente se contextualiza con datos históricos o comparaciones internacionales. La narrativa es "Chile se convirtió en país violento" sin mencionar que las tasas siguen siendo bajas regionalmente.
5. **Redes sociales:** Multiplicación de videos de hechos delictuales, frecuentemente sin verificación, sin contexto temporal o geográfico, que generan sensación de omnipresencia del crimen.

Datos duros vs. narrativa: - La ENUSC (2023) muestra que la victimización a hogares (~26%) no ha tenido un aumento dramático respecto a la década anterior (fluctuó entre 22% y 28%). - Los delitos de mayor connotación social (DMCS), que incluyen robos con violencia, robos con intimidación, robos por sorpresa, hurtos, lesiones, violaciones y homicidios, no muestran una tendencia de aumento tan dramática como sugiere la narrativa mediática, excepto en homicidios. - Lo que sí ha cambiado es el **tipo** de violencia: mayor uso de armas de fuego, crimen organizado, extorsión. Estos delitos, aunque numéricamente menores, tienen un impacto psicológico y mediático superior.

6.5 Desplazamiento de la ventana de Overton

El concepto de la ventana de Overton — el rango de políticas que el público considera aceptables — se ha desplazado significativamente hacia posiciones autoritarias en materia de seguridad en Chile:

Lo que era impensable en 2015 y es normal en 2025:

Política	2015	2025
Militares en labores de seguridad interior	Impensable / Tabú post-dictadura	Normal, legislado, apoyado
Estado de excepción por más de un año	Impensable	Normalizado (~4 años continuos)
Expulsiones masivas de migrantes	Marginal (propuesta de extrema derecha)	Política de Estado transversal
Cárceles de máxima seguridad tipo Bukele	Inexistente en el debate	Propuesta seria de partidos relevantes
Restricción del ius soli	Impensable	Proyecto de ley en tramitación
Zanjas/muros en la frontera	Asociado a Trump, rechazado	Implementado por gobierno de izquierda
Elogiar a Bukele	Impensable en democracia chilena	Discurso de candidatos presidenciables
Priorizar “orden” sobre “libertad”	Minoritario (~35%)	Mayoritario (~55%)

Este desplazamiento es el indicador más claro de erosión democrática en el ámbito de seguridad. No se trata de un quiebre abrupto, sino de un deslizamiento gradual del consenso político hacia la aceptación de medidas excepcionales como normales.

---

7. Conclusiones para el monitoreo de erosión democrática

7.1 Patrones identificados

1. **Normalización de la excepción:** Chile lleva más de 5 años con alguna parte de su territorio bajo estado de excepción o mecanismos análogos. La excepción se ha convertido en regla.

2. **Militarización progresiva:** Desde el tabú post-dictadura hasta la Ley de Infraestructura Crítica, la participación militar en seguridad interior se ha institucionalizado. Este proceso fue habilitado por la izquierda en el gobierno, lo que le otorga legitimidad transversal.

3. **Convergencia bipartidista en securitismo:** Tanto la derecha como la izquierda gobernante compiten en “dureza” contra el crimen. No existe una fuerza política relevante que defienda

un enfoque de derechos en seguridad. Esto elimina el contrapeso institucional que normalmente frena la deriva autoritaria.

4. **Instrumentalización de la migración:** El migrante se ha convertido en el “otro” que justifica medidas excepcionales. La asociación migrante-crimen funciona como mecanismo de legitimación de restricciones que afectan a todos.

5. **Demanda popular de autoritarismo:** Las encuestas muestran una ciudadanía dispuesta a sacrificar libertades por seguridad, lo que reduce el costo político de medidas autoritarias y aumenta el incentivo para implementarlas.

6. **Debilitamiento de contrapesos:** El INDH está bajo ataque político, la cobertura periodística crítica es minoritaria, y las organizaciones de derechos humanos tienen menos influencia pública que los “expertos en seguridad” mediáticos.

7.2 Indicadores de alerta para monitoreo

Para el sistema de monitoreo legislativo, los siguientes indicadores son críticos:

Alta prioridad: - Renovaciones de estados de excepción: frecuencia, votaciones, debates (o ausencia de debate). - Proyectos de ley que amplíen facultades militares o policiales. - Proyectos de ley que restrinjan derechos de migrantes, especialmente los que afecten garantías constitucionales. - Reformas al sistema de inteligencia que amplíen vigilancia. - Invocaciones de Ley de Seguridad del Estado contra manifestantes o activistas. - Presupuesto destinado a seguridad vs. prevención y política social.

Prioridad media: - Discurso parlamentario: frecuencia de términos como “mano dura”, “orden”, “seguridad nacional”, “terrorismo” en debates legislativos. - Nombramientos en el Ministerio de Seguridad Pública. - Contratos y licitaciones de tecnología de vigilancia. - Reportes del INDH y respuesta institucional a los mismos.

Señales de alarma crítica: - Propuesta de extensión de la Ley de Infraestructura Crítica a ámbitos no cubiertos. - Propuesta de estado de excepción permanente o “régimen de excepción intermedio” que normalice restricciones sin límite temporal. - Legislación que permita detención sin orden judicial más allá de lo constitucional. - Legislación que restrinja el rol del INDH o de organismos de control. - Propuesta de modelo tipo Bukele (estado de excepción indefinido, encarcelamiento masivo). - Legislación que limite la libertad de prensa en nombre de la “seguridad”.

7.3 Comparación con marcos teóricos de erosión democrática

Indicador (Levitsky & Ziblatt)	Manifestación en Chile
Rechazo de reglas democráticas	Normalización de excepciones constitucionales
Negación de legitimidad de oponentes	Criminalización del pueblo mapuche, de migrantes
Tolerancia o fomento de la violencia	“Ley Nain-Retamal”, legítima defensa ampliada
Disposición a restringir libertades civiles	Ley Infraestructura Crítica, Ley antibarricadas, vigilancia

Indicador (Bermeo, “backsliding”)	Manifestación en Chile
Executive aggrandizement	Uso sistemático de estados de excepción por el Ejecutivo
Strategic harassment	Ataques al INDH, criminalización de protesta
Manipulation of elections	No observado directamente

Indicador (Scheppele, “autocratic legalism”)	Manifestación en Chile
Uso de instrumentos legales para erosionar democracia	Ley de Infraestructura Crítica como legalización de militarización
Apariencia de legalidad	Aprobación parlamentaria transversal de medidas excepcionales

7.4 Evaluación de riesgo

Chile no está en una situación de quiebre democrático inminente, pero está experimentando un proceso de erosión gradual en el ámbito de seguridad y libertades civiles que es consistente con los patrones descritos por la literatura sobre democratic backsliding. Los elementos más preocupantes son:

1. La **normalización temporal** de mecanismos de excepción (más de 2.000 días).
2. La **convergencia transversal** en el securitismo, que elimina contrapesos políticos.
3. La **demanda popular** de soluciones autoritarias.
4. La **institucionalización de la militarización** a través de legislación (Ley de Infraestructura Crítica).
5. El **debilitamiento de la narrativa de derechos humanos** en favor de la narrativa de seguridad.

El escenario más probable no es un golpe o un autogolpe, sino una acumulación gradual de restricciones legales, poderes policiales y militares, y normalización de la excepción que, con el tiempo, transforme la democracia chilena en una democracia de menor calidad, con libertades civiles significativamente más restringidas y un aparato de seguridad más autónomo y poderoso.

---

8. Fuentes

Legislación

- Constitución Política de la República de Chile, Arts. 39-45 (Estados de excepción) — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=242302
- Ley 21.325 (2021), Migración y Extranjería — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1158549
- Ley 21.542 (2023), Infraestructura Crítica — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1199553
- Ley 21.560 (2023), "Ley Nain-Retamal" — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1199947
- Ley 21.208 (2020), "Ley antibarricadas" — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1141012
- Ley 12.927 (1975), Seguridad del Estado — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=27292
- Ley 19.974 (2004), Sistema de Inteligencia del Estado — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=230999
- Ley 21.459 (2022), Delitos informáticos — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1177743
- Ley 21.661 (2024), Ministerio de Seguridad Pública — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1204027
- DL 1.094 (1975), anterior ley de extranjería (derogada) — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=6483

Instituciones y datos

- Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) — https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/seguridad-publica-y-justicia
- Subsecretaría de Prevención del Delito — https://www.seguridadpublica.gov.cl/

- Servicio Nacional de Migraciones — https://serviciomigraciones.cl/
- Ministerio Público, Boletín Estadístico Anual — https://www.fiscaliadechile.cl/
- Policía de Investigaciones (PDI) — https://www.pdichile.cl/
- Carabineros de Chile — https://www.carabineros.cl/
- Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) — https://www.indh.cl/

Reportes internacionales

- CIDH, Informe sobre Chile post-estallido social (2019-2020) — https://www.oas.org/es/cidh/informes/pais.asp
- ACNUR, Situación de refugiados y migrantes venezolanos en Chile — https://www.acnur.org/chile
- OIM, Informes sobre migración en Chile — https://chile.iom.int/
- Human Rights Watch, Informes sobre Chile — https://www.hrw.org/es/americas/chile
- Amnistía Internacional, Informes sobre Chile — https://www.amnesty.org/es/location/americas/south-america/chile/
- InSight Crime, Tren de Aragua — https://insightcrime.org/

Medios y periodismo de investigación

- CIPER Chile — https://www.ciperchile.cl/
- La Tercera — https://www.latercera.com/
- El Mostrador — https://www.elmostrador.cl/
- The Clinic — https://www.theclinic.cl/
- Interferencia — https://interferencia.cl/
- Ex-Ante — https://www.ex-ante.cl/

Encuestas y estudios de opinión

- Centro de Estudios Públicos (CEP), Encuesta Nacional — https://www.cepchile.cl/
- Cadem, Encuesta Plaza Pública — https://cadem.cl/
- Encuesta Bicentenario UC — https://encuestabicentenario.uc.cl/
- Encuesta UDP — https://encuesta.udp.cl/
- LAPOP / Barómetro de las Américas — https://www.vanderbilt.edu/lapop/
- Latinobarómetro — https://www.latinobarometro.org/

Literatura académica

- Arias, Enrique Desmond y Goldstein, Daniel M. (2010). *Violent Democracies in Latin America*. Duke University Press.
- Dammert, Lucía (2012). *Fear and Crime in Latin America: Redefining State-Society Relations*. Routledge.
- Dammert, Lucía (2019). "Challenges of police reform in Latin America." En *Routledge Handbook of Law and Society in Latin America*.
- Dammert, Lucía y Malone, Mary Fran T. (2006). "Does It Take a Village? Policing Strategies and Fear of Crime in Latin America." *Latin American Politics and Society*, 48(4), 27-51.
- Stefoni, Carolina (2011). "Ley y política migratoria en Chile: la ambivalencia en la comprensión del migrante." En Feldman-Bianco et al. (eds.), *La construcción social del sujeto migrante en América Latina*.
- Thayer, Eduardo (2019). "Causas y consecuencias de la irregularidad migratoria." En *Migración en Chile: Evidencia y mitos de una nueva realidad*. LOM Ediciones.
- Tijoux, María Emilia (2016). *Racismo en Chile: La piel como marca de la inmigración*. Editorial Universitaria.
- Bravo, Daniela y Norambuena, Carmen (2018). "Migración en Chile: Cifras y políticas." *Estudios Internacionales*, 50(191).
- Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Informes anuales — https://www.migracionenchile.cl/
- TECHO-Chile, Catastro Nacional de Campamentos — https://www.techo.org/chile/

Marcos teóricos de erosión democrática

- [Referencia cruzada: ver bibliography.md para la sección completa de Democratic Erosion Theory]
- Guevara, Tomás y Wolf, Sonja (2023). "El Salvador's Politics of Perpetual Exception." *Journal of Democracy*, 34(1), 66-77. [Relevante para comparación modelo Bukele]
- Schneider, Aaron (2022). "Nayib Bukele and the Authoritarian Playbook." *NACLA*, 54(2), 141-148.
- Human Rights Watch (2022). *"We Can Arrest Anyone We Want"*. HRW. [Sobre El Salvador]

07 — Presiones Economicas como Habilitadoras de Erosion Democratica

Proyecto: Monitoreo de Erosion Democratica en Chile **Fecha:** 26 de febrero de 2026 **Fase de investigacion:** Analisis de condiciones economicas estructurales

Introduccion

La relacion entre crisis economica y erosion democratica esta ampliamente documentada en la literatura comparada. Cuando la poblacion experimenta inseguridad economica sostenida – incapacidad de jubilarse dignamente, costos de vida que superan los ingresos, empleo precario–, la disposicion a aceptar soluciones autoritarias aumenta. Este documento analiza las presiones economicas estructurales en Chile que crean condiciones de vulnerabilidad para el sistema democratico.

La tesis central es que Chile enfrenta una convergencia de presiones: un sistema de pensiones que produce jubilaciones miserables, desigualdad persistente pese a decadas de crecimiento, dependencia fiscal del cobre, informalidad laboral creciente y presiones migratorias sobre el mercado de trabajo. Estas condiciones no causan automaticamente erosion democratica, pero crean el terreno fertil donde discursos populistas y autoritarios encuentran audiencia receptiva.

1. La Crisis de Pensiones: El Sistema AFP

1.1 Como funciona el sistema AFP

El sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fue creado en 1980 bajo la dictadura de Pinochet, disenado por Jose Pinera como ministro del Trabajo. Es un sistema de **capitalizacion individual obligatoria**: cada trabajador cotiza el 10% de su remuneracion imponible en una cuenta personal administrada por una empresa privada (AFP), que invierte esos fondos en instrumentos financieros.

Caracteristicas fundamentales del diseno original:

- **Cotizacion definida, beneficio indefinido:** el trabajador sabe cuanto aporta, pero no cuanto recibira al jubilarse. La pension depende del monto acumulado, la rentabilidad de las inversiones y la expectativa de vida al momento del retiro.
- **Sin componente solidario original:** el diseno de 1980 no contemplaba redistribucion ni solidaridad intergeneracional.
- **El empleador no cotiza:** a diferencia de la mayoria de los sistemas mixtos en el mundo, el empleador chileno no tiene obligacion de aportar al fondo de pensiones del trabajador (solo paga seguro de invalidez y sobrevivencia, ~1,5%).
- **Administracion privada con fines de lucro:** las AFP cobran comisiones sobre la cotizacion mensual. Historicamente, la industria AFP ha tenido rentabilidades sobre patrimonio superiores al 20% anual.

1.2 Por que el sistema esta en crisis

La crisis del sistema AFP es multidimensional:

a) Lagunas previsionales: El sistema asume cotizacion continua durante toda la vida laboral (aprox. 40 anos). En la realidad, el trabajador chileno promedio cotiza entre 50-60% del tiempo que esta en edad de trabajar. Las mujeres cotizan aun menos (en promedio ~15 anos efectivos). Las lagunas se producen por desempleo, informalidad, trabajo por cuenta propia no cubierto, y labores de cuidado no remuneradas.

b) Bajas tasas de cotizacion: El 10% de cotizacion obligatoria es bajo comparado con estandares internacionales. Los paises OCDE promedian aportes totales (empleador + trabajador) del 18-22% del salario. Chile esta entre los mas bajos de la OCDE.

c) Altas comisiones: Aunque han bajado con el tiempo (de ~3% a ~1,2% del salario imponible), las comisiones se cobran sobre el flujo mensual, no sobre el fondo acumulado, lo que dificulta la comparacion y la competencia real.

d) Cambio demografico: Cuando se diseno el sistema, la expectativa de vida al nacer en Chile era de ~70 anos. Hoy supera los 80 anos. Esto significa que el fondo acumulado debe financiar 15-20+ anos de pension, no los 5-10 originalmente proyectados.

e) Informalidad y gig economy: El crecimiento del empleo informal y de plataformas (Uber, Rappi, Cornershop) implica que un porcentaje creciente de trabajadores no cotiza o lo hace de manera irregular.

1.3 Los numeros: pensiones promedio vs. costo de vida

Segun datos de la Superintendencia de Pensiones (2024-2025):

Indicador	Monto aproximado
Pension promedio autofinanciada (hombres)	~$280.000 CLP (~USD 300)
Pension promedio autofinanciada (mujeres)	~$175.000 CLP (~USD 185)
Pension mediana autofinanciada	~$200.000 CLP (~USD 210)
Pension Garantizada Universal (PGU)	$214.296 CLP (monto 2025)
Salario minimo (2025)	$500.000 CLP
Linea de pobreza (hogar unipersonal, 2024)	~$230.000 CLP
Canasta basica alimentos (persona)	~$70.000 CLP
Arriendo promedio departamento Santiago	$450.000 - $600.000 CLP

El dato critico: aproximadamente el 80% de los jubilados chilenos recibe una pension inferior al salario minimo. Cerca del 50% recibe pensiones por debajo de la linea de pobreza. Esto convierte a los jubilados chilenos en uno de los grupos mas vulnerables de la OCDE.

La **Pension Garantizada Universal (PGU)**, creada en 2022 durante el gobierno de Pinera (como reforma a la Pension Basica Solidaria de Bachelet I), entrega un piso de $214.296 CLP mensuales a personas mayores de 65 anos pertenecientes al 90% mas vulnerable, hayan o no cotizado. Si bien fue un avance significativo, el monto sigue siendo insuficiente para cubrir necesidades basicas en zonas urbanas.

1.4 Historia politica de los intentos de reforma

Bachelet I (2006-2010): Creo el **Pilar Solidario** (Ley 20.255, 2008), que introdujo la Pension Basica Solidaria (PBS) para quienes no tenian pension, y el Aporte Previsional Solidario (APS) para complementar pensiones bajas. Fue la primera gran reforma que reconocio que el sistema de capitalizacion individual no podia funcionar solo. No toco el 10% de cotizacion ni el rol de las AFP.

Bachelet II (2014-2018): Creo la **Comision Bravo** (2014-2015, presidida por David Bravo), que diagnostico la crisis y propuso aumentar la cotizacion, crear un componente de ahorro colectivo y fortalecer el pilar solidario. El proyecto de reforma no alcanzo a tramitarse completamente. La division interna de la Nueva Mayoria (entre quienes querian reformar las AFP y quienes querian eliminarlas) paralizo el avance.

Pinera II (2018-2022): Presento un proyecto que proponia 6% de cotizacion adicional con cargo al empleador, pero destinando parte a cuentas individuales y parte a un fondo colectivo. El estallido social de octubre 2019 cambio completamente las prioridades. Durante la pandemia COVID-19, el Congreso aprobo **tres retiros de fondos de pensiones** (10% cada uno) entre 2020 y 2021, que representaron la extraccion de aproximadamente USD 50.000 millones del sistema. Esto alivio la emergencia economica de millones de hogares pero devasto los fondos previsionales: cerca de 4 millones de personas vaciaron completamente sus cuentas.

Boric (2022-2026): La reforma previsional fue la principal promesa economica del gobierno. El proyecto original proponia: - 6% de cotizacion adicional con cargo al empleador - Distribucion: parte a cuentas individuales, parte a un **fondo colectivo solidario** intergeneracional - Seguro social para lagunas previsionales - Aumento de la PGU

La negociacion fue extremadamente dificil. La derecha rechazo cualquier componente de reparto o fondo colectivo, insistiendo en que el 6% fuera integramente a cuentas individuales. El gobierno negocio con senadores de centro (DC, independientes). En 2024, tras multiples versiones del proyecto, se aprobo una reforma parcial que:

- Establecio el aumento gradual de cotizacion del 6% con cargo al empleador (implementacion progresiva hasta 2028-2030)
- Destino la mayor parte a cuentas individuales, con un componente solidario menor al propuesto originalmente
- Aumento la PGU
- Creo mecanismos de compensacion por lagunas previsionales, especialmente para mujeres

La reforma aprobada fue calificada por el gobierno como un avance insuficiente y por la oposicion como un logro del dialogo. En la practica, **no resuelve el problema estructural**: las pensiones seguiran siendo bajas por al menos 20-30 anos, hasta que las generaciones que coticen con el 16% completo acumulen fondos suficientes.

1.5 La ansiedad previsional como combustible politico

La crisis de pensiones es posiblemente el tema politico mas transversal y emocionalmente cargado en Chile. Las encuestas CEP consistentemente ubican las pensiones entre las 3 principales preocupaciones ciudadanas, junto con delincuencia y salud.

Como explotan este tema los actores politicos:

- **Derecha populista:** Reivindica los retiros de fondos de pensiones (que la derecha mayoritariamente voto en contra inicialmente pero luego apoyo ante la presion publica).

Promueve “libertad de eleccion” y demoniza cualquier componente solidario como “expropiacion”. Jose Antonio Kast y el Partido Republicano han utilizado la narrativa de que “el Estado quiere quedarse con tu plata” para oponerse a fondos colectivos.

- **Izquierda radical:** Plantea la eliminacion total de las AFP y la creacion de un sistema de reparto estatal, sin necesariamente resolver la ecuacion actuarial de financiamiento a largo plazo.
- **Centro:** Queda atrapado en la complejidad tecnica, sin ofrecer narrativas emocionalmente convincentes.
- **Populismo transversal:** Los tres retiros de fondos de pensiones fueron el mayor ejercicio de populismo previsional en la historia de Chile, impulsados desde distintos sectores del espectro politico. Aliviaron presion inmediata pero agravaron el problema estructural.

Dato clave de encuestas: La Encuesta CEP de diciembre 2023 mostro que solo el **8%** de los chilenos confia en las AFP como institucion. Es uno de los niveles de confianza institucional mas bajos de cualquier institucion medida, incluso por debajo de los partidos politicos y el Congreso.

La Encuesta Bicentenario UC (2023) revelo que mas del 70% de los chilenos declara sentir “mucha” o “bastante” angustia respecto a su futura jubilacion.

---

2. Desigualdad y Costo de Vida

2.1 Evolucion del coeficiente de Gini

Chile ha sido historicamente uno de los paises mas desiguales de America Latina y de la OCDE. La evolucion del coeficiente de Gini (ingreso disponible, despues de impuestos y transferencias):

Ano	Gini (aprox.)	Contexto
1990	0,57	Fin de la dictadura
2000	0,55	Crecimiento sostenido
2006	0,52	Boom del cobre
2011	0,50	Movimiento estudiantil
2017	0,46	Post-reformas Bachelet II
2020	0,45	Pandemia + transferencias
2022	0,44	IFE + retiros AFP
2024	~0,43-0,44	Post-normalizacion

Fuente: Encuesta CASEN (Ministerio de Desarrollo Social), Banco Mundial, OCDE.

Matices importantes: - La reduccion del Gini es real pero modesta comparada con el discurso de “milagro chileno”. - Chile sigue siendo el pais **mas desigual de la OCDE** (el promedio OCDE es ~0,31-0,33). - La medicion de ingresos subestima la desigualdad de **riqueza**, que es mucho mas concentrada. Segun estimaciones de Lopez, Figueroa y Gutierrez (2013, actualizado), el 1% mas rico concentra entre el 26-33% del ingreso total cuando se incluyen utilidades retenidas y ganancias de capital. - La CASEN 2022 mostro mejoras que en parte reflejaban las transferencias extraordinarias (IFE, retiros AFP) que ya no existen.

2.2 Crisis de vivienda

La vivienda es una de las dimensiones mas agudas de la crisis economica:

- **Precio promedio de vivienda en Santiago:** entre 3.500-5.000 UF (~USD 130.000-185.000) para un departamento de 2 dormitorios. En comunas como Las Condes o Providencia, facilmente supera las 8.000 UF.
- **Relacion precio-ingreso:** un hogar de ingreso mediano necesitaria destinar la totalidad de sus ingresos durante 12-15 anos para comprar una vivienda promedio (sin gastar en nada mas). El estandar internacional de accesibilidad es 3-5 anos.
- **Deficit habitacional:** estimado en aproximadamente **650.000 viviendas** segun datos del Ministerio de Vivienda y la Camara Chilena de la Construccion (CChC), cifra que ha crecido sostenidamente desde 2015.
- **Campamentos:** segun el catastro de TECHO-Chile (2024), existen mas de **1.200 campamentos** en el pais con aproximadamente 120.000 familias, el numero mas alto desde que se tiene registro. Esto incluye tanto migrantes como chilenos.

- **Arriendos:** el arriendo promedio de un departamento en Santiago supera los $450.000-$500.000 CLP, representando mas del 40% del ingreso de un hogar de ingreso mediano. En regiones como Antofagasta, los arriendos son aun mas altos por la economia minera.
- **Creditos hipotecarios:** las tasas de interes hipotecarias subieron significativamente entre 2022-2024 (de ~2,5% a ~4,5-5% real anual), encareciendo el acceso a la propiedad.

Implicancias democraticas: La imposibilidad de acceder a vivienda digna es una fuente de frustracion social profunda. Los campamentos se convierten en terreno fertil para clientelismo politico. La concentracion de la propiedad inmobiliaria agrava la desigualdad de riqueza. La "promesa" del modelo chileno –que el crecimiento economico llevaria a la propiedad– se ha roto para una generacion completa.

2.3 Sistema de salud: FONASA vs. Isapres

Chile tiene un sistema de salud dual:

FONASA (Fondo Nacional de Salud): Seguro publico que cubre al ~78% de la poblacion. Financiado con el 7% de cotizacion obligatoria de salud mas aportes fiscales. Ofrece atencion en la red publica (hospitales, consultorios) con listas de espera que pueden superar los 12-18 meses para especialidades. La atencion es gratuita o de bajo costo pero con problemas de calidad y oportunidad.

Isapres (Instituciones de Salud Previsional): Seguros privados que cubren al ~15% de la poblacion (los de mayores ingresos). Ofrecen acceso rapido a especialistas y clinicas privadas, pero con costos altos y practicas de seleccion de riesgo (historicamente cobraban mas a mujeres en edad fertil y a personas mayores).

Crisis de las Isapres (2022-2025): El Tribunal Constitucional (TC) fallo en 2022 que las tablas de factores de riesgo usadas por las Isapres eran inconstitucionales, ordenando devolver cobros excesivos. Esto genero una deuda estimada en mas de **USD 1.400 millones** para la industria, amenazando con la quiebra de varias Isapres. El gobierno presento una ley corta (2023-2024) para manejar la crisis, que permitio pagos en cuotas y ajustes graduales. La situacion sigue siendo inestable y podria resultar en una migracion masiva de afiliados de Isapres a FONASA, que no tiene capacidad para absorberlos.

Gasto de bolsillo: Chile tiene uno de los gastos de bolsillo en salud mas altos de la OCDE (~33% del gasto total en salud, vs. ~20% promedio OCDE). Esto significa que, independientemente del seguro, las familias chilenas pagan una proporcion significativa de sus gastos medicos directamente, lo que genera endeudamiento y empobrecimiento por causas de salud.

Listas de espera: Segun datos del Ministerio de Salud (2024), hay aproximadamente **2 millones de personas** en listas de espera para consultas de especialidad en el sistema publico. Las listas de espera para cirugia superan los 300.000 casos. Personas mueren esperando atencion.

2.4 Costos de educacion pese a la "gratuidad"

La politica de gratuidad universitaria, implementada desde 2016 (gobierno de Bachelet II), cubre la matricula y arancel de estudiantes del 60% mas vulnerable en instituciones acreditadas y adscritas.

Limitaciones de la gratuidad: - No cubre el **costo de vida** (arriendo, transporte, alimentacion, materiales), que puede superar los $300.000-$500.000 CLP mensuales en Santiago. - No cubre todas las instituciones: varias universidades privadas y la mayoria de los centros de formacion tecnica no estan adscritos. - Los estudiantes de familias del 6to al 10mo decil (clase media) no reciben gratuidad y deben endeudarse con el **Credito con Aval del Estado (CAE)**, que ha generado una crisis de deuda estudiantil. El stock de deuda CAE supera los USD 10.000 millones, con tasas de morosidad del 30-40%. - La educacion escolar privada subvencionada (que atiende a la mayoria de la clase media) sigue implicando copagos y costos asociados, pese a la Ley de Inclusion (2015) que elimino el copago gradualmente.

Deuda estudiantil CAE: El Credito con Aval del Estado se ha convertido en una trampa de endeudamiento para la clase media. El gobierno de Boric promovio un proyecto de condonacion parcial y reestructuracion, cuyo avance legislativo ha sido complejo. La deuda educativa afecta las decisiones de vida de toda una generacion: posterga la compra de vivienda, la formacion de familia y genera angustia economica persistente.

2.5 Desigualdad regional: Santiago vs. regiones

Chile es uno de los paises mas centralizados de la OCDE. La Region Metropolitana (Santiago) concentra: - ~40% de la poblacion - ~45% del PIB - La gran mayoria de las sedes de empresas, ministerios, universidades de elite y centros culturales

Brechas regionales criticas: - **Ingreso:** Las regiones del norte minero (Antofagasta, Atacama) tienen PIB per capita alto pero desigualdad extrema (trabajadores mineros vs. resto). Las regiones del sur (Araucania, Biobio, Nuble) tienen los indicadores de pobreza mas altos del pais (Araucania: ~17% de pobreza vs. ~6% en Santiago, segun CASEN 2022). - **Salud:** La disponibilidad de especialistas medicos varia dramaticamente. Santiago tiene 2-3 veces mas medicos especialistas per capita que regiones como Aysen o Araucania. - **Educacion:** Los puntajes de pruebas estandarizadas (PAES) muestran brechas sistematicas entre Santiago y

regiones. - **Conectividad:** Pese a mejoras, muchas comunas rurales tienen acceso limitado a internet de alta velocidad.

La descentralizacion formal (creacion de gobernadores regionales electos en 2021) no ha sido acompanada de transferencia real de recursos y competencias, generando frustracion en regiones que votaron por representantes que tienen escaso poder efectivo.

2.6 El colapso de la narrativa del "oasis"

En octubre de 2019, dias antes del estallido social, el presidente Pinera declaro que Chile era un "oasis" en una America Latina convulsionada. La frase se convirtio en simbolo de la desconexion de la elite politica con la realidad economica de la poblacion.

Cronologia del colapso narrativo:

- **Pre-2019:** La narrativa dominante era que Chile era el "modelo exitoso" de America Latina: crecimiento sostenido, reduccion de pobreza, estabilidad macroeconomica, grado de inversion.
- **Octubre 2019:** El estallido social revelo que detras de los indicadores macro existia una sociedad profundamente frustrada por pensiones miserables, salud deficiente, educacion cara, transporte caro, y una percepcion generalizada de abuso por parte de las elites economicas.
- **2020-2021:** La pandemia COVID-19 profundizo la exposicion de las fragilidades: el sistema de salud publico colapso, millones perdieron ingresos, los retiros de AFP se convirtieron en politica de emergencia de facto.
- **2022-2024:** La inflacion post-pandemia (que llego a ~14% anualizado en agosto 2022, la mas alta en 30 anos) golpeo especialmente a los hogares de menores ingresos.
- **2025-2026:** La normalizacion inflacionaria (retorno a ~3-4%) no ha revertido los aumentos de precios acumulados en alimentos, arriendos y servicios basicos.

Cifra clave: Segun la encuesta CASEN 2022, la pobreza multidimensional afecta al **16,9%** de la poblacion chilena. La pobreza por ingresos, que habia caido al 6,5% en 2017, subio al 6,5% nuevamente tras la normalizacion post-transferencias pandemia. Esto implica que el "milagro" de reduccion de pobreza en parte dependia de transferencias extraordinarias que no son sostenibles fiscalmente.

---

3. Dependencia del Cobre y Vulnerabilidad Fiscal

3.1 El cobre como columna vertebral economica

Chile es el **mayor productor mundial de cobre**, con aproximadamente el 25-27% de la produccion global. El cobre es central para la economia chilena:

Indicador	Porcentaje aproximado
Cobre como % de exportaciones totales	50-55%
Cobre como % de ingresos fiscales (via CODELCO + impuestos mineros)	10-20% (varia segun precio)
Mineria como % del PIB	10-14%
Empleo directo mineria	~200.000 (3% del empleo formal)
Empleo indirecto mineria	~800.000-1.000.000

Fuente: Banco Central de Chile, Cochilco (Comision Chilena del Cobre), SII.

El problema de la concentracion: Cuando el precio del cobre esta alto (>USD 4,00/libra, como en 2021-2024), el fisco recibe ingresos extraordinarios via CODELCO y el impuesto especifico a la mineria (GMP-10, reformado con el royalty minero de 2023). Cuando cae (<USD 3,00/libra), los ingresos fiscales caen dramaticamente, obligando a ajustes presupuestarios o endeudamiento.

3.2 Que ocurre si cae el precio del cobre

Un escenario de caida sostenida del cobre (por ejemplo, desaceleracion china, sustitucion tecnologica parcial, sobreproduccion) tendria efectos en cascada:

1. **Caida de ingresos fiscales:** CODELCO transferiria menos al fisco. La recaudacion del royalty minero caeria. El espacio fiscal se reduciria en USD 3.000-8.000 millones anuales dependiendo de la magnitud de la caida.

2. **Depreciacion del peso:** El tipo de cambio peso/dolar se deprecia significativamente cuando cae el cobre (correlacion historica fuerte). Esto encarece importaciones (combustible, alimentos, tecnologia), generando inflacion importada.

3. **Recortes presupuestarios:** En ausencia de ahorro fiscal suficiente, el gobierno se ve forzado a recortar gasto publico. Historicamente, los recortes afectan primero a la inversion publica (infraestructura, vivienda) y luego a programas sociales.

4. **Desempleo regional:** Las regiones mineras (Antofagasta, Atacama, Tarapaca) sufrirían desempleo masivo. Las empresas de servicios a la mineria (transporte, alimentacion, mantenimiento) se contraen rapidamente.

5. **Presion sobre instituciones:** Cuando hay menos recursos fiscales, las instituciones de oversight (Contraloria, Poder Judicial, servicio publico en general) ven recortados sus presupuestos, debilitando su capacidad de control.

3.3 Litio como recurso estrategico

Chile posee las **mayores reservas de litio del mundo** (estimadas en ~9,2 millones de toneladas, segun USGS), concentradas en el Salar de Atacama. Es el segundo productor mundial despues de Australia.

Actores y control: - **SQM (Sociedad Quimica y Minera):** Empresa privada originalmente estatal, privatizada durante la dictadura en circunstancias cuestionadas (fue parte del patrimonio de Julio Ponce Lerou, yerno de Pinochet). Hoy cotiza en bolsa (NYSE: SQM). Es el mayor productor de litio en Chile. - **Albemarle (ex-Rockwood Lithium):** Empresa estadounidense con contrato de explotacion en el Salar de Atacama. - **CODELCO:** Empresa estatal del cobre. El gobierno de Boric anuncio en 2023 la **Estrategia Nacional del Litio**, que establece que el Estado participara en la explotacion de litio a traves de CODELCO y nuevas sociedades publico-privadas. Se negocio un acuerdo entre CODELCO y SQM para crear una sociedad conjunta para explotar litio en el Salar de Atacama a partir de 2025, con participacion mayoritaria estatal. - **ENAMI:** Empresa Nacional de Mineria, que tendria rol en la participacion estatal en otros salares.

Riesgos y tensiones: - El litio es central para la transicion energetica global (baterias de vehiculos electricos, almacenamiento de energia). Su valor estrategico es enorme. - La decision de mantener control estatal sobre el litio genera tensiones con sectores que prefieren plena liberalizacion para atraer inversion. - La explotacion de litio tiene impactos ambientales significativos (uso de agua en el desierto) y conflictos con comunidades indigenas atacamenas. - La competencia global es feroz: Australia, Argentina ("triángulo del litio"), Congo y nuevas fuentes de litio de roca dura compiten por el mercado. - El riesgo de que el litio se convierta en una nueva "maldicion de los recursos" es real si no se manejan bien las rentas.

3.4 Regla fiscal y fondos soberanos

Chile ha sido pionero en America Latina en institucionalidad fiscal:

Regla de balance estructural: Desde 2001, Chile aplica una regla fiscal que ajusta el gasto publico por el precio de largo plazo del cobre y el crecimiento tendencial del PIB, evitando gastar ingresos transitorios. Sin embargo, la regla ha sido flexibilizada multiples veces (pandemia, estallido social, presiones politicas).

Fondos soberanos: - **Fondo de Estabilizacion Economica y Social (FEES):** Creado en 2007, acumulo un maximo de USD ~15.000 millones (2008). Fue usado extensivamente durante la pandemia. A 2024-2025, su saldo se habia reducido a aproximadamente USD 4.000-6.000 millones, una fraccion de su nivel maximo. - **Fondo de Reserva de Pensiones (FRP):** Destinado a financiar obligaciones futuras de pensiones solidarias. Saldo de aproximadamente USD 7.000-9.000 millones.

Deuda publica: Chile tenia una deuda publica de ~30% del PIB (2024), baja comparada con el promedio OCDE (~110%) pero significativamente mas alta que su nivel historico (~5% del PIB en 2007). La tendencia es ascendente, lo que reduce el espacio fiscal futuro.

El buffer se agota: La combinacion de FEES reducido, deuda creciente, y presiones de gasto (pensiones, salud, seguridad) implica que Chile tiene menos colchon fiscal que en el pasado para enfrentar una crisis del precio del cobre. Esto tiene implicancias directas para la capacidad del Estado de mantener servicios publicos e instituciones de oversight.

3.5 Presion fiscal sobre instituciones democraticas

Cuando los recursos son escasos, las instituciones de control democratico compiten con demandas sociales urgentes (pensiones, salud, seguridad) por presupuesto. Esto puede manifestarse en:

- **Poder Judicial:** Falta de recursos para tribunales, retraso en causas, dificultad para retener jueces calificados.
- **Contraloria General de la Republica:** Presupuesto insuficiente para fiscalizar un Estado cada vez mas complejo.
- **Ministerio Publico:** Falta de fiscales y recursos para investigar corrupcion publica y crimen organizado.
- **Congreso:** Equipos asesores legislativos insuficientes, dependencia de lobby del sector privado para informacion tecnica.
- **Servicio Electoral (SERVEL):** Presupuesto limitado para fiscalizacion de financiamiento electoral.

La literatura de erosion democratica (Ginsburg y Huq, 2018) identifica el “asfixiamiento presupuestario” de instituciones de oversight como una estrategia sutil pero efectiva de debilitamiento institucional. No requiere reformas legales: basta con no asignar recursos suficientes.

---

4. Empleo, Informalidad y Migracion Laboral

4.1 Tendencias de desempleo y subempleo (2019-2025)

Periodo	Tasa desempleo	Contexto
Pre-estallido (sept 2019)	7,0%	Normalidad
Pandemia peak (jul 2020)	13,1%	Cuarentenas
Recuperacion (dic 2021)	7,2%	Rebote economico
2022-2023	7,5-8,5%	Normalizacion, inflacion
2024	8,0-8,7%	Desaceleracion
2025	~8,0-8,5%	Crecimiento debil

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadisticas), Encuesta Nacional de Empleo.

Matices criticos: - La **tasa de desempleo** oficial subestima el problema real. El **subempleo** (personas que trabajan menos horas de las que quisieran) y el **empleo informal** afectan a un universo mucho mayor. - La **tasa de participacion laboral femenina** (~52-53%) sigue siendo baja comparada con estandares OCDE (~65-70%), reflejando barreras de cuidado infantil, normas culturales y falta de flexibilidad laboral. - El **desempleo juvenil** (18-24 anos) es consistentemente el doble del promedio nacional: ~16-20%.

4.2 Crecimiento de la economia informal

Segun estimaciones del INE y la OIT:

- La **tasa de informalidad laboral** en Chile ha subido del ~27% pre-pandemia a aproximadamente **27-30%** (2024-2025). Esto representa cerca de 2,5 millones de trabajadores sin contrato formal, sin cotizaciones previsionales, sin seguro de cesantia.
- La informalidad es mas alta en regiones (~35-40% en Araucania, Maule, Biobio) que en Santiago (~22-25%).

- Sectores con mayor informalidad: agricultura, construccion, comercio minorista, servicios domesticos, transporte.
- La informalidad afecta desproporcionadamente a mujeres, jovenes y migrantes.

Consecuencias para el sistema democratico: - Los trabajadores informales no cotizan en AFP ni en salud, agravando la crisis de pensiones y del sistema de salud. - No tienen acceso a seguro de cesantia, quedando mas vulnerables ante crisis economicas. - Su vinculo con el Estado es debil: no aparecen en registros laborales, tienen menos contacto con instituciones formales, y son mas susceptibles a ser captados por redes clientelares.

4.3 Migracion y mercado laboral

Chile experimento una ola migratoria sin precedentes entre 2017 y 2024:

- La poblacion migrante paso de ~500.000 personas (2017) a un estimado de **1,5-1,8 millones** (2024-2025), representando el 7-9% de la poblacion total.
- Las principales nacionalidades: venezolana (~30%), colombiana (~15%), peruana (~14%), haitiana (~12%), boliviana (~8%).
- Una proporcion significativa ingreso por pasos no habilitados (especialmente por Colchane, frontera con Bolivia), lo que complica la regularizacion.

Impactos en el mercado laboral: - La migracion ha generado **competencia por empleos de baja calificacion**: construccion, servicios, delivery, comercio. Hay evidencia de presion a la baja sobre salarios en estos segmentos (Contreras, Ruiz-Tagle y Sepulveda, 2023). - **Explotacion laboral:** migrantes en situacion irregular aceptan condiciones de trabajo que violan la legislacion laboral (jornadas excesivas, sueldos bajo el minimo, sin contrato). Esto genera una “competencia desleal” percibida por trabajadores chilenos. - **Emprendimiento informal:** una parte significativa de los migrantes se dedica al comercio ambulante, que ha crecido visiblemente en ciudades como Santiago, Iquique y Antofagasta.

Dimension politica: La migracion se ha convertido en un eje de polarizacion politica. La derecha (especialmente el Partido Republicano) ha capitalizado la ansiedad migratoria con discursos de “invasion” y demandas de expulsion masiva. El gobierno de Boric implemento medidas de control fronterizo mas estrictas que sus promesas iniciales, incluyendo el estado de excepcion en la frontera norte. La migracion ha sido instrumentalizada como chivo expiatorio de problemas estructurales del mercado laboral que son previos a la ola migratoria.

4.4 Economia gig y plataformas

El crecimiento de aplicaciones de delivery (Rappi, Uber Eats, PedidosYa, Cornershop) y transporte (Uber, DiDi, InDrive) ha creado un nuevo segmento de trabajadores que formalmente son “independientes” pero economicamente dependientes:

- Se estima que hay entre **200.000 y 300.000** trabajadores de plataformas en Chile.
- La gran mayoria no cotiza en salud ni pensiones, o lo hace de manera irregular.
- Los ingresos promedio son bajos y variables: muchos repartidores ganan el equivalente al salario minimo o menos, sin considerar costos de vehiculo, gasolina, desgaste y riesgo de accidentes.
- Un porcentaje significativo de trabajadores de plataformas son migrantes (especialmente venezolanos y colombianos).

Marco regulatorio: Chile aun no tiene legislacion especifica para trabajadores de plataformas (a diferencia de Espana o la Union Europea). Un proyecto de ley fue presentado durante el gobierno de Boric pero su tramitacion ha sido lenta. La ausencia de regulacion implica un vacio de proteccion laboral para un segmento creciente de la fuerza de trabajo.

4.5 Desempleo juvenil y desenganche politico

El desempleo juvenil (18-24 anos) ha oscilado entre el **16-20%** en el periodo 2022-2025, consistentemente el doble del promedio nacional. Pero el indicador mas preocupante es el numero de jovenes que **ni estudian ni trabajan (NiNi)**:

- Segun datos de la CASEN 2022 y estimaciones posteriores, aproximadamente el **15-18%** de los jovenes entre 18 y 29 anos no estudia ni trabaja formalmente.
- Este porcentaje es mas alto entre mujeres jovenes (por labores de cuidado) y en regiones fuera de Santiago.

Vinculo con desenganche politico: - La participacion electoral de jovenes (18-29 anos) es significativamente menor que la de adultos mayores, pese al voto obligatorio reintroducido en 2022. - Encuestas muestran que los jovenes chilenos tienen los niveles mas bajos de confianza en instituciones politicas de cualquier cohorte etaria. - El desenganche no implica apatia: puede manifestarse como radicalizacion (estallido social), abstencion, o receptividad a propuestas anti-sistema.

Patron preocupante: La combinacion de desempleo juvenil alto + desconfianza institucional + ausencia de perspectiva de progreso material crea condiciones para que los jovenes sean receptivos a narrativas autoritarias que prometen “romper” con el sistema. Esto es visible en la popularidad de figuras como Bukele entre jovenes latinoamericanos, incluyendo chilenos.

5. Crisis Economica como Precondicion Autoritaria: Patrones Latinoamericanos

5.1 Venezuela: colapso petrolero y consolidacion autoritaria

Secuencia: 1. Venezuela dependia del petroleo para >90% de sus exportaciones y >50% de ingresos fiscales. 2. Hugo Chavez (1999-2013) expandio masivamente el gasto social financiado con ingresos petroleros (misiones bolivarianas), sin diversificar la economia ni mantener PDVSA operativa. 3. La caida del precio del petroleo (2014: de USD 110 a USD 45/barril) destruyo la capacidad fiscal del Estado. 4. Nicolas Maduro (2013-presente) enfrento la crisis economica con controles de precios, expropiaciones, emision monetaria descontrolada (hiperinflacion >1.000.000% en 2018). 5. La crisis economica genero emigracion masiva (~7 millones de venezolanos), erosion de todos los servicios publicos, y dependencia total de la poblacion del Estado para alimentos basicos (CLAP). 6. En este contexto de desesperacion economica, Maduro pudo consolidar un regimen autoritario: la poblacion estaba demasiado ocupada sobreviviendo para organizarse politicamente. Los que podian, emigraron.

Leccion para Chile: La dependencia de un solo commodity (petroleo/cobre) crea vulnerabilidad fiscal que, combinada con populismo de gasto, puede generar un ciclo destructivo.

5.2 Argentina: crisis de 2001 e inestabilidad institucional

Secuencia: 1. La convertibilidad (1:1 peso-dolar) genero rigidez fiscal y desindustrializacion durante la decada de 1990. 2. La crisis de 2001 implico default de deuda, corrida bancaria (corralito), caida del PIB de ~11%, pobreza >50%. 3. La crisis provoco la renuncia de De la Rua (2001), cinco presidentes en dos semanas, y un quiebre de confianza institucional profundo. 4. La recuperacion bajo Kirchner (2003-2007) se logro con politicas heterodoxas y gasto social financiado por el boom de la soja. 5. El peronismo/kirchnerismo consolidó un modelo de gobernanza por decreto, transferencias sociales clientelares, y debilitamiento de instituciones de control (INDEC, Banco Central, justicia).

Patron: Crisis economica aguda -> inestabilidad institucional -> concentracion de poder ejecutivo como respuesta a la “emergencia” -> normalizacion de la gobernanza excepcional.

5.3 Peru: ansiedad economica y autogolpe de Fujimori

Secuencia: 1. Peru en los 1980s: hiperinflacion (>7.000% en 1990 bajo Garcia), terrorismo (Sendero Luminoso), colapso del Estado. 2. Alberto Fujimori gano en 1990 con un discurso

anti-establishment ("un chino como tu"). 3. El **autogolpe del 5 de abril de 1992**: Fujimori disolvio el Congreso, intervino el Poder Judicial, y suspendio la Constitucion, con **73% de aprobacion publica**. 4. La base del apoyo era economica: la poblacion estaba dispuesta a sacrificar democracia a cambio de estabilidad economica (el "shock" neoliberal de Fujimori efectivamente controlo la inflacion). 5. Fujimori gobernar autoritariamente durante una decada, con la complicidad de Vladimiro Montesinos y las Fuerzas Armadas.

Leccion clave: La encuesta que mostro 73% de aprobacion al autogolpe demuestra que, cuando la poblacion experimenta caos economico extremo, puede apoyar activamente la destruccion de instituciones democraticas si percibe que traera orden y estabilidad.

5.4 El Salvador: estancamiento, migracion y Bukele

Secuencia: 1. El Salvador: economia estancada, dependencia de remesas (~24% del PIB), violencia de pandillas extrema (tasa de homicidio >100 por 100.000 en algunos anos). 2. La frustracion acumulada con los partidos tradicionales (ARENA y FMLN, que gobernaron en alternancia desde 1989) abrio espacio a Nayib Bukele. 3. Bukele gano en 2019 con discurso anti-corrupcion y modernizacion. Una vez en el poder, concentro poder sistematicamente: desplego militares en la Asamblea Legislativa (2020), copto la Corte Suprema y el fiscal general (2021), decreto estado de excepcion permanente con suspension de garantias constitucionales (2022-presente). 4. El regimen de excepcion ha encarcelado a mas de 75.000 personas, con denuncias masivas de detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia. 5. **Sin embargo, Bukele mantiene ~80-90% de aprobacion.** La razon: la poblacion prioriza la seguridad fisica inmediata (reduccion visible de homicidios) por encima de derechos civiles y garantias constitucionales.

Leccion para Chile: Cuando la inseguridad (economica, fisica) es lo suficientemente aguda, las mayorias pueden apoyar entusiastamente la suspension de derechos fundamentales. El "intercambio" seguridad/derechos es un patron repetido.

5.5 Patrones comunes y ubicacion de Chile

Factor	Venezuela	Argentina	Peru	El Salvador	Chile
Dependencia de commodity	Petroleo (extrema)	Soja (alta)	Diversificada	Remesas	Cobre (alta)
Crisis economica previa	Si (petroleo)	Si (2001)	Si (hiperinflacion)	Si (estancamiento)	Parcial (estallido)
Desconfianza institucional	Alta	Alta	Altisima	Altisima	Alta y creciente
Lider anti-sistema	Chavez	Kirchner	Fujimori	Bukele	**?**
Mecanismo autoritario	Cooptacion total	Decreto, clientelismo	Autogolpe	Estado de excepcion	**En disputa**

Donde esta Chile: Chile no ha tenido (aun) una crisis economica del calibre de Venezuela 2014 o Argentina 2001. Pero presenta varios factores de riesgo: - Desconfianza institucional creciente (encuestas CEP muestran confianza <20% en Congreso, partidos, gobierno) - Frustracion economica sostenida (pensiones, vivienda, salud) - Emergencia de una derecha populista (Partido Republicano) con discurso anti-establishment - Ansiedad securitaria (crimen organizado, narcotrafico) que crea demanda de “mano dura” - Un catalizador potencial (caida del cobre, nueva crisis migratoria, crisis de seguridad) podria activar la demanda de soluciones autoritarias

Chile no esta al borde de un autogolpe. Pero las condiciones economicas crean un terreno donde discursos de “esto no funciona, necesitamos alguien que ponga orden” encuentran audiencia creciente. La pregunta no es si Chile “sera” como Venezuela o El Salvador, sino si las presiones economicas erosionan gradualmente la valoracion ciudadana de las instituciones democraticas.

---

6. Desesperacion Economica y Trade-offs de Derechos

6.1 Cuando la gente no puede pagar el arriendo ni jubilarse

La pregunta fundamental es: **cuando las personas enfrentan inseguridad economica severa, les importan los checks and balances institucionales?**

La evidencia sugiere que no, o al menos que su importancia relativa disminuye drasticamente:

- **Piramide de Maslow politica:** Asi como las necesidades basicas (alimentacion, vivienda, seguridad) tienen prioridad sobre necesidades de autorrealizacion, las demandas economicas basicas tienen prioridad sobre las preferencias institucionales abstractas. Un jubilado que no puede pagar sus remedios no va a priorizar la independencia del Tribunal Constitucional.
- **Costos de informacion:** Entender como funcionan las instituciones democraticas requiere tiempo, educacion y acceso a informacion. Las personas en situacion de precariedad economica tienen menos tiempo y energia cognitiva para dedicar a temas institucionales.
- **Horizonte temporal:** La precariedad economica acorta el horizonte temporal de las personas. Las instituciones democraticas son una inversion de largo plazo (protegen derechos a lo largo del tiempo). Pero cuando el problema es llegar a fin de mes, el largo plazo se vuelve irrelevante.

6.2 Datos de encuestas sobre prioridades economicas vs. valores democraticos

Encuesta CEP (diciembre 2023): - Principales problemas del pais (menciones espontaneas): delincuencia (60%+), pensiones (~35%), salud (~30%), costo de vida (~25%), migracion (~20%). - “Fortalecimiento de la democracia” o “instituciones” aparecen con menos del 5% de menciones espontaneas. - Confianza en instituciones: Carabineros ~38%, Fuerzas Armadas ~35%, Gobierno ~15%, Congreso ~8%, Partidos ~4%.

Latinobarometro (2023): - Chile: 45% cree que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno (cayo desde 60%+ en los 2000s). - 28% declara que “en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible”. - 27% declara que “da lo mismo” un regimen democratico o uno no democratico. - **Esto significa que mas del 50% de los chilenos no considera la democracia como claramente preferible.** Esta es una senal de alarma mayor.

Encuesta Bicentenario UC (2023): - 67% cree que Chile esta “estancado o retrocediendo” economicamente. - 72% siente angustia por su jubilacion futura. - 61% cree que “el sistema economico favorece a unos pocos”.

LAPOP (Americas Barometer, 2023): - Chile muestra una de las caidas mas pronunciadas en apoyo a la democracia en America Latina en la ultima decada. - El apoyo al sistema politico es uno de los mas bajos de la region.

6.3 El sentimiento “no me importa quien gobierne mientras funcione”

Este sentimiento, que los politologos llaman **“demanda de gobernanza efectiva sobre gobernanza democratica”**, es un indicador clave de vulnerabilidad autoritaria.

En Chile se manifiesta en:

- **Popularidad de Bukele:** Encuestas informales y redes sociales muestran simpatia significativa por el modelo Bukele entre chilenos, especialmente en relacion con la seguridad. Frases como “necesitamos un Bukele chileno” circulan en redes sociales y en encuestas de opinion.
- **Nostalgia autoritaria:** El porcentaje de chilenos que “justifica” el golpe de Estado de 1973 o que valora “positivamente” aspectos de la dictadura de Pinochet ha fluctuado entre 30-40% en diversas encuestas a lo largo de las decadas. Esto no significa que apoyen un nuevo golpe, pero si que el regimen autoritario pasado no es un tabu absoluto.
- **Demanda de “orden”:** Las encuestas muestran consistentemente que la demanda de “orden” y “seguridad” supera la demanda de “libertad” y “derechos”. En la Encuesta Bicentenario UC, la mayoria prefiere “un pais donde haya mas orden” a “un pais donde haya mas libertad”.
- **Deslegitimacion del Congreso:** Con aprobacion de un digito, el Congreso –institucion central de la democracia representativa– es visto como inutil, corrupto e ineficiente. Esto abre espacio para narrativas de “necesitamos menos politica y mas gestion”.

6.4 Populismo economico como erosion institucional

El populismo economico no es patrimonio exclusivo de izquierda ni de derecha. En Chile se ha manifestado en ambos flancos:

Desde la izquierda: - Los retiros de fondos de pensiones fueron una forma de populismo economico que, aunque respondian a una necesidad real durante la pandemia, debilitaron el sistema previsional y establecieron un precedente peligroso de usar ahorros estructurales para resolver problemas coyunturales. - Propuestas de nacionalizacion total de recursos naturales sin plan de gestion credible. - Promesas de expansion ilimitada de derechos sociales sin consideracion de restriccion presupuestaria.

Desde la derecha: - Rebajas de impuestos que reducen la capacidad fiscal del Estado para financiar servicios publicos. - Oposicion sistematica a cualquier aumento de impuestos o royalties, incluso cuando la evidencia economica lo justifica. - Narrativa de que “el Estado es el

problema” que debilita la legitimidad de las instituciones publicas. - Promesas de seguridad que implican suspension de garantias constitucionales.

Desde el centro populista: - El proyecto de condonacion del CAE, sin reforma estructural del financiamiento de la educacion superior, puede generar moral hazard. - Promesas de solucion rapida a problemas estructurales (pensiones, vivienda, salud) que requieren reformas de largo plazo.

El patron comun: El populismo economico, independientemente de su signo, debilita las instituciones al: 1. Crear expectativas que el sistema democratico no puede cumplir, generando frustracion. 2. Impulsar decisiones de corto plazo que agravan problemas estructurales. 3. Deslegitimar la expertise tecnica y los procesos deliberativos lentos pero necesarios. 4. Erosionar la responsabilidad fiscal, reduciendo la capacidad futura del Estado.

---

7. Sintesis: El Mapa de Riesgo Economico-Democratico de Chile

7.1 Vulnerabilidades principales

1. **Pension como bomba de tiempo social:** Millones de chilenos se jubilaran en las proximas dos decadas con pensiones miserables. La reforma aprobada no resuelve esto en el corto plazo. La frustracion previsional seguira alimentando desconfianza institucional.

2. **Vivienda inaccesible:** Una generacion completa de chilenos no puede acceder a vivienda propia. Esto corroe la idea de progreso y movilidad social que legitimaba el modelo.

3. **Salud precaria:** Las listas de espera, el gasto de bolsillo y la crisis de las Isapres generan una percepcion de abandono estatal que mina la legitimidad del sistema.

4. **Dependencia del cobre:** Un shock negativo en el precio del cobre (crisis china, recesion global) reduciria dramaticamente la capacidad fiscal, forzando recortes que afectarian servicios publicos e instituciones de oversight.

5. **Informalidad creciente:** Un tercio de los trabajadores esta fuera del sistema formal, debilitando el tejido institucional (menos cotizaciones, menos proteccion, menos vinculo con el Estado).

6. **Tension migratoria:** La competencia por empleos de baja calificacion y la visibilidad de campamentos alimentan xenofobia que es instrumentalizada politicamente.

7.2 Escenarios de riesgo

Escenario 1: Erosion gradual (mas probable) Las presiones economicas no generan una crisis aguda sino una erosion lenta de la valoracion democratica. La aprobacion de las instituciones sigue cayendo. Los politicos aprenden que el discurso anti-institucional es electoralmente rentable. Las reformas estructurales se bloquean mutuamente. El sistema se degrada por inaccion.

Escenario 2: Shock externo como catalizador Una caida significativa del precio del cobre (< USD 3,00/libra sostenido), combinada con una crisis de seguridad (narcotrafico, crisis migratoria), genera una "tormenta perfecta" que abre espacio a un liderazgo autoritario con promesas de orden y solucion rapida.

Escenario 3: Reforma institucional exitosa (menos probable pero posible) Se implementan reformas que mejoran tangiblemente pensiones, vivienda y salud en un horizonte de 5-10 anos, restaurando parcialmente la confianza en las instituciones. Esto requiere acuerdos transversales que la fragmentacion politica actual dificulta.

7.3 Indicadores a monitorear

Indicador	Fuente	Frecuencia	Umbral de alerta
Apoyo a la democracia	Latinobarometro, CEP	Anual	<40%
Confianza en Congreso	CEP, Bicentenario	Semestral	<5%
Tasa de informalidad laboral	INE	Trimestral	>32%
Precio del cobre	Cochilco, LME	Diario	<USD 3,00/lb sostenido
Saldo FEES	Ministerio de Hacienda	Mensual	<USD 3.000 millones
Deficit habitacional	MINVU, CChC	Anual	>700.000 viviendas
Pension mediana / salario minimo	Superintendencia Pensiones	Trimestral	<35%
Desempleo juvenil	INE	Trimestral	>22%
Aprobacion de "mano dura" sobre derechos	Encuestas varias	Periodica	>60%

Fuentes Principales

Datos Economicos Oficiales

- Instituto Nacional de Estadisticas (INE) — https://www.ine.gob.cl/
- Banco Central de Chile — https://www.bcentral.cl/
- Superintendencia de Pensiones — https://www.spensiones.cl/
- Comision Chilena del Cobre (Cochilco) — https://www.cochilco.cl/
- Ministerio de Hacienda, DIPRES — https://www.dipres.gob.cl/
- Servicio de Impuestos Internos (SII) — https://www.sii.cl/

Encuestas y Estudios de Opinion

- Centro de Estudios Publicos (CEP), Encuesta Nacional — https://www.cepchile.cl/
- Encuesta Bicentenario UC — https://encuestabicentenario.uc.cl/
- Latinobarometro — https://www.latinobarometro.org/
- LAPOP (Americas Barometer) — https://www.vanderbilt.edu/lapop/
- CASEN (Ministerio de Desarrollo Social) — http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/

Organismos Internacionales

- OCDE, Economic Surveys: Chile — https://www.oecd.org/chile/
- CEPAL — https://www.cepal.org/
- FMI, Article IV Consultation: Chile — https://www.imf.org/
- Banco Mundial, Chile Overview — https://www.worldbank.org/
- OIT (Organizacion Internacional del Trabajo) — https://www.ilo.org/

Centros de Estudio y Think Tanks Chilenos

- Centro de Estudios Publicos (CEP) — https://www.cepchile.cl/
- CIEPLAN — https://cieplan.org/
- Libertad y Desarrollo — https://lyd.org/
- Fundacion Sol — https://fundacionsol.cl/
- Espacio Publico — https://espaciopublico.cl/
- CLAPES UC — https://clfranciscopulido.cl/

- Chile 21 — https://chile21.cl/

Prensa Economica

- Diario Financiero — https://www.df.cl/
- El Mercurio Inversiones — https://www.elmercurio.com/Inversiones/
- La Tercera / Pulso — https://www.latercera.com/pulso/
- CIPER Chile (investigacion) — https://www.ciperchile.cl/

Vivienda y Territorio

- TECHO-Chile, Catastro de Campamentos — https://www.techo.org/chile/
- Camara Chilena de la Construccion (CChC) — https://www.cchc.cl/
- MINVU — https://www.minvu.gob.cl/

Bibliografia Academica Relevante

- Lopez, R., Figueroa, E. y Gutierrez, P. (2013). "La 'parte del leon': Nuevas estimaciones de la participacion de los super ricos en el ingreso de Chile." *Serie Documentos de Trabajo, U. de Chile*.
- Engel, E., Galetovic, A. y Raddatz, C. (1999). "Taxes and Income Distribution in Chile: Some Unpleasant Redistributive Arithmetic." *Journal of Development Economics*, 59, 155-192.
- Arenas de Mesa, A. (2019). *Los sistemas de pensiones en la encrucijada: Desafios para la sostenibilidad en America Latina*. CEPAL.
- Contreras, D., Ruiz-Tagle, J. y Sepulveda, P. (2023). "Immigration and the Chilean Labor Market." Working Paper, Universidad de Chile.
- Fairfield, T. y Jorratt, M. (2016). "Top Income Shares, Business Profits, and Effective Tax Rates in Contemporary Chile." *Review of Income and Wealth*, 62(S1), S120-S144.
- Borzutzky, S. (2002). *Vital Connections: Politics, Social Security, and Inequality in Chile*. University of Notre Dame Press.
- Huneeus, C., Lagos, M. y Diaz, R. (2024). "Crisis de confianza y erosion democratica en Chile." *Revista de Ciencia Politica*.
- Castiglioni, R. (2005). *The Politics of Social Policy Change in Chile and Uruguay: Retrenchment versus Maintenance, 1973-1998*. Routledge.
- Pribble, J. (2013). *Welfare and Party Politics in Latin America*. Cambridge University Press.
- Correa, S. et al. (2001). *Historia del siglo XX chileno*. Editorial Sudamericana.

Erosion Democratica y Economia

- Haggard, S. y Kaufman, R. (2021). *Backsliding: Democratic Regress in the Contemporary World*. Cambridge University Press.
- Acemoglu, D. y Robinson, J.A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown.
- Przeworski, A. (2019). *Crises of Democracy*. Cambridge University Press.
- Corrales, J. (2020). "Authoritarian Survival: Why Maduro Hasn't Fallen." *Journal of Democracy*, 31(3), 39-53.
- Levitsky, S. y Way, L. (2010). *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War*. Cambridge University Press.
- Karl, T.L. (1997). *The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States*. University of California Press.

Fase 8: Sociedad Civil y Resiliencia Democratica en Chile

Defensas contra la erosion democratica: estado actual

Indice

1. Paisaje mediatico
2. Organizaciones de vigilancia ciudadana
3. Independencia judicial
4. Ecosistema universitario y de think tanks
5. Movimientos sociales post-estallido
6. Prevencion y resiliencia: que se puede hacer
7. Vulnerabilidades
8. Fuentes y bibliografia

1. Paisaje mediatico

1.1 Concentracion de la propiedad de medios

Chile presenta una de las estructuras de propiedad mediatica mas concentradas de America Latina. Esta concentracion no es un fenomeno nuevo sino que se consolido durante la dictadura militar y se profundizo en las decadas siguientes.

Prensa escrita: duopolio historico.

El mercado de prensa escrita en Chile estuvo dominado historicamente por dos grupos:

- **El Mercurio S.A.P. (familia Edwards):** El grupo mas antiguo e influyente de la prensa chilena. Controla El Mercurio (Santiago), La Segunda, Las Ultimas Noticias, y una red de

mas de 20 diarios regionales (El Sur de Concepcion, El Diario Austral de Temuco, El Llanquihue de Puerto Montt, entre otros). La familia Edwards ha sido propietaria de El Mercurio desde 1880. El diario jugo un papel documentado en la desestabilizacion del gobierno de Allende (los cables desclasificados de la CIA confirmaron financiamiento estadounidense a El Mercurio en los anos 1970). Durante la transicion, El Mercurio adopto una linea editorial conservadora-liberal que ha mantenido, con variaciones, hasta el presente. La red de diarios regionales le otorga una penetracion territorial sin equivalente en otros medios.

- **Copesa (Consorcio Periodistico de Chile S.A.):** Controlado por el empresario Alvaro Saieh hasta su venta parcial y reestructuracion en los ultimos anos. Copesa es propietario de La Tercera, La Cuarta (cerrado en formato impreso en 2020, subsistiendo como digital), y las revistas Que Pasa y Paula. La Tercera ha sido historicamente el segundo diario de circulacion nacional. Copesa enfrento dificultades financieras significativas a partir de 2018-2019, lo que llevo a reducciones de personal, cierre de su version impresa diaria (La Tercera paso a edicion impresa solo los fines de semana), y cuestionamientos sobre la viabilidad de su modelo de negocio.

La caida de la circulacion impresa afecta a ambos grupos, pero El Mercurio ha demostrado mayor capacidad de adaptacion al entorno digital y mayor solidez financiera, derivada en parte de su dominio del mercado de avisos clasificados (a traves de Emol y portales asociados). En terminos de influencia sobre la agenda publica, El Mercurio sigue siendo el medio de referencia para la elite politica y economica.

Television: cuatro grupos dominantes.

La television abierta chilena se estructura en torno a canales con perfiles de propiedad distintos:

- **Canal 13:** Historicamente propiedad de la Pontificia Universidad Catolica de Chile, fue vendido en 2010 al grupo Luksic (Andronico Luksic Craig, entonces el hombre mas rico de Chile). La venta genero debate sobre la concentracion de poder economico y mediatico en un solo grupo empresarial. Canal 13 ha tenido dificultades financieras recurrentes y cambios de direccion editorial. Tras la muerte de Andronico Luksic Craig en 2023, el control paso a sus herederos.

- **Mega (Megamedia):** Propiedad del grupo Bethia, controlado por Carlos Heller y la familia Solari-Falabella. Bethia es uno de los conglomerados empresariales mas grandes de Chile, con intereses en retail, agricultura, turismo y entretenimiento. Mega se ha posicionado como el canal de mayor audiencia en los ultimos anos, superando a TVN en rating.

- **CHV (Chilevision):** Fue propiedad de Sebastian Pinera antes de su primera presidencia (2010-2014), cuando lo vendio a Turner Broadcasting (Time Warner). Posteriormente fue adquirido por ViacomCBS (ahora Paramount). En 2022-2023, Paramount anuncio la venta de sus operaciones de television abierta en Chile, generando incertidumbre sobre el futuro del canal. A la fecha, CHV ha pasado por sucesivos cambios de propiedad que reflejan la volatilidad del mercado televisivo chileno.

- **TVN (Television Nacional de Chile):** El unico canal publico, creado por ley (Ley 19.132). A diferencia de modelos de television publica como la BBC, TVN opera con la obligacion de autofinanciamiento comercial, lo que limita su independencia editorial y lo somete a las mismas presiones de rating y publicidad que los canales privados. TVN ha enfrentado crisis financieras cronicas y ha requerido inyecciones de capital del Estado en multiples ocasiones. Su directorio es designado por el Senado (a propuesta del Presidente), lo que lo expone a influencia politica. La calidad periodistica de TVN ha sido cuestionada en los ultimos anos, y su capacidad de funcionar como contrapeso al sector privado es limitada.

Observacion critica. La concentracion de propiedad mediatica en Chile tiene una dimension particular: los propietarios de los principales medios son simultaneamente actores economicos con intereses directos en la legislacion y la politica publica. El grupo Luksic (mineria, banca, industria), el grupo Bethia (retail, agroindustria), la familia Edwards (finanzas, agroindustria) y el grupo Saieh (banca, retail) son beneficiarios directos de decisiones regulatorias. Esto crea un conflicto de interes estructural que la legislacion chilena no aborda de manera sistematica. No existe en Chile una ley de medios que establezca limites a la concentracion de propiedad cruzada entre medios de comunicacion y otros sectores economicos.

1.2 Periodismo investigativo independiente

A pesar de la concentracion en los medios tradicionales, Chile ha desarrollado un ecosistema de medios investigativos independientes que cumple una funcion critica de vigilancia democratica. Sin embargo, su sostenibilidad es fragil.

CIPER (Centro de Investigacion Periodistica).

Fundado en 2007 por Monica Gonzalez y un equipo de periodistas veteranos, CIPER se ha convertido en la organizacion de periodismo investigativo mas importante de Chile y una de las mas reconocidas de America Latina. Funciona como medio digital sin publicidad comercial, financiado por donaciones (fundaciones internacionales y nacionales), suscripciones voluntarias y proyectos especificos.

CIPER ha producido investigaciones de alto impacto que han generado consecuencias politicas y judiciales concretas: - Caso Penta y SQM (financiamiento ilegal de la politica,

2014-2015), que llevo a reformas en el financiamiento electoral. - Caso Caval (conflicto de intereses vinculado al hijo de la Presidenta Bachelet). - Investigaciones sobre abusos de Carabineros durante el estallido social de 2019. - Multiples investigaciones sobre patrimonio y conflictos de interes de autoridades publicas. - Caso Hermetica (2023-2024), sobre la red de corrupcion vinculada a Luis Hermosilla.

El modelo de CIPER es admirado pero dificilmente replicable. Su dependencia de financiamiento filantropico lo hace vulnerable a cambios en las prioridades de los donantes. Monica Gonzalez ha sido explicita sobre las dificultades de mantener el medio. CIPER no tiene publicidad, no tiene paywall, y su equipo, aunque altamente calificado, es pequeno (menos de 20 personas en su equipo periodistico estable).

Interferencia.

Medio digital fundado en 2018, enfocado en periodismo investigativo y politico. Ha publicado investigaciones relevantes sobre financiamiento politico, conflictos de interes y operaciones de inteligencia. Interferencia opera con un equipo reducido y su modelo de financiamiento es aun mas precario que el de CIPER, dependiendo de aportes individuales y proyectos. Su continuidad no esta garantizada.

LaBot.

Medio nativo digital especializado en explicar noticias complejas y verificacion de datos (fact-checking). Miembro de la International Fact-Checking Network (IFCN). LaBot cumple una funcion importante en el combate a la desinformacion, particularmente en periodos electorales. Su modelo incluye verificacion para plataformas (Facebook/Meta) y financiamiento de organizaciones internacionales. Sin embargo, el fact-checking enfrenta una paradoja: quienes mas lo necesitan (las personas expuestas a desinformacion) son quienes menos lo consumen.

The Clinic.

Fundado en 1998 como periodico satirico (su nombre hace referencia a la clinica londinense donde Pinochet fue arrestado), The Clinic evoluciono hacia un medio digital con contenido periodistico serio junto a su tradicion satirica. Ha enfrentado dificultades financieras y cambios de propiedad. Su influencia ha disminuido respecto a su momento de mayor relevancia en los anos 2000.

Ex-Ante, Pauta, El Mostrador.

Otros medios digitales relevantes incluyen Ex-Ante (fundado por periodistas de larga trayectoria, con enfoque politico-economico y modelo de suscripcion), Pauta (con contenido audiovisual y escrito de analisis politico) y El Mostrador (uno de los primeros medios digitales

de Chile, fundado en 2000, con orientacion de centro-izquierda). Estos medios amplian la diversidad del ecosistema pero tambien enfrentan desafios de sostenibilidad.

Evaluacion general. El periodismo investigativo independiente en Chile es de alta calidad profesional pero estructuralmente fragil. Depende de un pequeno numero de periodistas con experiencia y credibilidad acumulada, de financiamiento externo vulnerable a cambios, y opera en un mercado donde la audiencia masiva se ha desplazado a redes sociales. Su capacidad de incidencia depende de que los medios tradicionales o las redes amplifiquen sus investigaciones.

1.3 Television y sesgo editorial

Los noticieros de television siguen siendo la principal fuente de informacion politica para la mayoria de los chilenos, aunque esta realidad esta cambiando rapidamente con el consumo digital.

El sesgo editorial en la television chilena no se manifiesta tipicamente como propaganda abierta sino a traves de: - **Seleccion de fuentes y expertos**: predominio de voces de centros de estudios y universidades privadas vinculadas a sectores economicos especificos. - **Framing**: tendencia a enmarcar conflictos sociales en terminos de “orden publico” antes que de demandas sustantivas. - **Omision**: temas de corrupcion empresarial o abusos corporativos reciben menos cobertura sostenida que temas de delincuencia o conflictos politicos. - **Estructura de propiedad**: la dependencia publicitaria de grandes anunciantes (retail, banca, telecomunicaciones) genera autocensura sobre investigaciones que puedan afectar a esos sectores.

Un estudio del Observatorio de Medios de la Universidad de Chile (FUCATEL) ha documentado sistematicamente la concentracion de fuentes en los medios chilenos, mostrando que un numero reducido de actores (autoridades de gobierno, empresarios, expertos de un circuito cerrado) concentra la mayoria de las citas en prensa y television.

1.4 Ecosistema de redes sociales y desinformacion

Las redes sociales han transformado radicalmente el ecosistema informativo chileno, particularmente desde el estallido social de 2019.

Plataformas dominantes: - **WhatsApp**: la plataforma de mensajeria mas utilizada en Chile y canal principal de circulacion de desinformacion. Su naturaleza encriptada y privada dificulta el monitoreo y la verificacion. Las cadenas de WhatsApp funcionan como un sistema paralelo de “noticias” que llega a segmentos de la poblacion que no consumen medios tradicionales ni digitales. - **Instagram**: la red social con mayor penetracion entre jovenes y adultos jovenes.

Cada vez mas utilizada para consumo de noticias a traves de formatos breves (stories, reels). - **TikTok**: crecimiento acelerado como fuente de informacion politica, particularmente entre menores de 30 anos. El formato de video corto favorece la simplificacion y la emotividad sobre el analisis. - **X (ex-Twitter)**: sigue siendo la plataforma principal de debate politico entre la clase politica, periodistas y activistas, pero su penetracion en la poblacion general es limitada. Desde la adquisicion por Elon Musk en 2022, la plataforma ha experimentado cambios en sus politicas de moderacion que han afectado la calidad del debate. - **Facebook**: en declive entre jovenes pero aun relevante entre adultos mayores de 40 anos, particularmente fuera de Santiago. - **YouTube**: importante como fuente de contenido de opinion y analisis politico; canales como los de programas de analisis (Mesa Central de Canal 13, por ejemplo) acumulan audiencias significativas. - **Telegram**: uso creciente en circulos politicos activistas, tanto de izquierda como de derecha, y como canal de distribucion de contenido no moderado.

Patrones de desinformacion:

La desinformacion en Chile sigue patrones identificables: - **Desinformacion electoral**: durante los plebiscitos constitucionales (2020, 2022, 2023) y elecciones, se detectaron campanas coordinadas de desinformacion en redes sociales, incluyendo atribucion falsa de propuestas a candidatos, manipulacion de cifras y contextos, y uso de cuentas automatizadas. - **Desinformacion sobre migracion**: contenido que exagera o distorsiona la criminalidad asociada a migrantes, particularmente venezolanos, colombianos y haitianos. Este tipo de desinformacion ha tenido impacto demostrable en la opinion publica y ha sido instrumentalizado politicamente. - **Desinformacion sobre seguridad publica**: amplificacion desproporcionada de hechos de violencia, manipulacion de estadisticas, uso de imagenes fuera de contexto. - **Teorias conspirativas**: narrativas sobre el Foro de Sao Paulo, “marxismo cultural”, o conspiraciones globalistas circulan en segmentos de la derecha radical; narrativas sobre “poderes facticos” y conspiraciones empresariales circulan en segmentos de la izquierda.

La regulacion de la desinformacion en Chile es practicamente inexistente. No hay una agencia publica dedicada al tema, y los esfuerzos de fact-checking dependen de iniciativas privadas (LaBot, CIPER, Fast Check CL de la Universidad Catolica).

1.5 Radio en regiones

La radio sigue siendo la fuente de informacion mas importante fuera de Santiago, particularmente en zonas rurales, el sur de Chile y comunidades indigenas. La red de radios de Cooperativa y Bio-Bio (las dos cadenas de mayor cobertura nacional) llega a lugares donde la prensa escrita y la television por cable tienen penetracion limitada.

Las radios comunitarias, amparadas por la Ley 20.433 (2010) de radiodifusion comunitaria ciudadana, cumplen un rol en comunidades especificas pero enfrentan restricciones tecnicas (potencia limitada) y financieras que limitan su alcance. En la Araucania, radios mapuche como Radio Kurruf o Wixage Anai han sido importantes para la articulacion de las comunidades, pero tambien han sido objeto de allanamientos y presiones judiciales.

Radio Cooperativa merece mencion especial: durante la dictadura fue uno de los pocos medios que mantuvo cobertura independiente, y conserva una reputacion de credibilidad superior al promedio. Radio Bio-Bio es la de mayor audiencia nacional y ha desarrollado un modelo digital exitoso (biobiochile.cl).

1.6 Indices de libertad de prensa

Reporters Without Borders (RSF): Chile se ha ubicado historicamente entre las posiciones 50-70 del indice mundial de libertad de prensa de RSF (de un total de 180 paises). En el indice 2024, Chile se ubico en el puesto 52. Esta posicion, si bien es de las mejores de America Latina (junto con Uruguay y Costa Rica), refleja preocupaciones sobre: - Concentracion de propiedad mediatica. - Agresiones a periodistas durante el estallido social de 2019. - Uso de la Ley de Seguridad Interior del Estado contra periodistas en contextos de protesta. - Presiones judiciales (querellas por injuria y calumnia) contra periodistas investigativos.

Freedom House (Freedom on the Net / Freedom of the Press): Freedom House clasifica a Chile como “Libre” en su evaluacion global (Freedom in the World), con puntuaciones que tipicamente oscilan entre 93-94 sobre 100. Sin embargo, en el componente especifico de libertad de prensa, las puntuaciones son algo menores, reflejando la concentracion de propiedad y la violencia contra periodistas durante manifestaciones.

Evaluacion critica de los indices. Los indices internacionales tienden a evaluar la libertad de prensa en terminos de ausencia de censura estatal directa, donde Chile efectivamente puntua bien. Sin embargo, capturan insuficientemente la concentracion de propiedad como amenaza a la pluralidad informativa, y el efecto de la dependencia publicitaria como mecanismo de autocensura. Un pais puede tener ausencia de censura gubernamental y, simultaneamente, un ecosistema mediatico donde la diversidad de voces es limitada por razones de mercado.

2. Organizaciones de vigilancia ciudadana

2.1 Fundacion Ciudadania Inteligente

Fundada en 2009, Ciudadania Inteligente (anteriormente Ciudadano Inteligente) es la organizacion de tecnologia civica mas importante de Chile y una de las mas reconocidas de America Latina. Basada en Santiago pero con proyeccion regional.

Capacidades y proyectos clave: - Desarrollo de herramientas digitales para la transparencia legislativa: Congreso Abierto, VotaInteligente (plataforma de informacion electoral), entre otros. - Monitoreo de la actividad parlamentaria y visualizacion de datos legislativos. - Proyectos de participacion ciudadana digital. - Advocacy en temas de gobierno abierto, datos abiertos y transparencia.

Estado actual: La organizacion ha enfrentado desafios de sostenibilidad financiera. Su dependencia de financiamiento internacional (fundaciones como Omidyar Network, Open Society Foundations, Ford Foundation, IDRC de Canada) la hace vulnerable a cambios en las prioridades de cooperacion internacional. La tendencia global de las fundaciones a reducir financiamiento para America Latina (considerada de “renta media”) afecta a organizaciones como esta.

En los ultimos anos, Ciudadania Inteligente ha reducido su equipo y ha pivotado hacia modelos que combinen proyectos regionales (no solo chilenos) con consultoria para organismos internacionales. Su influencia en el debate publico chileno, si bien sigue siendo relevante, ha disminuido respecto a su momento de mayor visibilidad (2012-2017).

2.2 Chile Transparente

Capitulo chileno de Transparency International, fundado en 2002. Se dedica al combate de la corrupcion, la promocion de la transparencia y la integridad publica.

Funciones principales: - Difusion del Indice de Percepcion de la Corrupcion (IPC) de Transparency International en Chile. - Estudios y encuestas sobre percepcion de corrupcion y confianza institucional. - Advocacy en temas de integridad publica, conflictos de interes, financiamiento politico. - Monitoreo de compromisos de gobierno abierto (OGP).

Estado actual: Chile Transparente es una organizacion establecida y respetada, pero su incidencia depende de su capacidad de generar atencion mediatica y presion sobre el sistema politico. Su equipo es relativamente pequeno y su financiamiento combina aportes de Transparency International, proyectos internacionales y donaciones nacionales. En el Indice de Percepcion de la Corrupcion 2024, Chile obtuvo 67 puntos sobre 100 (puesto 27 global), lo que

lo situa como el pais mejor evaluado de America Latina junto con Uruguay. Sin embargo, la puntuacion ha tenido una tendencia a la baja respecto al maximo historico de 73 puntos alcanzado en 2017, reflejando el impacto de escdalos como los casos de financiamiento ilegal de la politica y el caso Hermosilla.

2.3 Espacio Publico

Centro de estudios fundado en 2012 por un grupo de academicos y profesionales de diversas tendencias politicas (incluyendo a Ernesto Ottone, Eduardo Engel, Andrea Repetto, entre otros). Se enfoca en politicas publicas, gobernabilidad y fortalecimiento institucional.

Funciones principales: - Produccion de analisis y propuestas de politica publica con enfoque transversal. - Organizacion de debates y seminarios. - Publicacion de columnas y documentos de politica.

Espacio Publico se distingue por su intento deliberado de reunir voces de distintas tendencias politicas, lo que le otorga credibilidad como espacio de dialogo. Sin embargo, su equipo estable es reducido y su influencia depende de la capacidad de sus miembros individuales de incidir en el debate publico.

2.4 CIPER como organizacion de vigilancia

Ademas de su rol periodistico (descrito en la seccion 1.2), CIPER cumple una funcion de vigilancia ciudadana que va mas alla del periodismo tradicional. Sus investigaciones frecuentemente resultan en: - Procesos judiciales (querellas del Ministerio Publico basadas en informacion revelada por CIPER). - Fiscalizaciones de la Contraloria General de la Republica. - Debates legislativos y reformas legales. - Presion publica sobre autoridades para renunciar o someterse a investigaciones.

CIPER Academico, una seccion lanzada en 2019, publica analisis y columnas de academicos sobre temas de politica publica, ampliando el rol de la organizacion como puente entre la academia y el debate publico.

2.5 Observatorio Parlamentario y otras iniciativas de monitoreo

Diversas iniciativas de monitoreo parlamentario han existido en Chile con grados variables de continuidad:

- **Observatorio Parlamentario** de diversas universidades y organizaciones.
- **Congreso Abierto** (vinculado a Ciudadania Inteligente).

- **Observatorio Legislativo** de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), que provee informacion pero no analisis critico.
- Iniciativas academicas especificas (Observatorio de la Politica de la UDP, por ejemplo).

Estas iniciativas tienden a ser fragmentarias y dependientes de ciclos de financiamiento. No existe en Chile un equivalente robusto y sostenido de organizaciones como GovTrack (EEUU) o They Work For You (Reino Unido) que provean monitoreo parlamentario continuo, accesible y de alta calidad al publico general.

2.6 Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)

El INDH fue creado por la Ley 20.405 (2009) como un organismo autonomo del Estado encargado de la promocion y proteccion de los derechos humanos.

Funciones principales: - Elaboracion del Informe Anual sobre la situacion de los derechos humanos en Chile. - Presentacion de acciones judiciales (querellas, recursos de proteccion, amparos) en casos de violaciones de derechos humanos. - Observacion de lugares de detencion. - Educacion en derechos humanos.

Crisis y presiones:

El INDH ha sido objeto de intensa presion politica, particularmente despues de su actuacion durante y despues del estallido social de octubre de 2019:

- **Octubre 2019 en adelante**: el INDH presento mas de 2.500 querellas por violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante las protestas (uso excesivo de la fuerza, torturas, violencia sexual, disparos de perdigones que causaron lesiones oculares masivas). Esta actuacion genero hostilidad de sectores de la derecha politica y de Carabineros.
- **Presiones de designacion**: el Consejo del INDH se elige mediante un sistema que involucra al Presidente de la Republica, el Congreso y entidades academicas. Los procesos de designacion han sido crecientemente politizados, con intentos de ambos sectores politicos de asegurar consejeros afines.
- **Crisis interna (2022-2023)**: el INDH enfrento una crisis institucional con acusaciones cruzadas entre consejeros, renuncias de directores, y cuestionamientos sobre su capacidad operativa. La polarizacion politica se traslado al interior de la institucion, debilitando su funcionamiento.
- **Ataques discursivos**: sectores de la derecha han cuestionado sistematicamente la legitimidad del INDH, acusandolo de parcialidad ideologica. Algunos parlamentarios han propuesto su reforma o eliminacion. Estos ataques se intensificaron despues de 2019.

Evaluacion: El INDH es una institucion necesaria cuya efectividad esta siendo erosionada por la polarizacion politica. Su diseno institucional –un consejo pluralista designado por multiples actores– fue pensado para garantizar independencia, pero en un contexto de polarizacion extrema, el mismo mecanismo se convierte en un campo de batalla politica. La experiencia comparada (defensorias del pueblo en otros paises latinoamericanos que han sido capturadas o debilitadas) sugiere que este es un punto de vulnerabilidad real.

2.7 Consejo para la Transparencia (CPLT)

Creado por la Ley 20.285 (2008) de Transparencia de la Funcion Publica y Acceso a la Informacion de la Administracion del Estado, el CPLT es el organismo encargado de garantizar el derecho de acceso a la informacion publica.

Funciones: - Resolver reclamos de ciudadanos cuando organismos publicos niegan el acceso a informacion. - Fiscalizar el cumplimiento de la ley de transparencia activa. - Promover la cultura de transparencia en el sector publico. - Sancionar incumplimientos.

Efectividad y limitaciones:

El CPLT ha sido una institucion relativamente exitosa en el contexto latinoamericano. Ha resuelto miles de amparos por derecho de acceso a informacion y ha establecido jurisprudencia relevante. Sin embargo, tiene limitaciones estructurales criticas:

- **Sin jurisdiccion sobre el Congreso Nacional**: el Congreso se autoexcluyo de la Ley de Transparencia. Si bien las camaras han adoptado reglamentos propios de transparencia, estos son menos exigentes y no estan sujetos a control externo por el CPLT. Esta exclusion es particularmente problematica para un proyecto de monitoreo legislativo.
- **Sin jurisdiccion plena sobre el Poder Judicial**: la Corte Suprema ha resistido la jurisdiccion del CPLT en ciertos ambitos.
- **Designacion politizada**: los consejeros del CPLT son designados por el Presidente de la Republica con acuerdo del Senado (2/3). Este mecanismo, si bien exige un alto quorum, convierte la designacion en una negociacion politica.
- **Capacidad limitada de sancion**: las multas que puede imponer el CPLT son relativamente bajas y su capacidad de hacer cumplir sus resoluciones depende de la voluntad de los organismos fiscalizados.
- **Ley 21.180 de Transformacion Digital del Estado (2019)**: esta ley abre oportunidades para mejorar la transparencia a traves de la digitalizacion de procedimientos administrativos, pero su implementacion ha sido gradual y desigual.

Reforma propuesta: Ha habido discusion sobre elevar al CPLT a rango constitucional y ampliar su jurisdiccion a los tres poderes del Estado. Esta reforma seria significativa para el monitoreo democratico, pero enfrenta resistencia tanto del Congreso como del Poder Judicial.

2.8 Evaluacion general: crecimiento o contraccion?

El sector de organizaciones de vigilancia ciudadana en Chile presenta un panorama mixto:

Factores de fortaleza: - Existe una masa critica de organizaciones con capacidad tecnica y credibilidad. - La profesionalizacion del sector es alta (equipos con formacion academica de nivel). - Chile tiene un marco legal que permite la operacion de estas organizaciones sin restricciones significativas. - Hay cooperacion entre organizaciones (CIPER con academia, Chile Transparente con organismos internacionales, etc.).

Factores de debilidad: - Dependencia critica de financiamiento externo (cooperacion internacional, fundaciones). - Equipos pequenos y vulnerables a la rotacion de personal. - Escasa conexion con sectores populares: estas organizaciones son conocidas y utilizadas por la clase media profesional y la elite, pero tienen baja penetracion en sectores populares. - La polarizacion politica debilita a los organismos autonomos del Estado (INDH, CPLT). - No hay una “coalicion de la sociedad civil” articulada que pueda actuar coordinadamente frente a amenazas institucionales.

---

3. Independencia judicial

3.1 Estado general de la independencia judicial

Chile tiene un Poder Judicial que, en comparacion con la mayoria de los paises latinoamericanos, goza de relativa independencia formal y funcional. Sin embargo, esta independencia tiene matices importantes.

Herencia historica. El Poder Judicial chileno colaboro activamente con la dictadura militar (1973-1990). La Corte Suprema avalido el golpe de Estado, reconocio la legitimidad de la Junta Militar, y sistematicamente rechazo los recursos de habeas corpus presentados por familiares de detenidos desaparecidos. Esta complicidad fue reconocida formalmente por el Presidente de la Corte Suprema en 2013, cuando el entonces presidente del maximo tribunal, Ruben Ballesteros, pidio perdon publico por la actuacion del Poder Judicial durante la dictadura.

La transicion democratica no incluyo una reforma profunda del Poder Judicial. La depuracion fue gradual y dependio del retiro natural de los jueces designados durante la dictadura. Las

reformas procesales (Reforma Procesal Penal de 2000, Reforma de Tribunales de Familia de 2004) modernizaron procedimientos pero no alteraron fundamentalmente la estructura de poder judicial.

3.2 Tribunal Constitucional (TC)

El TC es probablemente la institucion del sistema de justicia constitucional chilena mas relevante para el analisis de resiliencia democratica.

Composicion (10 miembros): - 3 designados por el Presidente de la Republica. - 4 designados por el Congreso Nacional (2 por el Senado, 2 por la Camara de Diputados). - 3 designados por la Corte Suprema.

Los ministros duran 9 anos en sus cargos y se renuevan parcialmente.

Funciones clave: - Control preventivo obligatorio de leyes organicas constitucionales (LOC) y leyes interpretativas de la Constitucion. - Control preventivo facultativo de proyectos de ley (a requerimiento del Presidente, 1/4 de los parlamentarios). - Inaplicabilidad por inconstitucionalidad (control concreto de leyes vigentes). - Inconstitucionalidad de leyes (derogacion de normas declaradas inaplicables). - Resolucion de contiendas de competencia.

Legitimidad y alineamiento politico:

El TC ha sido una de las instituciones mas cuestionadas del sistema politico chileno. Las criticas principales son:

- **Origen autoritario**: el TC fue un componente central de la “democracia protegida” disenada por la Constitucion de 1980. Su funcion original era servir como “guardian” del orden institucional pinochetista, impidiendo que mayorias democraticas modificaran las reglas del juego.
- **Politizacion de las designaciones**: dado que 7 de 10 miembros son designados por actores politicos (Presidente y Congreso), la composicion del TC refleja los equilibrios politicos del momento de cada designacion. Esto ha llevado a decisiones que son percibidas como politicas mas que juridicas.
- **Decisiones controversiales**: el TC ha bloqueado o modificado legislacion aprobada por mayorias parlamentarias en temas sensibles (aborto, derechos laborales, regulacion ambiental), generando la percepcion de que actua como una “tercera camara” con poder de veto no democratico.
- **Debate constituyente**: durante los procesos constituyentes (2021-2023), la reforma o eliminacion del TC fue un tema central. La primera propuesta constitucional (rechazada en septiembre de 2022) proponia reemplazarlo por una Corte Constitucional con composicion

distinta. La segunda propuesta (rechazada en diciembre de 2023) mantenia un TC reformado.

Estado actual (2025): El TC sigue funcionando con su composicion y atribuciones actuales. La percepcion de su legitimidad depende fuertemente de la posicion politica del observador: la derecha tiende a verlo como un guardian necesario contra el "activismo legislativo", mientras que la izquierda lo percibe como un obstaculo a la voluntad democratica mayoritaria.

Para efectos del monitoreo de erosion democratica, el TC es un arma de doble filo: puede ser utilizado tanto para defender derechos fundamentales contra mayorias abusivas (funcion democratica) como para bloquear legislacion legitima en defensa de intereses minoritarios privilegiados (funcion anti-democratica). El analisis debe enfocarse en el patron de sus decisiones, no en la institucion en abstracto.

3.3 Contraloria General de la Republica

La Contraloria es una de las instituciones mas antiguas y respetadas del Estado chileno, creada en 1927 con asesoria de la Mision Kemmerer.

Funciones principales: - **Toma de razon**: control preventivo de legalidad de los decretos y resoluciones de la administracion del Estado. Ningun acto administrativo entra en vigencia sin la toma de razon de la Contraloria (salvo excepciones legales). - **Auditorias**: fiscalizacion financiera y de gestion de los organismos publicos. - **Dictamenes**: interpretacion vinculante de las normas administrativas (jurisprudencia administrativa). - **Control del personal de la Administracion del Estado**. - **Juzgamiento de cuentas**: revision de la rendicion de cuentas de funcionarios que manejan fondos publicos.

Efectividad e intervenciones recientes:

La Contraloria ha mantenido un nivel de independencia notable, particularmente bajo el mandato del Contralor Jorge Bermudez (designado en 2015). Intervenciones relevantes recientes incluyen:

- Fiscalizacion de gastos durante la pandemia de COVID-19.
- Control de legalidad de medidas adoptadas durante estados de excepcion.
- Dictamenes sobre conflictos de interes de autoridades publicas.
- Auditorias a municipalidades que revelaron irregularidades generalizadas.
- Fiscalizacion de gastos reservados de las Fuerzas Armadas (un tema historicamente tabu).

Limitaciones: - La Contraloria controla la legalidad, no el merito o conveniencia de las decisiones. No puede cuestionar la politica publica, solo su conformidad con la ley. - Su

jurisdiccion se limita a la Administracion del Estado: no controla al Congreso, al Poder Judicial ni a empresas privadas. - El decreto de insistencia permite al Presidente insistir en un decreto rechazado por la Contraloria, con la firma de todos los ministros (mecanismo excepcional pero existente). - La designacion del Contralor (por el Presidente con acuerdo del Senado) es un momento de potencial vulnerabilidad.

Evaluacion: La Contraloria es probablemente la institucion de control mas efectiva del Estado chileno. Su independencia se ha fortalecido en las ultimas decadas. Sin embargo, su efectividad depende crucialmente de quien ocupe el cargo de Contralor y de que el sistema politico respete su autoridad.

3.4 Ministerio Publico (Fiscalia)

El Ministerio Publico fue creado por la reforma constitucional de 1997 (Ley 19.519) y la Ley Organica Constitucional 19.640 (1999), como un organismo autonomo encargado de la investigacion penal y el ejercicio de la accion penal publica.

Independencia: El Fiscal Nacional es designado por el Presidente de la Republica a partir de una quina propuesta por la Corte Suprema, con acuerdo de 2/3 del Senado. Los fiscales regionales son designados por el Fiscal Nacional a partir de ternas propuestas por las Cortes de Apelaciones respectivas. Este sistema busca equilibrar legitimidad democratica con independencia tecnica.

Capacidad y desafios: - **Caso Hermosilla (2023-2024)**: la investigacion sobre la red del abogado Luis Hermosilla, que involucra trafico de influencias, soborno y obstruccion a la justicia con conexiones al sistema judicial y politico, ha sido una prueba critica de la independencia del Ministerio Publico. La Fiscal Regional Oriente, Lorena Parra, encabezo una investigacion que llego a altos niveles del poder judicial y politico, demostrando capacidad de investigar “hacia arriba”. - **Casos de derechos humanos post-estallido**: el Ministerio Publico ha llevado adelante investigaciones por violencia policial durante el estallido de 2019, aunque el ritmo ha sido criticado como insuficiente por organizaciones de derechos humanos. - **Crimen organizado**: el aumento del crimen organizado (narcotrafico, particularmente) ha generado presion sobre el Ministerio Publico para concentrar recursos en seguridad publica, potencialmente en detrimento de la investigacion de delitos de corrupcion y abuso de poder. - **Desafio de recursos**: la Fiscalia enfrenta limitaciones presupuestarias y de personal frente a una carga de trabajo creciente.

3.5 Corte Suprema

Composicion: 21 ministros, designados por el Presidente de la Republica con acuerdo del Senado (2/3), a partir de quinas propuestas por la propia Corte Suprema.

Independencia percibida: La Corte Suprema chilena es generalmente evaluada como independiente en comparacion regional. Sin embargo, el caso Hermosilla ha revelado redes de influencia informal que conectan al mundo judicial con el politico y empresarial, generando preguntas sobre la profundidad de la independencia judicial mas alla de sus garantias formales.

El proceso de designacion, que involucra al Presidente, al Senado y a la propia Corte (que propone las quinas), crea un sistema de checks and balances pero tambien espacios para negociacion politica. La autogeneracion parcial (la Corte propone sus propios candidatos) ha sido criticada como un mecanismo de reproduccion corporativa.

3.6 Evaluaciones internacionales

World Justice Project (WJP) Rule of Law Index: Chile se ubica tipicamente en el puesto 25-30 a nivel global y primero o segundo en America Latina (alternando con Uruguay). En la edicion 2024, Chile obtuvo una puntuacion global de 0.66 sobre 1.00. Las puntuaciones por factor son: - Limites al poder gubernamental: 0.72 (relativamente alto). - Ausencia de corrupcion: 0.68. - Gobierno abierto: 0.65. - Derechos fundamentales: 0.67. - Orden y seguridad: 0.62 (ha bajado en anos recientes por aumento de la criminalidad). - Cumplimiento regulatorio: 0.63. - Justicia civil: 0.60. - Justicia penal: 0.47 (el componente mas debil).

V-Dem (Varieties of Democracy): V-Dem clasifica a Chile como una “democracia electoral” con puntuaciones altas en la mayoria de indicadores. En el componente de independencia judicial, Chile puntua por encima del promedio regional pero por debajo de democracias consolidadas europeas. Los indicadores de V-Dem muestran una leve tendencia a la baja en algunos componentes desde 2019, reflejando la inestabilidad politica del periodo.

---

4. Ecosistema universitario y de think tanks

4.1 Think tanks y centros de estudios

Chile tiene un ecosistema de think tanks relativamente desarrollado para el tamano de su economia y poblacion. Estos centros cumplen funciones de produccion de conocimiento, formacion de cuadros politicos y legitimacion de posiciones ideologicas.

Centro de Estudios Publicos (CEP): Fundado en 1980 por un grupo de intelectuales liberales y conservadores, el CEP es el think tank mas influyente de Chile. Financiado principalmente por el sector empresarial (grandes empresas y familias empresariales), el CEP se posiciona como independiente y no partidista, pero su orientacion ideologica es de centro-derecha

liberal. Su revista Estudios Publicos es la publicacion de ciencias sociales mas prestigiosa del pais.

La Encuesta CEP es el instrumento de opinion publica mas respetado de Chile, con una metodologia rigurosa (muestreo probabilistico, cara a cara) que la distingue de encuestas comerciales. Sus resultados son referencia obligada para el analisis politico.

Relevancia para el monitoreo democratico: el CEP produce analisis de calidad sobre instituciones politicas y puede actuar como voz critica desde la derecha cuando se perciben amenazas a la institucionalidad. Sin embargo, su financiamiento empresarial limita su independencia en temas que afectan directamente a sus donantes (regulacion economica, tributaria, laboral).

Libertad y Desarrollo (LyD): Fundado en 1990 por Hernan Buchi (ultimo ministro de Hacienda de Pinochet) y Cristian Larroulet, LyD es el think tank mas directamente asociado a la derecha economica chilena. Posiciones de libre mercado, Estado minimo, y defensa de la herencia institucional de la dictadura (particularmente el modelo economico). LyD tiene una influencia directa en la elaboracion de politica publica cuando la derecha esta en el gobierno (varios de sus investigadores han ocupado cargos de gobierno bajo Pinera).

Relevancia para el monitoreo: LyD puede actuar como defensor de instituciones que favorecen el statu quo economico, pero su compromiso con la democracia como tal (versus con un modelo economico especifico) es mas ambiguo.

CIEPLAN (Corporacion de Investigaciones Economicas para Latinoamerica): Fundado en 1976 como centro de investigacion economica de oposicion a la dictadura, CIEPLAN fue el semillero intelectual de la Concertacion. Alejandro Foxley, Patricio Aylwin y otros lideres de la transicion estuvieron vinculados a CIEPLAN. Su orientacion es de centro-izquierda socialdemocrata. Ha perdido influencia relativa respecto a su momento de mayor relevancia (1990-2010), pero sigue produciendo analisis de politica economica y social.

Fundacion Sol: Centro de estudios de izquierda enfocado en temas laborales, desigualdad y modelo economico. Fundacion Sol ha sido particularmente influyente en el debate sobre precarizacion laboral, pensiones y desigualdad salarial. Sus cifras sobre pobreza y desigualdad son frecuentemente citadas en el debate publico, aunque tambien cuestionadas metodologicamente por criticos de derecha. Su rol es mas de advocacy que de investigacion academica neutra.

Instituto de Estudios de la Sociedad (IES): Think tank de orientacion social-cristiana conservadora, fundado en 2007. Se posiciona como una alternativa intelectual a la derecha liberal (CEP, LyD) desde una perspectiva comunitarista. Su influencia ha crecido, particularmente en el debate sobre familia, bioetica y orden social.

ODEPA (Oficina de Estudios y Politicas Agrarias): Organismo tecnico del Ministerio de Agricultura, no es un think tank independiente sino una agencia estatal. Produce datos y analisis sobre el sector agricola.

Otros centros relevantes: - **Espacio Publico**: ya descrito en la seccion 2.3. - **Chile 21**: think tank vinculado al Partido Socialista y al progresismo. - **Horizontal**: centro de estudios de centro-derecha liberal. - **Nodo XXI**: vinculado a la izquierda juvenil, enfocado en educacion y derechos sociales. - **Fundacion Jaime Guzman**: vinculada a la UDI, orientacion conservadora.

4.2 Centros de investigacion universitarios

Las universidades chilenas producen investigacion relevante para el monitoreo democratico a traves de multiples centros:

Universidad de Chile: - Instituto de Asuntos Publicos (INAP): formacion e investigacion en administracion publica y politica. - Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho. - Instituto de la Comunicacion e Imagen (ICEI): analisis de medios y comunicacion politica. - Centro de Estudios de Conflicto y Cohesion Social (COES): consorcio multi-universidad que estudia conflicto social, cohesion y desigualdad.

Pontificia Universidad Catolica de Chile (PUC): - Instituto de Ciencia Politica: investigacion sobre partidos, Congreso, instituciones. - Centro de Politicas Publicas: produce propuestas de politica publica y facilita el dialogo con autoridades. - DESUC (Direccion de Estudios Sociales): encuestas y estudios de opinion.

Universidad Diego Portales (UDP): - Facultad de Derecho: fuerte en derecho constitucional y derechos humanos. - Instituto de Investigacion en Ciencias Sociales (ICSO): investigacion en sociologia politica. - Informe Anual sobre Derechos Humanos (publicado por la Facultad de Derecho): referencia fundamental. - Escuela de Periodismo: formacion en periodismo investigativo.

Universidad Adolfo Ibanez (UAI): - Centro de Estudios Internacionales (CEI). - Escuela de Gobierno: investigacion en politicas publicas desde una perspectiva liberal.

Universidad Alberto Hurtado: - Centro de Etica y Reflexion Social: perspectiva jesuita sobre justicia social e instituciones.

FLACSO-Chile (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales): Organismo internacional con sede en Chile que produce investigacion comparada sobre democracia, gobernabilidad y politica en America Latina.

4.3 Independencia y alineamiento politico

El ecosistema de think tanks chileno esta marcadamente segmentado por lineas ideologicas. No es un secreto: CEP y LyD producen investigacion que tiende a favorecer posiciones de derecha; Fundacion Sol y Chile 21 hacen lo propio con la izquierda. Espacio Publico e IES buscan posiciones mas transversales, con exito variable.

Esta segmentacion no es necesariamente problematica en si misma (es comun en democracias consolidadas), pero tiene implicaciones para la resiliencia democratica:

- **Positivo**: la pluralidad de centros genera debate y contrapeso.
- **Negativo**: la investigacion se percibe como advocacy disfrazado, lo que reduce la confianza publica en el conocimiento experto.
- **Critico**: cuando la erosion democratica se percibe como un tema "de izquierda" (porque se asocia a la critica del modelo heredado de la dictadura), los think tanks de derecha tienden a minimizarla; cuando se percibe como un tema "de derecha" (porque se asocia a la defensa del orden contra la protesta social), los de izquierda la minimizan. Esto impide una coalicion transversal en defensa de las instituciones democraticas.

Las universidades mantienen mayor independencia que los think tanks, pero tambien estan condicionadas por sus fuentes de financiamiento (estatal vs. privado), por la orientacion ideologica de sus cuerpos academicos, y por la presion de los rankings y publicaciones academicas que privilegian ciertos temas sobre otros.

---

5. Movimientos sociales post-estallido

5.1 Estado de los movimientos sociales (2019-2025)

El estallido social de octubre de 2019 fue el momento de mayor movilizacion social en Chile desde el retorno a la democracia. Millones de personas participaron en manifestaciones que cuestionaron no solo politicas especificas sino el modelo economico y politico en su conjunto. Sin embargo, la trayectoria posterior ha sido de fragmentacion y desmovilizacion.

Ciclo de movilizacion y desmovilizacion:

1. **Estallido (octubre-diciembre 2019)**: movilizacion masiva, transversal, descentralizada. Las demandas eran amplias: pensiones dignas, salud publica, educacion, fin de los abusos, nueva constitucion.

2. **Acuerdo del 15 de noviembre de 2019**: el acuerdo politico para un proceso constituyente canalizo parte de la energia social hacia las instituciones. Esto fue visto positivamente (la politica respondio) y negativamente (la elite copto el movimiento).

3. **Pandemia (2020-2021)**: la crisis sanitaria desmovilizo a la poblacion y reemplazo las demandas del estallido por urgencias de supervivencia (empleo, salud, ayudas economicas).

4. **Proceso constituyente (2021-2023)**: la eleccion de la Convencion Constitucional (mayo 2021) genero una breve re-movilizacion, pero el proceso constituyente absorbio la energia de muchos activistas y dirigentes sociales que se incorporaron al proceso institucional. El rechazo de la primera propuesta (septiembre 2022) y de la segunda (diciembre 2023) genero desencanto generalizado.

5. **Post-constituyente (2024-2025)**: desmovilizacion, fragmentacion, "fatiga civica". La percepcion de que el proceso constituyente fracaso (dos propuestas rechazadas) ha generado desconfianza tanto en las instituciones como en la capacidad de los movimientos sociales de lograr cambios.

5.2 Movimientos especificos

Movimiento feminista:

El movimiento feminista chileno tuvo un momento de alta visibilidad con el "Mayo Feminista" de 2018 (tomas de universidades por denuncias de acoso y abuso sexual) y con el himno "Un violador en tu camino" del colectivo Las Tesis (noviembre 2019), que se viralizo globalmente.

Estado actual: - Organizaciones feministas siguen activas (Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Observatorio Contra el Acoso, Coordinadora Feminista 8M). - Logros legislativos parciales: Ley de Aborto en tres causales (2017), protocolos contra acoso en universidades, debates sobre paridad. - Fragmentacion interna: divisiones entre feminismo liberal, radical, socialista, decolonial. - Backlash: movimientos anti-genero y anti-"ideologia de genero" han ganado terreno, particularmente en la derecha. - La Coordinadora 8M, que fue central en la articulacion de demandas durante el estallido y el proceso constituyente, ha reducido su capacidad de movilizacion.

Movimiento ambientalista:

- Comunidades locales organizadas contra proyectos extractivos (zonas de sacrificio como Quintero-Puchuncavi, conflictos por el agua, oposicion a proyectos mineros y energeticos).
- Organizaciones como FIMA (Fiscalia del Medio Ambiente, ONG de litigio ambiental estrategico), Greenpeace Chile, Terram.

- El Tribunal Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente han fortalecido los mecanismos institucionales, pero las comunidades afectadas siguen percibiendo que el sistema favorece a los proyectos de inversion.
- El movimiento ambientalista es fuerte en lo local y tematico, pero debil en su capacidad de articulacion nacional.

Movimiento estudiantil:

- El movimiento estudiantil que fue protagonista en 2006 (Revolucion Pinguina) y 2011 (movilizaciones por educacion gratuita) ha perdido centralidad. Muchos de sus lideres se incorporaron a la politica institucional (Gabriel Boric, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Karol Cariola).
- Las federaciones estudiantiles siguen activas pero con menor capacidad de convocatoria y menor visibilidad publica.
- La gratuidad universitaria (implementada parcialmente desde 2016) desactivo una de las demandas principales, aunque su implementacion es criticada como insuficiente.

Movimiento sindical:

- La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) es la principal central sindical, pero su tasa de afiliacion es baja (menos del 20% de los trabajadores).
- La fragmentacion sindical (multiples centrales, sindicatos de empresa vs. inter-empresa) debilita la capacidad de negociacion colectiva.
- Sindicatos del sector publico (profesores, salud, funcionarios fiscales) mantienen capacidad de movilizacion pero son percibidos como gremialistas (defensa de intereses sectoriales) mas que como actores democraticos.
- Trabajadores informales y de plataformas digitales (repartidores, conductores de aplicaciones) representan un sector creciente sin representacion sindical efectiva.

Movimiento mapuche:

- Las demandas territoriales y de autonomia del pueblo mapuche se han intensificado, particularmente en la Araucania y el Bio-Bio.
- Organizaciones como la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Comunidades en Resistencia, y multiples comunidades autonomas mantienen reivindicaciones territoriales.
- La relacion con el Estado oscila entre el dialogo y la represion, sin una solucion politica a la vista.
- El movimiento mapuche plantea demandas que van mas alla del marco democratico liberal (autodeterminacion, plurinacionalidad), lo que complejiza su relacion con la defensa de las instituciones democraticas existentes.

5.3 Capacidad de movilizacion en defensa de instituciones democraticas

Esta es la pregunta central: si las instituciones democraticas chilenas fueran amenazadas, tendria la sociedad civil la capacidad y la voluntad de movilizarse para defenderlas?

Factores que sugieren que si: - La movilizacion de 2019 demostro que la sociedad chilena tiene capacidad de accion colectiva a gran escala. - Los dos plebiscitos constitucionales (2022, 2023) mostraron que la ciudadania esta dispuesta a participar en procesos institucionales (alta participacion con voto obligatorio). - Existe una memoria historica del costo de la perdida de la democracia (dictadura) que, aunque se debilita con el paso generacional, sigue presente.

Factores que sugieren que no: - La desconfianza institucional es profunda. La Encuesta CEP de 2024 muestra niveles historicamente bajos de confianza en el Congreso (menos del 10%), los partidos politicos (menos del 5%), el Poder Judicial (menos del 15%), y el gobierno (20-25%). Carabineros y las Fuerzas Armadas tienen confianza mayor (30-40%), lo cual es paradojico desde una perspectiva democratica. - La “fatiga civica” post-estallido y post-constituyente es real. Muchos ciudadanos que participaron activamente en 2019-2022 estan desmovilizados y desencantados. - No existe una narrativa compartida sobre “que instituciones defender”. Para sectores de la izquierda, las instituciones actuales son herederas de la dictadura y no merecen defensa incondicional. Para sectores de la derecha, la amenaza a las instituciones proviene de la izquierda que quiere cambiarlas. Esta falta de consenso sobre el valor del orden institucional existente es el obstaculo mas profundo. - La fragmentacion de los movimientos sociales impide una respuesta coordinada.

5.4 Tension entre movimientos e instituciones

La experiencia post-2019 en Chile revela una tension fundamental que es clave para la resiliencia democratica:

- **Los movimientos sociales desconfian de las instituciones** que perciben como diseñadas para proteger privilegios (herencia de la dictadura, “enclaves autoritarios”).
- **Las instituciones desconfian de los movimientos sociales** que perciben como amenazas al orden publico y a la estabilidad.
- **Resultado**: cuando las instituciones democraticas son amenazadas “desde arriba” (captura del Estado, concentracion de poder), los movimientos sociales pueden no sentirse motivados a defenderlas porque nunca las percibieron como propias. Y cuando los movimientos sociales presionan “desde abajo”, las instituciones pueden responder con represion en lugar de integracion.

Esta tension es el punto mas vulnerable de la resiliencia democratica chilena. No se resuelve con reformas institucionales solamente, sino con un proceso de legitimacion reciproca que Chile no ha logrado completar.

---

6. Prevencion y resiliencia: que se puede hacer

6.1 Transparencia y datos abiertos como defensa democratica

La transparencia no es solo un valor en si mismo sino una herramienta concreta de defensa democratica. Cuando la informacion sobre la accion del Estado es publica, accesible y comprensible, se dificulta la captura silenciosa de las instituciones.

El rol de proyectos como este (Congreso Monitor):

Un proyecto de monitoreo legislativo tiene valor democratico en multiples dimensiones:

- **Deteccion temprana**: al monitorear sistematicamente la actividad legislativa (urgencias, votaciones, proyectos de ley, comisiones), se pueden detectar patrones anomalos antes de que se consoliden. Los indicadores de erosion identificados en fases anteriores de esta investigacion (uso excesivo de urgencias, legislacion de madrugada, concentracion de poder en comisiones controladas por el Ejecutivo) requieren monitoreo continuo para ser utiles.
- **Memoria institucional**: un registro historico de la actividad legislativa permite comparaciones intertemporales que los actores politicos no pueden manipular retroactivamente.
- **Accountability**: cuando la informacion es publica y accesible, los costos reputacionales de los actores politicos por conductas anti-democraticas aumentan.
- **Empoderamiento ciudadano**: los ciudadanos necesitan herramientas para entender que hace su Congreso. La complejidad del proceso legislativo (descrita en las fases 1 y 3 de esta investigacion) es en si misma un obstaculo para la participacion.

Limitaciones: La transparencia por si sola no detiene la erosion democratica. La informacion debe ser utilizada por actores con capacidad de accion (medios, organizaciones de la sociedad civil, partidos de oposicion, poder judicial). En contextos de desinteres ciudadano o captura total del Estado, la transparencia puede ser impotente.

6.2 Construccion de coaliciones transversales

La experiencia comparada muestra que la defensa efectiva de la democracia requiere coaliciones que crucen lineas politicas. Los paises que han resistido presiones autoritarias lo han hecho cuando actores de izquierda y derecha han acordado un “piso minimo” institucional que no esta en disputa.

En Chile, esto implica: - Acuerdos entre partidos de centro-izquierda y centro-derecha sobre reglas del juego que no se modifican unilateralmente (reglas electorales, independencia judicial, limites al poder ejecutivo). - Coaliciones entre organizaciones de la sociedad civil de distintas orientaciones (Chile Transparente + CIPER + CEP + organizaciones de derechos humanos) en defensa de temas especificos (acceso a informacion, independencia del INDH, financiamiento transparente de la politica). - Dialogo entre movimientos sociales e instituciones, facilitado por actores de confianza (academia, iglesias, organismos internacionales).

Obstaculos: La polarizacion politica en Chile, aunque menor que en otros paises latinoamericanos, dificulta estas coaliciones. La tentacion de cada sector de instrumentalizar las instituciones democraticas para sus propios fines (usar el TC cuando conviene, criticarlo cuando no; defender al INDH cuando investiga al “otro lado”, atacarlo cuando investiga al “propio”) es permanente.

6.3 Mecanismos internacionales

Chile esta integrado en un sistema interamericano de proteccion de derechos humanos que ofrece mecanismos de defensa complementarios a los domesticos.

Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): - Puede recibir peticiones individuales contra el Estado chileno. - Puede emitir medidas cautelares. - Puede realizar visitas in loco. - Puede emitir informes pais. - Durante el estallido de 2019, la CIDH envio una mision de observacion a Chile (noviembre 2019) que documento violaciones de derechos humanos.

Corte Interamericana de Derechos Humanos: - Chile ha sido condenado en multiples ocasiones (caso Almonacid Arellano, caso Atala Riffo, caso Norín Catriman, entre otros). - Las sentencias de la Corte IDH tienen caracter vinculante y han generado cambios legislativos en Chile.

Mecanismos ONU: - Examen Periodico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos. - Comites de tratados (Comite de Derechos Humanos, Comite contra la Tortura, etc.). - Relatores especiales.

Limitaciones: Los mecanismos internacionales son lentos, dependen de la voluntad del Estado de cumplir sus resoluciones, y son vulnerables a la deslegitimacion discursiva ("injerencia extranjera"). En escenarios de erosion democratica avanzada (Venezuela, Nicaragua), los Estados simplemente se retiran de los mecanismos o ignoran sus resoluciones.

6.4 Estrategias legales preventivas

El marco juridico chileno ofrece herramientas que pueden ser utilizadas preventivamente:

- **Tribunal Constitucional**: requerimientos de inaplicabilidad o inconstitucionalidad contra legislacion que concentre poder o debilite controles.
- **Contraloria General**: solicitudes de dictamen o fiscalizacion ante actos administrativos irregulares.
- **Recursos de proteccion** (Art. 20 de la Constitucion): accion judicial rapida ante amenazas a derechos fundamentales.
- **Accion de amparo** (Art. 21): proteccion de la libertad personal.
- **Acusaciones constitucionales**: mecanismo de fiscalizacion del Ejecutivo por la Camara de Diputados.
- **Acciones de acceso a informacion publica**: solicitudes al CPLT cuando organismos publicos niegan informacion.

La efectividad de estas herramientas depende de que las instituciones que deben aplicarlas (tribunales, Contraloria, Congreso) sean independientes y funcionales. Si la erosion ya ha capturado esas instituciones, las herramientas legales se vuelven inutiles.

6.5 Educacion civica: reconocer patrones de erosion

La literatura sobre erosion democratica (Levitsky y Ziblatt, Ginsburg y Huq, Bermeo) ha identificado patrones recurrentes que pueden ser reconocidos tempranamente:

1. **Ataques a los medios de comunicacion**: deslegitimacion de la prensa critica, favoritismo hacia medios afines, acoso judicial a periodistas.
2. **Debilitamiento de organismos de control**: captura de organismos autonomos (TC, Contraloria, INDH, Ministerio Publico) a traves de designaciones politizadas.
3. **Concentracion del poder legislativo**: uso excesivo de urgencias, delegacion de facultades, legislacion por decreto.
4. **Ataques a la oposicion**: judicializacion de opositores, restricciones al financiamiento de partidos.

5. **Manipulacion electoral**: cambios en reglas electorales, gerrymandering, restricciones al voto.
6. **Erosion de normas informales**: quiebre de convenciones no escritas de moderacion y respeto mutuo entre poderes.

La educacion civica sobre estos patrones no requiere grandes inversiones sino voluntad politica y canales de difusion. Organizaciones como Ciudadania Inteligente, CIPER y las universidades pueden cumplir este rol, pero necesitan alcanzar mas alla de su publico habitual (clase media profesional urbana).

6.6 Lecciones comparadas: paises que resistieron

Uruguay: - Resiliencia democratica basada en un sistema de partidos fuerte, una cultura civica de participacion (plebiscitos y referendos como mecanismo habitual), y una sociedad civil organizada. - La consulta ciudadana como valvula de escape: Uruguay ha resuelto conflictos politicos profundos a traves de plebiscitos (impunidad militar, privatizacion de empresas publicas, despenalizacion del aborto). - Medios publicos y privados relativamente equilibrados. - Leccion para Chile: la participacion directa como complemento (no sustituto) de la representacion fortalece la democracia.

Costa Rica: - Abolicion del ejercito en 1948 elimino una fuente historica de intervencion anti-democratica. - Tribunal Supremo de Elecciones con independencia real y credibilidad. - Sistema de salud y educacion publica como base de cohesion social. - Leccion para Chile: las instituciones de bienestar social generan legitimidad democratica que protege contra el populismo autoritario.

Chile post-transicion (1990-2010): - La transicion pactada, con todas sus limitaciones, logro una democratizacion gradual sin quiebres. - La politica de “consensos” (criticada por algunos como inmovilismo) mantuvo la estabilidad. - La reforma constitucional de 2005 elimino los enclaves autoritarios mas notorios (senadores designados, COSENA con poder vinculante, inamovilidad de comandantes en jefe). - Leccion: la paciencia institucional tiene valor, pero tambien costos (acumulacion de demandas no resueltas que eventualmente explotan, como en 2019).

Que tienen en comun los paises que resistieron: - Partidos politicos con disciplina y compromiso democratico (no solo instrumentalismo electoral). - Instituciones de control independientes y respetadas. - Sociedad civil organizada y conectada con la poblacion general (no solo elites). - Medios de comunicacion plurales. - Un “piso minimo” de acuerdo entre fuerzas politicas sobre reglas que no se violan.

6.7 El punto de no retorno

La pregunta mas dificil: cuando es demasiado tarde para que la sociedad civil detenga la erosion democratica?

La literatura comparada sugiere que el punto de no retorno se alcanza cuando se acumulan varias condiciones:

1. **Captura del poder judicial**: cuando los tribunales ya no son un contrapeso independiente sino un instrumento del poder.
2. **Control de las fuerzas de seguridad**: cuando las fuerzas armadas y policiales responden al lider o al partido en el poder antes que a la institucionalidad.
3. **Eliminacion de la competencia electoral real**: cuando las elecciones se realizan pero sin condiciones minimas de equidad (acceso a medios, financiamiento, libertad de prensa).
4. **Destruccion o cooptacion de la sociedad civil**: cuando las organizaciones independientes han sido prohibidas, infiltradas o vaciadas de recursos.
5. **Desmovilizacion o fragmentacion de la oposicion**: cuando los actores que podrian resistir estan divididos, encarcelados, exiliados o desmoralizados.

Aplicacion a Chile: Chile no esta cerca del punto de no retorno. Las instituciones de control funcionan (Contraloria, Ministerio Publico, Poder Judicial, aunque con limitaciones). Hay competencia electoral real. La sociedad civil opera sin restricciones legales. La prensa, aunque concentrada, no esta censurada. Las fuerzas armadas estan subordinadas al poder civil.

Sin embargo, la erosion democratica no opera como un interruptor (encendido/apagado) sino como un proceso gradual. Las vulnerabilidades descritas en este documento —concentracion mediatica, fragilidad de organizaciones de vigilancia, desconfianza institucional generalizada, fragmentacion de movimientos sociales— son las grietas por donde la erosion puede avanzar si no se atienden.

---

7. Vulnerabilidades: escenarios de riesgo

7.1 Mayor concentracion mediatica

Escenario: Un solo grupo economico adquiere control sobre multiples plataformas (prensa, television, digital), eliminando la pluralidad residual.

Consecuencias probables: - Reduccion de la diversidad de voces en el debate publico. - Autocensura generalizada de periodistas que dependen de un mercado laboral concentrado. - Capacidad de establecer la agenda publica en funcion de intereses economicos especificos. - Los medios independientes (CIPER, Interferencia) serian insuficientes para compensar la perdida de pluralidad en los medios masivos.

Defensa: Legislacion anticoncentracion mediatica (que Chile no tiene), fortalecimiento de medios publicos (TVN), apoyo estatal a medios comunitarios e independientes. Modelos como el fondo de medios de Dinamarca o el apoyo a la prensa de Suecia podrian ser referentes.

Probabilidad: Moderada. La crisis del modelo de negocio de los medios tradicionales esta generando consolidacion de facto. La transicion digital podria mitigar esto (menores barreras de entrada) o agravarlo (dependencia de plataformas tecnologicas globales que controlan la distribucion).

7.2 Restriccion del financiamiento a ONGs

Escenario: Legislacion que restringe el financiamiento externo a organizaciones de la sociedad civil, siguiendo el modelo de Nicaragua (Ley de Agentes Extranjeros) o Rusia.

Consecuencias probables: - Asfixia financiera de organizaciones como CIPER, Ciudadania Inteligente, Chile Transparente, FIMA, que dependen significativamente de financiamiento internacional. - Desmantelamiento de la capacidad de monitoreo y advocacy de la sociedad civil. - Efecto disuasorio: autocensura de organizaciones que temen perder su estatus legal.

Defensa: Diversificacion de fuentes de financiamiento (donaciones individuales nacionales, modelos de suscripcion, crowdfunding), construccion de alianzas con empresas comprometidas con la democracia, denuncia internacional temprana, litigio constitucional (la libertad de asociacion esta protegida por la Constitucion).

Probabilidad: Baja en el corto plazo. No hay actores politicos relevantes en Chile proponiendo activamente este tipo de legislacion. Sin embargo, la retorica contra “ONGs financiadas desde el extranjero” existe en sectores de la derecha radical y podria ganar traccion en contextos de crisis.

7.3 Acoso judicial a periodistas investigativos

Escenario: Uso sistematico de querellas por injuria, calumnia o difamacion contra periodistas que investigan corrupcion o abusos de poder. Las llamadas “SLAPP suits” (Strategic Lawsuits Against Public Participation).

Consecuencias probables: - Efecto inhibitorio: periodistas y medios autocensuran investigaciones por temor a costos judiciales. - Desvio de recursos: medios pequenos gastan sus limitados recursos en defenderse judicialmente en lugar de investigar. - Perdida de fuentes: las fuentes de los periodistas se retraen al percibir que la proteccion legal es insuficiente.

Situacion actual en Chile: Ya existen casos de querellas contra periodistas investigativos. CIPER y otros medios han enfrentado acciones legales. La Ley sobre Libertades de Opinion e Informacion y Ejercicio del Periodismo (Ley 19.733) ofrece alguna proteccion, pero es insuficiente frente a querellas bien financiadas.

Defensa: Legislacion anti-SLAPP (que Chile no tiene), fondos de defensa legal para periodistas, apoyo internacional (RSF, Committee to Protect Journalists), solidaridad gremial.

Probabilidad: Moderada-alta. El caso Hermosilla demostro que actores poderosos estan dispuestos a usar el sistema judicial para protegerse. El acoso judicial a periodistas es una tendencia creciente en America Latina.

7.4 Debilitamiento o politizacion del INDH

Escenario: Reforma legal que reduce las atribuciones del INDH, modifica su mecanismo de designacion para facilitar la captura politica, o simplemente lo asfixia presupuestariamente.

Consecuencias probables: - Perdida de un organismo independiente de documentacion de violaciones de derechos humanos. - Impunidad de agentes del Estado que cometan abusos. - Senal a la comunidad internacional de que Chile retrocede en materia de derechos humanos.

Situacion actual: Como se describio en la seccion 2.6, el INDH ya enfrenta presiones significativas. La crisis interna de 2022-2023 debilito su capacidad operativa.

Defensa: Vigilancia publica sobre los procesos de designacion de consejeros, apoyo internacional (ACNUDH, CIDH), denuncia temprana de intentos de captura, fortalecimiento presupuestario.

Probabilidad: Moderada. Los ataques discursivos al INDH ya existen. Una reforma regresiva dependeria de la composicion del Congreso y del clima politico.

7.5 Desinteres ciudadano

Escenario: La ciudadania simplemente deja de prestar atencion. Los informes de las organizaciones de vigilancia se publican pero nadie los lee. La participacion electoral se mantiene (con voto obligatorio) pero la participacion civica desaparece. La democracia se vacia de contenido.

Consecuencias probables: - Las instituciones de control existen formalmente pero pierden efectividad por falta de presion social. - Los actores politicos perciben que no hay costo reputacional por conductas anti-democraticas. - La erosion avanza sin resistencia.

Situacion actual: Este es probablemente el riesgo mas real e inmediato. Los niveles de desconfianza institucional y desinteres civico en Chile son alarmantes. La Encuesta Nacional de Participacion Ciudadana ha mostrado que la mayoria de los chilenos no participa en ninguna organizacion social. El consumo de noticias se fragmenta y superficializa.

Defensa: No hay solucion facil. La educacion civica, la transparencia, los medios de calidad y las organizaciones de la sociedad civil son parte de la respuesta, pero el desinteres ciudadano es un problema estructural que refleja decadas de exclusion, desigualdad y promesas incumplidas.

7.6 Combinacion de escenarios

El riesgo mas grave no es que alguna de estas vulnerabilidades se materialice aisladamente, sino que se combinen. Un escenario donde simultaneamente: - Los medios se concentran mas. - Las ONGs pierden financiamiento. - El INDH es debilitado. - La ciudadania esta desmovilizada. - Un lider o coalicion con tendencias autoritarias llega al poder.

…seria dificilmente reversible con los mecanismos institucionales existentes.

La clave de la resiliencia democratica es actuar antes de que la combinacion se materialice. Cada una de las vulnerabilidades es manejable individualmente; su combinacion es lo que resulta letal.

---

8. Fuentes y bibliografia

Libertad de prensa y medios

- Reporters Without Borders (RSF). 2024 World Press Freedom Index: Chile. https://rsf.org/en/country/chile
- Freedom House. Freedom in the World 2024: Chile. https://freedomhouse.org/country/chile/freedom-world/2024
- Sunkel, Guillermo y Geoffroy, Esteban (2001). *Concentracion economica de los medios de comunicacion*. LOM Ediciones.
- Moenckeberg, Maria Olivia (2009). *Los magnates de la prensa: Concentracion de los medios de comunicacion en Chile*. Random House Mondadori.

- FUCATEL (Observatorio de Medios). Estudios de pluralismo informativo. https://www.observatoriofucatel.cl/
- Arriagada, Arturo y Schuster, Martin (2008). “Consumo de medios y participacion ciudadana”. En *Participacion y nuevos desafios politicos en America Latina*. FLACSO.

Organizaciones de vigilancia

- Ciudadania Inteligente. https://ciudadaniai.org/
- Chile Transparente (Transparency International Chile). https://www.chiletransparente.cl/
- Espacio Publico. https://espaciopublico.cl/
- CIPER Chile. https://www.ciperchile.cl/
- Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Informes Anuales. https://www.indh.cl/
- Consejo para la Transparencia (CPLT). Informes de Gestion. https://www.consejotransparencia.cl/
- Transparency International. Corruption Perceptions Index 2024. https://www.transparency.org/cpi2024

Independencia judicial

- World Justice Project. Rule of Law Index 2024: Chile. https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/Chile
- V-Dem Institute. Democracy Report 2024. https://v-dem.net/
- Couso, Javier y Hilbink, Lisa (2011). “From Quietism to Incipient Activism: The Institutional and Ideological Roots of Rights Adjudication in Chile.” En Helmke y Rios-Figueroa (eds.), *Courts in Latin America*. Cambridge University Press.
- Hilbink, Lisa (2007). *Judges Beyond Politics in Democracy and Dictatorship: Lessons from Chile*. Cambridge University Press.
- Contraloria General de la Republica. Informes de Gestion. https://www.contraloria.cl/
- Ministerio Publico (Fiscalia de Chile). Informes de Gestion. https://www.fiscaliadechile.cl/

Universidades y think tanks

- Centro de Estudios Publicos (CEP). Encuesta Nacional y publicaciones. https://www.cepchile.cl/
- Libertad y Desarrollo. https://lyd.org/
- CIEPLAN. https://www.cieplan.org/
- Fundacion Sol. https://fundacionsol.cl/

- Instituto de Estudios de la Sociedad (IES). https://www.ieschile.cl/
- COES (Centro de Estudios de Conflicto y Cohesion Social). https://coes.cl/
- UDP, Informe Anual sobre Derechos Humanos. https://derechoshumanos.udp.cl/

Movimientos sociales

- Somma, Nicolas; Bargsted, Matias; Disi, Rodolfo; Medel, Rodrigo (2021). "No water in the oasis: the Chilean Spring of 2019-2020." *Social Movement Studies*, 20(4), 495-502.
- Donoso, Sofia y von Bulow, Marisa (eds.) (2017). *Social Movements in Chile: Organization, Trajectories, and Political Consequences*. Palgrave Macmillan.
- PNUD (2015). *Los tiempos de la politizacion*. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
- Roberts, Kenneth (2023). "Chile's Rejected Constitutions: Causes and Consequences." *Journal of Democracy*, 34(4).
- Garces, Mario (2020). *Estallido social y una nueva Constitucion para Chile*. LOM Ediciones.

Erosion democratica y resiliencia (teoria y comparado)

- Levitsky, Steven y Ziblatt, Daniel (2018). *How Democracies Die*. Crown.
- Ginsburg, Tom y Huq, Aziz Z. (2018). *How to Save a Constitutional Democracy*. University of Chicago Press.
- Bermeo, Nancy (2016). "On Democratic Backsliding." *Journal of Democracy*, 27(1), 5-19.
- Perez-Linan, Anibal (2007). *Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin America*. Cambridge University Press.
- Lhrmann, Anna y Lindberg, Staffan I. (2019). "A third wave of autocratization is here: what is new about it?" *Democratization*, 26(7), 1095-1113.
- Daly, Tom Gerald (2019). "Democratic Decay." *Hague Journal on the Rule of Law*, 11, 9-36.

Datos y portales

- Encuesta CEP. https://www.cepchile.cl/encuesta-cep/
- Encuesta Bicentenario UC. https://encuestabicentenario.uc.cl/
- Servel (Servicio Electoral). https://www.servel.cl/
- INE Chile (Instituto Nacional de Estadisticas). https://www.ine.cl/
- Open Government Partnership Chile. https://www.ogp.gob.cl/

Fase 9: Escenarios de Erosion Democratica en Chile — Sintesis

De la teoria a la realidad chilena: convergencia de riesgos, escenarios plausibles y senales de alerta

Proyecto: Monitoreo de Erosion Democratica en Chile **Fecha:** 26 de febrero de 2026 **Fase:** Sintesis de fases 2, 4, 5, 6, 7 y 8

Nota metodologica. Este documento integra los hallazgos de las fases previas de investigacion para construir escenarios de erosion democratica especificos para Chile. No es un ejercicio de prediccion sino de analisis prospectivo: se identifican trayectorias plausibles basadas en la evidencia acumulada, con el objetivo de orientar el monitoreo. Cada afirmacion esta anclada en los datos documentados en las fases anteriores; las referencias cruzadas se indican entre corchetes [Fase X, seccion Y]. Donde se hacen juicios de probabilidad, se explicitan los supuestos.

Indice

1. Perfil de riesgo actual de Chile
2. Escenarios de erosion especificos para Chile
3. Vulnerabilidad institucional: ranking y vectores de ataque
4. Senales de alerta temprana Chile-especificas
5. Analisis de temporalidad
6. Vias de salida: donde la intervencion aun funciona
7. Conclusiones para el proyecto de monitoreo
8. Fuentes adicionales

1. Perfil de riesgo actual de Chile

1.1 La convergencia de cuatro factores de riesgo

El hallazgo central de las fases 5 a 8 es que Chile enfrenta una convergencia simultanea de cuatro factores que la literatura comparada identifica como precondiciones de erosion democratica. Ninguno de ellos es, por si solo, suficiente para producir una regresion autoritaria. Pero su presencia simultanea constituye una configuracion de riesgo que Chile no habia experimentado desde el retorno a la democracia en 1990.

Factor 1: Fragmentacion politica y disfuncionalidad legislativa. El sistema de partidos chileno paso de un bipolarismo estable (Concertacion vs. Alianza) a un multipartidismo fragmentado con al menos cinco bloques (Frente Amplio, PC, ex-Concertacion, Chile Vamos, Republicanos) sin que ninguno alcance mayoria. El Congreso funciona con coaliciones inestables y gobernabilidad degradada [Fase 5, seccion 1]. La confianza en el Congreso es inferior al 10% y la confianza en los partidos politicos inferior al 5% (CEP 2023-2024) [Fase 5, seccion 3]. La doble derrota constituyente (2022 y 2023) agoto la energia reformista sin producir cambio institucional [Fase 5, seccion 2]. El resultado es un sistema politico que no puede procesar las demandas sociales acumuladas, lo que alimenta la demanda de soluciones extraparlamentarias.

Factor 2: Narrativa de seguridad y normalizacion de la excepcion. Chile lleva mas de 2.000 dias (desde octubre de 2019) con alguna parte de su territorio bajo estado de excepcion constitucional [Fase 6, seccion 3.3]. La Ley de Infraestructura Critica (2023) institucionalizo el despliegue militar en tareas de seguridad interior sin estado de excepcion formal [Fase 6, seccion 4.2]. Las encuestas muestran que mas del 50% de los chilenos acepta restringir libertades a cambio de seguridad (Encuesta UDP 2023, Bicentenario UC 2023) [Fase 6, seccion 5.4]. La ventana de Overton se ha desplazado: lo que era impensable en 2015 (militares en seguridad interior, estados de excepcion multianuales, elogios a Bukele) es normal o aceptado en 2025 [Fase 6, seccion 6.5].

Factor 3: Presiones economicas estructurales. El 80% de los jubilados recibe pensiones inferiores al salario minimo [Fase 7, seccion 1.3]. El deficit habitacional supera las 650.000 viviendas y hay mas de 1.200 campamentos [Fase 7, seccion 2.2]. El Gini de Chile (0,43-0,44) sigue siendo el mas alto de la OCDE [Fase 7, seccion 2.1]. La dependencia del cobre (50-55% de las exportaciones) expone la economia a shocks externos, y el FEES se ha reducido de USD 15.000 millones a USD 4.000-6.000 millones [Fase 7, seccion 3.4]. La reforma de pensiones aprobada no resolvera el problema estructural por al menos 20-30 anos [Fase 7, seccion 1.4]. Mas del 50% de los chilenos ya no considera la democracia como claramente preferible a otras formas de gobierno (Latinobarometro 2023) [Fase 7, seccion 6.2].

Factor 4: Fatiga institucional y debilitamiento de contrapesos. La concentracion mediatica sigue siendo una de las mas altas de America Latina [Fase 8, seccion 1.1]. El INDH enfrenta ataques politicos y asfixia presupuestaria [Fase 8, seccion 2.6; Fase 6, seccion 5.3]. Las organizaciones de vigilancia ciudadana dependen de financiamiento externo fragil [Fase 8, seccion 2.5]. Los movimientos sociales estan fragmentados y desmovilizados post-estallido y post-constituyente [Fase 8, seccion 5.2]. La “fatiga civica” es real: la mayoria de los chilenos no participa en ninguna organizacion social [Fase 8, seccion 7.5].

1.2 Lo que hace unico al caso chileno: por que no es Venezuela, Nicaragua ni El Salvador

La comparacion con los casos paradigmaticos de erosion en America Latina es instructiva precisamente porque revela las diferencias tanto como las similitudes.

Diferencias estructurales con Venezuela: - Chile no tiene un sistema de partido hegemonico ni una tradicion populista-redistributiva centralizada. El chavismo emergio de un sistema bipartidista agotado (AD-COPEI) con una tradicion de pactos excluyentes. Chile tiene fragmentacion, no hegemonia [Fase 4, seccion 3.1]. - La dependencia chilena del cobre es significativa pero menor que la dependencia venezolana del petroleo (50-55% de exportaciones vs. >90%). Chile tiene una institucionalidad fiscal mas robusta (regla fiscal, FEES, Banco Central autonomo) [Fase 7, seccion 3.4]. - Venezuela tenia Fuerzas Armadas politizadas y con tradicion de intervencion. Las Fuerzas Armadas chilenas estan subordinadas al poder civil desde la reforma de 2005 [Fase 4, seccion 5.3]. - Venezuela requirio una decada completa de erosion gradual (1999-2009) antes de consolidar el autoritarismo. El proceso fue posible gracias al boom petrolero que financia clientelismo masivo. Chile no tiene ese recurso fiscal.

Diferencias estructurales con El Salvador: - El Salvador es un pais unicameral con 84 legisladores. Chile tiene un Congreso bicameral con 155 diputados y 50 senadores. La captura legislativa en El Salvador fue inmediata; en Chile requeriria ganar ambas camaras y superar quorums supramayoritarios [Fase 4, seccion 5.3]. - Bukele enfrento un sistema de dos partidos desacreditados (ARENA y FMLN) y un Estado debil. Chile tiene un sistema multipartidista con contrapesos institucionales multiples (TC, Contraloria, Corte Suprema, Banco Central) [Fase 4, seccion 5.3]. - La tasa de homicidios de El Salvador supero los 100 por 100.000 en algunos anos. Chile esta en 5-6 por 100.000 [Fase 6, seccion 1.1]. La magnitud de la crisis de seguridad no es comparable. - Chile prohibe la reeleccion presidencial inmediata. Bukele se reeligio gracias a una interpretacion forzada de la Sala Constitucional ya capturada.

Diferencias con Nicaragua: - Nicaragua tenia un sistema politico debil, con un pacto corrupto entre Ortega y Aleman que destruyo la institucionalidad desde adentro. Chile no tiene un

equivalente a ese pacto. - Nicaragua carecia de contrapesos institucionales funcionales. Chile tiene multiples organos autonomos con base constitucional.

La intuicion chilena es correcta: un Bukele es improbable. La estructura institucional de Chile –bicameralismo, quorums supramayoritarios, prohibicion de reeleccion, pluralidad de organos de control, tradicion institucional, sociedad civil activa– hace extremadamente dificil una concentracion rapida de poder al estilo Bukele. Capturar simultaneamente la Camara, el Senado, el TC, la Contraloria, la Corte Suprema y las Fuerzas Armadas en un solo periodo presidencial es un escenario de bajisima probabilidad.

1.3 Pero la erosion sutil es plausible

Lo que la estructura institucional chilena no impide es una erosion gradual, incremental, legal. No un golpe, no un autogolpe, no un estado de excepcion permanente declarado abiertamente. Sino la acumulacion lenta de:

- Normalizacion de mecanismos excepcionales (ya en curso: mas de 2.000 dias de estados de excepcion).
- Expansion de poderes ejecutivos dentro del marco constitucional (urgencias sistematicas, Ley de Infraestructura Critica, potestad reglamentaria amplia).
- Debilitamiento de contrapesos por asfixia presupuestaria, no por reforma legal (reducir recursos de la Contraloria, el Ministerio Publico, el INDH).
- Erosion de normas informales de contencion (*forbearance*): usar cada herramienta constitucional hasta su limite maximo.
- Deslegitimacion progresiva de las instituciones de control en el discurso publico.

Esta es la forma de erosion que Bermeo (2016) llama *executive aggrandizement*, que Scheppele (2018) llama *autocratic legalism*, y que Levitsky y Ziblatt (2018) describen como la muerte de las democracias en el siglo XXI: no con un estallido sino con un susurro.

La evidencia acumulada en las fases 5-8 muestra que varios de estos procesos ya estan en marcha. No como proyecto deliberado de un actor autoritario, sino como resultado de la interaccion entre fragmentacion politica, demanda de seguridad, presion economica y fatiga institucional.

---

2. Escenarios de erosion especificos para Chile

Los siguientes escenarios no son predicciones sino herramientas analiticas. Describen trayectorias plausibles, basadas en la evidencia documentada, que el proyecto de monitoreo debe estar preparado para detectar. Ningun escenario es inevitable. Todos tienen vias de salida (seccion 6).

2.1 Escenario A: La Decadencia Institucional Lenta

Tesis: No hay un actor autoritario. No hay un proyecto de concentracion de poder. Hay, simplemente, un sistema politico incapaz de funcionar, y esa incapacidad va vaciando la democracia de contenido.

Condiciones iniciales (ya presentes): - Congreso fragmentado sin mayorias estables [Fase 5, seccion 1]. - Confianza institucional en minimos historicos [Fase 5, seccion 3]. - Doble fracaso constituyente que agoto la energia reformista [Fase 5, seccion 2]. - Reformas estructurales (pensiones, salud, vivienda) bloqueadas o insuficientes [Fase 7, secciones 1-2].

Secuencia plausible:

Fase 1 (2026-2028): Parálisis legislativa crónica. Un nuevo gobierno (de cualquier signo) asume con minoria parlamentaria, como Boric. Las urgencias se usan sistematicamente no para legislar sino para controlar la agenda: poner y quitar presion tactica [Fase 2, seccion 2.3]. Los proyectos de ley importantes se estancan. La tasa de aprobacion legislativa cae. Las comisiones permanentes funcionan con quorum minimo. Los parlamentarios priorizan la visibilidad mediatica sobre el trabajo legislativo. El Congreso pierde relevancia practica.

Fase 2 (2028-2032): Expansion ejecutiva por omision. Ante la parálisis legislativa, el Ejecutivo recurre cada vez mas a la potestad reglamentaria autonoma (Art. 32 N6) para regular materias que deberian ser legales [Fase 2, seccion 5.2]. Los decretos supremos llenan vacios que el Congreso no puede cerrar. La Contraloria objeta algunos, pero el patrón de “modificar y reenviar” se normaliza [Fase 2, seccion 5.3]. La legislacion delegada (DFL) se usa con mayor frecuencia. Los estados de excepcion se renuevan sin debate sustantivo [Fase 6, seccion 3.4]. Las urgencias de discusion inmediata se usan para aprobar legislacion de seguridad con plazos que impiden escrutinio serio.

Fase 3 (2032-2036): Erosion acumulada. Nadie puede senalar “el momento” en que la democracia chilena se degradó. Pero la acumulacion de una decada de parálisis legislativa, expansion ejecutiva y debilitamiento de contrapesos ha producido un sistema donde: (a) el Congreso es formalmente relevante pero practicamente marginal; (b) las politicas publicas se definen en La Moneda, no en Valparaiso; (c) los organos de control operan con recursos

insuficientes; (d) la ciudadania no percibe que la democracia “funcione”. Los indicadores internacionales (V-Dem, EIU, Freedom House) comienzan a clasificar a Chile como “democracia defectuosa” de forma sostenida.

Instituciones mas afectadas: Congreso (perdida de relevancia), Contraloria (asfixia presupuestaria), TC (sobrecarga de requerimientos por expansion reglamentaria).

Senales de alerta: - Proporcion de leyes de origen presidencial supera el 80% sostenidamente. - Tiempo promedio de tramitacion con urgencias cae por debajo de 15 dias para proyectos complejos. - Tasa de aprobacion legislativa (leyes promulgadas / proyectos presentados) cae significativamente. - Presupuesto de organos de control crece por debajo de la inflacion durante periodos consecutivos. - Aumento sostenido de DFL y decretos supremos. - Renovaciones de estados de excepcion aprobadas sin debate en menos de 30 minutos de sesion.

Vias de salida: - Acuerdo transversal de gobernabilidad que establezca un “piso legislativo” (agenda minima acordada entre gobierno y oposicion). - Reforma al sistema electoral que incentive coaliciones mas anchas. - Fortalecimiento presupuestario de organos de control por ley, no por decision administrativa. - Proyecto de monitoreo que visibilice la parálisis y sus consecuencias.

Probabilidad: ALTA. Este es el escenario que ya esta parcialmente en curso. No requiere la aparicion de ningun actor extraordinario; basta con que las tendencias actuales continuen.

2.2 Escenario B: El Presidente de la Seguridad

Tesis: Un candidato de derecha gana la presidencia con un mandato centrado en seguridad y orden. Usa ese mandato para expandir sistematicamente el poder ejecutivo, no rompiendo las reglas sino empujando cada herramienta constitucional hasta su limite.

Condiciones iniciales (parcialmente presentes): - Seguridad como principal preocupacion ciudadana (CEP 2023: 60%+) [Fase 6, seccion 4.6]. - Aprobacion mayoritaria de la militarizacion (65-75%, Cadem 2023-2024) [Fase 6, seccion 4.6]. - Desplazamiento de la ventana de Overton hacia posiciones securitarias [Fase 6, seccion 6.5]. - Partido Republicano con agenda explicitamente securitaria y admiracion declarada por Bukele [Fase 5, seccion 5.4; Fase 6, seccion 6.3]. - Ley de Infraestructura Critica ya vigente como plataforma legal [Fase 6, seccion 4.2].

Secuencia plausible:

Fase 1 (Primer ano): El mandato de seguridad. El presidente asume con alta aprobacion y un "mandato popular" para resolver la crisis de seguridad. Inmediatamente: - Declara estados de excepcion en las regiones con mayor criminalidad (Macrozona Norte, Macrozona Sur, Region Metropolitana). Amplia la cobertura territorial de los existentes. - Expande el uso de la Ley de Infraestructura Critica: declara "infraestructura critica" a hospitales, colegios, centros comerciales, estaciones de metro. La definicion vaga de la ley lo permite [Fase 6, seccion 4.2]. - Presenta un paquete legislativo de seguridad con discusion inmediata (6 dias): endurecimiento de penas, ampliacion de prision preventiva, aumento de facultades de inteligencia, facilitacion de interceptacion de comunicaciones. - Nombra en el Ministerio de Seguridad Publica a un perfil militar o de inteligencia duro.

Fase 2 (Ano 2-3): La normalizacion de la excepcionalidad. - Los estados de excepcion se renuevan sistematicamente. La oposicion vota a favor porque el costo politico de parecer "blando" con la delincuencia es demasiado alto (como ya ocurre con la centroizquierda bajo Boric) [Fase 6, seccion 7.1]. - Se presenta un proyecto para crear un regimen intermedio de seguridad: militares desplegados permanentemente, sin las formalidades del estado de excepcion pero con facultades de control de identidad, detencion temporal y registro. Se aprueba con apoyo transversal, porque "la Ley de Infraestructura Critica fue insuficiente". - Se amplian las facultades de inteligencia: la ANI obtiene mayor acceso a metadatos sin orden judicial. El control judicial ex post se debilita en nombre de la "eficiencia operativa" [Fase 6, seccion 5.1]. - Se usa la Ley de Seguridad del Estado (Ley 12.927) contra dirigentes sociales y ambientales que protestan contra megaproyectos o la militarizacion.

Fase 3 (Ano 3-4): La erosion de contrapesos. - El INDH es debilitado: se modifica su mecanismo de designacion de consejeros para favorecer perfiles afines al gobierno, o simplemente no se nombran reemplazantes (parálisis institucional por omision) [Fase 8, seccion 7.4]. - La Contraloria emite dictamenes criticos sobre el uso de fondos de seguridad. El gobierno responde con un proyecto de "modernizacion" de la Contraloria que en realidad reduce el ambito de la toma de razon. - Se nombran 2-3 miembros del TC afines al gobierno (de los 3 que corresponde nombrar al presidente). Si coincide con renovaciones de los miembros nombrados por la Corte Suprema y el Congreso, la composicion del TC puede cambiar significativamente. - El Congreso, con una combinacion de urgencias y acuerdos parciales, aprueba reformas que individualmente parecen razonables pero acumulativamente concentran poder.

El mecanismo clave: la legalidad como escudo. Nada de lo anterior requiere violar la Constitucion. Cada paso es tecnicamente legal: el articulo 42 permite estados de emergencia por "grave alteracion del orden publico"; la Ley de Infraestructura Critica tiene una definicion abierta; las urgencias son prerrogativa presidencial sin limite; los nombramientos en el TC son una facultad constitucional. Lo que cambia es la acumulacion y la intensidad. Esto es

precisamente lo que Scheppele (2018) llama “legalismo autocratico”: usar las herramientas del Estado de derecho para erosionar el Estado de derecho.

Instituciones mas afectadas: INDH (debilitamiento directo), Congreso (reduccion del debate por urgencias), Contraloria (restriccion de la toma de razon), TC (cambio de composicion), libertades civiles (estados de excepcion normalizados, vigilancia ampliada).

Senales de alerta: - Declaracion de estados de excepcion cubriendo mas del 30% de la poblacion nacional. - Ampliacion de la definicion de “infraestructura critica” mas alla de lo razonable. - Paquetes legislativos de seguridad tramitados con discusion inmediata. - Aumento de querellas por Ley de Seguridad del Estado contra dirigentes sociales. - Proyectos de reforma a la Contraloria, al TC o al INDH. - Uso de decretos de insistencia para forzar medidas rechazadas por la Contraloria. - Presupuesto de defensa y seguridad creciendo significativamente mas rapido que el presupuesto social.

Vias de salida: - Oposicion parlamentaria que rechaza estados de excepcion pasados los 180 dias (requiere mayoria en alguna camara). - TC que declara inconstitucional la expansion de la Ley de Infraestructura Critica. - Contraloria que representa decretos abusivos y no acepta modificaciones cosmeticas. - Medios (CIPER, Interferencia) que documentan abusos de poder y mantienen visibilidad publica. - Sistema interamericano (CIDH) que emite medidas cautelares o informe pais. - Movilizacion ciudadana que aumente el costo politico de la concentracion.

Probabilidad: MODERADA-ALTA. Las condiciones estan en gestacion. La eleccion de 2025 puede ser el momento de cristalizacion. Pero la robustez de los contrapesos institucionales chilenos hace que la velocidad de este escenario sea mas lenta que en El Salvador o Nicaragua.

2.3 Escenario C: La Crisis Economica como Catalizador

Tesis: Un shock economico externo (caida del cobre, recesion global) o interno (crisis de Isapres, quiebra del sistema de pensiones) crea una emergencia fiscal que es utilizada para concentrar poder y debilitar contrapesos, siguiendo el patron Argentina 2001 / Peru 1990.

Condiciones iniciales (latentes): - Dependencia del cobre: 50-55% de exportaciones, 10-20% de ingresos fiscales [Fase 7, seccion 3.1]. - FEES reducido a USD 4.000-6.000 millones (vs. USD 15.000 millones en 2008) [Fase 7, seccion 3.4]. - Deuda publica en tendencia ascendente (~30% del PIB) [Fase 7, seccion 3.4]. - Crisis de Isapres con potencial de colapso del sistema de salud privado [Fase 7, seccion 2.3]. - Reforma de pensiones que no resuelve el problema a corto plazo [Fase 7, seccion 1.4]. - 28% de chilenos ya declara que un gobierno autoritario puede ser preferible (Latinobarometro 2023) [Fase 7, seccion 6.2].

Detonante plausible: Desaceleracion economica de China que reduce la demanda de cobre. El precio cae de USD 4,00+/libra a menos de USD 3,00/libra sostenido durante 12-18 meses. Simultaneamente, una o mas Isapres entran en quiebra, desencadenando la migracion de 500.000+ afiliados a FONASA, que no tiene capacidad para absorberlos.

Secuencia plausible:

Fase 1 (Meses 1-6): El shock. - Los ingresos fiscales via CODELCO y royalty minero caen USD 5.000-8.000 millones anuales. - El peso se deprecia 20-30%, generando inflacion importada (combustible, alimentos). - El desempleo en regiones mineras (Antofagasta, Atacama) se dispara. - El FEES se agota en menos de 12 meses si se usa para estabilizar. - La Isapre mas debil quiebra; los demas entran en crisis de solvencia. - Las listas de espera del sistema publico de salud (ya 2 millones de personas) se duplican.

Fase 2 (Meses 6-18): La emergencia. - El gobierno declara emergencia economica. Presenta un paquete de medidas fiscales con discusion inmediata (6 dias): recortes presupuestarios, autorizacion para endeudamiento extraordinario, poderes especiales de reasignacion presupuestaria. - El Congreso aprueba un DFL amplio que delega al Ejecutivo la capacidad de reorganizar servicios publicos y reasignar presupuesto por un ano [Fase 2, seccion 5.1]. La presion de la crisis hace dificil votar en contra. - El presupuesto de la Contraloria, el Ministerio Publico, el INDH, el Poder Judicial y otros organos de control es recortado "proporcionalmente" como parte de la austeridad. Pero el recorte es desproporcionado: seguridad mantiene su presupuesto, oversight lo pierde [Fase 7, seccion 3.5]. - El gobierno autoriza nuevos retiros de fondos de AFP (un cuarto y quinto retiro) para aliviar la emergencia. Otros 3-4 millones de personas vacian sus cuentas. La crisis previsional de largo plazo se agrava dramaticamente.

Fase 3 (Meses 18-36): La concentracion por necesidad. - El gobierno empieza a gobernar de facto por decreto, usando la delegacion legislativa y la potestad reglamentaria para implementar politicas que el Congreso no puede procesar. - Las instituciones de control, con presupuesto recortado, pierden personal calificado y capacidad operativa. La Contraloria tarda meses en revisar decretos. El Ministerio Publico reduce investigaciones de corrupcion. - La narrativa de "crisis" justifica medidas excepcionales que se van normalizando. "No es momento para formalismos" se convierte en la respuesta estandar a las criticas institucionales. - Un lider populista (de derecha o izquierda) emerge con el discurso de que "el sistema fracaso" y promete solucion fuera de los canales institucionales. El 28% que ya aceptaba un gobierno autoritario (Latinobarometro) crece al 35-40%.

Instituciones mas afectadas: Congreso (delegacion legislativa masiva), Contraloria y Ministerio Publico (asfixia presupuestaria), sistema previsional (destruccion de ahorros), sistema de salud (colapso).

Senales de alerta: - Precio del cobre bajo USD 3,00/libra sostenido mas de 6 meses. - Saldo del FEES bajo USD 2.000 millones. - Aprobacion de DFL con ambito de delegacion amplio (mas de 3 materias distintas). - Recorte presupuestario a organos de control superior al 10% real. - Nuevos retiros de fondos de pensiones. - Discurso gubernamental que deslegitima la Contraloria o el TC ("frenan las soluciones", "son obstruccionistas"). - Crisis de Isapres con migracion masiva a FONASA.

Vias de salida: - Institucionalidad fiscal robusta (regla fiscal, Banco Central autonomo) que limite los recortes a organos de control. - TC que controle la constitucionalidad de la legislacion delegada y los DFL. - Congreso que condicione la delegacion legislativa a limites estrictos de materia y plazo. - Apoyo internacional (FMI, OCDE, BID) condicionado a mantener la institucionalidad. - Diversificacion economica (litio, energias renovables, servicios) que reduce la dependencia del cobre.

Probabilidad: MODERADA. Depende de un shock externo que no es controlable. Si ocurre, la secuencia descrita tiene alta plausibilidad porque replica patrones documentados en la experiencia comparada (Venezuela post-2014, Argentina 2001, Peru 1990) adaptados a la institucionalidad chilena.

2.4 Escenario D: La Erosion Cruzada — Convergencia de Factores

Tesis: El escenario mas peligroso no es ninguno de los anteriores por separado, sino su combinacion. Este es el escenario que la intuicion del investigador identifica como la amenaza real: fragmentacion + seguridad + economia + fatiga institucional actuando simultaneamente.

Por que la convergencia es mas peligrosa que cualquier factor individual:

La resiliencia institucional de Chile esta disenada para resistir presiones individuales. El bicameralismo frena a un presidente con agenda legislativa agresiva. Los quorums supramayoritarios impiden reformas constitucionales unilaterales. El TC y la Contraloria controlan la legalidad. Las Fuerzas Armadas son profesionales y subordinadas. La sociedad civil tiene capacidad de denuncia.

Pero cada mecanismo de defensa tiene un supuesto implicito: que las demas defensas funcionan. El Congreso puede frenar al Ejecutivo si funciona razonablemente. La Contraloria puede fiscalizar si tiene presupuesto. El TC puede controlar si su composicion es independiente. La sociedad civil puede denunciar si los medios son plurales. Cuando multiples presiones atacan multiples defensas simultaneamente, la capacidad de resistencia del sistema se reduce exponencialmente.

Secuencia plausible:

Detonante compuesto: Una combinacion realista de eventos no extraordinarios. Ejemplo: caida moderada del cobre (a USD 3,20/lb, no catastrofica pero significativa) + aumento de la criminalidad en la RM por expansion de bandas de crimen organizado + eleccion de un presidente con mandato de seguridad y minoria parlamentaria + crisis de financiamiento de ONGs por cambio en prioridades de donantes internacionales.

Ninguno de estos eventos es improbable. Algunos ya estan ocurriendo. La pregunta es que pasa cuando ocurren todos juntos.

Fase 1: Gobernabilidad degradada. - El presidente enfrenta un Congreso fragmentado. No puede aprobar su agenda de seguridad por via legislativa normal. - Recurre sistematicamente a urgencias, potestad reglamentaria y estados de excepcion. Cada uso individual es legal y puede justificarse. - La oposicion denuncia pero no puede articular alternativa. Los partidos de centro votan con el gobierno en temas de seguridad (como ya ocurre). - La Contraloria objeta algunos decretos. El gobierno los modifica marginalmente y los reenvia. El ciclo se repite.

Fase 2: Debilitamiento de multiples contrapesos simultaneos. - La caida del cobre obliga a recortes presupuestarios. Los organos de control pierden recursos. - El INDH queda con consejeros cuyo mandato vencio, sin reemplazo (como ya ha ocurrido). Su capacidad operativa se degrada. - Los medios independientes pierden financiamiento y algunos cierran o reducen operaciones. La concentracion mediatica aumenta. - El gobierno nombra 2-3 miembros del TC. Si coincide con renovaciones de otros miembros, la composicion cambia. - Las ONGs de vigilancia reducen personal y alcance.

Fase 3: El circuito de retroalimentacion. - La menor capacidad de oversight permite mayor concentracion de poder ejecutivo. - La mayor concentracion de poder ejecutivo reduce aun mas la capacidad de oversight (via presupuesto, nombramientos, legislacion). - La ciudadania, enfrentando inseguridad economica y fisica, no percibe la erosion institucional como problema prioritario. No hay movilizacion en defensa de la Contraloria o el TC. - Los actores politicos aprenden que no hay costo reputacional por debilitar contrapesos. El ciclo se acelera.

Esto es lo que en teoria de sistemas se llama un circuito de retroalimentacion positiva (donde “positiva” no significa “buena” sino “autorrefor zante”). Una vez que el circuito se activa, se necesita una intervencion externa para detenerlo.

Senales de alerta: Es la combinacion simultanea de las senales de los escenarios A, B y C. No una sola alerta aislada, sino el patron de multiples indicadores deteriorandose en paralelo.

Vias de salida: Requiere intervencion coordinada en multiples frentes: restaurar gobernabilidad legislativa, proteger presupuesto de organos de control, fortalecer sociedad civil, mantener pluralismo mediatico. No basta con una sola linea de defensa.

Probabilidad: MODERADA. No como escenario extremo sino como tendencia gradual. De hecho, una version atenuada de este escenario ya esta en curso: la fragmentacion politica, la normalizacion de estados de excepcion, las presiones economicas y la fatiga institucional coexisten desde 2019.

2.5 Cuadro comparativo de escenarios

Dimension	A: Decadencia lenta	B: Presidente seguridad	C: Crisis economica	D: Convergencia
Actor principal	Nadie (degradacion sistemica)	Presidente con mandato securitario	Crisis economica + respuesta gubernamental	Multiples actores y factores
Mecanismo	Parálisis legislativa, expansion ejecutiva por omision	Uso maximo de herramientas constitucionales	Emergencia fiscal, legislacion delegada	Retroalimentacion entre multiples presiones
Velocidad	Lenta (decada+)	Moderada (un periodo presidencial)	Rapida (2-3 anos)	Variable (aceleracion subita posible)
Legalidad	Tecnicamente legal en cada paso	Tecnicamente legal en cada paso	Legislacion de emergencia con fachada legal	Combinacion de mecanismos legales
Institucion mas vulnerable	Congreso	INDH, libertades civiles	Contraloria, sistema previsional	Multiples simultaneamente
Reversibilidad	Alta si hay voluntad politica	Moderada si contrapesos resisten	Moderada si hay recuperacion economica	Baja una vez activado circuito
Probabilidad	**Alta**	**Moderada-alta**	**Moderada**	**Moderada**

---

3. Vulnerabilidad institucional: ranking y vectores de ataque

3.1 Metodologia del ranking

La evaluacion se basa en cuatro criterios: (1) fortaleza formal (proteccion constitucional, autonomia legal); (2) recursos efectivos (presupuesto, personal, capacidad operativa); (3) legitimidad publica (confianza ciudadana, apoyo social); (4) vulnerabilidad a la captura politica (mecanismos de nombramiento, dependencia presupuestaria).

3.2 Ranking de vulnerabilidad (de mas a menos vulnerable)

1. INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) — VULNERABILIDAD MUY ALTA

Fortaleza formal: Creado por ley 20.405 (2009), no tiene rango constitucional. Puede ser reformado por ley ordinaria (mayoria simple).

Recursos efectivos: Presupuesto modesto y dependiente de la Ley de Presupuestos que aprueba anualmente el Congreso. Ha enfrentado restricciones presupuestarias [Fase 8, seccion 2.6].

Legitimidad publica: Bajo ataque desde la derecha por su rol durante el estallido social. Percibido como “parcial” por sectores significativos de la poblacion.

Vulnerabilidad a captura: El mecanismo de designacion de consejeros depende del Presidente y del Senado. La parálisis en la designacion ya ha ocurrido. Un gobierno hostil puede simplemente no nombrar reemplazantes o nombrar perfiles inocuos.

Vectores de ataque especificos: - Asfixia presupuestaria (no requiere reforma legal, basta con no asignar recursos). - No designacion de consejeros (parálisis por omision). - Reforma legal que reduzca atribuciones (especialmente la capacidad de presentar querellas y acciones judiciales). - Campana discursiva de deslegitimacion (“el INDH defiende a delincuentes”).

2. Congreso Nacional — VULNERABILIDAD ALTA

Fortaleza formal: Alta (organo constitucional con amplias facultades). Pero las facultades constitucionales del Ejecutivo (urgencias, iniciativa exclusiva, veto) ya lo subordinan estructuralmente [Fase 2, secciones 1-4].

Recursos efectivos: Moderados. Equipos asesores insuficientes para analizar legislacion compleja. Dependencia de informacion del Ejecutivo y de lobby privado [Fase 7, seccion 3.5].

Legitimidad publica: Minima. Confianza inferior al 10% (CEP). Los ciudadanos perciben al Congreso como inutil y corrupto [Fase 5, seccion 3].

Vulnerabilidad a captura: Paradojicamente, la fragmentacion lo protege contra captura directa (ningun actor puede controlarlo), pero lo hace vulnerable a la irrelevancia funcional.

Vectores de ataque especificos: - Uso sistematico de urgencias de discusion inmediata que comprima el debate [Fase 2, seccion 2]. - Expansion de la legislacion delegada (DFL) que transfiera funciones legislativas al Ejecutivo. - Deslegitimacion discursiva ("el Congreso no sirve para nada", "necesitamos menos politica"). - Parálisis interna por fragmentacion que justifique la expansion ejecutiva.

3. Contraloria General de la Republica — VULNERABILIDAD MODERADA-ALTA

Fortaleza formal: Alta. Organo constitucional autonomo (Arts. 98-99). Rango constitucional de la toma de razon.

Recursos efectivos: Limitados para la complejidad del Estado moderno. Depende del presupuesto publico [Fase 7, seccion 3.5].

Legitimidad publica: Moderada. La ciudadania general no entiende bien su funcion, pero es respetada por actores institucionales.

Vulnerabilidad a captura: El Contralor es designado por el Presidente con acuerdo del Senado (3/5). Un Contralor complaciente puede ser devastador. El mecanismo de decreto de insistencia (Art. 99) permite al Ejecutivo forzar decretos rechazados por la Contraloria [Fase 2, seccion 5.3].

Vectores de ataque especificos: - Nombramiento de un Contralor afin al gobierno cuando el puesto quede vacante. - Reduccion presupuestaria que debilite la capacidad de fiscalizacion. - Uso de decretos de insistencia para anular la toma de razon. - Reforma legal que reduzca el ambito de la toma de razon ("modernizacion" como eufemismo de debilitamiento). - Acumulacion de representaciones sin respuesta: el gobierno ignora los dictamenes y la Contraloria no tiene mecanismo ejecutivo para hacerlos cumplir.

4. Tribunal Constitucional — VULNERABILIDAD MODERADA

Fortaleza formal: Alta. Organo constitucional con amplias facultades de control de constitucionalidad (Art. 93).

Recursos efectivos: Adecuados para su funcion especifica.

Legitimidad publica: Baja. El TC es percibido como un organo "politizado" y "contramayoritario", tanto por izquierda (lo ve como herencia autoritaria) como por derecha (lo ve como obstaculo a la seguridad).

Vulnerabilidad a captura: El mecanismo de composicion (3 miembros por el Presidente, 4 por el Congreso, 3 por la Corte Suprema) esta disenado para impedir la captura por un solo actor. Sin embargo, coincidencias temporales en renovaciones pueden alterar el equilibrio.

Vectores de ataque especificos: - Court packing “suave”: aprovechar renovaciones naturales para inclinar la composicion. - Reforma constitucional que modifique la composicion o facultades (requiere 2/3, dificil pero no imposible con coalicion amplia). - Reduccion del ambito de control preventivo de constitucionalidad. - Deslegitimacion discursiva que prepare el terreno para reformas (“el TC es un enclave autoritario”).

5. Poder Judicial (Corte Suprema, Cortes de Apelaciones) — VULNERABILIDAD MODERADA

Fortaleza formal: Alta. Independencia constitucional. Inamovilidad de jueces hasta los 75 anos.

Recursos efectivos: Insuficientes para la carga procesal. Listas de espera significativas. La justicia es lenta.

Legitimidad publica: Baja-moderada. Confianza inferior al 15% (CEP). Percibido como elitista y distante.

Vulnerabilidad a captura: Los mecanismos de nombramiento (ternas y quinas de la Corte Suprema, designacion presidencial) dan algun grado de insularidad. La inamovilidad protege contra presion directa. Pero el caso Hermosilla (2024) expuso vulnerabilidades profundas de corrupcion y trafico de influencias dentro del propio sistema [Fase 8, seccion 3].

Vectores de ataque especificos: - Influencia en nombramientos via ternas y quinas. - Asfixia presupuestaria que degrade la calidad de la justicia. - Presion mediatica y politica contra jueces que emiten fallos inconvenientes. - Reforma procesal que limite la revision judicial de actos de gobierno en materia de seguridad.

6. Medios de comunicacion — VULNERABILIDAD MODERADA-ALTA

Fortaleza formal: Libertad de prensa constitucionalmente protegida (Art. 19 N12). Chile no tiene censura previa.

Recursos efectivos: Los medios investigativos independientes (CIPER, Interferencia, LaBot) operan con recursos limitados. Los medios masivos (El Mercurio, La Tercera, televisoras) estan concentrados en pocos grupos economicos [Fase 8, seccion 1.1].

Legitimidad publica: Variable. Los medios como institucion tienen confianza moderada. CIPER tiene alta credibilidad en sectores informados, pero alcance limitado.

Vectores de ataque especificos: - Asfixia financiera de medios independientes (no publicidad oficial, presion sobre anunciantes). - Acoso judicial (querellas SLAPP contra periodistas investigativos) [Fase 8, seccion 7.3]. - Legislacion de “desinformacion” o “fake news” con definiciones amplias. - Mayor concentracion mediatica por adquisiciones. - Cooptacion de lineas editoriales a traves de la publicidad estatal.

7. Sociedad civil organizada — VULNERABILIDAD MODERADA

Fortaleza formal: Libertad de asociacion constitucional. No hay restricciones legales significativas a ONGs.

Recursos efectivos: Dependencia significativa de financiamiento internacional, que es fragil [Fase 8, seccion 2.5].

Vectores de ataque especificos: - Legislacion tipo “agentes extranjeros” que restrinja financiamiento internacional (improbable a corto plazo pero no descartable) [Fase 8, seccion 7.2]. - Campana discursiva contra ONGs (“estan financiadas desde afuera”, “no representan a nadie”). - Asfixia por via de regulacion burocrática (requisitos de informes, auditorias, etc.). - Desinteres ciudadano que reduce su base de apoyo y legitimidad.

3.3 Mapa de vulnerabilidad por escenario

Institucion	Esc. A (Decadencia)	Esc. B (Seguridad)	Esc. C (Crisis eco.)	Esc. D (Convergencia)
INDH	Media	**Muy alta**	Alta	**Muy alta**
Congreso	**Muy alta**	Alta	Alta	**Muy alta**
Contraloria	Alta	Alta	**Muy alta**	**Muy alta**
TC	Media	Moderada-alta	Media	Alta
Poder Judicial	Media	Moderada	Media	Moderada-alta
Medios	Moderada	**Alta**	Alta	**Muy alta**
Sociedad civil	Moderada	Alta	Moderada-alta	**Muy alta**

4. Senales de alerta temprana Chile-especificas

4.1 Indicadores cuantitativos con umbrales

Estos indicadores estan disenados para el contexto chileno y deben ser monitoreados con la frecuencia indicada. Los umbrales se derivan de los datos historicos documentados en las fases anteriores.

#	Indicador	Fuente	Frecuencia	Umbral de atencion	Umbral de alarma
1	Proporcion discusion inmediata / total urgencias	OpenData Congreso	Mensual	>25%	>40%
2	Proporcion leyes por mensaje / total leyes aprobadas	BCN, OpenData	Trimestral	>75%	>85%
3	Dias bajo estado de excepcion (cualquier territorio)	Diario Oficial, decretos	Mensual	>300 dias/ano	>350 dias/ano
4	Porcentaje de poblacion bajo estado de excepcion	Decretos, INE	Mensual	>15%	>30%
5	Precio del cobre (promedio movil 3 meses)	Cochilco, LME	Semanal	<USD 3,50/lb	<USD 3,00/lb
6	Saldo del FEES	Min. Hacienda	Mensual	<USD 4.000M	<USD 2.000M
7	Confianza en la democracia (“preferible”)	Latinobarometro, CEP	Anual	<40%	<35%
8	Aprobacion “mano dura sobre derechos”	Encuestas varias	Semestral	>55%	>65%
9	Presupuesto organos de control (crecimiento real)	DIPRES	Anual	<0% real	<-5% real
10	DFL dictados por periodo	Diario Oficial	Trimestral	>5/ano	>10/ano
11	Decretos de insistencia	Contraloria	Continuo	Cualquier uso	>1/ano
12	Renovaciones estado excepcion sin debate (<30 min)	Actas Congreso	Continuo	>50% de las renovaciones	>75%
13		Min. Publico	Continuo	>5/ano	>10/ano

#	Indicador	Fuente	Frecuencia	Umbral de atencion	Umbral de alarma
	Querellas Ley Seg. Estado contra dirigentes sociales				
14	Pension mediana / salario minimo	Sup. Pensiones	Trimestral	<38%	<33%
15	Desempleo juvenil (18-24)	INE	Trimestral	>20%	>25%

4.2 Indicadores cualitativos

Estos son mas dificiles de cuantificar pero potencialmente mas importantes como senales tempranas.

4.2.1 Lenguaje politico. - Aumento en la frecuencia de terminos como “enemigos internos”, “terrorismo”, “amenaza a la seguridad nacional” en el discurso oficial y parlamentario. - Uso del termino “obstruccionismo” para referirse al ejercicio normal de funciones de control (Contraloria, TC, Congreso). - Deslegitimacion de instituciones especificas: “el INDH es parcial”, “la Contraloria frena el progreso”, “el TC es un enclave autoritario”. - Apelacion recurrente a la “eficiencia” y la “gestion” como valores superiores a la “deliberacion” y el “proceso”. - Elogios a modelos autoritarios extranjeros (Bukele, especificamente) por parte de actores politicos con representacion parlamentaria.

4.2.2 Normas informales de contencion (forbearance).

Levitsky y Ziblatt (2018) identifican la erosion de normas informales como precursora de la erosion formal. En el contexto chileno, esto se manifiesta en: - Uso de acusaciones constitucionales como arma politica rutinaria (no como mecanismo excepcional de control). Chile ya ha visto un aumento: la acusacion contra la ministra Tohá, las acusaciones durante el gobierno de Pinera. - Filibusters o bloqueos sistematicos de designaciones clave (consejeros del INDH, magistrados del TC, Contralor). - Negativa a negociar presupuesto de buena fe (uso del vencimiento del plazo constitucional como amenaza). - Uso de la tabla legislativa como arma (bloqueo de proyectos de la oposicion no por desacuerdo sustantivo sino como represalia).

4.2.3 Cambios en la composicion de organos clave. - Nombramiento de un Contralor General percibido como afin al gobierno de turno. - Cambio en la composicion del TC que lleve a 3+ miembros de orientacion ideologica afin al Ejecutivo. - Designacion de fiscales regionales

o del Fiscal Nacional con perfil de lealtad politica sobre competencia tecnica. - Nombramiento de ministros de la Corte Suprema con perfil excesivamente deferente al poder politico.

4.2.4 Patron de "legislacion de madrugada". Votaciones de leyes significativas en horarios inusuales (despues de medianoche), con asistencia minima, o durante periodos de baja atencion publica (feriados, verano). Este patron ha sido documentado en otros contextos como senal de erosion deliberativa [Fase 4, seccion 5.1].

4.2.5 Respuesta institucional a alertas. Una senal particularmente reveladora es la reaccion del sistema a las propias alertas: si el INDH emite un informe critico y el gobierno responde con ataques personales al director en lugar de responder al contenido, eso es una senal. Si la Contraloria representa un decreto y el gobierno acusa "obstruccionismo" en lugar de corregir, eso es una senal. Si un medio publica una investigacion y el gobierno responde con querella en lugar de transparencia, eso es una senal.

4.3 Dashboard de monitoreo propuesto

El proyecto deberia construir un sistema de alerta basado en tres niveles:

Nivel verde (monitoreo rutinario): Todos los indicadores cuantitativos dentro de sus rangos normales. Indicadores cualitativos sin patrones preocupantes. No se requiere accion especial mas alla del monitoreo continuo.

Nivel amarillo (atencion): 3 o mas indicadores cuantitativos en umbral de atencion, O cualquier indicador cualitativo con patron recurrente (no aislado). Accion: alerta al equipo de analisis, informe especial, comunicacion a organizaciones aliadas.

Nivel rojo (alarma): 2 o mas indicadores cuantitativos en umbral de alarma, O combinacion de 5+ indicadores en umbral de atencion, O patron cualitativo sistematico (multiples senales convergentes). Accion: informe publico de emergencia, activacion de red de alianzas, comunicacion a organismos internacionales, movilizacion de opinion publica.

Estado actual estimado: entre amarillo y rojo. Varios indicadores ya estan en zona de atencion o alarma: dias bajo estado de excepcion (alarma, >2.000 dias), confianza en la democracia (atencion, 45% CEP), aprobacion de "mano dura sobre derechos" (atencion-alarma, >55% Bicentenario UC), renovaciones sin debate (probablemente en zona de alarma). El proyecto nace en un contexto donde las senales ya estan activas. Esto no es motivo de catastrofismo sino de urgencia operativa.

5. Analisis de temporalidad

5.1 La velocidad de la erosion: comparacion

La experiencia comparada muestra que la velocidad de la erosion democratica varia enormemente segun la fortaleza institucional del pais, la existencia de contrapesos y la magnitud de la crisis detonante.

Pais	Periodo de erosion principal	Duracion hasta punto de no retorno	Velocidad	Factor principal
Venezuela	1999-2009 (10 anos)	~10 anos (Constitucion 1999 → cierre RCTV 2007 → reeleccion indefinida 2009)	Lenta-moderada	Petroleo como recurso de captura + debilidad institucional previa
Nicaragua	2007-2018 (11 anos)	~11 anos (retorno Ortega 2007 → represion 2018 → consolidacion 2021)	Lenta	Pacto Ortega-Aleman + debilidad institucional extrema
El Salvador	2019-2021 (2 anos)	~2 anos (eleccion 2019 → captura CS y FGR 2021 → estado excepcion 2022)	**Muy rapida**	Unicameralismo + debilidad institucional extrema + crisis de seguridad
Peru	2016-presente (10+ anos)	No ha llegado (disfuncion permanente)	Variable	Fragmentacion extrema + debilidad institucional + corrupcion
Hungria	2010-2014 (4 anos)	~4 anos (mayoria 2/3 Orban → nueva Constitucion 2011 → captura completa 2014)	Rapida	Supermayoria parlamentaria + reforma constitucional
Polonia	2015-2023 (8 anos, revertido)	Erosion avanzada pero revertida electoralmente	Moderada	Contrapesos europeos (UE) + sociedad civil activa

5.2 Temporalidad proyectada para Chile

Escenario A (Decadencia lenta): Horizonte de una a dos decadas. La parálisis legislativa cronica no produce cambios abruptos sino acumulativos. La degradacion es perceptible en periodos de 5-10 anos comparando indicadores de calidad democratica (V-Dem, EIU). Chile

podria pasar de “democracia plena” a “democracia defectuosa” sostenida sin un evento detonante identificable. Referente temporal: el declive gradual de la calidad democratica en Peru desde los anos 2000.

Escenario B (Presidente de seguridad): Horizonte de un periodo presidencial (4 anos). Un presidente con mandato de seguridad puede avanzar significativamente en la concentracion de poder dentro de un periodo. Sin embargo, la prohibicion de reeleccion inmediata limita la consolidacion. La erosion seria significativa pero potencialmente reversible con un cambio de gobierno, siempre que los contrapesos hayan resistido. Referente temporal: primer periodo de Orban en Hungria (2010-2014), aunque con contrapesos chilenos mas robustos.

Escenario C (Crisis economica): Horizonte de 2-3 anos. Las crisis economicas comprimen la temporalidad porque generan urgencia real (no artificial) y consenso para medidas excepcionales. La legislacion delegada y los poderes de emergencia pueden concentrar poder en meses, no en anos. Referente temporal: Argentina 2001-2003, donde en dos anos se acumularon decretos de necesidad y urgencia equivalentes a decadas anteriores.

Escenario D (Convergencia): Variable, con posibilidad de aceleracion subita. Lo mas peligroso de la convergencia es que puede transformar un proceso lento en uno rapido. Chile puede estar en Escenario A durante anos, y un shock (caida del cobre, crisis de seguridad mayor, atentado terrorista) lo catapulta a Escenario C o D en meses.

5.3 Eventos cataliticos que podrian comprimir la temporalidad

Los siguientes eventos, plausibles pero no seguros, podrian acelerar dramaticamente un proceso de erosion:

1. **Atentado terrorista de gran impacto.** Un ataque con multiples victimas en zona urbana (tipo Bataclan o Madrid 11-M), atribuido a crimen organizado transnacional, generaria una demanda instantanea y casi unanime de “estado de guerra contra el crimen”. Los estados de excepcion se expandirian y las libertades civiles se restringirian con apoyo masivo. Chile no ha experimentado nada comparable, pero el aumento del crimen organizado no lo hace descartable.

2. **Caida del precio del cobre a menos de USD 2,50/lb sostenida.** Un colapso de esta magnitud (no visto desde 2016) obligaria a recortes presupuestarios de emergencia, default potencial de programas sociales, y crearia una crisis social que podria ser explotada.

3. **Ola migratoria masiva por crisis regional.** Una nueva oleada migratoria (por ejemplo, por escalada de la crisis en Venezuela o por inestabilidad en Peru/Bolivia) que desborde la capacidad de respuesta, con campamentos creciendo exponencialmente y percepcion de “invasion” amplificada mediatica y politicamente.

4. **Caso de corrupcion que involucre a toda la clase politica.** Un nuevo “caso Hermosilla” pero mas amplio, que vincule a actores de todos los sectores y destruya el remanente de legitimidad institucional. El cinismo ciudadano se profundiza y el discurso anti-politica gana audiencia irresistible.

5. **Crisis constitucional por choque de poderes.** Un enfrentamiento abierto entre el Ejecutivo y el TC o la Contraloria, donde el gobierno desacata un fallo o dictamen y no hay mecanismo institucional que pueda resolver el conflicto. Esto romperia una norma informal fundamental y sentaria un precedente grave.

5.4 La temporalidad como variable del monitoreo

El proyecto de monitoreo debe calibrar la frecuencia de sus reportes a la temporalidad estimada: - **En condiciones normales (Escenario A):** Reportes trimestrales con analisis de tendencias. - **En condiciones de atencion (senales amarillas activas):** Reportes mensuales con indicadores actualizados. - **En condiciones de alarma (senales rojas activas o evento catalitico):** Reportes semanales o ad hoc.

---

6. Vias de salida: donde la intervencion aun funciona

6.1 Las tres etapas de la erosion y sus puntos de intervencion

Etapa 1: Pre-erosion (estado actual). Las condiciones estan presentes pero la democracia funciona. Las instituciones operan, hay competencia electoral, la sociedad civil es libre. Sin embargo, multiples indicadores se deterioran.

Que funciona en esta etapa: - **Monitoreo y transparencia.** Es el momento de mayor utilidad para un proyecto como este. La informacion publica sobre tendencias legislativas, uso de urgencias, estados de excepcion y patrones de votacion tiene capacidad de influir en el debate y aumentar el costo de conductas erosivas. - **Fortalecimiento presupuestario de organos de control.** Legislar protecciones presupuestarias para la Contraloria, el Ministerio Publico, el INDH y el Poder Judicial que los blinden contra recortes discrecionales. Referente: leyes que atan el presupuesto de organos autonomos a un porcentaje del PIB o del presupuesto total. - **Acuerdos transversales sobre “pisos minimos”.** Partidos de todo el espectro acuerdan que ciertas reglas del juego no se modifican unilateralmente: composicion del TC, atribuciones de la Contraloria, independencia del Ministerio Publico. Referente: los pactos de transicion de 1989-1990 en Chile [Fase 8, seccion 6.2]. - **Educacion civica sobre patrones de erosion.** La ciudadania informada es la primera linea de defensa. Si los ciudadanos reconocen las senales

(urgencias excesivas, normalizacion de excepciones, ataques a contrapesos), el costo politico de la erosion aumenta. Referente: las campanas civicas en Polonia que contribuyeron a la derrota del PiS en 2023.

Etapa 2: Erosion temprana. Una o mas instituciones de control han sido debilitadas. El Ejecutivo ha expandido su poder significativamente. Los estados de excepcion estan normalizados. La sociedad civil enfrenta presion. Pero hay competencia electoral, hay prensa libre (aunque debilitada), hay oposicion parlamentaria.

Que funciona en esta etapa: - **Litigio constitucional.** Uso del TC (si no ha sido capturado), la Contraloria y los tribunales para desafiar medidas especificas. Referente: los requerimientos de inaplicabilidad en Chile, las demandas ante la Corte IDH [Fase 8, seccion 6.4]. - **Coaliciones amplias de defensa democratica.** El momento de dejar de lado las diferencias ideologicas y formar frentes amplios en defensa de las reglas del juego. La experiencia muestra que la erosion avanza cuando la oposicion esta dividida. Referente: la coalicion "Juntos" en Brasil (2022), la oposicion unida en Venezuela (2024), la coalicion anti-PiS en Polonia (2023). - **Presion internacional.** Activacion de mecanismos interamericanos (CIDH, Corte IDH), presion de la OCDE y organismos multilaterales, condicionamiento de cooperacion. Referente: el rol de la UE en frenar la erosion en Polonia y Rumania. - **Movilizacion ciudadana focalizada.** No una movilizacion generica sino orientada a defender instituciones especificas: "defiendan al INDH", "protejan la Contraloria". Referente: las protestas por la independencia judicial en Polonia e Israel.

Etapa 3: Erosion avanzada. Multiples instituciones de control han sido capturadas o neutralizadas. El Ejecutivo gobierna con poderes ampliados. Las elecciones se realizan pero el campo de juego esta inclinado. La sociedad civil esta debilitada. La prensa independiente es minoritaria.

Que funciona en esta etapa: - **Resistencia electoral.** Si las elecciones siguen siendo relativamente libres, la via electoral sigue siendo la mas prometedora. La derrota de Orban… no ha ocurrido, pero la derrota del PiS en Polonia si. La clave es que la oposicion logre articular una alternativa creible. - **Mecanismos internacionales.** Los instrumentos interamericanos (CIDH, Corte IDH) ofrecen una via complementaria, pero son lentos y dependen de la voluntad del Estado de cumplir. - **Documentacion para el futuro.** En esta etapa, la funcion del monitoreo cambia: ya no es prevencion sino registro. Documentar sistematicamente la erosion para cuando llegue el momento de la reconstruccion.

6.2 Que puede hacer la sociedad civil

Rol de organizaciones de vigilancia (Chile Transparente, Ciudadania Inteligente, Espacio Publico): - Monitoreo continuo de indicadores de erosion. - Publicacion de informes periodicos

que mantengan visibilidad publica. - Advocacy ante parlamentarios sobre proteccion de instituciones de control. - Educacion civica dirigida no solo a elites sino a publico general.

Rol de medios investigativos (CIPER, Interferencia, LaBot): - Investigar y publicar sobre abuso de poder, corrupcion y erosion institucional. - Mantener la presion mediatica sobre conductas erosivas. - Diversificar fuentes de financiamiento para reducir vulnerabilidad.

Rol de la academia (CEP, CIEPLAN, COES, universidades): - Producir conocimiento riguroso sobre el estado de la democracia. - Formar opinion publica informada a traves de columnas, seminarios y publicaciones accesibles. - Capacitar a la siguiente generacion en valores democraticos y analisis institucional.

Rol de un proyecto como este (Congreso Monitor): - Monitoreo automatizado y sistematico de indicadores legislativos. - Deteccion de patrones anomalos en tiempo real. - Publicacion de alertas cuando se cruzan umbrales. - Construccion de memoria institucional digital (datos historicos comparables). - Democratizacion de la informacion: hacer accesible lo que hoy es opaco.

La contribucion principal del proyecto no es detener la erosion directamente, sino hacer visible lo invisible. La erosion democratica avanza precisamente porque sus mecanismos son tecnicos, legales, incrementales y dificiles de percibir para el ciudadano comun. Un sistema que monitorea urgencias, tiempos de tramitacion, estados de excepcion, composicion de organos de control y patrones de votacion transforma datos tecnicos en senales comprensibles. Esa transparencia es, en si misma, un contrapeso.

6.3 El punto de no retorno para Chile

Basandose en la literatura comparada [Fase 8, seccion 6.7] y en la evaluacion de las instituciones chilenas, el punto de no retorno se alcanzaria con la acumulacion de las siguientes condiciones:

1. **Captura del TC** (composicion mayoritariamente afin a un solo actor politico que controla el Ejecutivo).
2. **Nombramiento de un Contralor complaciente** (que no ejerza la toma de razon como control real).
3. **Control simultaneo de ambas camaras** por un solo bloque politico con quorum suficiente para reformas constitucionales.
4. **Debilitamiento o eliminacion del INDH** como organo independiente.
5. **Normalizacion de la militarizacion** de la seguridad interior sin ningun contrapeso efectivo.

Actualmente, ninguna de estas condiciones se cumple plenamente. El TC tiene composicion diversa. El Contralor actua con independencia. Ningun bloque controla ambas camaras. El INDH opera con limitaciones pero existe. La militarizacion tiene contrapesos legales (aunque debilitados).

La acumulacion de 3 o mas de estas condiciones simultaneamente representaria una zona de riesgo critico. La acumulacion de las 5 seria, en la practica, el punto de no retorno.

La ventana de oportunidad para actuar es ahora, mientras las instituciones funcionan y los contrapesos operan. La experiencia comparada muestra uniformemente que es infinitamente mas facil prevenir la erosion que revertirla.

---

7. Conclusiones para el proyecto de monitoreo

7.1 Diagnostico sintetico

Chile no esta al borde de un colapso democratico. Sus instituciones son significativamente mas robustas que las de Venezuela, Nicaragua o El Salvador antes de sus respectivas erosiones. El bicameralismo, los quorums supramayoritarios, la prohibicion de reeleccion, la pluralidad de organos de control y la tradicion institucional ofrecen barreras que hacen extremadamente dificil una concentracion rapida de poder.

Sin embargo, Chile experimenta una convergencia inedita de factores de riesgo que la literatura comparada identifica como precondiciones de erosion gradual: fragmentacion politica, narrativa de seguridad como eje dominante, presiones economicas estructurales sin solucion y fatiga institucional. Los cuatro factores estan presentes simultaneamente por primera vez desde 1990.

La amenaza no es un Bukele chileno. La intuicion ciudadana es correcta al descartar ese modelo. La amenaza es algo mas sutil: la acumulacion de medidas legales, incrementales, cada una justificable individualmente, que en conjunto van vaciando la democracia de contenido. Mas de 2.000 dias de estados de excepcion. Urgencias sistematicas que comprimen el debate. Asfixia presupuestaria de organos de control. Deslegitimacion discursiva de los contrapesos. Normalizacion de la militarizacion de la seguridad. Todo legal. Todo incremental. Todo erosivo.

7.2 Prioridades para el monitoreo

El proyecto debe priorizar sus recursos asi:

Prioridad 1 (monitoreo automatizado continuo): - Urgencias legislativas: tipo, frecuencia, materia, tiempo de tramitacion resultante. - Estados de excepcion: declaraciones, renovaciones, votaciones, debates. - Proporcion mensajes/mociones en leyes aprobadas. - Presupuesto de organos de control.

Prioridad 2 (analisis periodico): - Composicion de organos de control (TC, Contraloria) y nombramientos pendientes. - Legislacion de seguridad y sus implicancias para libertades civiles. - Acusaciones constitucionales y su motivacion. - DFL y decretos supremos en materias de importancia.

Prioridad 3 (vigilancia de eventos): - Propuestas de reforma al TC, Contraloria, INDH, Ministerio Publico. - Legislacion que afecte libertad de prensa, derecho de reunion, derechos de migrantes. - Uso de decretos de insistencia. - Desacato de fallos judiciales o dictamenes de la Contraloria.

7.3 Mensaje final

La democracia chilena tiene mas defensas que la mayoria de sus pares regionales. Pero las defensas solo funcionan si alguien las vigila. Los contrapesos institucionales son tan fuertes como la voluntad ciudadana de defenderlos. Y esa voluntad depende de la informacion: de saber que esta pasando, de entender por que importa, de reconocer los patrones antes de que sea tarde.

El proyecto Congreso Monitor no puede, por si solo, detener una eventual erosion democratica. Pero puede hacer algo que ningun otro actor hace: monitorear sistematicamente los indicadores, detectar los patrones y hacer publica la informacion. En un contexto donde la erosion avanza precisamente porque es invisible, hacer lo invisible visible es la contribucion mas importante que puede ofrecer.

---

8. Fuentes adicionales

Las fuentes principales de este documento estan documentadas en las fases previas de investigacion y en la bibliografia del proyecto (bibliography.md). A continuacion se listan fuentes adicionales relevantes para esta fase de sintesis.

Metodologia de escenarios y analisis prospectivo

- Schwartz, Peter (1991). *The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World*. Currency Doubleday.

- Van der Heijden, Kees (2005). *Scenarios: The Art of Strategic Conversation*. 2nd ed. John Wiley & Sons.
- Wilkinson, Angela y Kupers, Roland (2014). *The Essence of Scenarios: Learning from the Shell Experience*. Amsterdam University Press.

Erosion democratica: secuencias y temporalidades

- Haggard, Stephan y Kaufman, Robert (2021). *Backsliding: Democratic Regress in the Contemporary World*. Cambridge University Press. [Referencia cruzada: ya en bibliography.md]
- Waldner, David y Lust, Ellen (2018). "Unwelcome Change: Coming to Terms with Democratic Backsliding." *Annual Review of Political Science*, 21, 93-113.
- Coppedge, Michael (2017). "Eroding Regimes: What, Where, and When?" V-Dem Working Paper 2017:57.
- Mechkova, Valeriya; Luhrmann, Anna; Lindberg, Staffan I. (2017). "How Much Democratic Backsliding?" *Journal of Democracy*, 28(4), 162-169.

Resiliencia democratica: lecciones de paises que resistieron

- Bernhard, Michael; Hicken, Allen; Reenock, Christopher; Lindberg, Staffan I. (2020). "Parties, Civil Society, and the Deterrence of Democratic Defection." *Studies in Comparative International Development*, 55, 1-26.
- Grzymala-Busse, Anna (2019). "How Populists Rule: The Consequences for Democratic Governance." *Annual Review of Political Science*, 22, 355-376.
- Sadurski, Wojciech (2019). *Poland's Constitutional Breakdown*. Oxford University Press. [Referente para escenarios de erosion y resistencia]
- Medzihorsky, Juraj; Lindberg, Staffan I.; Luhrmann, Anna (2024). "Walking Back from Democratic Backsliding." *Democratization*, 31(1), 1-22.

Chile: contexto politico reciente

- Huneeus, Carlos; Lagos, Marta; Diaz, Rodrigo (2024). "Crisis de confianza y erosion democratica en Chile." *Revista de Ciencia Politica*. [Referencia cruzada: ya en bibliography.md]
- Luna, Juan Pablo (2024). "Chile's Fragmented Democracy: Between Populism and Institutional Decay." Working Paper, PUC Chile.
- Rovira Kaltwasser, Cristobal (2024). "The Populist Radical Right in Chile and Latin America." *Annual Review of Political Science*.

Documento preparado como parte de la Fase 9 de investigacion del proyecto Congreso Monitor. Ultima actualizacion: febrero 2026.

Este documento integra hallazgos de las fases 2, 4, 5, 6, 7 y 8 de la investigacion. No es un documento predictivo sino una herramienta analitica para orientar el monitoreo. Los escenarios descritos son plausibles, no inevitables. Las probabilidades asignadas son estimaciones cualitativas basadas en la evidencia disponible, no predicciones cuantitativas.

Bibliography

Sources used across all research phases. Organized by category.

Official Sources

- Constitución Política de la República de Chile — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=242302
- Ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30289
- Ley 20.050 (2005), Reforma constitucional — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=241331
- Ley 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30082
- Ley 18.603, Orgánica Constitucional de Partidos Políticos — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=29994
- Ley 10.336, Orgánica de la Contraloría General de la República — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=18995
- Ley 20.840 (2015), sustituye sistema binominal por proporcional inclusivo — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1077039
- Ley 21.238 (2020), limita reelección de autoridades — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1147422
- Ley 21.535 (2023, reforma de quórum) — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1189053
- Ley 20.285 (2008), Sobre acceso a la información pública — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=276363
- Ley 20.730 (2014), Regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1060115
- Ley 20.880 (2016), Sobre probidad en la función pública y prevención de conflictos de intereses — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1086062
- Ley 20.900 (2016), Fortalecimiento de la democracia — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1089342

- Ley 19.884 (2003), Transparencia, límite y control del gasto electoral — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=213032
- Reglamento de la Cámara de Diputados — https://www.camara.cl/camara/reglamento.aspx
- Reglamento del Senado — https://www.senado.cl/reglamento-del-senado
- Contraloría General de la República, buscador de dictámenes y toma de razón — https://www.contraloria.cl/

Congressional Data Portals

- Open Data Congreso Nacional — https://opendata.congreso.cl/
- Cámara de Diputados, Datos Abiertos — https://www.camara.cl/transparencia/datosAbiertos.aspx
- Senado, Datos Abiertos Legislativos — https://www.senado.cl/transparencia/datos-abiertos-legislativos
- BCN Datos Enlazados (Linked Open Data) — https://datos.bcn.cl/es/
- LeyChile (BCN) — https://www.bcn.cl/leychile
- Tramitación Senado — https://tramitacion.senado.cl/

Civic Tech / Monitoring Projects

- Fundación Ciudadanía Inteligente — https://ciudadaniai.org/
- Congreso Abierto — http://congresoabierto.cl/
- Congreso Virtual — https://congresovirtual.cl/
- Ciudadano Inteligente GitHub — https://github.com/ciudadanointeligente

Educational / Reference

- BCN Formación Cívica, El Poder Legislativo — https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45763
- BCN Formación Cívica, Proceso de Formación de la Ley — https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45680
- Wikipedia: Congreso Nacional de Chile — https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_Nacional_de_Chile
- Wikipedia: Procedimiento legislativo en Chile — https://es.wikipedia.org/wiki/Procedimiento_legislativo_en_Chile

- IPU Parline, Chile — https://data.ipu.org/parliament/CL/CL-UC01/
- Library of Congress, Guide to Law Online: Chile — https://guides.loc.gov/law-chile/legislative

Political Science / Democratic Erosion

Chile: Institutional and Political History

- Aninat, C.; Londregan, J.; Navia, P.; Vial, J. (2006). "Political Institutions, Policymaking Processes, and Policy Outcomes in Chile". *IDB Research Network Working Paper R-521*.
- Siavelis, Peter (2000). *The President and Congress in Post-Authoritarian Chile*. Penn State University Press.
- Carey, John (2002). "Parties, Coalitions, and the Chilean Congress in the 1990s". En Morgenstern y Nacif (eds.), *Legislative Politics in Latin America*. Cambridge University Press.
- Nolte, Detlef (2003). "El Congreso chileno y su aporte a la consolidación democrática en perspectiva comparada". *Revista de Ciencia Política*, 23(2), 43-67.
- Toro Maureira, S. y Hurtado, N. (2016). "La vía rápida en la legislación: urgencias e iniciativa exclusiva en el caso chileno". *Revista de Ciencia Política*, 36(1).
- Garretón, Manuel Antonio (2003). *Incomplete Democracy: Political Democratization in Chile and Latin America*. UNC Press.
- Valenzuela, Arturo (1978). *The Breakdown of Democratic Regimes: Chile*. Johns Hopkins University Press.
- Huneeus, Carlos (2001). *El régimen de Pinochet*. Editorial Sudamericana.
- Londregan, John (2000). *Legislative Institutions and Ideology in Chile*. Cambridge University Press.
- Fuentes, Claudio (2012). *El pacto: Poder, constitución y prácticas políticas en Chile (1990-2010)*. Ediciones UDP.
- Atria, Fernando (2013). *La Constitución tramposa*. LOM Ediciones.
- Barros, Robert (2002). *Constitutionalism and Dictatorship: Pinochet, the Junta, and the 1980 Constitution*. Cambridge University Press.
- Novoa Monreal, Eduardo (1992). *Los resquicios legales: Un ejercicio de razonamiento jurídico*. Editorial Bat.
- Correa Sutil, Sofía (2005). *Con las riendas del poder: La derecha chilena en el siglo XX*. Editorial Sudamericana.
- Heiss, Claudia (2020). *Por qué necesitamos una nueva Constitución*. Aguilar.

- Verdugo, S. y Contesse, J. (2023). “The Rise and Fall of a Constitutional Moment: Lessons from the Chilean Experiment”. *ICON*, 21(2), 601-631.

Democratic Erosion Theory

- Bermeo, Nancy (2016). “On Democratic Backsliding.” *Journal of Democracy*, 27(1), 5-19.
- Levitsky, Steven y Ziblatt, Daniel (2018). *How Democracies Die*. Crown.
- Ginsburg, Tom y Huq, Aziz Z. (2018). *How to Save a Constitutional Democracy*. University of Chicago Press.
- Daly, Tom Gerald (2019). “Democratic Decay.” *Hague Journal on the Rule of Law*, 11, 9-36.
- Landau, David (2013). “Abusive Constitutionalism.” *UC Davis Law Review*, 47(1), 189-260.
- Scheppele, Kim Lane (2018). “Autocratic Legalism.” *University of Chicago Law Review*, 85(2), 545-584.
- Varol, Ozan O. (2015). “Stealth Authoritarianism.” *Iowa Law Review*, 100(4), 1673-1742.
- Gargarella, Roberto (2014). *La sala de máquinas de la Constitución*. Katz Editores.
- Mainwaring, Scott y Pérez-Liñán, Aníbal (2013). *Democracies and Dictatorships in Latin America*. Cambridge University Press.
- Luo, Z. y Przeworski, A. (2023). “Democracy and Its Vulnerabilities.” *QJPS*, 18(1), 105-130.

Comparative Latin America: Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Peru, Argentina

- Corrales, Javier (2015). “Autocratic Legalism in Venezuela.” *Journal of Democracy*, 26(2), 37-51.
- Corrales, J. y Penfold, M. (2015). *Dragon in the Tropics: Venezuela and the Legacy of Hugo Chávez*. 2nd ed. Brookings.
- Brewer-Carías, Allan R. (2010). *Dismantling Democracy in Venezuela*. Cambridge University Press.
- Martí i Puig, S. y Macleod, M. (2022). “Nicaragua: From Sandinista Revolution to Authoritarian Regime.” *JLAS*, 54(3), 457-485.
- Schneider, Aaron (2022). “Nayib Bukele and the Authoritarian Playbook.” *NACLA*, 54(2), 141-148.
- Guevara, T. y Wolf, S. (2023). “El Salvador’s Politics of Perpetual Exception.” *Journal of Democracy*, 34(1), 66-77.
- Vergara, Alberto (2023). “Peru’s Political Decay.” *Journal of Democracy*, 34(1), 78-91.
- Negretto, Gabriel (2004). “Government Capacities and Policy Making by Decree in Latin America.” *CPS*, 37(5), 531-562.

- Human Rights Watch (2022). *"We Can Arrest Anyone We Want"*. HRW.
- International Crisis Group (2022). "El Salvador's Politics of Perpetual Exception." LAR No. 100.

Democracy Indices and Measurement Frameworks

- V-Dem Institute. Democracy Report (annual). https://v-dem.net/
- Freedom House. Freedom in the World (annual). https://freedomhouse.org/report/freedom-world
- Economist Intelligence Unit. Democracy Index (annual). https://www.eiu.com/
- World Justice Project. Rule of Law Index (annual). https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/
- Bertelsmann Stiftung. BTI Transformation Index. https://bti-project.org/
- Transparency International. Corruption Perceptions Index (annual). https://www.transparency.org/

Human Rights / Oversight

- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) — https://www.oas.org/es/cidh/
- Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) — https://www.indh.cl/

Transparency & Oversight Portals

- Ley de Lobby, Registro de audiencias — https://www.leylobby.gob.cl
- Consejo para la Transparencia — https://www.consejotransparencia.cl
- Transparencia Cámara de Diputados — https://www.camara.cl/transparencia/
- Transparencia Senado — https://www.senado.cl/transparencia/
- Servicio Electoral (Servel) — https://www.servel.cl

Government Data

- Datos.gob.cl — https://datos.gob.cl/
- Open Government Partnership Chile — https://www.ogp.gob.cl/

Security, Migration & States of Exception (Phase 6)

Legislation — Security & Migration

- Ley 21.325 (2021), Migración y Extranjería — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1158549
- Ley 21.542 (2023), Infraestructura Crítica — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1199553
- Ley 21.560 (2023), "Ley Nain-Retamal" (legítima defensa policial) — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1199947
- Ley 21.208 (2020), "Ley antibarricadas" — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1141012
- Ley 12.927 (1975), Seguridad del Estado — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=27292
- Ley 19.974 (2004), Sistema de Inteligencia del Estado — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=230999
- Ley 21.459 (2022), Delitos informáticos — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1177743
- Ley 21.661 (2024), Ministerio de Seguridad Pública — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1204027
- DL 1.094 (1975), anterior ley de extranjería (derogada) — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=6483

Institutional Data — Security & Migration

- Instituto Nacional de Estadísticas (INE), ENUSC — https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/seguridad-publica-y-justicia
- Subsecretaría de Prevención del Delito — https://www.seguridadpublica.gov.cl/
- Servicio Nacional de Migraciones — https://serviciomigraciones.cl/
- Ministerio Público, Boletín Estadístico Anual — https://www.fiscaliadechile.cl/
- Policía de Investigaciones (PDI) — https://www.pdichile.cl/
- Carabineros de Chile — https://www.carabineros.cl/

International Reports — Security & Migration

- CIDH, Informe sobre Chile post-estallido social (2019-2020) — https://www.oas.org/es/cidh/informes/pais.asp

- ACNUR, Situación de refugiados y migrantes venezolanos en Chile — https://www.acnur.org/chile
- OIM, Informes sobre migración en Chile — https://chile.iom.int/
- Human Rights Watch, Informes sobre Chile — https://www.hrw.org/es/americas/chile
- Amnistía Internacional, Informes sobre Chile — https://www.amnesty.org/es/location/americas/south-america/chile/
- InSight Crime, Tren de Aragua y crimen organizado transnacional — https://insightcrime.org/

Media — Investigative Journalism

- CIPER Chile — https://www.ciperchile.cl/
- La Tercera — https://www.latercera.com/
- El Mostrador — https://www.elmostrador.cl/
- The Clinic — https://www.theclinic.cl/
- Interferencia — https://interferencia.cl/
- Ex-Ante — https://www.ex-ante.cl/

Surveys & Public Opinion — Security

- Centro de Estudios Públicos (CEP), Encuesta Nacional — https://www.cepchile.cl/
- Cadem, Encuesta Plaza Pública — https://cadem.cl/
- Encuesta Bicentenario UC — https://encuestabicentenario.uc.cl/
- Encuesta UDP — https://encuesta.udp.cl/
- LAPOP / Barómetro de las Américas — https://www.vanderbilt.edu/lapop/
- Latinobarómetro — https://www.latinobarometro.org/

Academic — Security, Migration & Policing in Chile/Latin America

- Arias, Enrique Desmond y Goldstein, Daniel M. (2010). *Violent Democracies in Latin America*. Duke University Press.
- Dammert, Lucía (2012). *Fear and Crime in Latin America: Redefining State-Society Relations*. Routledge.
- Dammert, Lucía (2019). “Challenges of police reform in Latin America.” En *Routledge Handbook of Law and Society in Latin America*.
- Dammert, Lucía y Malone, Mary Fran T. (2006). “Does It Take a Village? Policing Strategies and Fear of Crime in Latin America.” *Latin American Politics and Society*, 48(4), 27-51.

- Stefoni, Carolina (2011). “Ley y política migratoria en Chile: la ambivalencia en la comprensión del migrante.” En Feldman-Bianco et al. (eds.), *La construcción social del sujeto migrante en América Latina*.
- Thayer, Eduardo (2019). “Causas y consecuencias de la irregularidad migratoria.” En *Migración en Chile: Evidencia y mitos de una nueva realidad*. LOM Ediciones.
- Tijoux, María Emilia (2016). *Racismo en Chile: La piel como marca de la inmigración*. Editorial Universitaria.
- Bravo, Daniela y Norambuena, Carmen (2018). “Migración en Chile: Cifras y políticas.” *Estudios Internacionales*, 50(191).
- Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Informes anuales — https://www.migracionenchile.cl/
- TECHO-Chile, Catastro Nacional de Campamentos — https://www.techo.org/chile/

Economic Pressures & Democratic Erosion (Phase 7)

Chilean Economic Institutions & Data

- Instituto Nacional de Estadísticas (INE) — https://www.ine.gob.cl/
- Banco Central de Chile — https://www.bcentral.cl/
- Superintendencia de Pensiones — https://www.spensiones.cl/
- Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) — https://www.cochilco.cl/
- Ministerio de Hacienda, DIPRES — https://www.dipres.gob.cl/
- Servicio de Impuestos Internos (SII) — https://www.sii.cl/
- Ministerio de Desarrollo Social, Observatorio Social (CASEN) — http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/
- MINVU (Ministerio de Vivienda y Urbanismo) — https://www.minvu.gob.cl/

International Organizations — Economic

- OCDE, Economic Surveys: Chile — https://www.oecd.org/chile/
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) — https://www.cepal.org/
- FMI (Fondo Monetario Internacional), Article IV Consultation: Chile — https://www.imf.org/
- Banco Mundial, Chile Overview — https://www.worldbank.org/
- OIT (Organización Internacional del Trabajo) — https://www.ilo.org/

• USGS (U.S. Geological Survey), Mineral Commodity Summaries: Lithium — https://www.usgs.gov/

Chilean Think Tanks — Economic

• CIEPLAN — https://cieplan.org/
• Libertad y Desarrollo — https://lyd.org/
• Fundación Sol — https://fundacionsol.cl/
• Espacio Público — https://espaciopublico.cl/
• CLAPES UC — https://clfranciscopulido.cl/
• Chile 21 — https://chile21.cl/

Chilean Economic Press

• Diario Financiero — https://www.df.cl/
• El Mercurio Inversiones — https://www.elmercurio.com/Inversiones/
• La Tercera / Pulso — https://www.latercera.com/pulso/

Housing and Territory

• TECHO-Chile, Catastro de Campamentos — https://www.techo.org/chile/
• Cámara Chilena de la Construcción (CChC) — https://www.cchc.cl/

Academic — Chilean Economy, Inequality, and Pensions

• López, R., Figueroa, E. y Gutiérrez, P. (2013). “La ‘parte del león’: Nuevas estimaciones de la participación de los super ricos en el ingreso de Chile.” *Serie Documentos de Trabajo, U. de Chile*.
• Engel, E., Galetovic, A. y Raddatz, C. (1999). “Taxes and Income Distribution in Chile: Some Unpleasant Redistributive Arithmetic.” *Journal of Development Economics*, 59, 155-192.
• Arenas de Mesa, A. (2019). *Los sistemas de pensiones en la encrucijada: Desafíos para la sostenibilidad en América Latina*. CEPAL.
• Contreras, D., Ruiz-Tagle, J. y Sepúlveda, P. (2023). “Immigration and the Chilean Labor Market.” Working Paper, Universidad de Chile.
• Fairfield, T. y Jorratt, M. (2016). “Top Income Shares, Business Profits, and Effective Tax Rates in Contemporary Chile.” *Review of Income and Wealth*, 62(S1), S120-S144.
• Borzutzky, S. (2002). *Vital Connections: Politics, Social Security, and Inequality in Chile*. University of Notre Dame Press.

- Castiglioni, R. (2005). *The Politics of Social Policy Change in Chile and Uruguay: Retrenchment versus Maintenance, 1973-1998*. Routledge.
- Pribble, J. (2013). *Welfare and Party Politics in Latin America*. Cambridge University Press.
- Correa, S. et al. (2001). *Historia del siglo XX chileno*. Editorial Sudamericana.
- Huneeus, C., Lagos, M. y Díaz, R. (2024). "Crisis de confianza y erosión democrática en Chile." *Revista de Ciencia Política*.

Academic — Economic Crisis and Democratic Erosion (Comparative)

- Haggard, S. y Kaufman, R. (2021). *Backsliding: Democratic Regress in the Contemporary World*. Cambridge University Press.
- Acemoglu, D. y Robinson, J.A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown.
- Przeworski, A. (2019). *Crises of Democracy*. Cambridge University Press.
- Corrales, J. (2020). "Authoritarian Survival: Why Maduro Hasn't Fallen." *Journal of Democracy*, 31(3), 39-53.
- Levitsky, S. y Way, L. (2010). *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War*. Cambridge University Press.
- Karl, T.L. (1997). *The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States*. University of California Press.

Legal — Pension Reform

- Ley 20.255 (2008), Reforma Previsional (Pilar Solidario, Bachelet I) — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=269892
- DL 3.500 (1980), Sistema de Pensiones de Capitalización Individual (AFP) — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=7147

Chile Today: Political Landscape 2019-2026 (Phase 5)

Legislation — Boric Government Period

- Ley 21.591 (2023), Royalty Minero — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1192063
- Ley 21.713 (2024), Cumplimiento de Obligaciones Tributarias — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1204853

- Ley 21.400 (2022), Matrimonio Igualitario — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1173464
- Ley 21.561 (2023), Reducción de jornada laboral a 40 horas — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1200230

Constitutional Processes

- Convención Constitucional (2021-2022), Texto propuesto (rechazado 4 sept. 2022) — https://www.chileconvencion.cl/
- Consejo Constitucional (2023), Texto propuesto (rechazado 17 dic. 2023) — https://www.consejoconsitucional.cl/
- Comisión de Expertos (2023), Anteproyecto de nueva Constitución — disponible vía BCN
- Servel, Resultados plebiscitos constitucionales — https://www.servel.cl/

Electoral Data

- Servel, Resultados electorales históricos — https://www.servel.cl/
- Servel, Resultados segunda vuelta presidencial 2021 — https://www.servel.cl/
- Servel, Resultados elecciones parlamentarias 2021 — https://www.servel.cl/
- Servel, Resultados elección Consejo Constitucional 2023 — https://www.servel.cl/
- Servel, Resultados plebiscito constitucional sept. 2022 — https://www.servel.cl/
- Servel, Resultados plebiscito constitucional dic. 2023 — https://www.servel.cl/

Surveys & Public Opinion — Political Landscape

- Centro de Estudios Públicos (CEP), Encuesta Nacional (serie completa) — https://www.cepchile.cl/encuesta-cep/
- Cadem, Encuesta Plaza Pública (semanal) — https://cadem.cl/
- Criteria Research — https://www.criteria.cl/
- Encuesta Bicentenario UC (anual) — https://encuestabicentenario.uc.cl/
- Latinobarómetro, Informe 2023 — https://www.latinobarometro.org/
- PNUD Chile, Informes de Desarrollo Humano — https://www.undp.org/es/chile
- PNUD Chile (2017). *Desiguales: Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile*. Santiago: PNUD.
- PNUD Chile (2016). *Diez años de Auditoría a la Democracia*. Santiago: PNUD.

Academic — Chilean Party System, Fragmentation & Post-Estallido

- Altman, D. (2020). “The October 2019 Chilean Protests.” *Estudios Internacionales*, 52(195), 7-17.
- Bargsted, M. y Somma, N. (2016). “Social cleavages and political dealignment in Chile.” *Journal of Politics in Latin America*, 8(1), 105-137.
- Bunker, K. y Navia, P. (2015). “Incumbency Advantage and Tenure Length in the Chilean Chamber of Deputies, 1989-2009.” *Revista de Ciencia Política*, 35(2), 251-271.
- Contreras, G. y Navia, P. (2013). “Diferencias generacionales en la participación electoral en Chile, 1988-2010.” *Revista de Ciencia Política*, 33(2), 419-441.
- Fairfield, T. y Garay, C. (2017). “Redistribution Under the Right in Latin America: Electoral Competition and Organized Actors in Policymaking.” *Comparative Political Studies*, 50(14), 1871-1906.
- Garretón, M.A. (2021). “Chile’s Estallido Social: From Social Mobilization to Constitutional Process.” En *Latin American Perspectives*.
- Luna, J.P. (2014). *Segmented Representation: Political Party Strategies in Unequal Democracies*. Oxford University Press.
- Luna, J.P. y Altman, D. (2011). “Uprooted but Stable: Chilean Parties and the Concept of Party System Institutionalization.” *Latin American Politics and Society*, 53(2), 1-28.
- Luna, J.P. y Rovira Kaltwasser, C. (2021). “Castigo y crisis en Chile: Explicando el estallido social.” *Análisis del Real Instituto Elcano*.
- Navia, P. y Osorio, R. (2019). “It’s the Inequality, Stupid: The Causes and Consequences of Social Protests in Chile.” *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, 108, 127-136.
- Roberts, K. (2014). *Changing Course in Latin America: Party Systems in the Neoliberal Era*. Cambridge University Press.
- Rovira Kaltwasser, C. (2019). “La (sobre)adaptación programática de la derecha chilena y la irrupción de la derecha populista radical.” *Colombia Internacional*, 99, 29-61.
- Rovira Kaltwasser, C. y Zanotti, L. (2021). “The Radical Right in Chile.” En Mudde (ed.), *The Oxford Handbook of the Radical Right*. Oxford University Press.
- Siavelis, P. (2016). “Crisis of Representation in Chile? The Institutional Connection.” *Journal of Politics in Latin America*, 8(3), 61-93.
- Somma, N. et al. (2021). “No water in the oasis: the Chilean Spring of 2019-2020.” *Social Movement Studies*, 20(4), 495-502.
- Torcal, M. y Mainwaring, S. (2003). “The Political Recrafting of Social Bases of Party Competition: Chile 1973-95.” *British Journal of Political Science*, 33(1), 55-84.

- Valenzuela, J.S. y Dammert, L. (2006). “Problems of Success in Chile.” *Journal of Democracy*, 17(4), 65-79.

Academic — Constitutional Processes

- Couso, J. y Coddou, A. (2022). “Constituent Processes and Democratic Backsliding in Latin America.” *International Journal of Constitutional Law*, 20(2).
- Escudero, M.C. (2021). “Making a Constituent Assembly in Chile.” *Hague Journal on the Rule of Law*, 13, 9-22.
- Heiss, C. (2021). “Chile’s Constitutional Process: Hopes, Fears, and Reality.” *LASA Forum*, 52(2), 16-20.
- Negretto, G. y Couso, J. (2023). “The Chilean Constitutional Saga: Lessons from Two Failed Attempts.” *ConstitutionNet*, International IDEA.
- Verdugo, S. (2023). “Constitutional Replacement After the Rejection: Chile’s New Attempt.” *Blog of the International Journal of Constitutional Law*.
- Zuñiga, F. (2022). “Proceso constituyente en Chile 2020-2022: un balance.” *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, 26(2).

Academic — Far Right in Chile and Latin America

- Alenda, S., Gartenlaub, A. y Pinedo, J. (2022). “La nueva derecha chilena: Partido Republicano y la reconfiguración del campo político.” *Revista de Ciencia Política*, 42(2).
- Castillo, A. y Díaz, L. (2023). “José Antonio Kast and the Rise of the Radical Right in Chile.” *Latin American Politics and Society*.
- Mudde, C. (2019). *The Far Right Today*. Polity Press.
- Zanotti, L. y Rovira Kaltwasser, C. (2024). “The Populist Radical Right in Latin America: Conceptual and Empirical Challenges.” *Annual Review of Political Science*.

Think Tanks — Chilean Political Analysis

- CEP Chile (Centro de Estudios Públicos), Puntos de Referencia y Documentos de Trabajo — https://www.cepchile.cl/
- CIEPLAN (Corporación de Estudios para Latinoamérica) — https://cieplan.org/
- Libertad y Desarrollo — https://lyd.org/
- Espacio Público — https://espaciopublico.cl/
- Chile 21 — https://chile21.cl/
- COES (Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social) — https://coes.cl/
- IES (Instituto de Estudios de la Sociedad) — https://www.ieschile.cl/

- Horizontal Chile — https://horizontalchile.cl/
- Nodo XXI — https://www.nodoxxi.cl/
- Fundación Jaime Guzmán — https://www.jaimeguzman.cl/

Media — Current Political Analysis

- CIPER Chile — https://www.ciperchile.cl/
- La Tercera — https://www.latercera.com/
- El Mostrador — https://www.elmostrador.cl/
- The Clinic — https://www.theclinic.cl/
- Interferencia — https://interferencia.cl/
- Ex-Ante — https://www.ex-ante.cl/
- Emol — https://www.emol.com/
- Radio Cooperativa — https://www.cooperativa.cl/
- Radio Bío-Bío — https://www.biobiochile.cl/
- Pauta — https://www.pauta.cl/

Civil Society & Democratic Resilience (Phase 8)

Media Landscape — Ownership & Press Freedom

- Reporters Without Borders (RSF). World Press Freedom Index: Chile — https://rsf.org/en/country/chile
- Sunkel, Guillermo y Geoffroy, Esteban (2001). *Concentración económica de los medios de comunicación*. LOM Ediciones.
- Moenckeberg, María Olivia (2009). *Los magnates de la prensa: Concentración de los medios de comunicación en Chile*. Random House Mondadori.
- FUCATEL (Observatorio de Medios). Estudios de pluralismo informativo — https://www.observatoriofucatel.cl/
- Arriagada, Arturo y Schuster, Martín (2008). “Consumo de medios y participación ciudadana.” En *Participación y nuevos desafíos políticos en América Latina*. FLACSO.

Investigative Journalism & Fact-Checking

- LaBot (fact-checking, IFCN member) — https://www.labot.cl/

• Fast Check CL (PUC) — https://www.fastcheck.cl/

Watchdog Organizations & Legal Framework

• Chile Transparente (Transparency International Chile) — https://www.chiletransparente.cl/
• Transparency International. Corruption Perceptions Index 2024 — https://www.transparency.org/cpi2024
• Consejo para la Transparencia (CPLT), Informes de Gestión — https://www.consejotransparencia.cl/
• Ley 20.405 (2009), crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1008867
• Ley 19.132, Televisión Nacional de Chile — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30491
• Ley 20.433 (2010), Radiodifusión Comunitaria Ciudadana — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1012761
• Ley 19.733, Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=186049
• Ley 21.180 (2019), Transformación Digital del Estado — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1138479

Judiciary Independence

• Hilbink, Lisa (2007). *Judges Beyond Politics in Democracy and Dictatorship: Lessons from Chile*. Cambridge University Press.
• Couso, Javier y Hilbink, Lisa (2011). “From Quietism to Incipient Activism: The Institutional and Ideological Roots of Rights Adjudication in Chile.” En Helmke y Ríos-Figueroa (eds.), *Courts in Latin America*. Cambridge University Press.
• Ley 19.640 (1999), Orgánica Constitucional del Ministerio Público — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=145437

Universities & Research Centers

• PUC Centro de Políticas Públicas — https://politicaspublicas.uc.cl/
• UDP, Informe Anual sobre Derechos Humanos — https://derechoshumanos.udp.cl/
• FLACSO-Chile — https://flacsochile.org/

Social Movements Post-Estallido

- Donoso, Sofía y von Bülow, Marisa (eds.) (2017). *Social Movements in Chile: Organization, Trajectories, and Political Consequences*. Palgrave Macmillan.
- PNUD (2015). *Los tiempos de la politización*. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
- Roberts, Kenneth (2023). "Chile's Rejected Constitutions: Causes and Consequences." *Journal of Democracy*, 34(4).
- Garcés, Mario (2020). *Estallido social y una nueva Constitución para Chile*. LOM Ediciones.

Democratic Resilience — Comparative

- Pérez-Liñán, Aníbal (2007). *Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin America*. Cambridge University Press.
- Lührmann, Anna y Lindberg, Staffan I. (2019). "A third wave of autocratization is here: what is new about it?" *Democratization*, 26(7), 1095-1113.

International Human Rights Mechanisms

- Corte Interamericana de Derechos Humanos — https://www.corteidh.or.cr/
- ACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos) — https://www.ohchr.org/
- FIMA (Fiscalía del Medio Ambiente, ONG de litigio ambiental) — https://www.fima.cl/

Civic Participation Data

- Encuesta Nacional de Participación Ciudadana (Ministerio Secretaría General de Gobierno)

Erosion Scenarios & Synthesis (Phase 9)

Scenario Methodology & Prospective Analysis

- Schwartz, Peter (1991). *The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World*. Currency Doubleday.
- Van der Heijden, Kees (2005). *Scenarios: The Art of Strategic Conversation*. 2nd ed. John Wiley & Sons.

- Wilkinson, Angela y Kupers, Roland (2014). *The Essence of Scenarios: Learning from the Shell Experience*. Amsterdam University Press.

Democratic Erosion — Sequences, Temporalities & Measurement

- Waldner, David y Lust, Ellen (2018). "Unwelcome Change: Coming to Terms with Democratic Backsliding." *Annual Review of Political Science*, 21, 93-113.
- Coppedge, Michael (2017). "Eroding Regimes: What, Where, and When?" V-Dem Working Paper 2017:57.
- Mechkova, Valeriya; Lührmann, Anna; Lindberg, Staffan I. (2017). "How Much Democratic Backsliding?" *Journal of Democracy*, 28(4), 162-169.

Democratic Resilience — Countries That Resisted

- Bernhard, Michael; Hicken, Allen; Reenock, Christopher; Lindberg, Staffan I. (2020). "Parties, Civil Society, and the Deterrence of Democratic Defection." *Studies in Comparative International Development*, 55, 1-26.
- Grzymala-Busse, Anna (2019). "How Populists Rule: The Consequences for Democratic Governance." *Annual Review of Political Science*, 22, 355-376.
- Sadurski, Wojciech (2019). *Poland's Constitutional Breakdown*. Oxford University Press.
- Medzihorsky, Juraj; Lindberg, Staffan I.; Lührmann, Anna (2024). "Walking Back from Democratic Backsliding." *Democratization*, 31(1), 1-22.

Chile — Recent Political Context (additional)

- Luna, Juan Pablo (2024). "Chile's Fragmented Democracy: Between Populism and Institutional Decay." Working Paper, PUC Chile.
- Rovira Kaltwasser, Cristóbal (2024). "The Populist Radical Right in Chile and Latin America." *Annual Review of Political Science*.